



سرشناسه:	علی دوست، ابوالقاسم
عنوان قراردادی:	فقه و عقل. روسی.
عنوان و نام پدیدآور:	Религиозная юриспруденция и разум/Абulyкасiм Алидуст, Юсиф Агазф
مشخصات نشر:	قم: مركز بين المللى ترجمه و نشر المصطفى (ع)، ۱۳۹۲ = ۲۰۱۴ م.
مشخصات ظاهري:	۲۴۸ ص.: وزيرى.
فروست:	مركز بين المللى ترجمه و نشر المصطفى (ع)، پژوهشگاه بين المللى المصطفى (ع): ۷۰.
شابک:	۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۷۷۲-۰
وضعيت فهرست‌نويسى:	فيا
يادداشت:	روسی.
يادداشت:	کتابنامه .
موضوع:	عقل (اصول فقه)
موضوع:	عقل (اسلام)
موضوع:	اجتهاد و تقليد
شناسه افزوده:	آقاىو، يوسف
شناسه افزوده:	Агазф, Юсиф
رده بندى کنگره:	BP ۱۶۶/۲/ع۷۰۴۹۵ ۱۳۹۲
رده بندى ديوى:	۳۱۲/۲۹۷
شماره کتابشناسى ملي:	۳۴۰۶۷۸۹

Религиозная юриспруденция и разум

Автор:
Абулькасим Алидуст

Переводчик:
Юсиф Агаэф



Аль-Мустафа Международная
публикация и центр переводов

Религиозная юриспруденция и разум

Автор: Абулькасим Алидуст

Переводчик: Юсиф Агаеф

Год издания: 2014 / 1392 / 1435 хджри

Издатель: Аль-Мустафа Международная публикация и центр переводов.

Тираж: 300 экз

ISBN: 978-964-195-772-0

فقه و عقل

مؤلف: ابوالقاسم علی دوست

نوبت چاپ: اول

چاپ: زلال کوثر

مترجم: یوسف آقاییو

زبان کتاب: روسی

سال چاپ: ۱۳۹۲ ش / ۲۰۱۴ م / ۱۴۳۵ ق

قیمت: ۸۰۰۰۰ ریال

شمارگان: ۳۰۰ نسخه

© Аль-Мустафа Международная публикация и центр переводов

Распределительные центры:

- IRAN, Qom; Muallim avenue western , (Hujjatia). Tel-Fax: +98 25-37839305 - 9
- IRAN, Qom; Boulevard Muhammad Ameen, Y-track Salariyah. Tel: +98 25-32133106, Fax: +98 25-32133146
- IRAN, Tehran; Inqilab Avenue, midway Wisal Shirazi and Quds, off Osko Street, Block 1003. Tel: +98 21-66978920
- IRAN, Mashad; Imam Reza (a.s) Avenue, Danish Avenue Eastern, midway Danish 15 and 17. Tel: +98 511-8543059

pub.miu.ac.ir miup@pub.miu.ac.ir

We wish to acknowledge the assistance of all for finalization of this book

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Социальные изменения, появление современных наук и их требования создали вопросы, решение которых способствовало появлению новых учебных специальностей и воспитанию специалистов. Поэтому и учебные пособия должны составляться на основе этих изменений.

Глобализация и расширение господства западных ценностей посредством средств массовой информации требует, чтобы все студенты и жаждущие знаний ознакомились с высокими мыслями и наивысшими ценностями. И эта цель будет достигнута посредством создания новых учебных направлений, составления новых учебников, распространения знаний и организованного воспитания студентов.

Развитие учебных учреждений зависит от целостной, правовой и динамичной системы образования. Также пересмотр пособий и методики преподавания и обновления их способствует сохранению научной жизнеспособности учебных центров.

Благодаря Великой Исламской Революции на протяжении нескольких лет Духовные семинарии вынашивают идею реформирования системы образования и пересмотра учебных пособий.

Международный университет «Аль-Мустафа (ДБАР)» как часть духовной семинарии, имеющий миссию обучения и воспитания семинаристов иностранцев, ставит во главе своих усилий составление учебных пособий соответствующих нормам обучения. Результатом, которых является составление и издание учебных пособий на разные тематики религиозных наук.

6 Религиозная юриспруденция и разум

Международный центр перевода и издания «Аль-Мустафа (ДБАР) » выражая свою благодарность уважаемому писателю и всем друзьям, приложившим усилия и оказавшим сотрудничество в появлении данной книги, предоставляет её всем жаждущим Исламской цивилизации и идеологии.

**Международный Центр Перевода и
Издания «Аль-Мустафа (ДБАР)»**

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	13
Вступление	15
Роль религии и основные элементы ее.....	15
Религия и Шариат.	17
Правильный Иджтихад - надежнейший путь для познания шариата.....	17
Внимательность к источникам как важнейшее условие Иджтихада.....	21
Роль разума в извлечении выводов законов шариата.	21
Мотивация	23
История	24
Распорядок тем.....	25

Часть первая

Общее о РАЗУМЕ

1. Сущность разума.....	29
Словарное значение слова «АКЛ» (разум)	29
«Акл» в догматической схоластической теологии, в этике, логике и философии.	30
«Акл» (عقل) в Коране.....	31
Разум (عقل) в ривайатах.....	33
Разум в Фикхе.....	35
2. Подразделения разума.....	39
Теоретический и практический разум.....	39
1. Изречения философов.....	39
2. Заключение изречений философов и усулитов	41
3. Критический анализ высказываний Кутб ад-дина Рази, и определение практического и теоретического разумов.	42
Другие подразделения разума.....	45
3. Последствия и инструменты разума.....	49
Последствия разума	49
1. О последствия разума в Коране и ривайатах.....	50

8 Религиозная юриспруденция и разум

2. Разум и познание блага и непристойности	54
3. Разум и указания к действию и прекращению	58
Инструменты разума.....	63
Аннотация (I часть).....	65

Часть вторая

Независимое использование разума в извлечении законов шариата

1. Общее введение о правиле взаимосвязи	73
ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛА ВЗАИМОСВЯЗИ	73
1. Значение и практическая суть правила	73
2. Значение разума и закона в правиле взаимосвязи	75
ИСТОРИЯ ПРАВИЛА ВЗАИМОСВЯЗИ	81
(МУЛАЗИМА-ملازمة)	81
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОТИВНИКОВ И СТОРОННИКОВ ПРАВИЛА «МУЛАЗИМА»	83
1. Доводы противников	83
2. Ответ на доводы противников	86
3. Колебания в словах некоторых противников правила «мулазима»	98
4. Аргументы, подтверждающие правило «мулазима»	101
5. Повторный взгляд на доводы противников правила «мулазима»	104
СОГЛАСОВАННОСТЬ ИЛИ НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ ЗАКОНОВ ШАРИАТА С РЕАЛЬНОЙ ПОЛЬЗОЙ И УБЫТКОМ.	108
1. Один. Воззрения	108
2. Два. Рассмотрение вопроса с позиции разума (Акл) и текстов (накл)	112
3. Три. Заключительные выводы исследования	119
ДВА ДРУГИХ ПРАВИЛА	121
1. Один. «Обязательные предписания шариата благодать для обязательных предписаний разума»	121
2. Два. «Все что устанавливает шариат, устанавливает и разум»	122
2. Малая посылка правила «мулазима»	125
РАЗУМ И ПОЗНАНИЕ КРИТЕРИЕВ ШАРИАТА	125
1. Разъяснения отрицания	125
2. Доказательство познания критериев шариатских законов, посредством разума	127
3. Заключение	147
РАЗУМ И ПОЗНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТЕЙ ШАРИАТА	151
Аннотация (II часть)	158

Часть третья

Практическое использование частичных–рациональностей

1. Инструментальное	165
использование	165
СМЫСЛ И ПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ..	165
1. Смысл инструментального использования	165
2. Два положения инструментального применения среди правоведов ..	166
ПРИМЕРЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РАЗУМА В ИДЖТИХАДЕ	167
1. Подтверждение разумом шариата и шариатского законодателя	167

2. Использование разума в утверждении или отрицании точности и конкретности единственного предания (хабару вахид- خبر واحد).....	168
3. Разум и трактовка остальных доказательств	170
А. Разум и трактовка закона запрещающего продажу оружия врагам ислама.....	170
Б. Разум и обобщение частного, или ограничение общего до частного ..	171
4. Применение разума в решении противоречивых аргументов	172
5. Значение разума в удостоверении или опровержении надежности цепи передатчиков хадисов	172
6. Применение разума в извлечении понятий из доводов	173
7. Использование разума в суждении по аналогии (кияс).....	174
2. Позволительно - обеспечивающее применение.....	175
Позволительно – обеспечивающее применение.....	175
Установка разума в ситуациях с неизвестным правовым положением после объявления шариатом	178
1. Разъяснение взгляда сторонников концепции «непозволительности» (ман'- منع) и «права на повиновение» (хаккул ита'a- حق الاطاعة)	179
2. Разъяснение известного доказательства правила «непозволительности наказания без предварительного пояснения»	180
3. Исследование правил «право на повиновение» и «непозволительность наказания без предварительного пояснения»	181
3. Причинное использование	185
Схема применения разума в иджтихаде и извлечении шариатских законов (истинбат)	186
Аннотация (III часть)	187

Часть четвертая

Анализ ущербности и ответы на возражения и вопросы

1. Познавание ущербности.....	191
ПОЯСНЕНИЕ УЩЕРБОВ	191
1. Применение предположения и нелегитимного личного предпочтения.....	191
2. Не уместное применение разума	193
3. Ошибочное принятие мудрости закона за субъект закона.....	195
УСТРАНЕНИЕ УЩЕРБОВ	199
2. Ответы на возражения и вопросы	201
ПОЯСНЕНИЕ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ	201
1. Обязательность причинно – следственного круговорота (дор) в доказательности (хажия) и легитимности разума	201
А) Ответ первый.....	203
а) качество является сутью вещи, б) выходит за его рамки.	204
Б) Ответ второй	205
В) Ответ третий	205
Г) Ответ четвертый.....	206
Результат исследования	208
2. Несогласованность легитимности установок разума с Единобожием в	

10 Религиозная юриспруденция и разум

установке законов.....	209
3. Аннулирование шариатского закона.....	210
4. Отмена шариата и злоупотребление рациональным методом.....	218
5. Несовпадение установок разума с шариатом.....	220
А) Необусловленные теоремы.....	220
а) Обусловленные теоремы.....	220
РАЗУМ, ПОСТИЖЕНИЕ РАЗУМНЫХ (عقلاء) И ОРДИНАРНОЕ ПОНИМАНИЕ (عرف)	222
1. Как связаны между собой разум и решение разумных?.....	223
2. Зависит ли доказательность «решения разумных» (بناء العقلاء), от подтверждения шариата?	224
3. Является ли «решение разумных» источником выведения шариатских законов?.....	226
Аннотация (IV часть).....	227
Заключение	229
Послание хранителей шариата.....	229
Библиография.....	233

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Во имя Аллаха милостивого и милосердного!

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (شورا ١٣)

Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху (Ною), и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу): "Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее". Тяжко для многобожников то, к чему ты их призываешь. Аллах избирает для Себя того, кого пожелает, и направляет к Себе того, кто обращается к Нему.

عن الكاظم عليه السلام:

إِنَّ اللَّهَ عَلَى النَّاسِ حَجَّتَيْنِ: حَجَّةٌ ظَاهِرَةٌ وَحَجَّةٌ بَاطِنَةٌ، فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرَّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ؛ وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ

Имам Казим (ДБМ) изрекает: «Аллах для людей имеет два доказательства: **ясное и скрытое**. Ясное доказательство – Пророки и Имамы (ДБМ), а скрытым доказательством является разум (Акл) людей».

Предисловие

Разум в понимании религиозных догм играет две роли: *независимую и зависимую*. Когда роль разума является независимой, тогда сам **разум** является независимым источником, таким же, как Коран, сунна и иджма (единое мнение богословов). А когда разум играет зависимую роль, тогда он становится инструментом для делания выводов из других источников, таких как Коран, сунна и иджма.

То о чем издавна и по сей день «Усулиты»¹ ведут разговоры – это первая независимая роль разума, которые в книгах можно найти под названием «**мустагиллати Аклийя**»² и «**гайри мустагиллати Аклийя**».³

К зависимой роли разума не уделяется особого внимания, секретом чего является то, что между мыслителями на эту тему не возникало разногласий, а не то, что они были беспечны к этой теме.

Зависимую роль разума можно разделить на три вида:

- 1) **Инструментальную,**
- 2) **Освободительно – удовлетворительную,**
- 3) **Обусловленную.**

Эта книга глубоко рассматривает роль разума (Акл) в религиозной юриспруденции, стараясь наряду с анализом взглядов (мнений), основ, аргументов и выводов независимой и зависимой

1. Религиозные ученые, специалисты по принципам юриспруденции (от переводчика).

2. مستقلات عقليه - «*чисторациональные суждения*» (от переводчика).

3. عقليه مستقلات غير - «*частичнорациональные суждения*» (от переводчика).

14 Религиозная юриспруденция и разум

ролей разума, раскрыть (отразить) потери использования разума в религиозном праве и ответить на возникающие вопросы.

Этот научный материал был подготовлен при усилении, приложенном Абулькасимом Алидустом, который является преподавателем аспирантуры и магистратуры религиозной школы Кума и членом научной группы по праву и юриспруденции.

Кафедра юриспруденции и права считает нужным выразить свою благодарность уважаемому научному исследователю и членам научной группы, участвовавшим в утверждении плана – проекта и в итоговом редактировании материала и пожелать удачи, ниспосланной им Богом.

Кафедра ЮРИСПРУДЕНЦИИ И ПРАВА

Исламский центр цивилизаций и Исламского мышления.

Вступление

Роль религии и основные элементы ее

На сегодняшний день ни для одного разумного человека и справедливого судьи не скрыта главная и важнейшая роль истинной религии в счастье людей.

Окинув взгляд назад, в историю ранее живущих народов и взглянув даже поверхностно на нынешнее положение народов, выявляется, что истинное счастье, устойчивое и всеохватывающее людей зависит от ценностей¹, которые можно считать² **истинной религии**.³

1. Здесь имеются виду нравственные ценности, которые приносят пользу человеку и обществу, способствуют сближению их с Богом.

2. Аллах поэтому считает религию источником жизни людей:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
Аллаху и Посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь... (Трофеи 24)

3. Под «религией» понимается вероучение, состоящее из двух частей: вера в Бога и Загробный мир и обряды и обязанности, которые играют роль для окончательного постижения совершенства и счастья. Поэтому мы не противопоставляем религию нравственности, (то есть учения, способствующие постижению совершенства и счастья.)В остро обсуждаемом вопросе «Взаимосвязь религии и нравственности» мы придерживаемся мнения, что нравственность является частью религии. Другую же часть религии составляет верование, которое является залогом осуществления нравственных ценностей.

В противоположность этой точке зрения, является «Сопоставление религии и нравственности» и отрицание необходимости нравственности в религии. (Зависимости нравственности от религии). См.: журнал «Габасат», №. 13, спец. Выпуск о религии и нравственности.

Священный Коран в толковании религии, которую иногда называет «благом» повествует:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные.¹

В этом аяте, сначала указывается на элементы основы веры в Бога, Судный день, ангелов, Писания и Пророков. Затем говорится об уплате особенных налогов, которые имеют прочную связь с Семейством Пророка (ДБАР), а также об уплате общего налога (закят) и о поклонении Господу, которое осуществляется в определенной форме, такой как намаз, который является практическим проявлением веры в Бога. А в конце упоминается о том, что верность данному слову и выполнение данных обещаний и в целом ответственное отношение к правам людей, терпимость и стойкость в совершении благ, честность, богобоязненность и одним словом «**дин**» религия² — считается основным и влиятельным элементом.

Внимательность к последовательности этого аята, проявляет свет на изречение Пророка Ислама (ДБАР), который изрек:

من عمل بهذه الآية فقد استكمل الايمان

*«Каждый, кто исполнит все, то о чем говорится в этом аяте, постиг предел совершенства веры».*³

1. Корова- 177.

2. Также Имам Садиг (ДБМ) в одном из хадисов подробно раскрыл суть религии. (см.: Хакими «Аль-Хаят», том 1, стр. 263 – 269)

3. Мухаммедабагир Маджлиси: «Бихар аль-Анвар», том 69, стр.:346.

В отместку предположению некоторых людей, которые уделяют внимание лишь одной стороне религии и лишь веру или лишь благородные поступки считают достаточным для постижения настоящего счастья. Священный Коран и Семейство Пророка (ДБМ) постоянно настаивали на двух неотделимых элементах: веру и благие деяния. К примеру, Священный Коран часто наряду со словом «аману» (آمنوا) уверовали, использует выражение «*ва амил-ус-салихат*» (و عملوا الصالحات) и делали благие дела.

Также Семейство Пророка (ДБМ) в разный период времени противостояли неверной мысли - разделения веры и деяний и словно сильные защитники и надежные хранители приложили много усилий для защиты границ религии (единство веры и благих дел). Имам Садиг (ДБМ) изрек:

ملعون، ملعون من قال: الايمان قول بلا عمل

*«Вдали от милости Аллаха тот, вдали от милости Аллаха тот, кто скажет, что вера (религия) лишь слова и не нуждается в действиях».*¹

Религия и Шариат²

То, о чем было сказано выше раскрывает важную роль «шариата» сосредоточенной (во всей) в религии.

Шариат – это совокупность Божественных законов отвечающих за объяснение прав и обязанностей, и сопоставляющих благие деяния не благим. Возможно «**и’тигад**» (اعتقاد) то есть вера, ее проявление и ее скрывание должны быть основаны на этих законах.

Правильный Иджтихад - надежнейший путь для познания шариата

Одна из неоспоримых истин и аксиом религии Ислам – обладание единым шариатом, всеобъемлющим во все времена и на всех территориях и для всех людей без исключения.

Учение «Фикх»³ единственная наука, которая ответственна за

1. Хаками, «Аль-Хаят», т.1, стр. 269, хадис 6- (смотреть 4,10-ый от Имама Али (ДБМ), 7-ой от Имама Хади (ДБМ), 9-ый от Имама Ризы (ДБМ).

2. Слово «**шариат**» иногда применяется по отношению ко всей религии, а иногда к её части (совокупность правил). Здесь имеется в виду второе применение.

3. Слово «**фикх**» иногда применяется, как правило и указание которое принимает сам муджтахид, иногда как процесс извлечения законов шариата, как сам иджтихад.

объяснения этого всестороннего шариата. Поэтому на протяжении всей истории Ислама факихи, трудились над «иджитihadом»¹ и «истинбатом»² религиозных законов с религиозных источников. Большинство из них до тех пор, пока позволяли им человеческие силы, приложили свои усилия на данном пути и мастерски, всесторонне, непредвзято и без ненужной осторожности и небрежности, извлекали законы шариата и располагали для всеобщего использования людей.

Эта группа факихов с неопикуемыми стараниями в самых сложных условиях³, больших трудностях⁴ не оставили свои старания и тем самым завещали в наследство огромное богатство.

Правда иногда алчность и любовь к земным благам, обходительность с правителями⁵ и покрывание их грязных дел⁶

1. Буквальное значение слова «иджитihad» - усердие, большие старания, усилие мысли. Технически оно означает независимое юридическое суждение по вопросам, о которых Коран и Сунна молчат (от переводчика).

2. Дедукция.

3. Жизнь религиозных учёных и факихов полна интересных и ярких случаев указывающих на терпение и упорство этих великих людей. К примеру: Мухаммед ибн Али Халляби, один из ведущих шиитский сказителей, приближенный ученик Имама Садига (ДБМ) говорит:

- Я спросил у Имама Садига (ДБМ), моя дорога в мечеть проходит через улицу на которой выпускают мочу. Иногда я прохожу по этой улице не имея на ногах обуви ... (Мухаммед ибн Хасан Хурр Амили: «Василь аль-шия», раздел аль-наджасат, гл. 32, хадис 9).

Этот вопрос отображает бедность Халляби и указывает на то, в каком положении он был ответственным за хранение и передачу хадисов Ахл аль-Байта (ДБМ).

Множество таких примеров можно найти жизнеописанием религиозных ученых.

4. Для знакомства с двумя ясными примерами можно обратиться в конец 5-го тома «Мифтах аль-Кирама» и в конец 31-го тома «Джавахир аль-Калам».

5. Абдулазиз ибн Абдулла ибн Аби Салаяма Маджшун является факихом и одним из знаменитых ученых суннитов.

Однажды Мансур Даваниги собирался в Хадж (паломничество в Мекке), его отец Махди Аббаси попросил его привести для него гостинцы из Мекки; Мансур сказал отцу: «Я привезу для тебя мудрого и ученого человека!», и после приезда отвел этого человека в качестве гостинца и подарка своему отцу. (История Багдада, том 10, стр. 437), без сомнения, когда ученый становится подарком сына халифа, будет издавать фетвы в пользу государства, на основе их пожеланий.

Захаби в книге «Тазкират Аль-хуффаз», (том 2, стр. 222) пишет:

- Ибн Вахаб повествует: Был в Хадже и слышал, как глашатай говорил: кроме Малика и Абдулазиза ибн Абдулла ибн Аби Салаяма никто не имеет права издавать фетвы. Примеры такого рода можно встретить в книге «Мурудж аль-Захаб» (том 3, стр. 251) и в «Мафатих аль-Гейб» (тафсир Кабир (т.2,стр.197)).

6. Некоторые факихи и ученые для того, чтобы покрыть грехи, подлость,

имели влияние на выводы факихов, а иногда использование субъективного мнения, неуместная осторожность¹, заостривание внимания на некоторых словах и законах и небрежность к некоторым другим², а также к самой сути шариата¹ - мусульманскому праву,

низость властелинов насилия и жестокости, и для открытия для них новые пути для совершения грехов, отрицали неоспоримые истины фикха и законы грамматики. К примеру, **Фиюми** в книге «**Мисбах аль-Мунир**» на странице 282 повествует, что некоторые ученые в хадисе: «Употребление того, что в большом количестве опьяняет, и оно в малом количестве является запретным (харам); местоимение оно относящееся к местоимению того возвратили к слову «в большом количестве» и сделали следующие выводы, что если 3 рюмки вина опьяняют, тогда употребление двух первых не является запретным, а третья рюмка, так как опьяняет соответствует и подтверждает слова «в большом количестве» и даже малость из содержимого этой третьей рюмки является запретной. Затем он добавляет, что такой вариант возврата местоимения, безусловно, является ошибочным. Возникает вопрос: Почему настолько небрежное отношение ко всем правилам? Кроме как для покрытия употребления спиртного Халифами!? Некоторые хадисы Имамов служат подтверждением выше сказанного. (см.: Мухаммед ибн Хасан Хурр Амили: «**Васаиль аль-шиа**», том 1, стр. 292).

1. Писатель книги «**Джавахир аль-калам**» в восьмом томе страницы 300 повествует:

- Лжефакихи говорят, что если кого – то насильно будут удерживать в месте принадлежащем третьему лицу, он должен делать свой намаз в том положении, в котором находился в момент задержания, то есть, когда его задержали в том месте он был в сидящем положении он должен совершить намаз в данном положении, а если был в стоящем, тогда и намаз должен читать в стоящем состоянии. И более того, он не имеет право даже если не время намаза, изменять свое первоначальное положение и передвигаться по той территории, потому что такое передвижение (по своей воле), считается завладением и использованием чужой собственности, а завладение и использование чужой собственности является харамом (то есть запретным действием).

Эта группа факихов не понимают, что сохранение того первого положения само является использованием чужой собственности (сохранение положения также является действием по своей воле), исходя из этого, здесь не существует превосходства одного действия над другим, также они не обратили внимания на то, что их вывод является более жестоким по отношению к удерживаемому силой, чем его задержателей. (За дополн-ительной информацией обращаться: «**Гаванин аль-Усуль**», Мирза Абулькасим Куми, том 1, стр.446).

2. Существует очень тонкий момент при выдаче фетв, который не должен быть упущен муджтахидом. Часто бывает так, что из- за невнимательности ко всем аспектам одного вопроса, издается фетва, которая абсолютно не соответствует другим правилам шариата. Иногда эта невнимательность, настолько делает фетву не соответствующей шариату, что можно в отношении нее сказать «*Мы все от Бога и к Нему возвратимся*» (انا لله وانا اليه راجعون). К примеру в достоверном хадисе Абу Валлада говорится: Взял напрокат

придание значимости людским прихотям, беспечность в понимании аргументов² и доводов стубили их иджитхад и привели к крайностям и чрезмерностям.

Истинбат и правильный **иджитхад** за неимением выше перечисленного, его украшает научность и законность, подлинность источников, исследование и взгляд на целостность, и совокупность

животное, так получилось, что мое путешествие затянулось, туда и обратно получилось 15 дней, захотел 15-ти дирхамами удовлетворить хозяина животного, но он не согласился. Отправились к Абу Ханифе, чтобы он рассудил нас. Он принял такое решение: хозяин животного не имеет права что – то от тебя требовать, так как ты нарушая договор аренды, стал гарантом животного, а тот кто становится гарантом, не обязан платить.

Абу Валлад говорит: Вышли от Абу Ханифы, в то время как хозяин животного говорил:

«انا لله وانا اليه راجعون» (*Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся*). Я удовлетворил его не большой суммой. В тот же год приехал в Мекку, пошел к Имаму Садигу (ДБМ) рассказал о случившемся. Имам (ДБМ) изрек:

فى مثل هذا الفضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض بركاتها

При таких суждениях бывает, что небо удерживает дождь, а земля свои дары. Затем изрек: «Ты должен выплатить рыночную стоимость аренды хозяину животного». (обращаться: Мухаммед ибн Хасан Туси, «**Тахзиб аль-Ахкам**», т.7, стр.256).

Кажется такое суждение Абу Ханифы из – за хадиса Пророка (ДБАР) в котором говорится:

الخراج بالضمان

Гарант извлекает всю пользу, то есть каждый, кто становится гарантом, тогда выгоду имеет сам.

Нельзя забывать, что даже если представим, что этот хадис является достоверным, его нужно сравнить с другими источниками, так как очевидно, что ни какой захватчик, будучи гарантом, не становится владельцем пользы и выгоды исходящей от имущества. (обращаться: Шейх Муртаза Ансари, «**Макасиб**» стр.104).

1. Принятие во внимание сущность шариата и общие цели ее во время принятия фетвы, является одним из аспектов, важность которого не скрыта для знающих. Одновременно с тем, некоторые претендующие на этот пост (иджитхад), забыли про это. К примеру, Ибн Годами в «аль-Мугни» т.10, стр.149 повествует от Абу Ханифы и Соври: Если человек с одним из тех, кто является ему махрамом поженится и совершит половой акт, и совершит это сознательно, он не будет за это наказан, так как состоит в браке. (*от переводчика: в религии половая близость вне брака является большим грехом, который наказуем чаще поркой и реже смертью*). И правда, где эти высказывания и мнения и где чистая сущность и святость шариата!?
2. Покойный **Наджафи** в книге «**Джавахир**» (том 7, стр. 346) пишет: «Легкость и гибкость религии не должна стать причиной легкости извлечения законов шариата из религиозных источников».

религии, он осуществим и способен разрешить вопросы общества. Лишь в этом случае, факих способен предоставить всеобъемлющий и соответствующий шариату Фикх. Исходя из сказанного, раскрывается вся сложность ответственности претендентов дедукция.

Внимательность к источникам как важнейшее условие Иджтихада.

Можно утверждать, что важным фактором, способствующим постижению факихом шариата, является внимательность к источникам Фикха¹ и использование тесно связанных правил в извлечении законов шариата, так как отсутствие ясной правовой и фикхской логики, которые ныне называют «усуль аль-фикх»², является влиятельным фактором ошибок и хаоса в Фикхе. Таким образом, миссия факиха до извлечения законов шариата, заключается в познании *правильного метода иджтихада* и без этого познания невозможно постичь шариат.

Роль разума в извлечении выводов законов шариата.

Существуют противоречия об источниках³ Фикха⁴. Источник

-
1. Источниками «фикха» в религии являются тезисы и аргументы, обращаясь к которым факих может извлечь из них законы шариата, такие как **Коран, сунна, разум**.
 2. Под словом «Усул аль-фикх» подразумеваются все правила и законы, которые используются при извлечении законов шариата. А «Усул аль-фикх» как термин является частью выше указанных правил и законов.
 3. Выражение «источник фикха» в данном тексте означает то, что напрямую указывает на законы шариата и то, что указывает на правило, с помощью которого извлекаются законы шариата.
 4. По распространенному мнению шиитов об извлечении законов шариата, существует 4 достоверных источника фикха: **Коран, сунна, иджма и разум**. Наряду с этой точкой зрения существуют другие высказывания, которые разнятся или с самим мнением или же не сходятся только в выражениях.
- К примеру, **Шейх Муфид** говорит: «основу законов шариата составляют три вещи: Коран, сунна Пророка (Д.Б.А.Р) и высказывания Непорочных Имамов (ДБМ), а разум есть путь для познания материала заложенного в этих основах». (см.: Шейх Муфид, трактат **Усул аль-фикх**, в приложении «**Канз аль-Фаваид Караджаки**», стр.186, Мухаммед ибн Хасан Туси в «Уддат аль-Усуль» т.1, стр.33, также Шейх Ага Бозорг Техрани: **Аззари**, т.1, стр.8).
- С другой стороны **Мухаккик** на пятой странице книги «**Мутабар**» пишет: «У нас (шиитов) 5 источников законов шариата: Коран, сунна, иджма, разум и истисхаб; без сомнения это мнение полностью совпадает с распространенным

по отношению, к которому практически ни один факих не в состоянии противостоять, и есть разум.

Сунниты или шииты, будучи «усули» или «ахбари», «ашаритом»¹ или «не ашаритом»², приняли¹ разум как **источник Фикха**, самое

мнением шиитов, кроме как **истихаб** был введен независимым от других. (*от переводчика: истихаб – принятие предыдущего положения как неизменное, (презумпция)*).

Противоположный взгляд у Мухаммеда Ахмеда Сарахси, который основой законов шариата считает три вещи: **Коран, сунну, иджму**, затем указывает на **кьяс**, как основу, которую извлекают из тех трех. (Усул Аль-сарахси, т.1, стр. 279). (*от переводчика: Кьяс - принцип принятия факихом решений по прецедентам в шариате, лишь по причине сходства*).

Шейх Мухаммед Аль-Газали также «разум» прибавляет к тем трем источникам, конечно с тем дополнением, что разум применяется не во всех случаях и так говорит:

- *و الدليل العقلی المقرر علی النفی الأصلی* - затем он указывает на источники, в принятии которых сунниты имеют разногласия. (Аль-мустасфи, т.1, стр.208).

Ибрагим Шатиби указывает на Коран, сунну, иджма и кьяс, но считает Коран и сунну основой для двух последних источников. (Аль-Мувафигат, т.3, стр.200).

Али ибн Мухаммед Амиди указывает на Коран, сунну, иджму, кьяс, истидлал (умозаключение), доктрина сахаби, истихсан (*от переводчика: истихсан - личные предпочтения факиха, вынесение религиозного постановления, опираясь на внутренний голос*), истислах (*от переводчика: истислах - признание возможности изменения некоторых хадисов Сунны, если их содержание оказалось в противоречии с тем, что признано благом, стремление к пользе*) как на основу законов шариата. (Аль-ахкам фи усул аль-ахкам, т.1, стр.208).

1. См.: Фахр Рази, «**Мафатих аль-гейб**» (Тафсир аль-кабир), том 2, стр. 172, толк.: суры «Ночной Перенос», 15 аят.

2. Важный момент заключается в том, что ни одно из религиозных течений практически не в состоянии отвергнуть разум как источник для некоторых законов шариата. И на некоторые из них мы указывали ранее.

Джафари Лангаруди цитируя из книги **Аль-фаваид аль-джадида** пишет: «ашариты теоретически отрицают «*понимание разумом добра и зла*» но на практике не противятся этому.

Имам Газали сам является ашаритом, но написал книгу нравоучение «**Ихяу улум аль-дин ва кимияе саадат**», в то время как наука исламская этика основывается на понимании разумом добра и зла.

Также Мулла Руми и Мухйиддин аль-Араби являются ашаритами, но в своих произведениях принимают способность **ума** отличать благо от непристойности. ... Наши уши получают удовольствие от приятных звуков, а не приятные звуки вызывают раздражение, этот и множество других являются примерами «природной способности разума понимания добра и зла. (**Мактабхае Хугути** , стр. 119).

Как видно, писатель «**Аль-фаваид аль-джадида**» тоже убежден в том, что ашариты

меньшее для извлечения некоторых законов шариата.

Кроме того, разум способствует правильному толкованию и логическому заключению остальных источников, объяснению множества тем связанных с целесообразностью и негодностью, сравнению (измерению) отношений (связей) источников друг с другом.² Поэтому можно с легкостью заявить, что началом и концом Фикха является разум.³

Мотивация

Использование **разума** в извлечении выводов законов шариата в распространенном виде, на которые было указано, возвращается в начало зарождения Ислама.⁴

Конечно же, та широта и давность использования разума, иногда сталкивалась с бедой как крайность, бывало, использовался не по месту, а в необходимых местах не принимался во внимание.

практически не отрицают способность разума в понимании добра и зла, и с этим неотрицанием открывается путь для принятия разума одним из источников шариата, это та самая позиция, которой придерживаемся и мы, по этой причине Газали являющийся ашаритом в книге «**Аль-мустасфи**» рассматривает разум как один из источников, (пусть даже для некоторых законов).

Конечно же, это высказывание: «Наши уши получают удовольствие от приятных звуков, а не приятные звуки вызывают раздражение, этот и множество других являются примерами «природной способности разума понимания добра и зла»; не может служить отрицанием мнения ашаиритов, так как ашаириты такой вид природной способности разума в понимании добра и зла, не отрицают, впоследствии будет указано на их мнение. (см.: Аладдин Мулла Али Гушчи: «**Шарх таджрид**» – (токование «таджрида»), глава «Аль-сифат аль-Илахие» также Абу Абдулла Урмави: «**Аль-хасилу мин аль-махсуль**» том 2, стр. 252).

1. Конечно же, лишь шииты сильно настаивают в необходимости использования участия разума в познании религиозных учений, настолько, что Имам Садиг (ДБМ) изрекает:

دماعة الانسان العقل «Основой личности человека является разум». (Кулейни: «**Усуль аль-Кафи**», том 1, стр. 29).

2. Объяснение этого текста будет во 2 и 3- их главах.

3. Указывается на хадис Имама Садига (ДБМ) в котором говорится:

إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعازتها التي لا يتنفع شيء إلا به العقل...

«Ничто кроме разума не получает пользы от происхождения, силы и благоустройства». (Кулейни: «**Усуль аль-Кафи**», том 1, стр. 33).

4. См.: Сейид Муртаза Алям аль-Худа: «**Аль-зариату ила усул аль-шариат**», том 2, стр. 710; Абульфазл Иззати: «**Аль-фикр аль-ислами**», № 9, Мухаррам и Раби аль-авваль, 1416, стр. 118.

Поэтому определение «места разума в истинbate» и ответ на следующие вопросы является необходимым и полезным: Значение и сущность **Фикхского разума**?

Насколько возможно использование разума в истинbate законов шариата?

Принят ли разум как источник истинбата законов шариата?

Где еще используется разум?

Распространяются ли противоречия ашаритов и других течений по поводу способностей разума на использование его в истинbate законов шариата?

Насколько верны противоречия **усулиты** и **ахбариты** шиитов об использовании разума, в истинbate законов шариата?

Закон «неразрывной связи ума с законом шариата», который выражается: *«На все что указывает разум, на это же указывает шариат»*¹ имеет какое значение, где его пределы и каковы причины?

Для того, чтобы использовать **разум** в истинbate законов шариата соблюдение каких правил является необходимым? Чем объясняется то, что Аллах указывает на неспособность разума в понимании законов шариата?

Не противоречит ли использование разума в извлечении законов шариата с монотеизмом в законодательстве?

Важность ответов на эти вопросы, и их роль, побудила писателя к исследованию, в надежде, что результат принесет пользу и порадует исследователей.

История²

Так как было сказано ранее, в первых столетиях Ислама, мусульмане использовали разум независимым источником наряду с Кораном и сунной в истинbate законов шариата, или же при толковании других источников.³

Это внимание иногда было чрезмерным и то, что в

1. كل ما حكم به العقل حكم به الشرع.

2. См.: Мухаммед Арсан Алили Рушди: «Аль-Акл инда аль-шиа аль-имамия», стр. 92; и «Аль-фикр аль-ислами» № 9, Мухаррам и Раби аль-авваль 1416, стр. 119, 120.

3. Применение разума будет широко рассмотрено во II и III главах.

действительности не являлось самым разумом, а лишь было субъективными предположениями и догадками, называлось разумом.

Пророк (ДБАР) и непорочные Имамы (ДБМ) предупреждали мусульман о такой опасности и считая ошибочными такие вещи как: Нововведения в религию¹, выдача фетв без научной основы², навязывание своего мнения религии³, издание фетв на основе сходства двух тем или положений⁴; и запрещали это людям.

Конечно, меньше было уделено внимания научной стороне использования разума, чем практической; настолько, что можно отметить, что вся полнота использования разума в расширенном и научном формате не отображена в книгах, но все же в научных трудах старых и новых ученых методологии (извлечения законов шариата) и Фикха встречаются упоминания на эту тему.

К примеру, Шейх Муфид акцентировал свое внимание на инструментальном использовании разума(использование ума для постижения учений заложенных в Коране, в сунне Пророка (ДБАР) и высказываниях Святых Имамов (ДБМ), а Мухаккик Хилли и некоторые другие ученые придерживались мнения о независимом использовании разума.

Распорядок тем

Эта книга, состоящая из четырех частей, имеет следующее строение:

В первой части рассматривается разум вне участия его при истинbate законов шариата, в трех отдельных главах анализируется сущность, разновидности, роль и инструменты разума.

Во второй части рассказывается о независимом использовании разума в истинbate законов шариата, общие положения, относящиеся к закону «неразрывная связь ума и шариата» и местах использования этого закона рассматривается в двух главах.

-
1. См.: Мухаммед ибн Хасан Хурр Амили: «Васайль аль-шиа» том 5, главы «Нафила», «Месяц Рамазан» гл. 10, стр. 191, хадис 1. также том 18, гл. «качества судьи», гл. 6, стр. 40, хадис 49.
 2. Хасан ибн Али Харрани: «Тухаф аль-Усуль», стр. 39.
 3. См.: Мухаммед ибн Хасан Хурр Амили: «Васайль аль-шиа» том 18, гл. «Качества судьи», гл. 6, разные хадисы.
 4. Кулейни: «Усуль аль-Кафи», том 1, стр. 74.

26 Религиозная юриспруденция и разум

Использование независимой роли разума в трех главах под названием: Инструментальное, освободительно – удовлетворительное, обусловленное использование разума, рассматривается в третьей части книги.

Четвертую часть, состоящую из двух глав, составляют предположения о вреде, и сомнения о способности разума в истинbate законов шариата.

В эпилоге книги объясняются важные моменты законного и технического иджитхада.

Часть первая

Общее о РАЗУМЕ

Глава первая: **Сущность разума**

Глава вторая: **Разновидности разума**

Глава третья: **Последствия и инструменты разума**

Принимая во внимание многочисленное использование «разума» в разнообразных науках, кажется, что «разум» должен стать отдельной темой отдельной науки и должны быть написаны о нем разные книги.

Известный исламский философ Садр аль-Мутаалихин Ширази после того, как рассматривает значение разума в различных науках, говорит:

*«Эти значения с теми различиями и степенями, которые имеют, в том, что разум не матери¹я, или же не является качеством материи, или не является материальным, сходятся во мнении. И по причине сходства было бы правильным, чтобы слово разум стало темой отдельной науки, и для него были написаны книги о качествах, разновидностях и сущности разума».*²

Поскольку главной целью этой книги является объяснение использования разума в истинбате законов шариата, вынуждены кратко затронуть темы связанные с самим разумом.

1. То есть не нуждается в материи.

2. Садруддин Мухаммед Ширази «Шарх Усул Аль-Кафи» стр.20.

1

Сущность разума

Словарное значение слова «АКЛ» (разум)

Лексикологи для слова «Акл» перечислили разные значения, к примеру: Халил ибн Ахмед говорит: العقل نقيض الجهل «Разум противоположность невежества»¹, он так трактует значение «невежества»: الجهل نقيض العلم «невежество противоположность знанию».²

При сравнении этих двух предложений выявляется, что этот арабский лексиколог «Акл» считает «знанием».

Джоухари «Акл» (عقل) использует в значении «хиджр и нуха» (حجر و نهي)³. Ибн Манзур говорит: العقل الحِجْرُ وَ النِّهْيُ ضِدَّ الْحَقِّ «Акл» это хиджр - размышление, и нуха – антоним тупости»⁴ поэтому другим значением слова «Акл» является «разум» в противоположность «глупости и тупости».

Арабские лексикологи также использовали разум в значении «душа», «различение», «внимательность в действиях», «крепость», «искупление», «сила» и «способность, при которой получаем информацию и знания».⁵

Кажется, все эти значения имеют корни, в общем, и полном значении «предотвращение и препятствие» на этом основании

1. Халил ибн Ахмед: «Тартиб Китаб аль-эйн», стр. 565.

2. Халил ибн Ахмед: «Тартиб Китаб аль-эйн», стр.158.

3. Исмаил ибн Химад Джоухари «Аль-сихах», том 5, стр. 1767.

4. Абульфазл Мухаммед ибн Мукрам ибн Манзур: «Лисан аль-араб», том 11, стр. 458.

5. Ахмед ибн Фарис: «Муджам магайис аль-луге», том 4, стр.70 – 71; Ракиб Исфахани: «Муджам муфрадат альфаз аль-Коран», стр. 354.

قلعه و حصن является причиной препятствия врага, считается **Аклом**, также как «искупление».

Таким образом, по причине препятствия вторжения врага, разум называют крепостью, также как *искупление* «дият» (دية), которое препятствует кровопролитию¹, используют в значении разума. Другими словами, слово «Акл» (عقل) является непроизводной формой со значением «запрещать», но по причине того, что множество других арабских слов, иногда используются в производном виде, а в данном случае в значении «запрещающий» (مانع). Несмотря на то, что слово является инфинитивом, передает значение причастия.

Поэтому использование слова «Акл» в таких значениях как «различение» и «внимательность» относиться к первой группе. А также слова как «крепость», «искупление», «сила» и «способность к знаниям» относятся ко второй группе.

Ахмед ибн Фарис, после того как все значения слова «Акл» возвращает к «задерживать или что – то близкое к нему», говорит: «Акл является тем, что удерживает от плохих слов и деяний».

«Акл» в догматической схоластической теологии, в этике, логике и философии.

Так как было указано выше слово «Акл» (عقل) в разных науках имеет разные значения. В догматической схоластической теологии аксиомы называют «Акл» (عقل). Ученые этики часть человеческой души, которая является источником добровольных действий или же удерживание от них, называют «Акл».² В логике «Акл» (عقل) есть сила, вращающаяся вокруг воображаемых и чувственных восприятий и различающая верные из них от ложных, понимая общее и сравнивая познанное друг с другом, является причиной перехода от известного к неизвестному.³

В философии иногда «Акл» считают синонимом «знаний» - научным образом, который возникает для знающего, и иногда его считают силой для человека, наделенного даром речи. Сила,

1. Ахмед ибн Фарис: «Муджам магайис аль-луга», том 4, стр. 69 и 71.

2. Садруддин Мухаммед Ширази «Шарх Усул Аль-Кафи» стр.19; Хаири Язди, «Кавошхае Акле назари» (Поиски теоретического разума), стр. 240-242.

3. См.: Мухаммедрза Музаффар: «Аль-мантиг», стр.14.

которая способствует познанию всего стоящего и достойного познания и исполнения.

Кутб ад-дин Рази по этому поводу изрекает:

*«Человеческая душа обладает двумя силами, одна является источником восприятия вещей, другая источником контроля тела, первую называют «Акл назари» - теоретический разум, вторую «Акл амали» - практический разум».*¹

Более того, философы «Аклом» называют нематериальные сверхъестественные существа, каждое из которых воспитывает другие виды существ.

Садр аль-Мутаалихин Ширази говорит:

*«Некоторые верят в то, что воспитание каждого из видов существ несложных и сложных возлагается на «плечи» нематериального существа».*²

Он этим существом считает «Акл», так же его называют «Платоническим идеализмом» и «Божеством»...³

«Акл» (عقل) в Коране

Конкретно слово «Акл» (عقل) не использовано в Коране, но такие производные как «тагилун» (تعقلون) и «ягилун» (يعقلون), примерно, пятьдесят раз упомянуты в этой священной Книге. Более того Священный Коран иногда упоминает об «Акле» (عقل) словами как «хиджр» (حجر) и «нуха» (نهي) а разумных называет: «зи хиджр» (ذي حجر)⁴, «улуль-альбаб» (اولو الالباب)⁵, «улуль-абьсар» (اولو الابصار)⁶, «улуль-нуха» (اولو النهي).⁷

Так как слово «Акл» (عقل) (разум) не использовано в Коране, не имеет существенного определения, но ценные проявления размышления и неприятный конец не использования разума,

1. Мухаммед Хусейн Табатабаи: «Нихаят аль-хикмат», стр.214.

2. Садруддин Мухаммед Ширази: «Аль-Асфар аль-Арбаа», том 2, стр. 53.

3. Садруддин Мухаммед Ширази: «Аль-Асфар аль-Арбаа», том 2, стр. 52, 53 – том 3, стр. 95 и 105; Мулла Хади Сабзавари: «Гулар аль-фаваид фи фанн аль-хикмат», стр. 202.

4. Заря, 5.

5. Корова, 179 и

6. Семейство Имрана, 13 и

7. ТаХа, 54 и 128.

многократно встречается в Божьей книге.

В результате суть разума в терминологии Корана, при проявлении минимума внимательности является вполне понятной.¹ Целью повествования Божественных аятов Священный Коран считает размышление людей, также постижение истины и понимание Божественных аятов и применение их частью мыслителей.² С точки зрения Божественной книги, не думающие люди, приравнены к глухим, слепым и немым³, к худшим из существ⁴, грешными и безнравственными.⁵ Подчинение истине и вера в единобожие есть последствия деятельности разума, а противостояние истине и единобожие указывает на неимение разума.⁶

Конечно же то, что Коран открыто воспевает и восхваляет «Акл» (عقل) в форме инфинитива «думать» и то, что укоряет неимение этой способности.

Так как было указано ранее, Коран не использует другие значения «Акл» например как «илм» (علم) знания, и «сила как одна из человеческих способностей» даже если и указывает на выражения как «хиджр» (حجر) и «нуха» (نهي) в известном значении «Акл» (عقل) (сила как одна из духовных способностей при помощи которой человек становится знающим и ученым), особенно когда использует «улуль-альбаб» и «улуль-абьсар», потому что использование «альбаб» и «абьсар» во множественном числе указывает, что целью использования «лубб» (لب) и «басар» (بصر) подразумевается «Акл» (عقل) в значении «сила как одна из духовных способностей» а не в форме инфинитива. Если целью будет неопределенная форма (инфинитив), тогда представляется безоснованным использование множественного числа в словах «альбаб» и «абьсар».⁷

В любом случае, без сомнения, когда Коран воспевает инфинитивную форму слова «Акл» (думать, разуметь), естественно

1. Корова, 73 и 242 и

2. Корова, 164 и

3. Корова, 171.

4. Трофеи, 22.

5. Иунус, 100.

6. Трапеза 58.

7. См.: Абулькасим Алидуст: «Салсабиль фи усул аль-таджние вал-и'раб», стр. 391.

также воспевают и ту силу, с помощью которой осуществляется это прекрасное действие, другими словами, чтение святым «размышлять», указывает на чтение святым «разума».

Тогда Коран такими словами как «хиджр» и «нуха» свидетельствует о существовании священной силы в человеке. Эту силу, которую в словаре и в обществе и в хадисах называют «разумом», в убеждениях и деяниях является путеводителем человека.

Разум (عقل) в ривайатах

Разум в ривайатах имеет особое значение. Количество ривайатов на тему разума настолько велико, что некоторые из писателей считают, что невозможно подсчитать их точное количество.

Важность этого феномена и количество ривайатов связанных с ним, стало причиной появления первой книги сборника ривайатов «Кафи», которая является одним из достоверных сборников ривайатов у шиитов, называемая «Акл и джахл» (عقل و جهل).

Известный повествователь хадисов, покойный Маджлиси также первую главу своей драгоценной книги «Бихар аль-анвар» назвал «Китаб аль-Акл валь-джахл» (كتاب العقل و الجهل) и шире чем Кулейни рассмотрел это явление.

Так как целью этой главы является сокращенное отражение взгляда непорочных (Имамов (ДБМ)) на тему «Акл», обойдемся лишь несколькими хадисами.

Пророк Ислама (ДБАР) изрекают:

«Разум (عقل) есть первое из созданного Аллахом».¹ Аллах не одарил людей, чем – либо выше, чем разум (عقل).²

Имам Али (ДБМ) изрекают:

«Аллах ни чем лучше чем разум (عقل) не был поклоняемым».³

1. (اول ما خلق الله العقل) Мухаммедабаир Маджлиси: «Бихар аль-Анвар», том 1, стр. 97. Конечно же в некоторых ривайатах первым созданием называют свет Пророка Мухаммеда (ДБАР). Исходя из этого, некоторые из комментаторов хадисов попытались соединить эти две группы хадисов и дать общее верное значение. (См.: Мухаммедабаир Маджлиси: «Бихар аль-Анвар», том 1, стр. 104 – 105).

2. (ما قسم الله للعباد افضل من العقل) Кулейни: «Усуль аль-Кафи», т.1, стр. 14.

3. (ما عبد الله بشيء افضل من العقل) Кулейни: «Усуль аль-Кафи», т.1, стр. 21.

Имам Садиг (ДБМ) изрекают:

«Разум (Акл) есть жемчужина с помощью, которой поклоняются Аллаху и завоевывают Рай».¹ Разум (عقل) первое не материальное создание, которое Аллах создал от своего Света и с правой стороны небес.²

Имам Казим (ДБМ) также изрекают:

«Аллах для людей имеет два доказательства: ясное и скрытое. Ясное доказательство – Пророки и Имамы (ДБМ), а скрытым доказательством является разум (عقل) людей».³

Настолько важно поминание благих последствий разума, и плохих невежества, что Святые Имамы не дожидаясь вопросов сами поднимали тему, а иногда давали указание верующим к изучению этой темы.

Самаат ибн Мехран говорит:

«Был у Имама Садига (ДБМ), несколько друзей Имама тоже присутствовали, когда поднялась тема об «разуме и невежестве» (Акле и джахле) (عقل و جهل), Имам сказали: «Узнайте Разум и его войско и невежество с его войском для того чтобы стать на путь истинный».⁴ После этого, Имам начал подробно рассказывать о войсках разума и невежества.⁵

Каждый из вышеуказанных хадисов рассказывает о последствиях или же последствиях разума, и ни один из них не преследует цели пояснения сути и его истины. Конечно же, второй хадис от Имама Садига, немного приблизился к пояснению сути разума, но не указывает на его род и деление. Более того, не так просто понять, что имел ввиду Имам, сказанным в этом хадисе.

Можно предположить, что не описание сути, рода и деления

1. (قلت له ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان) Кулейни: «Усуль аль-Кафи», т.1, стр. 11.

2. (وهو اول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره) Кулейни: «Усуль аль-Кафи», т.1, стр. 23-24; Как видно слово «руханийин» (روحانيين) мы перевели как нематериальные существа. Конечно, Маджлиси в «Бихар аль-Анвар», (т.1, стр.20) не согласился с этим переводом, если примем во внимание его точку зрения, то можем слово «руханийин» (روحانيين) перевести как прозрачные существа. (См.: Мухаммедбагир Маджлиси: «Мир'атуль-укуль», т.1, стр. 66).

3. Кулейни: «Усуль аль-Кафи», т.1, стр. 19.

4. (اعرفوا العقل وجنده، والجهل وجنده تهتدوا) Кулейни, «Аль-Кафи», т.1, стр. 23.

5. Кулейни, «Аль-Кафи», т.1, стр. 24-26.

разума, Имамами не было случайным, так как, не смотря, на отсутствие причины вынуждающей пояснение сути разума, можно утверждать, что ни один из слушателей Непорочных не был в состоянии постичь его суть. Человечество с его человеческой силой не в состоянии в точности постичь суть разума. Сущность разума не подлежит объяснению. Сущность разума непостижима с помощью приобретенных знаний и лишь можно постичь её, посредством врожденных знаний.

Обдумывание хадисов указывает на то, что человек обладает силой понимающей и разделяющей благо и непристойность друг от друга. Эта сила, которая побуждает человека к выбору добра и отдалению от зла в ривайатах называется «Акл» (разум). Мухаккик Маджлиси после перечисления множества ривайатов и объяснения значения «разума» в разной терминологии, говорит: «Существующие материалы о разуме отражают два значения, в первом значении: сила, которая воспринимает и отделяет добро от зла, усиливает способность выбора инструментов и распознавание преград делания добра и зла. Во втором значении: духовное состояние, которое побуждает человека к выбору добра и пользы и отдаления от зла и вреда, в действительности же эти два значения имеют одно значение.¹

Разум в Фикхе²

В предыдущих высказываниях разум был рассмотрен в словаре, в догматической теологии, этике, логике, философии, Коране и ривайатах.

Кажется, что все сходятся во мнении при пояснении и значении разума как «духовной жемчужины» способствующей восприятию добра и зла и блага положительных деяний. Конечно же, это мнение не противоречит обозначению разумом других вещей.

Это значение, несмотря на то, что выглядит не научным и не

1. Мухаммедабагир Маджлиси: «Бихар аль-Анвар», том 1, стр. 99-100

2. Разделение пятого раздела от второго, в котором рассматривается разум в разных науках, произошло по причине первостепенности рассмотрения разума в Коране и хадисах, над пятым разделом. Более того, важность раздела «разум в фикхе» требует отдельного рассмотрения.

является термином, все же поддерживается сознанием разумных людей.¹

Также как было сказано в предисловии разум в Фикхе, кроме того, что считается отдельным источником наряду с Кораном и Сунной, иногда используется как инструмент для других источников. В данный момент вопросом, который необходимо рассмотреть:

Имеет ли слово «Акл» (عقل) (разум) конкретное значение в Фикхе, или же Фикх не использует его как термин?

Нужно ответить, так как раньше было указано, и во второй и третьей главе книги будет широко рассмотрено, в общем подразделении, использование разума в дедукции делят на две части: независимую и зависимую.

В первом использовании, разум считается независимым источником от Корана и Сунны. В то время, когда разум в отношении выполнения действия увидит стопроцентную пользу, можно опираясь на этот вывод разума, считать данное действие религиозной обязанностью.

Также если разум выполнение действия сочтет вредным и будет убежден в верности своего понимания, можно опираясь на это восприятие, объявить это действие религиозным запретом.

Без сомнения, факихи в этом виде использования разума, имеют ввиду ту священную жемчужину и духовную силу человека, которая способна понять добро и важность его выполнения, а также зло и важность не исполнения его.

Как было сказано ранее, это значение разума было всеми единогласно принято. И не считается определенным термином.

Во втором виде использования разум это инструмент с помощью, которого можно из источников как Коран и хадис вывести закон шариата.

К примеру, факих делающий умозаключение, после услышания «Агимус-салат» (اقیموا الصلاة)² и стопроцентного принятия разумом отражение повелительного наклонения и указание на необходимость исполнения и правомерность использования общего понимания для

1. К примеру, Ницше немецкий философ говорит о разуме: «Разум дает человеку силу для полного самообладания, перевоспитания распушенной (своевольной) натуры, и обуздание силы воображения для творения благих и прекрасных деяний». (См.: Давуд Ильхами «Джостеджу дар ирфани Ислами», стр. 169).

2. Выстаивайте молитву.

обоснования¹, тогда только делает вывод о религиозной обязанности исполнения намаза (молитвы).

В данной ситуации роль разума заключается в логическом составлении малой и большой посылки (суждения) и формирование силлогизма. В этом виде использования, разум является воспринимающей силой, которая постигая общие вопросы, способствует переходу от известного к другим. В этом виде использования слово «Акл» (عقل) (разум) соответствует его термину в логике.

Таким образом, наука Фикх не использует это слово как определенный термин. Исходя из этого, насколько - нам известно - ни один из факихов и усулитов ни дали конкретного определения разуму.

Единственное что известно в этом отношении слова Шахида Садра о независимом использовании разума, он говорит: «Цель умственного суждения не является сила суждения в его философском значении. Имеется в виду вывод, который разум делает со стопроцентной уверенностью, не опираясь на Коран и Сунну.²

Основываясь на этих высказываниях, разум в Фикхе рассматривается отдельно от разума в философии, суждение его в Фикхе с суждением разума в философии имеют философские отличия. С точки зрения факихов суждение разума является стопроцентным, которое рассматривается наряду с Кораном и Сунной, а не опираясь на них. Но внимательное изучение высказываний ученых Фикха и Усула показывает, сколько бы цель от разума в его независимом использовании является его независимость от Корана и Сунны, а цель от суждения разума есть уверенное суждение этой мыслительной силы, но это толкование не противопоставляет разум его философскому значению.

Более подробно об этом будет рассказано во второй главе «виды разума».

1. الطواهر حجيت .

2. Сейид Махмуд Хашими: «Бухусун фи ильм аль-Усуль», том 4, стр. 119.

2

Подразделения разума

Теоретический и практический разум

1. Изречения философов

Разделение разума на теоретический и практический разум, является одним из самых известных и обсуждаемых подразделений разума.

Фараби в связи с теоретическим и практическим разумом говорит:

إن النظرية هي التي بها يحوز الانسان علم ما ليس من شأنه ان يعمله انسان

«Теоретический разум есть человеческая сила с помощью, которой приобретаются знания не связанные с действиями».¹

و العملية هي التي يعرف بها ما شأنه ان يعمله الانسان بآرادته

Практический разум это та сила, при помощи которой, человек познает то, что имеет отношение к человеческой воле.²

Покойный Сабзевари в своей книге ссылается на тот же смысл и говорит:

للفنفس قوتان: عقل نظري وعملی ان تشأ فعبّر

علامة عماله...

Человек имеет две силы. Можно интерпретировать их как теоретический и практический разум.

*Первый связан с наукой а другой с деянием ...*³

1. Мулла Хади Сабзевари: «Гулар аль-фаваид фи фанн аль-хикмат», стр. 310.

2. Также.

3. Также.

Кутб ад-дин Рази в связи с этим сказал:

«Человек имеет две силы: одна источник самопознания и другая источник деяний». Первая сила это теоретический разум, а вторая сила практический разум.¹

Он эти две силы разделяет друг от друга, и считает по причине схожести их в произношении и схожести в человеческой силе, их называют словом разум «Акл». По его мнению, разделение этих двух смыслов состоит в том, что теоретический разум как воспринимающий, воспринимает влияние высшего мира. А практический разум считается источником действия в этом мире (теле).

Затем он коснулся подразделений «сознания» (ادراك), а в конце объяснил взаимосвязь теоретического и практического разумов. Таков перевод части из его пояснения:

«Сознание, исходящее от теоретического разума, иногда относится к вещам познающим, как познание неба и земли, не относящихся к человеческим действиям, а иногда относится к вещам, связанных с человеческими деяниями, как познание блага справедливости и зла гнета. Поэтому теоретический разум разделился на две силы, или на две формы из одной силы.² Роль практического разума является первоисточником для проявления действий, после вывода необходимости одного общего и нужного действия из общей посылки. Так как познание общего и его вывод из общих посылок относится к теоретическому разуму, практический разум всегда пользуется помощью теоретического разума; потому что действие не осуществляется без знаний. К примеру, человек при помощи теоретического разума понимает «что каждое благое деяние достойно исполнения», с этой теоретической посылки приходит к другому мнению, которое познается теоретическим разумом, то есть к этому мнению: «Честность достойна исполнения». Пока не присутствует практический разум, а лишь теоретический разум. Даже когда человеческая душа, возбуждаемая практическим разумом в определенном состоянии, желает проявления честности, все

1. Кутб ад-дин Мухаммед Рази: «Аль-мухакимат бейн шархай аль-ишарат», Отпечатано в колонтитул «Аль-ишарат ва аль-танбихат», том 2, стр. 352.

2. то же самое, стр. 352 и 353.

равно наблюдаем присутствие теоретического разума. Потому что осуществление честности (проявление) по причине силлогизма, который был составлен теоретическим разумом в этом формате: Это изречение есть истина. Каждая истина достойна проявления. Тогда это изречение достойно проявления. Таким образом, практический разум стал источником проявления конкретной истины. Но это проявление произошло после познания общего суждения, большой и малой посылок.¹

2. Заключение изречений философов и усулитов

Рассмотрение мнений философов и усулитов, которые объясняли теоретический и практический разум, указывают нам два различных и известных пояснения: объяснение в котором говорится, что теоретический и практический разум есть единая сила, и подчеркивают лишь различие их в предмете познания. И объяснение, в котором теоретический и практический разум это две различные силы, одну из которых считают источником познания, а другую источником действий. Согласно первому высказыванию, когда разум познает действие достойное проявления или же не осуществления его – это называется практическим разумом. А тогда, когда предмет познания связан с существованием или не существованием чего – либо, это называется теоретическим разумом.

Как видно в этом пояснении теоретический и практический разум считаются двумя силами познания, и лишь различаются в предмете познания. Это знаменитое пояснение, которое есть в некоторых книгах «Усуль»², совпадает со словами Фараби.

Во втором пояснении теоретический и практический разум

-
1. Кутб ад-дин Мухаммед Рази: «Аль-мухакимат бейн шархай аль-ишарат», Отпечатано в колонтитул «Аль-ишарат ва аль-танбихат», том 2, стр. 353.
 2. Мухаммедрза Музаффар: «Усуль аль-фикх» том 1, стр. 222; Сейид Махмуд Хашими: «Бухусун фи илм аль-Усуль», том 4, стр.120. Однако, по мнению *Садра*, существование или не существование чего – либо также является предметом познания практического разума, потому что благо и непристойность две фактические вещи, существующие в реальном мире. Он в связи с теоретическим и практическим разумом дает следующее определение: «практический разум воспринимает то, что необходимо привести в действие, или то, что не нужно делать. А теоретический разум понимает то, что подлежит познанию.

считаются двумя разными силами, одна считается источником познаний, а другая источником деяний, а познание на все то, что оно распространяется, считается в компетенции теоретического разума.

Даже незначительные случаи, как «этот человек бедный и каждый бедный достоин милости» до тех пор, пока это милость не совершится – находится на территории теоретического разума, потому что это является малой частью познания, а «познание» является компетенцией теоретического разума. Практический разум появляется только для стимулирования человеческих деяний. Речи **Кутб ад-дин Рази**, так как было указано ранее, означают это же пояснение.

По мнению писателя, сочетаемость этих двух пояснений в интерпретации теоретического и практического разума, трудна и даже невозможна. Как можно принять речь, которая признает теоретический и практический разум как одну силу и имеющих одинаковую компетенцию, с разницей в предмете познания, одним единым с тем пояснением, в котором их считают двумя разными силами с двумя разными полномочиями?! Тогда существует два толкования практического и теоретического разумов, и нельзя одно путать с другим.

3. Критический анализ высказываний Кутб ад-дина Рази, и определение практического и теоретического разумов.

Так как было выявлено ранее, **Кутб ад-дин Рази** познание считает компетенцией теоретического разума, а практический разум не обладающим этой компетенцией. На его взгляд, ролью практического разума является осуществление предметов познания теоретического разума. По этой причине, некоторые придрались к его высказываниям:

Разум с той точки зрения, что является разумом и познанием, будучи практическим или же теоретическим не является причиной действия и движения. Всегда причиной действия являются исполнительные силы, которые имеют природные влияние на тело, а не на познавательные силы. И даже нужно отметить: то, что способствует говорению истины вами и под контролем теоретического разума говорили правду, является практической силой. Нахождение практической и исполнительной сил под влиянием

теоретического разума, способствовало описанию этого теоретического познания и мышления практическим разумом.¹

В составлении терминов невозможно иметь к кому – либо претензии. Поэтому в толковании практического и теоретического разумов, нельзя принять одно толкование и отречься от другого. Но исходя из того, что комментаторы теоретического и практического разумов не собирались создавать термины, и лишь хотели истолковать терминологический смысл этих слов. С другой стороны эти слова появились на основании действительности, надо принять во внимание реальность и эти два слова истолковывать на этом основании, несмотря на то, что все ученые свободны в создании терминов.

Представьте человека, помогающего бедному, какие этапы прошла его душа пока это благое деяние осуществилось?

Без сомнения в голове данного человека вкратце проходятся такие этапы как: благое деяние достойно совершения, помощь обездоленным один из примеров благородного деяния, и этот конкретный случай -помощь данному человеку- есть пример помощи нищим людям. Он все эти этапы, которые относятся к знаниям, познает с помощью одной из человеческих сил и, составляя силлогизм, делает определенные выводы. Однако познание и приход к выводам не приводят благодетеля к действию. В этой ситуации сила понимает необходимость в совершении благого действия.² Впоследствии этого познания приходят в движение активные силы человека, и дают благородному деянию проявление в действительности.

Можно последнее познание - нужное понимание сделать или не сделать это деяние - считать практическим разумом и все предыдущие понимания считать как теоретический разум. Кажется, что **Кутб ад-дин Рази** придерживается данного мнения, что действия человека исходят от практического разума. Действие, произведенное человеком, по причине взаимодействия

1. Хаири Язди: «Кавошхае Акле амали» (Поиски практического разума), стр. 202.

2. Если бы указания разума считали отдельными от познания разума, вместо выражения «понимание необходимости совершения благого действия» использовали бы «указание к совершению благого действия».

сил человека, относится к его душе и физическим силам. Но так как, оно произошло при помощи понимания практическим разумом необходимости осуществления этого действия, можно его отнести к разуму и считать разум источником действий. Поэтому, те претензии, которые были предъявлены на первый взгляд к высказываниям Рази и некоторые упоминают о них, как о «большой ошибке» о которых было упомянуто выше, при втором и внимательном рассмотрении выглядит не верным.¹

Проблема в словах **Кутб ад-дина Рази** в том, что он разделяет практический и теоретический разум, в то время как мы уже говорили, что разум в обоих случаях является силой познания, и лишь различаются в предмете познания.

Более того исследования высказываний ученых, приводит нас к другому толкованию практического и теоретического разумов. В этом толковании говорится:

Это не так, что практический разум существует отдельно от теоретического разума и лишь имеет к нему привязанность и нуждается в нем. Может быть потому что человеческие действия без разумного познания не осуществимы, то познание, которое способствует мышлению о разумном действии будет названо практическим разумом.²

... Пока не принялись за делание благого деяния, весь процесс общего познания, малого познания, то есть основного и второстепенного познаний, или общей воли и малой воли относятся к теоретическому разуму. Только лишь движение и толчок к осуществлению действия превратит все эти этапы теоретического разума в практический разум.³

Так как видно, это толкование, действия разума считает чистым познанием, а иногда даже самим познанием;⁴ и между теоретическим разумом и практическим не видит никакой разницы. И убежден в том, что только лишь движение и толчок к осуществлению действия превращает все этапы теоретического разума в практический разум. В то время как необходимо спросить, на основе этого толкования название части этапов теоретического разума другим именем, было осуществлено с какой целью?!

1. Хаири Язди: «Кавошхае Акле амали» (Поиски практического разума), стр. 202.

2. Хаири Язди: «Кавошхае Акле амали» (Поиски практического разума), стр. 198.

3. Хаири Язди: «Кавошхае Акле амали» (Поиски практического разума), стр. 200–202.

4. Хаири Язди: «Кавошхае Акле амали» (Поиски практического разума), стр. 202.

Таким образом, в толковании практического и теоретического разумов существует два известных и два неизвестных толкования. Эти четыре мнения вкратце состоят из следующего:

I. *теоретический и практический разум* это одна сила для познания и разнятся лишь предметом познания, поскольку теорема, относящаяся к действию, когда становится предметом познания разума, называется практическим разумом, в противном же случае называется теоретическим разумом.

II. теоретический и практический разум это две силы, одна источник познания, а другая источник движения и побуждения.

III. теоретический и практический разум это одна сила, все этапы теоретического разума с проявлением предмета познания в реальности, называется теоретическим разумом.

IV. теоретический и практический разум это одна сила, которые разнятся лишь в предмете познания, все этапы познания относятся к теоретическому разуму и лишь в познании необходимости исполнения или не исполнения действия, которое побуждает к действию или к бездействию относится к практическому разуму.

Различие этого высказывания с первым в том, что на основании этого объяснения, справедливость – благо, а гнет – непристойность относятся к теоретическому разуму. В то время как на основании первого высказывания относятся к практическому разуму.

Другие подразделения разума

В некоторых книгах и высказываниях, наблюдаются другие подразделения для разума, которые или не являются верными или же не относятся к нашей теме. Поэтому достаточно о них краткое изложение.

I. Иногда разум подразделяется на «разум в Коране, который взаимосвязан с верой, любовью и эмоциями» и на «разум, который составляет силлогизм¹ и делает выводы». Более того группа ученых разделила разум на две части: на разум, занимающийся доказательством сущности Бога, Его атрибутов

1. «Нагд ва назар», № 3, Лето 1374, стр. 167.

и деяний; и на математический разум.¹ Так как, некоторые его считают состоящим из двух частей: аргументированного и священного.² Эти подразделения - далее будет рассмотрено - считаются неосновательными и не соответствуют религиозным материалам.

II. Философы подразделяют разум на **первоматерчатый, свойственный, актуальный и приобретенный**.³ Это подразделение относится к **теоретическому разуму**, а не к самому разуму в целом.⁴ Поскольку это толкование не имеет отношения к тематике этой книги, мы придерживаемся от комментариев.

III. В некоторых ривайатах, разум подразделяют на **природный, экспериментальный**⁵, или на **естественный и услышанный**.⁶ Кажется, что под **природным (естественным)** разумом подразумевается та самая Святая суть, которая заложена Богом в природе человека. А под **экспериментальным (услышанным)** разумом подразумевается та же Святая суть, но которая, становится острее и работоспособнее с помощью упражнений и опыта, слушания и посещения преподавателя. Ниже приведенный хадис, свидетельствует о достоверности данного высказывания:

العقل غريزة تزيد بالعلم والتجارب

*Разум это инстинкт, который возрастает с помощью знаний и опыта.*⁷

1. «Нагд ва назар», № 2, Весна 1374, стр. 21.

2. «Нагд ва назар», № 2, Весна 1374, стр. 17.

3. Но бывает так что мнения философов не совпадают в разделе или же в интерпретации разума. (Садруддин Мухаммед Ширази: «Аль-Асфар аль-Арбаа», том 3, стр. 369, 420, 421, 423, 428, 431 и 8. том, стр. 213 и 9. том, стр. 229; М. Х. Табатабаи: «Нихаяаль-хикмат», стр. 220 и 221).

4. Мулла Хади Сабзевари: «Гурар ал-фаваид фи фанн аль-хикмат», стр. 311. (Мулла Садра в некоторых своих словах (деятельность ума) признает как одним из этих разделов. См.: «Аль-Асфар аль-Арбаа», том 9, стр. 229).

5. Имам Али (ДБМ) сказал: ... العقل عقلا: عقل الطبع و عقل التجربة و كلاهما يؤدى الى المنفعة (Мухаммедабгир Маджлиси: «Бихар аль-Анвар», том 78, стр. 6).

6. Имам Али (ДБМ) сказал: العقل عقلا: مطبوع و مسموع و لا ينفع مسموع اذا لم يكن مطبوع (Ракиб Исфакхани: «Муджам муфрат алфаз аль-Гур'ан», стр. 354).

7. Абдульвахид Амиди: «Гурар аль-хикам», том 1, стр. 67, № 1746; Мухаммед Мухаммеда Рейшахри: «Мизан аль-хикмат», том 5, стр. 2050. Глава 2814, хадис 13518-13524.

С другой стороны, возможно под **экспериментальным** (услышанным) разумом подразумеваются *познанные и интеллигибельные вещи*, которые приобретаются при помощи слуха и опыта. Поэтому в некоторых ривайатах вместо слова разум (عقل) использовалось слово знания (علم).¹ **Ракиб Исфাহани** после приведения этих значений для разума (силу, которая приобретает знания и знания, которые приобретаются при помощи этой силы) пишет: по этой причине Предводитель правоверных (ДБМ) изрек: «Разум имеет два вида природный и услышанный».²

В любом случае разум, о котором говорится в этой книге, является природным разумом, но природный разум со всем его опытом и услышанными вещами в сфере иджтихада приобретает законы шариата.

1. العلم علما: مطبوع و مسموع و لا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع. «Нахдж аль-балага», хикмат № 331, стр. 1245.

2. Ракиб Исфাহани: «Му'дjam муфрадaт алфаз аль-Гур'ан», стр. 354.

3

Последствия и инструменты разума

Последствия разума

Как было сказано ранее вторая и третья часть этой книги рассматривает функции разума в истинbate законов шариата.

В этой части книги, будут рассматриваться только целокупные последствия разума, раздельно от его функции в истинbate законов шариата. Большинство рассматриваемых последствий в этом разделе считаются основой и причиной тех функций. Посредством этого объяснения выявляется важность рассмотрения последствий разума. Одновременно с тем изучение последствий разума помогает человеку в точном познании разума, и является причиной различия разума от вещей по ошибке называемыми им. Важность этого выявляется тогда, когда мы узнаем, что такой ученый как Авиценна также не был убережен от этой ошибки!

Он в разъяснении качеств Имама и халифа говорит:

Важнейшим качеством Имама является «разум» и «благоразумие». Таким образом, если один человек будет «умным», а другой «знающим», тогда необходимо избрать в качестве Имама «умного». Знающий должен помогать умному, а умный должен просить помощи у знающего. Также как делали Али (ДБМ) и Омар.¹

Ибн Абиль-Хади́д это мнение Авиценны считает ошибочным, и причиной этой ошибки считает незнание о превосходстве

1. (فيلزم اعلمهما ان يشارك اعقلهما و يعاضده و يلزم اعقلهما ان يعتضد به و يرجع اليه مثل ما فعل عمر و علي) Абу Али Сина: «Аль-шифа», раздел Илахийят, стр. 452.

Предводителя правоверных Али (ДБМ).¹

Кажется, что это высказывание, имея корни в незнании, может считаться следствием неточного понимания сущности и последствий разума.

В любом случае, кажется необходимым рассмотрение последствий разума в трех высказываниях:

1. О последствия разума в Коране и ривайатах

В религиозных материалах много последствий отнесли к разуму и мышлению, и даже более того, о чем человек может первоначально предположить, и даже более того, по поводу которого, о чем было сказано ранее.

В ривайатах «подчинение и поклонение Богу», «выполнение религиозных обязанностей», «преодоление желаний», «господство над временем», «избавление от недостатков и их исправление», «познание Бога и верных доказательств», «стойкость и преданность истине», «избежание аномальности и облачение социальными и этическими нормами», «сдержанность в разговоре», «руководство и выправление дел», «умеренность в жизни» «знание», «заботливость» причислили к разуму и его функциям.²

В ривайатах читаем, что некоторым из существ, в том числе и человеку дарована сила (разум), основываясь на которую они распознают пользу или же вред, имеющийся в определенных действиях; то, что содержит пользу называет «благим», а все то, что содержит вред считает «непристойным».³ Исполнителя первого действия восхваляет и считает достойным награждения, а второго осуждает и считает достойным наказания. При помощи этой силы устанавливает связь между подлежащим и сказуемыми, которые находятся вне воображения и осязания, понимает существование Бога и невозможность сочетаемости двух противоположностей. При помощи его в науках постигаются общие тезисы и создаются

1. Ибн Абиль Хадид: «Шарх Нахдж аль-балага» том 2, стр. 552.

«و اعلم ان قوما ممن لم يعرف حقيقة فضل امير المؤمنين عليه السلام زعموا ان عمر كان اسوس منه و ان كان هو اعلم من عمر و صرح الرئيس ابو على بن سينا بذلك في الشفاء في الحكمة»

2. На эту тему существует много ривайатов. Более того, иногда для объяснения одного из последствий разума есть более десяти ривайатов.

3. Кулейни: «Усуль аль-Кафи», том 1, стр. 33 и 34.

теоремы в виде «**общеутвердительные**» и «**общеотрицательные**», поскольку без участия разума ни в одной науке невозможно постичь «**общего**».¹

Важно отметить, что все последствия, причисленные выше разуму и мышлению, являются ценными и положительными. Ни в одном аяте и ривайате не отнесли к разуму и мышлению отрицательных и аномальных последствий. Поэтому, некоторые из ривайатов стараются разделить границы разума от «отмысленных фантазий».²

Итоги выше сказанного, состоят из:

А. Теория «противопоставление разума и религии» или «разума и шариата», существующая с давних времен³, является ошибочной и имеет корни в незнании⁴ с одной стороны религии и шариата, а с другой сути разума. Иногда религию и шариат считают совокупностью ритуалов богослужения и истолковывали выше, чем разум и временами считали чистыми эмоциями противостоящими разуму.⁵ Другая группа же религию считает результатом реакций, таких как страх перед бедой и надежда на благополучие и улучшение дел.⁶ Очевидно, шариат, вытекающий из этой религии, насколько не соответствует разуму!

С другой стороны, разум столкнулся с той же бедой что и религия. Некоторые его считают лишь способом для дебатов и

1. Может поэтому, Имам Садиг (ДБМ) изрекают: «Знания, относятся к разуму» (см. Кулейни: «Усуль аль-Кафи», т.1, стр.29, хадис 23 и стр. 20) высказывание Имама Казима (ДБМ) Хишаму. Покойный Табатабаи говорит: В науках имеют пользу лишь общие теоремы, но если не доверять познаниям разума, тогда не будем иметь ни одного общего положения, так как опыт и ощущения связаны лишь с неустойчивыми теоремами. (Аль – Мизан: т.1, стр.48).

2. Кулейни: «Аль-Кафи», т.1, стр. 11, хадис 3.

3. Некоторые предполагают, что эта теория относится ко времени рождения Иисуса (см. **Нагд ва Назар**: № 3, лето 1374, стр. 167).

4. Конечно же, исследуя историю этого вопроса, сталкиваемся с другими причинами борьбы с разумом и рационализмом, такими как неумеренность в принятии разума и в действительности его неправильного использования и выгода этой борьбы для правителей и сильных мира сего. (см. **Нагд ва Назар**, № 3, лето 1374, стр. 19 и 39 и 208).

5. **Нагд ва Назар**, № 3, весна 1374, стр. 95 (журнал «Бастаре тарихи дифа Аклани аз дин»).

6. тот же, стр. 91.

софистики, который докажет все, что захочет,¹ без того, чтобы иметь какую – либо ценностную и небесную окраску. Некоторые же, разум ограничили в планировании и управлении жизнедеятельности,² политике, хитрости³ и разожгли воображаемую войну между религией и разумом без надежды на перемирие. Это все противоречит Кораническим учениям, и тому чему, учили нас Пророк Мухаммед (ДБАР) и Непорочные Имамы (ДБМ).

Владыка изречений, Имам Али (ДБМ) говорят:

Ангел Габриель спустился к Адаму (ДБМ) и сказал: Эй, Адам (ДБМ), я уполномочен предоставить тебе выбор одной из трех вещей, так выбери одно и откажись от двух других.

Адам (ДБМ) сказал: Что есть эти три вещи?

*Сказал: **разум, целомудрие и религия.***

Адам (ДБМ) сказал: выбираю разум.

Габриель целомудрию и религии сказал: вы вернитесь и оставьте его.

Те два сказали: Эй, Габриель, мы уполномочены везде, где есть разум, быть с ним! Сказал: Сами знайте; и поднялся ввысь.⁴

В этом ценном хадисе как - будто является примером для разъяснения взаимосвязи разума религии и целомудрия, очень красиво и звучно описывается взаимосвязь религии и разума. Этот хадис помимо «**рациональности религии**» свидетельствует о

1. Это предположение стало причиной не принятия некоторых способностей познания разума, по меньшей мере, в некоторых случаях! Покойный Бухрани повествует в «**Анвар ну'мание**» от Сейида Не'мата: У людей разные умы и не имеют предела. Поэтому один приводит своим словам доказательства умом, а другой при помощи разума отвергает их! (см. «**Аль-хадаиғ аль-назират**», т.1, стр. 127). Это убеждение принадлежит «Канту», которое является одним сводом законов философии двухсторонней дискуссии, то есть, приведя доказательства о существовании их, с другой стороны можно привести противоположные им, доказательства. По его убеждению вопрос о свободе и зависимости воли человека, делимости материи на простую и сложную, беспредельности или пределах Вселенной, существовании или отсутствии Бога относятся к такого рода вещам. (см.: **Нағд ва Назар**, №2, стр.7; №3 стр. 175 и 179).

2. «Миталинус» христианский ортодокс и преподаватель теологии в Афинах, в интервью с журналом «**Нағд ва Назар**» № 2 говорит: Наши духовные ученые и философы и великие говорили: Для разрешения жизненных вопросов используйте вопросы разума. Лишь те могут говорить о Боге, в сердцах, которых отражается Божий Свет».

3. Кулейни: «Усуль аль-Кафи», том 1, стр. 11.

4. Кулейни: «Усуль аль-Кафи», том 1, стр. 11.

«**религиозности разума**». На основе этого, убеждение присутствия разума в отсутствие религии, является неверным.

Точное разделение границ и внимательность в отношении последствий разума и отделение разума от того, что по ошибке называют им, считаются важнейшими вопросами, рассматриваемыми в Фикхе, Этике и Каламе (догматической философии).¹

Потому что, без этого определения границ, не выявляется ни то, что восхваляется и ни то, что осуждается.

Конечно же, по причине того, что разум не является абсолютным нематериальным существом и считается одной силой из множества человеческих сил, возможна ошибочность в познании, так как познание зависит от органов чувств человека, которые в некоторых случаях могут ошибаться. Поэтому ошибочность восприятия разума происходит по причине неверной информации, получаемой от органов чувств. Внимательность и исправление погрешностей информации органов чувств, есть причина устранения ошибки. В этом случае, разум становится как – будто справедливым и умным судьей, который на основании полученной информации, правильно судействует.

Единственной проблемой является неверная информация, которая исправима при внимательности самого судьи, и тогда судейство встает на верный путь.

Б. Разделение разума на священный, небесный, ценный, соответствующий вере и служащий религии; и на разум логический, математический, методологический, малый и не служащий религии, является неверным и не соответствует религиозным материалам. Это подразделение по результатам проведенного расширенного исследования не встречается ни в одном аяте и ривайате.²

В религиозных материалах без исключения воспеваются разумение и мышление, и как было сказано ранее, настаивают на «*рациональности религии*» и «*религиозности разума*».

1. Поэтому говорят: вести разговор о «доказательности разума» не принимая во внимание другие его значения, наименьший вред, который может быть, это создание почвы для заблуждений и софизма.

2. Известное выражение: (اِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يَصَابُ بِالْعُقُولِ) «*Религия Бога не познается разумом*», как будет сказано позже, это выражение не имеет основы в ривайатах.

Конечно, не запрещается разделение разума по отношению к его предмету познания. Например, если разум участвует в математических вопросах его можно назвать математическим разумом, а если в религиозных вопросах, тогда можно назвать «религиозным разумом». Более того, можно первый пока он находится в математическом поле, не считать служащим религии. Но разделение разума по его предметам познания или же называние каждого вида силы мышления и перехода от известного к неизвестному разумом, не соответствует терминологии Корана и ривайатов.

2. Разум и познание блага и непристойности

«Познание присущих благ и непристойностей¹ деяниям» в ривайатах отнесли к разуму.² В то время, как некоторые отрицают такой вид «блага и непристойности» и очевидно, они не имели повода для утверждения такого вида для разума. «Благо и непристойность» иногда обозначаются как «природная совместимость и несовместимость» и считают его «приятным» и «неприятным». Например, говорится: этот пейзаж прекрасный, а тот безобразный, иногда же дает значение «совершенства» и «недостатков» как прелесть науки и неприличность невежества.

Несомненно, отрицание такого вида «блага и непристойности» считается отрицанием «аксиомы». Поэтому большинство ашаритов, которые отрицают присущность блага и непристойности, принимают такого вида «блага и непристойность».³ Даже если кто – то считает нравственные ценности относительными, временными, зависимыми от времени и места, не могут отрицать благо и непристойность вещей и действий в том значении, о котором было сказано.

1. Понятие «благо и непристойность» делится на «присущий» и «умозрительный». В умозрительном виде *блага и непристойности* действительность не играет ни какой роли и законодатель считает деяние *благим* или же *непристойным*. В первом виде *блага и непристойности* суть действия либо сама имеет пользу и считается *благом*, или же сама имеет вред и является *непристойной*. Такой вид «блага и непристойности» существует до признания признающего, и законодатель не имеет влияние на их появление.

2. Кулейни: «Аль-Кафи» том 1, стр. 33.

3. Тажуддин Урмави Ашари: «Аль-хасил мин аль-махсуль»; Мулла Али Гушчи: «Шарх Тажрид».

Тогда рассматривается лишь одно значение блага и непристойности, действия способствующие хвале и награде¹ или обвинению и наказанию.²

Большинство³ ашаритов отрицают такого рода «блага и непристойности». ⁴ Считают его зависимым от решения законодателя и говорят:

الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع

*Благодеяние есть действие, которое одобряет Священный Законодатель, а непристойность это действие, которое осуждает Законодатель. (И до указаний Законодателя не имеем благого и непристойного действия.)*⁵

1. То есть добровольные действия; потому что недобровольные действия не заслуживают награды и наказания. Необходимо отметить, что объекты «блага и непристойности» в первом значении объединяющий в себе вещи и произвольные действия и непроизвольные действия, но объектами «блага и непристойности» являются лишь произвольные действия.
 2. М. Музаффар в книге: *Усул аль-фикх*, том 1, стр.219 третьим значением считает то же «хвала и порицание умных», который недалек от беспечности. Потому что порицание и восхваление отличаются от объектов порицания и хвалы. (см. Мухаммед ибн Хусейн Урмави: «Аль-хасиль аль-махсуль»: том 2, стр. 252).
- Конечно, покойный Музаффар допустил еще другое попустительство, когда отнес «хвалу и порицания» к разумеющим, потому что у нас речь идет о «восхвалении и порицании» разума, а не мудрецов.
3. Некоторые отнесли это мнение ко всем ашаритам. В то время, как часть из них принимают присущий вид «благ и непристойности (в рассматриваемом значении). Например: Ибн Каййим в книге «Мифтах дар ас- сада» (см. *Рисала аль-тагриб*, №1. Рамазан 1413, стр. 178); Бадр аль-дин Заркеши убежден в том что, Ас'ад ибн Али Занджани и Абульхаттаб тоже принимают рациональное порицание (см. Мухаммедамин Астарабади: «Аль-фаваид аль-Маданийя», стр. 162) также приняли Сейрафи, Ибни Саридж, Гифал, Абу Хамид Марвази и другие. (см.: сноску «Аль-хасил мин аль-махсуль», том 2, стр. 259). Конечно то, что отнесли к большинству ашаритов, до них тоже существовал минимум как вопрос. (см.: Табатабаи № 13, осень 1378 г., стр.6).
 4. Надо обратить внимание на то, что ашариты не признают реальность для такого вида «блага и непристойности», не то, чтобы принимают его реальность и считают разум несвободным в его познании. Это замечание не было соблюдено в произведениях некоторых ученых, по этой причине, иногда привели выражение, из которого понимается, что ашариты принимают присущность «блага и непристойности», но считают невозможным познание их разумом.
 5. Для большей информации обращаться к книгам ашаиритов. Гушчи: «*Шарх таджрид*», раздел «Божественные атрибуты»; Урмави: «Аль-хасиль

В противоположность этой группе адлийюн, мутазилиты и меньшинство ашаритов настаивают на присущем виде «блага и непристойности».

Поскольку эта тема не считается целью этой книги, аргументы обеих сторон, более широко рассмотрены в специальных книгах,¹ воздержимся от рассмотрения ее и причин² появления тезиса «отрицание присущего вида блага и непристойности», и только остановимся на этой цитате от Мухаккика Наини и Фазила Туни: «Отрицание присущего вида блага и непристойности противоречит совести и необходимости».³

На самом деле разве разумный человек (даже если не будет верить какой – либо религии), будет относиться одинаково к благодетелю и злодею?

Таким образом, все значения «блага и непристойности» присущие, и без признания их шариатом имеют реальность, и разум воспринимает их.

Кажется, единственно важным вопросом, имеющим место рассмотрения, является высказывание Мухаккика Исфакхани. Он не отрицает присущий вид «блага и непристойности», в рассматриваемом выше значении, и не связывает его с признанием шариата, но рационально-присущий вид, о котором было сказано выше, он не принимает.

Поэтому такие теоремы как *«справедливость – благое деяние»*, а *«насилие – непристойное деяние»* на его взгляд являются очевидными суждениями, которые принимали большинство разумеющих людей не как «неизбежные» и «индикацию». Поскольку устойчивость любой системы зависит от справедливости, а ее разрушение от угнетения, разумные люди считают первое благом, а второе

мин аль-махсуль», том 2, стр. 252; Шахристани: «Аль-милал валь-нихал», т.1, стр.115; Фахр Рази: «Аль-махсуль мин илм аль-Усуль», 1 часть, стр.123.

1. Для дополнительной информации, помимо выше указанных источников, полезно посмотреть Усул аль-фикх, М. Музаффар, том 1, стр. 230 по 234.
2. Есть один важный момент в этом вопросе, противостояние «благу и непристойностям» имел научное или же политическое направление. (см.: Нагд ва Назар, № 3 -4, лето и осень, 1374, стр. 208).
3. Абулькасим Хои: «Аджвад аль-тагрират»; Фазиль Туни: «Аль- вафият фи усуль аль-фикх», стр.71.

непристойностью. Так как если был бы разум и одно из двух справедливости и угнетения, он никогда не стал бы славить первое и осуждать второе.¹

На самом деле, выбрал путь между теорией отрицающей присущий вид «блага и непристойности» (мнение большинства ашаритов) и признающей теорией.

Анализируя данное мнение, важно уделить внимание одному вопросу: Поистине, разум, представляя «справедливость» и «благо» или «угнетение» и «непристойность», не утверждает ли «справедливость – благое деяние», а «насилие (угнетение) – непристойность»? Кажется, разум с представлением данных подлежащего и сказуемого делает окончательный вывод о благости справедливости и непристойности насилия, именно так, как когда представляет концепцию «общего» (کلی) и «частного» (جزئی) свидетельствует о том, что «*общее, больше частного*». Таким образом, такие суждения как «справедливость – хорошо», а «насилие – плохо» относятся к аксиомам как «*общее (کلی) больше частного (جزئی)*». Разграничение аксиом на аналитические и теоретические суждения, в которых суть *подлежащего* есть суть *сказуемого*, не имеет смысла. То, что они говорят: «Если первые два суждения относились бы к аксиомам, не было бы в них разногласий, в то время как, группа ученых не принимают этого, не выглядит правильным. Потому что, никакой разумный человек, имея правильное представление о понятии «справедливость и благо» или «*тирания и непристойность*» не стал бы сомневаться в этих суждениях.²

Конечно, в примере справедливости и насилия существует много разногласий. Но эти разногласия, не вредят сказанному выше.

Более того, иногда одно суждение одновременно считается и *аксиомой* (اولیات) и *очевидным* (مشهورات), то есть и разум о нем принимает окончательное решение, и большинство умных людей, принимая во внимание, существующих в них пользы и вреда, соглашаются с ними. Поэтому нахождение одного суждения в

1. См.: М. Х. Исфакхани: «Нихаят аль-дирая», том 1, стр. 197- том 2, стр. 8 и 130 – 132; «Рисала талаб ва ираде», стр. 61.

2. См.: М. Х. Табатабаи: «Хашия бар кифая», т.2, стр.188.

одной группе не означает его отдаление от второй.

Покойный Хаири так пишет об этом:

Некоторые из ведущих факихов и усулитов, которые имеют большой опыт в фикхе и взгляды в философии, считают последние суждения очевидными (مشهورات). Таким образом, они допустили огромную ошибку и выбросили эти суждения из списка аксиом и интеллигибельных. Может причиной этой ошибки является внимание лишь на вред и пользу этих суждений. И предположили, что каждое суждение, ставшее по причине всеобщей пользы и вреда одним из очевидных и общепринятых, больше не могут быть одним из интеллигибельных и неотложных суждений. Не зная о том, что и интеллигибельные и аксиомы не препятствуют получить общественное признание.¹

В любом случае, - на основе сказанного выше² - высказывания Мухаккика Исфাহани не приемлемы.

3. Разум и указания к действию и прекращению

Как было сказано «**благо и непристойность**» в значении «обладание действий, качеством которое становится причиной хвалы и осуждения его исполнителя», есть реальность и то, что распознается разумом.

В данный момент возникают вопросы: *Какие полномочия у разума? Разум познает только лишь «благо и непристойность»? Или, еще имеет ли указания как «нужно!» и «нельзя!»?*

Вопросы имеют два ответа:

а. Разум не имеет другого полномочия кроме познания.³

1. Хаири Язди: «**Кавуш**» стр. 229 – 230, конечно это замечание не подходит Мухаккику Исфাহани. Потому что, он открыто заявляет, что одно суждение может войти одновременно и в число аксиом и общепринятых теорем. В его высказываниях есть лишь одна ошибка, что он настаивает, что эти суждения не являются из числа «очевидных». (см.: М. Х. Исфাহани: «**Нихая аль-дирая**», том 2, стр. 126).

2. Абдульсахиб Хаким: «**Мунтага аль-Усуль**», том 4, стр. 25.

3. См.: Сейид Абулькасим Хои: «**Аджвад аль-тагират**», том 1, стр. 116, том 2, стр. 308; Сейид Мухаммед Сарвар Бехсуди: «**Мисбах аль-Усуль**» том 2, стр. 16 и 26; Абдульсахиб Хаким, «**Мунтага аль-Усуль**», том 4, стр. 26 и 438; Мухаммед Арасан Ульян Рушди: «**Аль-Акль инда аль-шина аль-имамия**», стр. 98; Мухаммедтаги Хаким: «**Аль-Усуль аль-амма лиль-фикх аль-мукарин**», стр. 280.

Иногда - по допущенному обществом попустительству¹ - его восприятие называют «умозаключением» (решением разума). Эта теория в последнее время получила известность.

Сторонники этой теории рассуждают так, что властители в состоянии принимать решения и разум не имеет власти над своими хозяевами.²

Более того если выдачу приказов считать полномочием разума, это значит передать ему права принятия законов, таким образом ставим законодателя против законодателя, а это не соответствует единобожию в законодательстве.³

Некоторые сторонники этой теории добавляют: «Полномочием разума можно считать познание суть законов шариата».⁴

Поэтому, полномочием практического разума, так как теоретического является «познание и определение», а не указания и решения.

б. «Разум властитель и отдает приказы» - эту теорию некоторые из мутазилитов, прошлые и современные ученые, которые постоянно используют фразу «указ разума» (حكم عقل) свидетельствует об его приемлемости у группы ученых.

Первый обзор

Без сомнения, ни какой ученый монотеист и преданный религиозной литературе не признает ни какого властителя наряду со Святым Законодателем (Богом). Вера в единого законодателя есть прямое значение аятов Корана.

إن الحكم إلا لله - Решение принимает только Аллах.⁵ Поэтому, все сказанное мутазилитами и другими о власти разума оправдывает смысл «власти разума», значением которого является «обнаружение законов шариата» посредством разума, а не принятие законов им.⁶

Конечно же, это объяснение означает принятие первого мнения, и не доказывает что – либо под названием «власть разума» (о чем было сказано во втором мнении).

1. Абдульсахиб Хаким: «Мунтага аль-Усуль» стр. 26.

2. См.: Мухаммед Сарвар Бехсуди: «Мисбах аль-Усуль», том 2, стр. 16.

3. См.: Абулькасим Хои: «Аджвад аль-Тагрират», том 1, стр. 116.

4. Абулькасим Хои: «Аджвад аль-Тагрират», том 2, стр. 38.

5. Скот 57; Йусиф 40 и 67.

6. Заркеши, тоже также объясняет мнение мутазилитов. (см.: Мухаммедтаги Хаким: «Аль-Усуль аль-амма лиль-фикх аль-мукарин», стр. 281).

В любом случае, сложно делать скоропостижные выводы. Потому что, с одной стороны религиозные материалы и учения признают право принятия решения и владения власти исключительно за Богом; а с другой стороны, можно сказать, что пока еще нет решения и суждения разума доказывающего руководство и власть Бога.

Поистине, если полномочием теоретического и практического разума является познание, а не отдача указов, тогда кто отдал первое указание совершеннолетнему мусульманину?

Противники *«власти разума»* (حكومت عقل) заводят разговор о шариате, и причисляют первый приказ шариату, в то время как если не будет повелителя, который созовет нас для соблюдения законов шариата, законы шариата не имеют смысла.

Поэтому, несомненно, начинается разговор о решении разумом необходимости подчинения священным законам шариата.

Конечно, можно считать зону действия и методы правления разума обусловленными. Например, можно сказать, что разум никогда не принимает законы о Богослужении, сделках и других, но приказывает подчинение Божественным законам. Очевидно, что такие высказывания не вредят *«власти разума»* и на самом деле истолковывают аргумент: *إن الحكم إلا لله - Решение принимает только Аллах.*

Более того, некоторые из ривайатов свидетельствуют о *«власти разума»*, те ривайаты, которые представляют разум как *«Божье доказательство людям»*¹ или же *«дополняющим доказательством»*² приписывают к числу этих хадисов.

Потому что, познание, не приносящее обязательства и власть, не называется доказательством. *«Доказательство»* означает (ما يحتاج به على) *то, с помощью чего спорят с другими и отбирают у него повод.* Очевидно, пока властитель не даст команды (обязывающие и запрещающие), грешник имеет повод для совершения греха.

Другой ривайат, свидетельствующий о власти разума получен от Предводителя правоверных Али (ДБМ):

العقل منزّه عن المنكر وأمر بالمعروف

1. Кулейни: «Усуль аль-Кафи», том 1, стр.19, 28, 29.

2. Кулейни: «Усуль аль-Кафи», том 1, стр.14.

*Разум является отдаляющим от запрещенных действий и призывающим к одобряемым и благим деяниям.*¹

Данный хадис проясняет руководство разума, а интерпретация его как «*познание*» (درک) или «*откровение*» (کشف) не имеет ни какого объяснения.

Тогда невозможно на основании субъективных и разумных доводах, отличить повеление разума на совершение или несовершение некоторых действий. Конечно, тот же разум признает права принятия законов за Богом и считает господство Его полномочием.

Поэтому, разум указывает на *единственность* законодателя и принадлежность власти Богу. Необходимо отметить вопрос является абсолютно рациональным,² и то, что приведено в религиозных материалах, есть наставления при помощи указаний разума.

Это мнение не принадлежит лишь сторонникам теории «*власти разума*», противники также в своих высказываниях признали ее, к примеру, Мухаккик Наини считает исключительным полномочием разума «познание».³ Но в теме «предварительная подготовка *обязательного*», «*обязательность познания*» считает указанием разума.⁴

Он также в книге «Танбих аль-умма» и «Танзих аль-милла» считает разработку основного закона *рационально–необходимым*. (وجوب عقلی)⁵

Несомненно, религиозное обязательство (وجوب شرعی) и задача (как сам он говорит) находится за пределами «познания» и не соответствует им.

Второй обзор

Кажется, усилия предпринятые в первом обзоре доказать для разума другое полномочие помимо «познания» были безрезультатны,

1. Мухаммед Мухаммеди Рейшахри: «Мизан аль-хикмат», том 5, стр. 2033, хадис 13311.

2. По закону, такие вопросы должны решаться вне религии, так как в противном случае возникнет «порочный круг». По этой теме будут предоставлены материалы в четвертой части книги.

3. Абулькасим Хои: «Аджвад аль-тагират», том 1, стр. 161.

4. Абулькасим Хои: «Аджвад аль-тагират», том 1, стр. 152.

5. Мирза Мухаммед Хусейн Наини: «Танбих аль-умма», стр. 74 – 75.

и разум не имеет другого полномочия кроме как «познание».

Объяснение: Каждый человек распознает некоторые вещи при помощи разума, к примеру, *замкнутый круг неосуществим (محال)*; мир, сотворил мудрый Творец; необходимость подчинения Богу; принадлежность власти, господства и право принятия законов Богом; необходимость оказания помощи нуждающимся, поскольку нуждающийся человек, заслуживает пожертвования; необходимость осуществления справедливости и прекращения угнетений и т.д. ... Фактором, существующим во всех этих суждениях, является «познание» разума. Конечно, предметом познания иногда является теоретический и иногда практический вопрос. Ни в одном из суждений не встречается проявление господства и указаний разума.

Даже когда, кажется, разум указывает на необходимость исполнения справедливости и прекращения угнетения, с должным вниманием понимаем что в этих двух суждениях, разум не имеет долю больше, чем познания пользы исходящей от справедливости или вреда существующего в гнете и необходимости его исполнения и прекращения человеком.

Нужно отметить, что «познание необходимости» не означает «повеление и указ». Поистине от разума имеем только лишь «познание необходимости», а не указание.

Возможно, выражение «указания разума» появилось в результате познания разумом необходимости выполнения или прекращения действия.

Может возникнуть вопрос:

Тогда в первые, кто отдает указания совершеннолетнему мусульманину?

В ответ необходимо сказать:

Нет нужды в указах, когда разум познает, «человек должен подчиниться Богу, в противном случае он пропадет», для побуждения и заключительного доказательства, это является достаточным.

То, на чем настаивают ривайаты, тоже является «познанием разума». Если какой-либо хадис отнесет «указания» (حكم) разуму, должен интерпретироваться с помощью других ривайатов.

Такие выражения как: (العقل يهدي) *разум наставляет*¹, (مثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت) *положение разума в человеке, такое же, как положение лампы в центре комнаты*², (العقل نور خلقه الله للإنسان وجعله يضيئ على القلب) *разум есть свет сотворенный Богом для освещения человеческого сердца*³, и подобные этим соответствуют «познанию разума».⁴

Если бы разум имел другое полномочие, пояснение его было бы необходимым.

С другой стороны, предполагается, что существующие в этом вопросе противоречия являются словесными и не выходят за рамки разрешения или запрета названия разумом «познания необходимости» указанием.

Конечно, следует отметить, что утверждение или отрицание власти разума, не имеет роли в его производительности в истинбате законов шариата, только влияет на объяснение «*правила взаимосвязи*» (قاعدة الملازمة).

Потому, что на основании теории «*власти разума*» выражение «*на что указывает разум*» (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) не нуждается в интерпретации, а на основании (теории) *отрицания*, нужно интерпретировать слово «*указание*» (حكم) как «*познание необходимости выполнения или прекращения действий*».

Инструменты разума

Познание инструментов разума для того, чтобы разграничить области разума и мысленного воображения, личных домыслов и пристрастий считается важным для факиха, занимающегося истинбатом. Более того, верное распознавание инструментов разума, выявляет ошибочность некоторых подразделений разум.

На первый взгляд, кажется, что разум имеет разные методы и инструменты, а выбирает подходящие. К примеру: в философских,

1. Мухаммед Мухаммеди Рейшахри: «Мизан аль-хикмат», том 5, стр. 2033, хадис 13322.

2. Мухаммед Мухаммеди Рейшахри: «Мизан аль-хикмат», том 5, стр. 2034, хадис 13334.

3. Мухаммед Мухаммеди Рейшахри: «Мизан аль-хикмат», том 5, стр. 2038, хадис 13385.

4. Кулейни: «Усуль аль-Кафи», т.1, стр.34.

математических и фикхских вопросах, обычно вопросы распознаются методом составления силлогизма и разум с помощью других сил старается доказать их для других, поскольку иногда разум воспринимает вещи без рассуждений и после уверенности, верит в него. Поэтому, умный тот, кто в каждом случае подбирает нужный инструмент. Например, в фикхе *«рассуждение»* является полезным, а в вопросах вероубеждения и в вещах, требуемых верования, соответствует (сверхъестественная) *духовная проницательность* (شهود) и *интуитивные открытия* (كشف). Так как *«логическое рассуждение»* также как проницательность является полезным.¹

Но при большей внимательности понимаем, что единственный путь разума для распознавания неизвестных является рассуждение. Конечно, иногда не уделяется широкого внимания рассуждению, но невозможно отрицать существование поверхностного и малого обзора этого вопроса. Даже в вопросах, требуемых верования и тех, которые человек без раздумий, считает познанными, если направление, приводящее к умственному откровению, будет рассмотрено, будет видно рассуждение и составление силлогизма.

Из выше сказанного выявляются ошибки тех, которые утверждали о разделении *«разума рассудительного»* и *«разума коранического»* и подразделении разума на два вида: *священный* и *несвященный*. Второй вывод, который можно сделать из выше сказанного то, что никогда нельзя считать «продуктом разума» указания, полученные с силлогизма, не имеющего некоторых условий и доказательств. Принятие к сведению этого нюанса, поможет факиху в постижении Божественного шариата и извлечении его истинных законов.

1. «Нагд ва Назар» № 3, Лето 1384, стр. 167 и №2, Весна 1384 стр. 17 и 21.

Аннотация (I часть)

А) **Разум** (عقل) есть жемчужина, заложенная в человеке, и источник познания, и считается наставником человеческих действий.

Б) Религиозные материалы и множество ривайатов отнесли много последствий разуму и настаивали на *«рациональности религии»* и *«религиозности разума»*. Ни один из ривайатов и аятов не порицал разум.

В) В узком значении *«блага и непристойности»* (حسن و قبح), (наличие у действий критериев заслуживающих одобрения или порицания для исполнителя) существуют противоречия. Некоторые принимают его и считают разум способным познания *«блага и непристойности»*, а другие его не принимают.

Г) Суждения как *«справедливость, благое деяние»*, *«угнетение непристойно»* считаются аксиомами, нет повода относить их в число *«очевидных суждений»*.

Д) **Разум** не имеет полномочий кроме **познания**. Если даже некоторые познание *«необходимости совершения или прекращения»* называют указом.

Ж) **Разум** всегда пользуется таким **инструментом** как **суждение**.

Часть вторая

Независимое использование разума в извлечении законов шариата

Глава первая: **Общее введение о правиле взаимосвязи**

Глава вторая: **Малая посылка закона взаимосвязи**

Поскольку все использование разума в одном общем подразделении делится на независимый и зависимый разум, материалы, относящиеся к его использованию, будут представлены в двух частях. В этой части будет рассматриваться независимое использование разума, а в третьей части рассматриваться зависимый вид.

Как было сказано, под независимым использованием подразумевается нахождение разума в одном ряду с источниками, такими как Коран и Сунна и является доказательством законов шариата. Такое использование разума имеет два вида:

1. «Чисто рациональное суждение», (مستقلات عقلية). в котором имеются ввиду суждения, связанные с разумом и состоящие лишь из рациональных посылок. К примеру, в известном силлогизме: «разум считает справедливость нужной и приятной, а все то, что разум считает нужным, шариат считает его необходимым к исполнению. В результате справедливость является обязательной для исполнения по шариату», малая и большая посылка обе являются рациональными.¹
2. «Частично рациональное суждение» под этим термином подразумеваются суждения, в которых только большие посылки считаются рациональными. Например, в силлогизме: «намаз является обязательным (ритуалом) по шариату. И каждое действие, которое является обязательным для выполнения, то его предварительная подготовка также является обязательной

1. Сейид Махмуд Хашими, «Бухусун фи Ильм аль-Усуль», том 4, стр. 121; Мухаммедриза Музаффар, «Усуль аль-Фикх», том 1, стр. 208.

по шариату.¹ В итоге предварительные подготовки к намазу по шариату являются обязательными для исполнения» малая посылка является не рациональной, а большая посылка рациональной. Разум постигает взаимосвязь между обязательностью исполнения по шариату действия, имеющего предварительную подготовку, и обязательностью предварительной подготовки.

Как было указано, муджтахид для того, чтобы постичь законы шариата, такие как *«справедливость является обязательной согласно шариату»* и *«подготовка к намазу согласно шариату обязательна»* пользуется разумом. Конечно, в первом силлогизме все посылки относятся к разуму, а во втором только большая посылка. Поэтому первое суждение называют *«чисто рациональным»*, а второе *«частично рациональным»*.²

Оба суждения называют «рационально – взаимосвязанными» (الملازمة العقلية), потому что, во всех этих примерах содержание большой посылки силлогизма говорит о «взаимосвязанности» обоснованной разумом. О таком, как «взаимосвязанность между рациональной и религиозной обязанностями», «взаимосвязанность между обязательностью действия и обязательностью его подготовки» или «взаимосвязанность между обязательностью действия и запретностью противного ему действия».³

Как было сказано, в чисто-рациональных суждениях, в обеих посылках, как большой, так и малой разум является рациональным инстантом. Таким образом, в частично – рациональных суждениях, разум лишь в большой посылке силлогизма имеет власть и решение. Поскольку во всех этих случаях разум считается индивидуальным доказательством для утверждения предписаний шариата, такой вид его использования называем «независимым использованием разума». Поэтому разум в трех местах имеет

1. Выражение «обязательность» (وجوب) используется в теме «предварительная подготовка к обязательному» на основании известной теории, которая считает предварительную подготовку к обязательному, обязательной по шариату.

2. См. Мухаммед Сарвар Бехсуди, «Мисбах аль-Усуль», том 2, стр. 56; Сейид Махмуд Хашими, «Бухусун фи Ильм аль-Усуль», том 4, стр. 121; Мухаммедриза Музаффар, «Усуль аль-Фикх», том 1, стр. 208.

3. Кажется, кроме Мухаккика Музаффара никто ясно не объяснил эту тему. Конечно, его материалы требуют внимательного рассмотрения, но он оговорил о множестве тонкостей этого вопроса.

независимый вид использования¹: в малой и большой посылках чисто – рациональных суждений, в большой посылке частично – рациональных суждений.

Из вышеуказанного объяснения выясняется, что тема о независимом использовании разума состоит из трех вышеупомянутых направлений (малой и большой посылки чисто - рационального суждения и большой посылки частично - рационального суждения) при таком построении, рассмотрение этих трех направлений считается рассмотрением независимого использования разума.

Поскольку в главе «Последствия разума» (I часть), мы приняли познание «блага и непристойности» присущего вида и «рациональное восхваление и осуждение», а их отрицание сочли противоречащими совести, в этой части книги мы не нуждаемся в рассмотрении темы в первом направлении (малой посылке чисто - рациональных суждений). Потому что принятие «рационального восхваления и осуждения» и познания разумом «блага и непристойности действия» не означает ничего, кроме как принятие малой посылки чисто - рациональных суждений. Таким образом, тема должна продолжить свое рассмотрение в двух направлениях: утверждение большой посылки в чисто - рациональных и в частично - рациональных суждениях. С другой стороны сосредоточивание на большой посылке чисто - рациональных суждений показывает, что утверждение большой посылки в обоих случаях зависит от принятия взаимосвязи между повелением разума и шариатом. Потому что, принимая данное правило, можно сказать, что то, что разум считает нужным, шариат считает обязательным для исполнения (большая посылка чисто-рациональных суждений), а каждое действие, являющееся обязательным согласно шариату,

1. Можно сказать, разум в малой посылке чисто-рациональных суждений имеет власть и решение, но он не является независимым доказательством для утверждения законов шариата. Потому что, и справедливость является рационально - необходимой и приятной, не имеющая отношения к предписанию шариата. Нужно ответить, так что, это малая посылка входит в состав силлогизма, который упорядочивается с целью утверждения законов шариата. Так что здесь тоже разум находится в схеме (на линии) утверждения предписаний шариата, не играя роли инструмента для других доказательств.

предподготовка к нему по повелению разума также является обязательной (большая посылка частично-рациональных суждений). Но без принятия взаимосвязи между повелением разума и шариатом, невозможно извлечение из него законов шариата (даже если разум распознает необходимость совершения или прекращения какого – либо действия и еще указывает¹ на это; или признает взаимосвязь между обязательностью действия и обязательностью предподготовки к нему).

1. На основании того, что разум помимо познания имеет еще повеление.

1

Общее введение о правиле взаимосвязи

ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛА ВЗАИМОСВЯЗИ

1. Значение и практическая суть правила

Как было сказано во введении второй части книги, роль правила взаимосвязи выявляется в двух случаях: при утверждении больших посылок чисто – рационального и частично - рационального суждений.

Польза, исходящая от этого правила в первом случае заключается в том, что это правило доказывает что, когда разум находит в каком – либо действии явную и полную выгоду¹,

1. Почему использованы слова «явный и полный»? Потому что в первом случае взаимосвязь между указом разума и указом шариата существует лишь когда утверждается обязательность или запрещенность действия и невозможно посредством его доказать одобрение или порицание действия. Конечно, если разум считает, что действие имеет какую- то степень выгоды или находит в нем незначительный вред, не способствующий к его прекращению, в таком случае можно отнести к шариату желательность выполнения или прекращения действия. Одобрение или порицание (в религии) это не просто желательность выполнения или же прекращения, это та желательность, которая предусмотрена Священным законодателем (то есть Аллахом) и Им, даны соответствующие указы. У нас нет доказательств о том, что Священный шариат в процессе издания законов принимает во внимание всю пользу и на том основании издает указы. Представьте, что употребление какой – либо пищи обладает не стопроцентной пользой или же действие, имеющее меньшую пользу (которая не побуждает к исполнению). Тогда, обязательно ли, Священный шариат, приняв во внимание эту пользу, счел одобряемым употребление данной еды или выполнение данного действия? До сих пор не выдвинуто совершенного доказательства этого. Мы имеем точные доказательства лишь в принятии во внимание явной пользы в обязательном и явного вреда (отстранение от которого необходимо) в запретном. Исходя из

осознает необходимость его исполнения и считает его выполнение достойным хвалы и награждения, Священный шариат также указывает на обязательность этого действия.

Поэтому факих занимающийся истинбатов, основываясь на данном познании разума, может издавать указ об обязательности вышеуказанного действия даже тогда, когда он не имеет общего или конкретного аргумента из Корана и Сунны. В случае если разум находит выполнение действия вредным и понимает необходимость его прекращения и считает осуждение исполнителя уместным, то согласно правилу взаимосвязи (мулазимы), доказан запрет этого действия по шариату.

К примеру, упорядочиваются такие силлогизмы: «с точки зрения разума справедливость является приятной и нужной, а все, что с точки разума считается нужным, шариат считает обязательным (потому что на все что, указывает разум, указывает и шариат) значит, справедливость является обязательной по шариату»; «угнетение с точки зрения разума является непристойным действием и необходимо его остановить, а все что с точки зрения разума считается непристойным, запрещается шариатом (потому что на все, что указывает разум, указывает и шариат), то есть угнетение запрещено по шариату».

Если мы не примем правила взаимосвязи, обязательность справедливости по шариату в первом примере и запрещенность гнета по шариату во втором примере не доказываются, и факих не имеет право в процессе выдачи фетвы на обязательность первого и запрещенность второго полагаться на познание разума. В такой ситуации необходимо обратиться к другим аргументам, а в случае отсутствия аргумента и появления сомнений нужно следовать практическим принципам.

Исходя из этого пояснения, практическая обязательность или запрещенность по шариату, необходимость исполнения или неисполнения которой распознана разумом, доказывается при помощи закона взаимосвязи. В данном виде использования, в правиле взаимосвязи речь идет о «практическом разуме».

этого, в данной книге, когда речь идет о взаимосвязи в первом случае имеется в виду взаимосвязь, между явным указом разума и обязывающими и запрещающими указаниями шариата.

Польза от правила взаимосвязи во втором случае заключается в том, чтобы доказать, что когда разум распознал между двух вещей абсолютную взаимосвязь, (например: взаимосвязь между обязательностью действия по шариату и обязательностью подготовительных мер к нему)¹, доверившись находчивости разума, можно отнести данную взаимосвязь и к шариату. К примеру, основываясь только на доказательстве, познанной разумом, можно подготовку к обязательному деянию, считать обязательной по шариату, и составить такой силлогизм: «Намаз является обязательным действием по шариату и любая подготовка к обязательному действию, также является обязательной по шариату (потому что разум познает такого рода взаимосвязи: на все, что указывает разум и указывает шариат), значит, подготовительные меры к намазу, являются обязательными по шариату».

Как видно, без помощи правила взаимосвязи невозможно упорядочить большую посылку указанного силлогизма. Пока не будет доказана большая посылка, не будет доказана обязательность предподготовки согласно шариату, для обязательного действия.

Если в первой пользе примером разума считался практический разум, в этом случае им является теоретический разум. Потому что в данном случае только взаимосвязь между двумя вещами познается разумом, а не их важность к выполнению или прекращению, а такого рода познание относится к области теории разума.

2. Значение разума и закона в правиле взаимосвязи

В правиле «мулазима» гласящем «все, что устанавливает, узаконивает разум, устанавливает, узаконивает и шариат», слово разум (عقل), означает суть и глубину разума. Говоря слогом грамматики арабского языка, определенный артикль «алиф и лям» в слове «аль-Акл» (العقل) (разум) обозначает род и вид разума, и указывает на его природу и качество. Под правилом «мулазима» подразумевается обязательная и необходимая связь между познанием *глубинным разумом* и законами шариата. По

1. Или же взаимосвязь между обязательностью действия по шариату и запрещенностью его противоположности (антитезы) по шариату. И также взаимосвязь между запретом и развратом.

сему, отсутствуют условия для возникновения таких вопросов как: Какой разум подразумевается в правиле «мулазима», разум избранных или всех здравомыслящих людей? Если разум избранных, то людей из общей среды, или только Пророков (ДБМ) и Приближенных?

При данном пояснении, раскрывается два ошибочных мнения:

А) Неверное мнение автора книги «Фусуль»¹

Автор книги «аль-Фусуль», так же считает что, определенный артикль «алиф и лям» слова «аль-Акл» (разум), использованного в правиле взаимосвязи, обозначает род и вид разума. Однако он иначе трактует значение «установки разума» («хукм аль-Акл» العقل حكم): *«установка разума в правиле взаимосвязи, означает абсолютное решение разума², даже если это разум нескольких человек, например как разум Пророков (ДБМ) и Приближенных Наместников (ДБМ)».*

Как видно из анализируемого, в этом виде не говорится о разуме конкретного человека. На самом деле под установкой разума следует понимать только установку истинного разума.

Б) Неверное мнение Мухаккика Музаффар³

Мухаккик Музаффар, следуя своему учителю **Исфাহани**, считает, что под разумом подразумеваются здравомыслящие, а Установитель шариата, так же считается из этой категории. Вот что он пишет по этому поводу: *Разум различает суть хорошего и плохого, т.е. способен понять плохую или хорошую суть, какой-либо вещи или деяния, это означает, что все здравомыслящие (как разумные) дают схожую установку, и шариат, являясь одним из них, или более того считаясь их главой, дает такую же установку.⁴*

Основываясь на данном высказывании, значение правила взаимосвязи будет выглядеть так: «На все, на что указывают здравомыслящие, на то указывает и Установитель шариата, ибо

1. Мухаммед Хусейн Исфাহани, «Аль-Фусуль аль-Гаравия», стр. 346.

2. Надо сказать, автор книги «Фусуль» и Мухаккик Музаффар, чье мнение мы приведем ниже, использовали правило «мулазима» (ملازمة) в его первичном значении, т.е. как умение разума различать хорошее и плохое, по сути (хусн ва кубх зати аф'ал)(حسن و قبح ذاتي افعال).

3. Конечно основа этого мнения принадлежит Мухаккику Исфাহани, а Музаффар, как выявлено, последовал за своим учителем Исфাহани. см. книгу «Нихаят аль-Дирая» том 2, стр. 128.

4. Мухаммедриза Музаффар, «Усуль аль-Фикх», том 1 стр. 237; том 2, стр. 98.

Установитель шариата относиться к здравомыслящим». На первый взгляд данное мнение безупречно. В упрощенной формулировке оно будет выглядеть так: «Мнение людей есть мнение Зейда, так как Зейд один из людей». Более пристальный взор на эту позицию Исфакхани и Музаффары покажет, что их воззрения не так уж и безукоризненны, как это выглядит на первый взгляд.

Музаффар считает, что Установителя шариата следует рассматривать с двух позиций: с одной, как шариатского Законодателя, с другой, как Разумного. Поэтому, установленный разумными и здравомыслящими закон, полностью отвечает нормам определенным шариатским законодателем, который сам является одним из разумных, что, по сути, и является причиной данного соответствия.

Мы же, не относим суждение разума к суждению разумных, и подобные воззрения как «справедливость это добродетель, а тирания это - зло», считаем элементарной первичной необходимостью - аксиомой. Не принимая смысл слова разум (العقل), в правиле «мулазима» как обязательную прерогативу разумных, считаем, что речь идет о качестве и природе разума. По всему видно мнение Исфакхани и Музаффары, не укладываются в рамки убеждений, как сторонников, так и противников правила «мулазима».

Возражение.

Возможно, будет сказано, что под разумом в правиле взаимосвязи подразумевается истинный разум (حقيقة العقل), а не все здравомыслящие или некоторые из них, что является, бесспорным. Однако данное утверждение опять-таки, полезно в качестве умозаключения, а не для внешнего реального использования.

Например, когда мы обсуждаем доказательную сторону соответствия законов разума и законов шариата, то не касаемся соответствия отдельно взятых законов, а подводим лишь общую понятийно-доказательную базу под данное правило. Иногда же напротив, мы рассматриваем отдельно взятый основанный на здравом смысле закон, и проверяем его на соответствие с шариатом, например, ставя вопрос следующим образом: разум убежден в обязательности возвращения доверенного на хранение (امانة) в целостности и сохранности, а что говорит по этому поводу шариат? В

первом случае, мы не касались обусловленной стороны вопроса, а лишь приводили общие понятийно-рассудительные подтверждения. Поэтому, можно не касаться самих разумных (عقلاء) и их суждений. Во втором же случае, следует в начале доказать разумом плохую или хорошую суть обязательности возвращения доверенного на хранение (аманат) в целости и сохранности, как деяния. А по сему, необходимо ориентироваться на разумных, потому что, критерием разумности того или иного поступка, является поведение самих разумных, основанное на здравом уме большинства (عقلاء), а не на решении субъективного разума (عقل فرد).

Ответ на возражение.

Во-первых, анализ правила «мулазима» и вся полемика, связанная с его существованием или отсутствием, относится к умозрительностям. Что касается конкретностей, которые относятся к применительной стороне данного правила, то есть, его внешнему реальному приложению, то это не имеет к сути правила ни какого отношения. Можно сказать, что само правило, то есть его «умозрительная часть» (ثبوتی) относится к разделу методологии права (اصول الفقه), а применительная сторона, что называется «конкретность правила» (اثباتی) непосредственно к самому праву (فقه).

Во-вторых, чтобы доказать разумный или правовой аспект закона, существует три пути: первый путь - это единое мнение разумных относительно данного закона. Второй - это утверждение того, чье слово несет в себе аргументационную силу (حجّة) и является мерилom, а третий - это познание разумом закона, посредством врожденного знания (العلم الحضوری). Эта тема подробно будет рассмотрена в четвертой главе.

Из контекста сказанного выясняется, что под установкой (حُکم) в правиле «мулазима» в первичном применении подразумевается «надобность или ненадобность совершения какого-либо деяния», которую распознает именно разум. Конечно, мы сохранили в данном случае смысл слова установка (حُکم) в его известном и общепринятом мыслителями значении, которые считают разум всего лишь познавательным инструментом, а не источником, устанавливающим и утверждающим законы. «Хукм аль-Акл»

(حُكْمُ الْعَقْلِ) по их мнению, это только способность разума различить добро и зло, надобное и ненадобное. Во вторичном значении слово «хукм» (حَكْم) в правиле «мулазима» в частично - рациональных суждениях использовано в значении элементарного постижения (الدَّرْكُ المجرد). Например, постижение необходимой связи между обязательными предписаниями в шариате и подготовительными действиями к ним, которая предусматривает обязательность подготовительных действий в силу обязательности самого предписания. Или же постижение, необходимой связи между обязательностью подчинения указаниям шариата, и запретностью всего, что противоречит им.

Относительно сущности «установки» (حُكْم-م), необходимо подчеркнуть следующую важную особенность. В правиле «мулазима», понятие «установка разума», как субъект суждения «все установки разума...» в чисто — рациональных суждениях, означает установку разума на надобность или ненадобность того или иного действия, без учета установки шариата. Разум устанавливает свой закон, независимо от шариата и без учета его мнения. Однако после сопоставления, предусмотренного правилом «мулазима», выявляется соответствие двух установок — установки разума и установки шариата. Другими словами, после определения разумом целесообразности или бесполезности того или иного действия и при последующей проверке на соответствие этого определения с шариатом, всегда выяснялось полное совпадение законов разума и шариата по всем вопросам, это как бы совпадение горизонтальных независимых мнений. Но, есть случаи, когда шариат опережал разум, который затем подтверждал установку шариата и считал ее верной. Например, священный шариат дает указание: «Выстаивайте молитву!», разум дает свою установку, о необходимости и обязательности подчинения данному указу. В этом случае, перед нами пример соответствия вертикальных зависимых мнений, где нижестоящая ступень, подтверждает мнение вышестоящей ступени. Так вот в правиле «мулазима» понятие «Хукм аль-Акл» - установка разума, применено в первом значении, в значении совпадения горизонтальных независимых мнений.

Второе значение (вертикаль соответствия), не содержит в себе

закона шариата, и не несет в себе той самостоятельной смысловой нагрузки указывающей непосредственно на шариатский закон. Поэтому, в шариате кроме как обязательность намаза, поста, заката... нет такого предписания как обязательность подчинения (وجوب الاطاعة), и кроме как запрета придания Богу сотоварищей (ширк-شرك), злословия,... нет такого обособленного запрета как «запрещенность неповиновения» (حرمة المعصية). Более того, рассмотрение «закона взаимосвязи» или правила «мулазима» в контексте второго значения требует бесконечной и непрерывной связи обязательств. В частности, обязательность совершения намаза по указу шариата, требует установки разума о необходимости и обязательности подчинения данному указу, которое в свою очередь требует новое указание со стороны шариата об обязательности подчинения установкам разума... и т.д. до бесконечности.

Мухаккик Наини и некоторые его ученики, высказали следующую мысль, что правило «мулазима» действует в области причин законов шариата – «илиял аль-ахкам» (علل الاحكام), а не в области следствий законов шариата – «ма'лул аль-ахкам» (معلول الاحكام)¹

Когда разум постигает причину закона шариата, то есть пагубность запрещенного или полезность предписанного, действует правило «мулазима». Но если разум подтверждает уже непосредственно изданный шариатом закон, являющийся следствием определенной целесообразности, то правило «мулазима» в этом случае не действует.

Все сказанное о понятии «хукм» в правиле «мулазима» относится к использованию этого понятия в чисто – рациональных суждениях. Смысл же понятия «хукм» в частично - рациональных суждениях, несет в себе оттенок элементарного постижения, применяемого после вынесения шариатского закона. В связи с этим вернемся, к примеру, который мы уже приводили: «шариат предписывает обязательность намаза, а разум, учитывая обязательность намаза, дает установку «хукм» (حكم), об обязательности условий и подготовки к намазу, таких как омовение и т.п., а так же о запретности всего, что противоречит им. Понятие «хукм» - установка, узаконивание, во

1. см. Сейид Махмуд Хашими, «Бухусун фи Ильм аль-Усуль», том 4, стр. 2; Мухаммед Сарвар Бехсуди, «Мисбах аль-Усуль», том 2, стр. 26.

второй части правила «мулазима» - «...устанавливает, узаконивает шариат» означает, установку указаний и запретов, именуемых в методологии права – «мауляви» (مولوی), а не тех, что называются «иршади» (ارشادی). Подробно о видах указаний и запретов, будет написано в следующих главах.

ИСТОРИЯ ПРАВИЛА ВЗАИМОСВЯЗИ (МУЛАЗИМА-ملازمة)

Научные источники говорят об отсутствии среди ученых единого мнения относительно данного правила. Шиитские усулиты и часть суннитских ученых признают его, тогда как небольшая часть шиитских усулитов, большинство шиитских ахбаритов и некоторая часть суннитских ученых, не признают этого правила.¹ Разделение ученых на сторонников и противников данного правила, относится ко времени, когда в целом существовали разногласия относительно «познания разумом положительной или отрицательной сути вещей» и необходимости подчинения разуму, действуя согласно его установкам, о надобности или ненадобности совершения поступков. Основные религиозные тексты настаивают на существовании правила взаимосвязи (мулзимы). Однако есть группа ученых опровергающих это правило. Ясно одно, что принятие данного правила, в основе своей связано,² с принятием «способности разума

1. См. «Аль-Фикр аль-Ислами» № 9, Мухаррам - Рабиуль Авваль 1416 г с.х. стр.113; Мухаммед Мухаммед бин Хусейн Урмави, «Аль-Хасил мин аль-Махсул фи Усуль аль-Фикх», том 2, стр. 260; Фазил Туни «Аль-Вафия» стр. 172; Мухаммед Хусейн Исфাহани, «Аль-Фусуль аль-Гаравия», стр. 337; Краткий комментарий Сабзивари к «Асфару» том 7, стр.83.

2. Правило «мулазима» в доказательстве большой посылки в чисто – рациональных суждениях и в частично – рациональных суждениях играет незаменимую роль. В силу того, что разум очень важен в выводе законов шариата (истинбат) и проявляется в наибольшей степени в чисто – рациональных суждениях, функция разума имеет большое значение в доказательстве большой посылки чисто – рациональных суждений. С другой стороны, большая посылка чисто – рациональных суждений, содержится в силлогизмах, где малая посылка, основана на «способности разума познавать, положительную или отрицательную суть вещей». По сему, пока не будет основана «способность разума познавать, положительную или отрицательную суть вещей», использование правила взаимосвязи (мулазимы), в большинстве случаев не представляется возможным.

познавать положительную или отрицательную суть вещей».

С исторической точки зрения, можно сказать отрицание «способности разума познавать положительную или отрицательную суть вещей», и негативное отношение к правилу взаимосвязи (мулазима) берут свое начало в первых веках Зарождения Ислама. Второй Халиф Умар ибн Хаттаб, наложил запрет на написание хадисов, а также на их устную передачу.¹ Этот запрет продолжался до времен Муавии.² И даже после снятия запрета, издание и пересказ хадисов держался главами государства под строгим контролем. Правящие династии узурпаторов боялись, как бы ни распространились хадисы, противоречащие и возражающие их тирании и гнету. И наоборот поощряли распространение преданий призывающих к смирению и подчинению власти лицемерных и погрязших в грехе элит.³ Поэтому, такие люди как Абдулла ибн Умар и Абу Хурайра получили хорошую возможность, для подлога преданий.⁴ В подобной ситуации единственно, кто мог противостоять разложившимся правителям, были Коран, Ахл аль-Байта (ДБМ) и разум. Толкование Корана, как известно, было ограничено именно по этой причине. Власти запрещали

-
1. См. Шамсуддин Мухаммед Ал-Захаби «Тазкират аль-Хуффаз», том 1, стр. 7. «Сунан» Ибн Маджа, том 1, стр. 12. «Сунан» Дарами, том 1 стр. 85.
 2. Муслим ибн Хадждаж Кушейри Нишапури, «Сахих аль-Муслим», том 7, стр. 128.
 3. В качестве примера можно привести хадис переданный Абу Хурайрой от Посланника Аллаха (ДБАР): «Обязателен для вас мусульмане джихад, под руководством правителя, праведного или грешника (фаджир-فاجر), а так же обязателен для вас мусульмане общественный намаз под предводительством любого мусульманина, даже совершающего большие грехи (кабаир)». («Сунан» Аби Дауд, том 2, стр.17). Абдулла ибн Умар, в защиту халифа Язида ибн Муавии привел следующее предание от Пророка (ДБАР): «Каждый, кто отошел от подчинения правителю (амиру), нет ему оправдания в судный день, и тот, кто умрет, не дав присягу властителю (хакиму), умер смертью невежественного (джахилия)». (Муслим ибн Хадждаж Кушейри Нишапури, «Сахих аль-Муслим», том 12 стр. 24).
 4. Интересно, что уже в те времена относительно некоторых передатчиков хадисов, многие задавались вопросом, где и когда он мог слышать от Посланника Аллаха (ДБАР) такое количество хадисов, да так, что никто кроме него их, Тахзиб Ат-Тахзиб, том 6 стр.481. Журнал «Нагд ва Назар», № 3,4 - 1374 г. Статья «Аклгераи ва насгераи дар каламе ислам» - Разум и священные тексты в исламском каламе).

Семейству Посланника Аллаха (ДБАР) - Ахл аль-Байту (ДБМ) вести преподавательскую и проповедническую деятельность. Узурпаторы боролись с разумом разными путями, то разработали концепцию совершенно беспридельной свободы выбора и абсолютного предопределения (джабр ва ихтияр-جبر و اختيار) и распространяли предпочтительно «абсолютное предопределение» (джабр) противоречащее разуму но удобное для тиранов. Когда правящие династии, через придворных ученых навязали людям учение о предустановлении и предопределении (каза ва кадар-قضا و قدر) в искаженном и неразумном виде, а «способность разума познавать положительную или отрицательную суть вещей» подвергли сомнению, правило «мулазима» было поставлено под вопрос. Надо сказать диспут о правиле «мулазима» с некоторых пор, стал чисто научным, поэтому нельзя относить его сторонников к противникам правящих элит, а противников к врагам разумного подхода в политике.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОТИВНИКОВ И СТОРОННИКОВ ПРАВИЛА «МУЛАЗИМА»

1. Доводы противников

Самыми важными доказательствами противников этого правила является следующее:

А) Доказательство посредством некоторых Коранических аятов, одним из которых является 15 аят суры Исра:¹ «Мы не были наказывающими [людей], не послав [предварительно] к ним посланника».

Фазил Туни,² использующий в качестве доказательства этот аят, пишет: «Очевидно, что аят указывает на невозможность наказания до ниспослания Посланника. Поэтому, нет обязательных запретов и предписаний кроме тех, на которые указал Посланник. Если кто-то возразит и скажет, что вывод аята, указывает на отсутствие наказания, а не на отсутствие вины. Разве мало таких случаев, когда разум распознает запретность, или обязательность какого - либо

1. Так же аят 134 суры ТаХа.

2. Судя по его книге «Аль-Вафия фил-Усуль аль-Фикх» он усугубит, однако данный аят рассматривает как доказательство для отрицания правила «мулазима».

деяния. То есть, человек совершая Богопротивное, идет против разума, постигшего греховную или благую суть деяний, но Господь по милости своей, не наказывает его до тех пор, пока не отправит к нему Посланника. Посему, аят не указывает на отсутствие у разума способности постигать греховную или благую суть деяний, или отсутствие правила «мулазима». В ответ следует сказать: по шариату, обязательным для исполнения является деяние, за невыполнение которого, разум предполагает наказание. Если разум определил какое - то деяние как обязательное для исполнения, но при этом человек уверен, в отсутствии наказания за не выполнение его, такая «обязательность исполнения» не является шариатской. И это противоречит правилу «мулазима» (ملازمة) (и доказывает его необоснованность).¹

Б) Существуют хадисы, опровергающие возможность опираться на разум в выводе законов шариата. Сейид Ни'матулла Джазаири известный шиитский ахбарит, говорит по этому поводу: «Священный Установитель шариата не придает значения выводам разума даже в «предпочтительном сопоставлении» (قياس بالاولوية), который так же опирается на текстовую аргументацию. Этот вывод (о не легитимности разума в извлечении законов шариата), основывается на хадисах, подобных преданию о выкупе за оторванные пальцы;² о восполнении женщинами постных дней, пропущенных из – за менструальных циклов;³ предания отвергающие сравнения подобные сравнению Иблиса (Сатаны).⁴ Когда шариатский законодатель лишает разум легитимности в таких ясных вопросах, его роль в

1. Фазил Туни «Аль-Вафия фи аль-Усуль аль-Фикх», том 1, стр. 172. Имам Фахр Рази, «Тафсир Кабир», том 20, стр.172. Мухаммед бин Хусейн Урмави, «Аль-Хасил мин аль-Махсул фи Усуль аль-Фикх», том 2, стр. 260.

2. Известный хадис, переданный Абаном от Имама Джафар Садига (ДБМ): Выкуп за один оторванный палец женщины – десять верблюдов, за два пальца – двадцать, за три пальца – тридцать, за четыре – двадцать (Мухаммед Хасан Хурр аль-Амили, «Васаил аль-Шиа», том 19, раздел «Выкуп за части тела», глава 44 стр. 268).

3. Там же том 2, глава 41, стр. 591-592 (примечательно, что пропущенные во время менструальных циклов молитвы восполнять не надо).

4. Аят 12, суры Преграды: Спросил [Аллах]: "Что мешает тебе совершить земной поклон, раз Я повелел тебе?" [Иблис] ответил: "Я — лучше него: Ты сотворил меня из огня, а его — из глины".

сложных вопросах уже понятна».¹

В) В правиле «мулазима» признавать или отрицать мнение некоторых разумных не совсем полезно. А так же невозможно доказать правоту или неправоту всех разумных. Причина этому изменение критериев разумности. Мы видим как новое поколение ученых, основываясь на разуме, всегда опровергает взгляды предыдущих, которые тоже опирались в свое время на разум.² Более того, разница культур и общественных норм, не позволяют всем разумным, считать одно и то же, во все времена потребным или непотребным.³

Г) В предпосылках разума вероятность ошибки очень велика. Мухаммед Амин Астарабади один из ярких представителей ахбаритов десятого и одиннадцатого веков хиджры, после разделения наук на «близкие к чувствам» и «далекие от чувств», отнес правоведческие науки ко второй категории, к «далеким от чувств». Он в частности писал: «только придерживаясь слов Непорочных (масумов), можно избежать ошибок». Судя по этому высказыванию, Астарабади считает возможным познать свои обязанности, только подчиняясь Шариатскому Законодателю, а разуму в этой связи не отводится никакой роли.⁴

Покойный Бахрани считал доказательством этого взгляда следующее: «Все законы шариата относятся к разряду «тоукифия» (توقيفیه), то есть обязательным условием верности закона является то, что адресант этого закона – «хранители шариата» (хуффаз аль-шариа - حفاظ الشريعة), в противном случае

-
1. Сейид Ни'матулла Джазаири, «Гаят аль-Марам фи Шархи Тахзиб аль-Ахкам», стр. 46-47; Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хадаик аль-Назра», том 1, стр. 60-61.
 2. Сейид Ни'матулла Джазаири, Захру Раби стр.498. Автор книги «Хадаик» привел эту мысль из книги Джазаири «Анвар Ну'мания» (Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хадаик аль-Назра», том 1 стр. 128). До Джазаири, Имам Фахр Рази опроверг все доказательства разума, однако в своих опровержениях сам использует доводы разума! (См. Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хадаик аль-Назра», том 1, стр. 128-129). Среди западных ученых так же есть подобные гипотезы (См. первая сноска, стр. 50 Оригинал данной книги).
 3. См. Сейид Махмуд Хашими, «Бухусун фи Ильм аль-Усуль», том 4, стр. 135.
 4. Мухаммедамин Астарабади, «Фавайд аль-Мадания», стр.129-130, 162; Шейх Мургаза Ансари, «Расайл», стр. 8; Сейид Махмуд Хашими, «Бухусун фи Ильм аль-Усуль», том 4, стр. 125-127; Мухаммедтаги Хаким, «Аль-Усуль аль-Аамма лил-Фикхи аль-Мукаррин», стр. 298.

следует проявлять осторожность (احتياط). Ибо разум, не может зреть глубину шариатского закона, и лавировать в его волнах».¹

Мы ограничились рассмотрением нескольких аргументов противников правила «мулазима», ответ на которые облегчит опровержение и других доводов.

2. Ответ на доводы противников

А) Ответ на первый аргумент:

Доказательство аятом в пользу отрицания правила «мулазима» столкнулось с несколькими опровержениями.

Первое.

В Кораническом аяте говорится о наказании предыдущих общин в этом мире, после того как были ниспосланы к ним Посланники (ДБМ) с разъяснениями Божьих указов. И это, не связано с наказанием в следующем мире как утверждают некоторые. Поэтому, данный аят не доказывает отсутствия необходимой связи (доказываемой правилом «мулазима»), между установками разума и шариата. Кроме того согласно арабской грамматике, фрагмент аята «Мы не были наказывающими» (مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ), свидетельствует об «отрицании действия в прошлом, настоящем и будущем времени», это значит что в прошлом не были наказаны общины без того, что бы к ним были отправлены Пророки (ДБМ) с разъяснениями. А так же в будущем, по отношению к людям, не будет применено наказания без того, что бы к ним отправили Пророков (ДБМ) с пояснениями. Если бы данное утверждение относилось и к наказанию в загробном мире, то согласно грамматике арабского языка, было бы сказано «мы не накажем» (لَا نَعَذِّبُ), используя глагол настоящее – будущего времени с глагольной частицей отрицания настоящего – будущего времени «Ля» (لَا). Или, был бы использован глагольный тип соединения для усиленного, категоричного отрицания действия в будущем в сочетании с частицей «Лян» (لَنْ) «мы *никогда* не накажем» (لَنْ نَعَذِّبُ).²

Второе.

Аят имеет общее значение, которое конкретизируется, так как

1. Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хадаик аль-Назра», том 1, стр. 131.

2. См. Сейид Мухаммед Хусейн Табатабаи, «Аль-Мизан», том 13, стр. 60.

некоторые из обязательных деяний, подобно распознаванию чуда, при помощи которого подтверждается пророчество (معجزات), определяется лишь при помощи разума.¹ То же самое можно сказать об основанности религии (اصول الدين), в постижении коего задействован только разум.² Когда к всеобщему обращению аята, допустимы обусловленности сужающие круг адресатов аята, почему бы не допустить обусловленности и к доказательной базе аята утверждающей отсутствие всяких связей между установками разума и установками шариата.

Третье.

Слово «расул» (رسول) – посланник в аяте, можно понимать и как «расул аль-батин» (رسول الباطن) – внутренний посланник, т.е. разум (عقل).³

Четвертое.

Аят указывает на отсутствие наказания до ниспослания Пророков (ДБМ). Теперь допустим, что Пророк (ДБМ) пришел и узаконил решение разума в качестве аргумента (худжа), после этого каждый, кто воспротивится решению разума, будет наказан, и это наказание считается наказанием после ниспослания Пророка (ДБМ), а не до него. Сторонники необходимой связи между установками разума и установками шариата (сторонники правила «мулазима») утверждают именно такую позицию. Посему этот аят не отрицает правило «мулазима». Конечно, следует привести подтверждение шариатского Законодателя, о легитимности аргументационной силы разума. Исходя из этого, соответствие установок разума и шариата (правило «мулазима»), требует подтверждения со стороны Посланника (ДБМ).

Исследование

Первый, второй и третий ответы полемические, и только

-
1. См. Имам Фахр Рази, «**Тафсир Кабир**», том 20, стр. 173. Имам Фахр Рази несмотря на то, что ашарит, а все ашариты отрицают правило «мулазима», а так же не полностью принимают способность «*разума познавать положительную или отрицательную суть вещей*», все же не признает что данный аят, опровергает правило «мулазима».
 2. См. Сейид Мухаммед Хусейн Табатабаи, «**Аль-Мизан**», том 13, стр. 61.
 3. Имам Фахр Рази, «**Тафсир Кабир**», том 20, стр. 173, приводит данное мнение как предположение.

четвертый ответ сравнительно безупречен. Касательно первого ответа возникает вопрос, если наказание в этом мире, по сравнению с наказанием в следующем мире незначительно, почему наказание в этом мире обусловлено приходом Посланника (ДБМ), а у наказания в загробном мире нет такого условия?

Относительно второго ответа возникает следующее возражение – из ответа следует, что обусловленность аята, сужением круга тех, к кому он обращен, противоречит его сути, более того сама интонация аята (لحن), говорит о неприемлемости обусловленности и обособленности. Невозможно обособить такое общее обращение как «непристойность наказания, без объяснения».

Третий ответ можно расценивать как противоречащий очевидному смыслу. Такое понятие как, внутренний посланник – разум (عقل) не принято употреблять широкими кругами мыслителей. Данное мнение нуждается в контекстном подтверждении, которого в аяте нет. В аятах, с подобным содержанием, есть доказательства, опровергающие третий ответ.¹

Б) Ответ на второй аргумент:

Второе доказательство приемлемо только в случае если в Пророческой традиции (сунне-سنة), обнаружится подтверждение «запрета полагаться на разум в выводе законов шариата на основе Корана и сунны». Проведенные исследования показывают, что таких хадисов в Пророческой традиции (сунне) не существует. Некоторые исследователи обратились к следующему высказыванию, которое возводится ими к Ахл аль-Байту (ДБМ) «**Истинно религия Аллаха не познаваема разумом**».² Надо отметить, тщательное исследование «иснада» (استناد) этого высказывания показывает, что на самом деле нет даже слабой цепи передатчиков, которая позволяла бы говорить о верности данного предания. То, что удалось найти в научной литературе, это хадисы о критике несовершенного разума (العقول الناقصة),³ сравнении по аналогии (кияс-قياس),⁴ личного

1. См. аят 165 суры Аль-Ниса; аят 134 суры ТаХа.

2. Мухаммедриза Музаффар, «Усуль аль-Фикх», том 2, стр. 181.

3. Шейх Садук, «Камал аль-Дин» стр. 324 - Хусейн Нури, «Мустадрак аль-Васаил», том 17, стр. 262; Мухаммедбагир Маджлиси, «Бихар аль-Анвар», том 2, стр. 303; Абду Али Аруси Хувайзи, «Нур аль-Сакалайн», том 1, стр. 511.

4. См. Мухаммед Хасан Хурр аль-Амили, «Васаил аль-Шиа», том 18, раздел –

суждения (раай-رأى),¹ дачи правового заключения без научной компетенции.² Встречающийся в преданиях термин «разум обычных людей»,³ так же указывает на запрет толкования Корана согласно субъективному, обыденному мнению. Однако того, что указывало бы на запрет использования «возвышенного перла разума» в выводе шариатских законов, в преданиях (хадисах) обнаружить не удалось.

Следует учитывать так же время и место высказывания хадиса. Предания (хадисы) необходимо рассматривать, в совокупности с аятами Корана. Исследование одного источника, оставляя без внимания другой, может привести к ошибочным результатам. Если в рассмотрении хадисов о недоверии к разуму (عقل),⁴ личному суждению (رأى) и сравнению по аналогии (قياس) в выводе законов шариата (استنباط) принять во внимание все перечисленные обстоятельства, мы неизбежно придем к следующим выводам:

Первое.

Хадисы, запрещающие полагаться на разум в выводе шариатских правовых норм, относятся ко времени, когда среди некоторых лжефакихов (законоведа), была распространена привычка использования субъективных представлений и необоснованных догадок в выводе шариатских законов и именованное это иджитихадом или использованием разума в вопросах иджитихада (дача юридического заключения на основе источников шариата).

По сути, данные предания были направлены против этой тенденции в правоведении.⁵ Ясно, что личные представления и не обоснованные догадки, не имеют ничего общего с использованием

Сифат аль-Кази, глава 6, стр. 21-41.

1. Там же.

2. Там же, глава 4.

3 Там же, глава 13, хадис 69,73,74.

4. условно представив, что таковые есть.

5. По этому, большинство подобных хадисов, обращены к конкретным людям, впадшим в крайности. В предании от Абана, Имам (ДБМ) указал на его ошибку, тогда, как Абан не подозревал о ней и был уверен, что его мнение основано на разуме.

святого перла разума и правила «мулазима», сторонниками коих являются выдающиеся факихи – правоведы.

Второе.

Если бы даже в хадисах и был запрет на использование разума в выводе законов шариата, то это следовало бы расценивать как запрещение использования несовершенного разума (العقل الناقصه). В целом о применении разума, имеются предания, о которых частично шла речь в прошлых главах. Есть и другие объяснения подобных хадисов, но в рамках данной книги эти ответы достаточны.¹

ВОЗРАЖЕНИЕ.

Было бы полезно, ответить на одно возражение. Предания, в которых запрещено использовать разум в выводе законов шариата, делятся на две группы. В одной запрет носит общий характер и в данном выше ответе имеется достаточно емкое объяснение, о каком разуме идет речь. В другой группе преданий запрет носит узконаправленный характер, и затрагивает определенную область, как например, в хадисе от Абана и в других подобных преданиях.² В этом случае вышеупомянутый ответ не достаточен. Потому как, с точки зрения обычной логики разума, чем больше провинность и ущерб, тем больше размер компенсации.³ Другими словами соразмерность преступления и наказания в виде выкупа или компенсации за увечье, согласно обычной логике требует увеличения компенсации в соответствии с тяжестью вины, то есть если за оторванные три пальца

1. См. Шейх Муртаза Ансари, «Расаил», стр. 11-13; Сейид Абулькасим Хои, «Аджвад аль-Такрират», том 2, стр. 41; Сейид Махмуд Хашими, «Бухусун фи Ильм аль-Усуль», том 4, стр. 133, 140; Мухаммед Сарвар Бехсуди, «Мисбах аль-Усуль», том 2, стр. 26,55.

2. Имеются в виду предания, в которых размеры компенсации в пределах одной третьей от полной компенсации мужчине и женщине одинаковые. Если размер компенсации перешел за одну треть от полной компенсации, то компенсация мужчине вдвое больше чем женщине. (См. Кулейни, «Усуль аль-Кафи», том 7, стр. 299-301).

3. Термин «джурм» (جرم) – провинность, преступление, применяется касательно преднамеренных правонарушений, «иззар» (اضرار) – вред, ущерб применяемо как к преднамеренным, так и к непреднамеренным правонарушениям.

компенсация составляет 30 верблюдов, за четыре пальца должно быть больше этого. Так рассуждает «разум, принимающий решения», и дает свое заключение, но оказывается, что шариат имеет на этот счет совершенно другое решение. Можно ли имея такую разницу в решениях разума и законах шариата защищать правило «мулазима» и ратовать за соответствие установок разума и шариата? Думается, нет!

ОТВЕТ НА ВОЗРАЖЕНИЕ.

Ответ на это возражение содержит несколько пунктов.

1. Отложить в сторону хадис от Абана и подобные предания.

В этом отношении один из исследователей пишет: одинаковая компенсация мужчине и женщине в пределах одной третьей от полной компенсации и увеличение ее в два раза мужчине, когда размер компенсации перешел за одну треть от полной компенсации, противоречит Корану и чувствам.¹ Потому как, логически, чем больше урон, тем больше компенсация, а не наоборот.²

Критика первого пункта.

Ясно, что этот иджтихад, имеет огромную разницу с тем достоверным иджтихадом разъясненным нами в предисловии этой книги. Такое отношение к источникам шариата неприемлемо. Противопоставление хадисов Корану и чувствам уже само по себе не обоснованно, потому что в Коране нет аята, который бы даже косвенно противоречил хадису Абана. С другой стороны, вопрос не имеет никакого отношения к чувствам, что бы опровергать его чувственными аргументами.

2. Частичная конкретизация общего правила «мулазима»

Можно принять правило «мулазима» как основу, но с признанием частичной конкретизации (тахсис-تخصيص) по ситуациям, в отношении которых есть определенные хадисы, как в случае с компенсацией за оторванные пальцы женщины.

3. Отрицание противоречия правила «мулазима» хадису от Абана

То, что на определенной стадии компенсация женщине на

1. В книге приведено «лил-хусн» (للحسن) что скорее всего опечатка, правильнее «лил – хисс» (للحس).

2. Мухаммед Садиги Техрани, «Табсират аль-Фукаха», том 2, стр. 367-368.

половину меньше чем мужчине, а на других стадиях она равна, имеет свое объяснение и мудрость, которая проявится после исследования двух аспектов.

ПЕРВЫЙ АСПЕКТ.

Как мы знаем правило «мулазима» (ملازمة) - это соответствие установок актуального разума и шариата. Разум в своей окончательной установке должен учесть все обстоятельства и тонкости. Если окончательное решение разума, будет дано без детального учета всех сторон, то это уже игра воображения, а не решение актуального разума. Решение актуального разума является санкцией к действию и аргументом для оправдания деяния, но не обязательно влечет за собой закон шариата. Прояснив это, вернемся к возражению, и посмотрим, все ли тонкости там учтены? Напомним, что возражение гласит: соразмерность преступления и наказания в виде выкупа или компенсации за ущерб, согласно обычной логике требует увеличения выкупа или компенсации в соответствии с тяжестью вины, то есть если за оторванные три пальца компенсация составляет 30 верблюдов, нелогично за четыре оторванных пальца устанавливать компенсацию в размере 20 верблюдов.

Во-первых:

Даже если мы примем эту соразмерность как правильную, здравый смысл не находит наличие соответствия между преступлением¹ и выкупом² неизбежным, потому что наказание в загробном мире то же один из видов расплаты и вычета возмещения.

Поэтому за совершение некоторых прегрешений в первый раз, шариат предусмотрел размер откупа, но за повторное совершение этих грехов откупных в шариате нет. В этом случае можно говорить о переносе наказания в загробный мир.³ Учитывая сказанное, если

1. в отношении преднамеренных правонарушений применяется термин «джурм» (جرم) (преступление).

2. возмещение за намеренно причиненный ущерб называется «джарима» (جريمة) (выкуп, штраф), за ненамеренный «хасара» (خسارة) (компенсация) (русский эквивалент терминов условный).

3. Коран установил откупные для того кто охотился в состоянии «ихрама» аят 45, сура Маида, см. Мухаммед Хасан Хурр аль-Амили, «Васанл аль-Шиа»,

загробная расплата за оторванные четыре пальца будет превышать загробную расплату за оторванные три пальца, несоответствие преступления и выкупа, о котором говорились выше, устраниться. Но если кто-то, желая разрешить данное несоответствие без учета метафизического фактора, зайдет в тупик, это уже проблема не религии и не религиозно – правовой школы.

Во-вторых:

Если преступник мужчина, а потерпевшая женщина, она имеет право за четыре (ее) оторванных пальца, затребовать наказание в виде лишения четырех пальцев преступника, при условии что она заплатит компенсацию за два его пальца. В данном случае право на возмездие за причиненный ущерб, распространяется на три пальца и более. Несмотря на то, что компенсация за четыре и более пальца, уменьшается. Сказанное в двух вышеприведенных ответах, касается преднамеренных преступлений.¹

В-третьих:

Одна целесообразность требует, дабы компенсация за увечье пострадавшей, составляла половину суммы компенсации за увечье пострадавшему, и вот почему:

А) Мужчины больше задействованы в опасных профессиях, а так же в среде мужчин уровень криминальности, больше, что увеличивает их подверженность риску.

Б) Экономическая значимость мужчин для семьи и общества больше, чем женщин, так как мужчины являются основным источником материального благополучия, а посему увечье мужчины скажется на экономике семьи и общества более болезненно, чем увечье женщины. Шариат установил больший размер компенсации за увечье нанесенное мужчинам как сдерживающий фактор заставляющий, прежде всего самих мужчин отказаться от неоправданного риска и необдуманных шагов, которые скажутся

том 9 глава **Каффарату сейд**, раздел 48, стр. 244,245; Зейнуддин Амили **Шахид Сани**, «**Шарх аль-Люма**», том 1, стр. 252.

1. См. Мухаммед Хасан Хурр аль-Амили, «**Васаил аль-Шиа**», том 19 глава **Дияту шаджадж ва джарах**, раздел 3, стр. 295.

отрицательно в первую очередь на семье. Данный закон не только не умоляет ценность женщины, а наоборот установлен шариатом именно в интересах женщин и детей.

Другая целесообразность требует, чтобы в преступлениях с малой степенью тяжести, которые совершаются чаще, нежели тяжкие, размер компенсации за увечье мужчине и женщине был одинаковый. Это опять-таки продиктовано необходимостью установить заслон, удерживающий от роковых шагов.

С одной стороны, ни один здравомыслящий не будет утверждать о выплате равной компенсации во всех правовых ситуациях, с другой стороны, «несоответствие» наводит на мысль о неравноправии и нелогичности. Поэтому шариат установил промежуточный закон, объединяющий обе целесообразности и учитывающий расплату в ином мире.

ВТОРОЙ АСПЕКТ

Как было сказано, в правиле «мулазима» говорится о законе шариата и решении актуального разума, учитывающем все практические аспекты. Это решение бывает двух видов:

1. Независимое, как то «справедливость – благо, а тирания – зло».
2. Обусловленное, как то «говорить правду – добро, лгать – неприглядно».

Первый вид решения неизменный независимый от обстоятельств. Тирания по сути своей является злом, а суть справедливости есть благо. Тут между подлежащим и сказуемым нельзя вставить, обусловленность обстоятельствами времени или места и т.д., так как справедливость при любых обстоятельствах и условиях во все времена остается благом, а гнет и тирания ни при каких обстоятельствах не могут быть целесообразными и всегда остаются злом.

Тогда как во втором виде решения, дело обстоит иначе. Ибо не всегда говорить правду приносит лишь добро, иногда зла от сказанной правды больше чем добра, поэтому порой лучше промолчать.

О втором виде решения мы можем говорить, как зависимом от внешних обстоятельств, т.е. целесообразности. Вернувшись к обсуждаемой теме, поставим следующий вопрос: «К какому из видов решения относится соразмерность между нанесением увечья

(преступлением) и компенсацией за увечье (наказанием)?». Несомненно, это соразмерность относится ко второму виду решения, по причине учета целесообразности при определении Законодателем наказания. Целесообразность, которую определяет шариатский Законодатель, требует определить меру наказания с учетом воспитательных целей и испытания рабов. Что может возразить разум, если шариатский Законодатель посчитал полезным для рабов наличие того на первый взгляд несоответствия наказания преступлению? Естественно ничего, потому-то разум в этом случае безоговорочно полагается на мудрость шариатского Законодателя.

По всей вероятности, если вопрос уменьшения вдвое размера компенсации потерпевшей женщине (после перехода размера компенсации за одну треть от полной компенсации) уяснится, то это облегчит понимание ответов и на другие вопросы по мерам и видам наказания в шариате.

В) Ответ на третий аргумент

Как было сказано ранее, правило «мулазима» это принцип соответствия установок разума и шариата. В этом правиле учтены мнения лишь этих двух источников. Тогда как третий аргумент, это мнение только разумных (عقلاء). Нельзя отрицать наличие двух исходных положений:

- 1) практический разум, на который опирается фикх и нравственность.
- 2) теоретический разум, на который опирается математика, философия и все остальные науки.¹ Третий аргумент отрицает все это!

Интересно, что утверждаемое третьим аргументом о теоретическом разуме сводит на нет сам аргумент. Посему, в отношении третьего аргумента подходит следующее правило, «отвергаемо то, чье существование содержит доказательство собственного отрицания». В этой связи поучительны слова амира мудрости Али ибн Абу Талиба (ДБМ): *«ведь перед лицом предписанных Аллахом обязательств, ни одного люди не почитают так, как соблюдение договоров, несмотря на сильное разделение страстей и брожение взглядов в их среде. А ведь даже многобожники в доисламский период,*

1. См. стр. 48 этой книги (Оригинал).

*обязывались соблюдать договор, поскольку понимали последствия нарушения».*¹

Сказанное имамом Али (ДБМ) о верности договору, воспринимается всеми обществами не зависимо от убеждений. Действительно, применимо ли сказанное в третьем аргументе к принципу «сохранения верности договору»? Подвержена ли эта ценность изменению с течением времени? Может ли когда-нибудь «сохранение верности договору» стать отрицательным качеством, а нарушение договора одобрительным? Ответ ясен, такого никогда не произойдет!

Г) Ответ на четвертый аргумент

В самом доводе есть два фрагмента:

1. «в предпосылках разума вероятность ошибки очень велика»
2. «все законы шариата относятся к разряду «тоукифия» (توقيه), источником коих являются «хранители шариата» и постичь причины коих разум не способен.

Ответ на первый фрагмент довода не представляется сложным, ответ же на второй действительно сложен.² Именно по этому, о втором фрагменте можно говорить, как о самом серьезном доводе противников правила «мулазима». Второй фрагмент, где-то полностью³ где-то частично⁴ заставил усулитов признать свое бессилие в его опровержении.

Некоторые сторонники «мулазима» в ответ на аргумент, сказали: «то, что в предпосылках разума вероятность ошибки больше, чем в предпосылках шариата, не приемлемо».⁵ Кроме

1. «Нахдж аль-Балага», перевод Фейз аль-Ислам, письмо 53, стр. 1027

فانه ليس من فرائض الله شيء الناس اشد عليه اجتماعاً - مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم - من تعظيم الوفاء بالعهود، و قد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استولوا من عواقب الغدر

2. Причину, по которой второй фрагмент не приведен как отдельное доказательство мы рассмотрим далее.

3. Как автор книги «Фусуль», отрицавший действительную необходимую связь (ملازمة).

4. Подобно Мухаккику Хои сказавшему: Учитывая неспособность разума познать истинную суть причин законов шариата, нет места применению правилу «всякий раз, когда разум познал положительную или отрицательную суть деяния, закон шариата подтвердился» (см. Мухаммед Сарвар Бехсуди, «Мисбах аль-Усуль», том 3, стр. 34; Мухаммед Исхак Файаз, «Мухазират фи Усуль аль-Фикх», том 3, стр. 70) в следующей главе будет ответ на это определение.

5. См. Шейх Муртаза Ансари, «Расаил», стр.8,9.

того, таким образом, ставится под сомнение постижение основных принципов религии (усул дин), сформированное на предпосылках разума». ¹ Приемлемо ли, что бы разум, постигнув обязательность пророческой миссии и подтвердив ее, по сути, дав пророку, легитимность и главенство, поставил бы сам себя под сомнение? ² Правильно ли оставить разум в стороне, зная, что в хадисах, прерогатива принимать некоторые основы религии, признается собственно за разумом?³

Ответ на четвертый довод свидетельствует о принятии ахбаритами познавательной функции разума.⁴ Их мнения не стоит считать такими же устойчивыми, как убеждения западных позитивистов уверенных в никчемности познавательных функций разума.⁵ Ахбариты не признают полем деятельности разума только шариат. Поэтому, нами был приведен второй фрагмент составляющий основу доказательной базы ахбаритов в отрицании «мулазима».

Что сказать? Не признать единственность источника шариатского права – хранителей шариата, и утверждать, что разум так же способен постичь причины многих шариатских законов? Доказывать способность разума определять законы и с помощью закона «мулазима» устанавливать их подтверждение шариатским законодателем? Или подобно некоторым усулителям признать свое бессилие в опровержении доводов ахбаритов, и сказать: «каждый раз, когда разум дойдет до исконных критериев шариатских законов, его установка – это установка шариата. Однако разум неспособен распознать ни один исконный критерий

-
1. Покойный Шахид Садр в книге «Бухус», том 4, стр. 126,127, опроверг это возражение, хотя это опровержение не лишено некоторых недочетов.
 2. Луи Сафи на стр. 83 книги «Амал аль-Акл» указывает о принадлежности слов похожих по смыслу этим Ибн Таймие.
 3. См. Кулейни, «Усуль аль-Кафи», том 1, раздел Разум (Акл) и Невежество (Джахл), стр. 15-28-34-33, хадисы 11-20-34.
 4. Это выходит из их же слов, см. Сейид Ни'матулла Джазаири, Шарх Тахзиб, стр. 4, Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хадаик аль-Назра», том 1, стр. 131.
 5. Покойный Мутаххари рассказывал: помню летом 1322 года (по с.х.) я поехал в Боруджерд и пользуясь случаем посещал уроки Аятоллы Боруджерди да возвысит Аллах его макам. Однажды на уроке, критикуя ахбаритов он сказал: их методы находятся под влиянием европейских адептов чувственного восприятия. Эти слова приведены в книге «Фаваид аль-Мадания» и опровергнуты в книге «Бухус», Шахид Садра.

шариатского права».¹

Правило «мулазима» - это необходимая связь между точным постижением разума и законом шариата. Одним из проявлений правила, есть умение разума различать благодеяния и злодеяния и принимать решение о необходимости совершения благого и недозволенности злодеяния.

Практическое применение этого правила, относится, как мы уже говорили к области конкретизации, пока же мы обсуждали его как умозрительность. В следующей главе будут рассмотрены конкретные примеры применения этого правила.

3. Колебания в словах некоторых противников правила «мулазима»

Для признания этого правила достаточно внимательное исследование самого правила, и мнений его сторонников. Для доказательства состоятельности правила, нет необходимости рассматривать мнения его противников, тем более, что некоторые из них легко опровергаемы. Например, автор книги *Хадаик* являющийся противником «мулазима», с одной стороны принимает мнение Мухаддиса Джазаира о неспособности разума постигнуть суть критериев основных и второстепенных вопросов религии (усуль и фуруу дин), а так же постижение сути принципа «ваджиб аль-вуджуб».² (واجب الوجود). С другой стороны столкнувшись с большим количеством преданий о главенствующей роли разума в познании и распоряжении, пытается объяснить это следующим образом:³ «Под разумом в этих преданиях, подразумевается чистый врожденный разум, лишенный тенденциозности, необъективности, предвзятости. Врожденный разум, способен познать лишь причины некоторых норм называемых «таклифи» (تكليفي) (как например указание шариата, подчинятся предписаниям врача, что вполне постижимо разумом). Однако суть правовых норм фикха, связанных с поклонением (ибадат) и т.д., по причине их принадлежности к законам «тоукифи» (توقيفي), которые должны быть услышаны от

1. См. 2, 3 сноски на стр. 89 этой книги.

2. Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хадаик аль-Назра», том 1, стр. 127

3. там же стр. 129, 130.

«хранителей шариата» (хуффаз аль-шариа) (حفاظ الشريعة), не познаваема разумом. Поэтому, многие предания, выглядят нелогичными с позиции сравнительной аналогии (кияс-قياس)¹.

В суждениях Мухаддиса Джазаири и автора книги *Хадаик*, есть некоторые неточности уточнение которых, может быть подтверждением сказанного нами в пользу «мулазима».

А) Действительно ли под разумом шиитские усулиты, к которым обращается Мухаддис Джазаири и автор книги *Хадаик*, подразумевают разум, погрязший в тенденциозности, необъективности, и предвзятости? Мухаддис Джазаири говорит об иджтихаде большинства,² так, будто бы он сформирован на безосновательных предпочтениях и догадках тенденциозного разума, который оставил в стороне текстовые аргументы (الدلائل النقلية). Тогда как под разумом в иджтихаде, понимается тот самый врожденный (فطرى) чистый от необъективности, предвзятости разум, способный к росту путем приобретения опыта и упражнения. А под установкой и познанием разума (حكم ودرک العقل) имеется в виду абсолютное постижение разума. Несомненно, между этим постижением и необоснованными предпочтениями (استحسانات-истихсанат) и догадками необъективного разума существует огромная разница.

Возможно иногда, вывод врожденного разума одного правоведа не согласуется с мнением другого правоведа. Однако уверенность (يقين), что его мнение основано на доводах врожденного разума, обязывает других правоведов дать фетву с учетом мнения этого правоведа. Врожденный разум (العقل الفطرى), основанный на чистой Богоданной сущности, не может быть исконным источником законов Аллаха (منبع حكم الله). Уверенность (يقين) ученого дает ему право выносить юридическое заключение, не боясь загробного возмездия, если оно (заключение) окажется ошибочным. Ибо уверенность (يقين) ученого, наделена аргументационной силой.³

1. там же стр. 131,132.

2. К сожалению суждения отдельных ахбаритов, об иджтихаде некоторых ученых, не вполне соответствуют реальному положению дел. См. Астар Абади Ал-Фаваидул Разавия, стр. 70,555. Мирза Мухаммед Хусейн Наини, «Танбих аль-Умма ва Танзих аль-Милла», стр. 75.

3. Указание на утвердившийся в методологии права (Усуль аль-Фикх) принцип, что «уверенность аргумент для уверенного». Если уверенность

Другими словами в выводе законов шариата на основе Корана и сунны, используется подлинный разум, без пыли заблуждения, греховности без ложных идеологических наслоений – основанный на Богоданной чистой сущности (фитрате) преданной и подчиняющей себя Божьей воле. Несмотря на это, все же вероятность ошибки разума, не в теоретическом определении искомого, а в прикладном нахождении его, допустима. Точно так же как и допустима ошибка в нахождении достоверных хадисов. Не исключена вероятность того, что какой – либо хадис (предание), считающийся достоверным, не принадлежит Непорочным (Пророку и Ахл аль-Байту (ДБМ))? То есть, возможно, предание теоретически, по всем параметрам хадисоведения, считается достоверным, но на самом деле является подложным. К ошибкам разума следует относиться, так же как и к другим ошибкам.

Как мы считаем простительным ошибку правоведа в нахождении достоверных преданий, точно так же мы должны воспринимать и ошибку правоведа в практическом применении определений разума.

Автор книги *Хадаик*, который является ахбаритом, например, считает, что в правоведческих исследованиях нельзя обойтись без применения разума, который Аллах наделил высоким положением. Посему, учитывая его убежденность в аргументационной силе врожденного разума, свободного от необъективности и тенденциозности, так же можно предположить и не застрахованность этого разума от ошибок. Что является мерилom отсутствия необъективности и тенденциозности?

Б) Автор книги *Хадаик*, с одной стороны допускает использование подлинного врожденного (фитри-فطرى) разума, но сразу, же обуславливает, «все законы шариата относятся к разряду «тоукифия», ... разум, не может зреть глубину шариатского закона...». В связи с этим возникает вопрос, что подразумевает автор книги *Хадаик* под этими словами «врожденный разум,

уверенного ошибочна, нельзя удерживать его от деяния в соответствии со своей уверенностью, до тех пор, пока он не будет лишен своей уверенности, что и сделал Имам Садиг (ДБМ) с Абаном. См. Мухаммед Хасан Хурр аль-Амили, «Васаил аль-Шиа», том 19, раздел «Компенсация за увечья» глава 44, стр.268.

способен познать лишь причины некоторых норм называемых таклифи». Нормы «таклифи» (تكليفى), разве не являются законами фикха (шариата)? Эти слова о способности врожденного разума участвовать в выводе пусть даже некоторых законов фикха (шариата), то же самое о чем говорят и усулиты. И для этого они (усулиты), разработали концепцию «мулазима», то есть принципа необходимой связи между установками разума и шариата. Усулиты, так же считают разум бессильным в выводе большинства законов шариата. Даже если мы примем мнение ахбаритов о неспособности разума познать суть критерия причин шариатских законов как верное, то это распространяется на область чисто – рациональных суждений, в области же частично – рациональных суждений положение разума остается неизменным.

4. Аргументы, подтверждающие правило «мулазима»

Правило «мулазима», так же как и другие правила в науках, нуждается как в умозрительности, так и в конкретности. Несогласие с этим правилом обычно выходит за рамки самого правила. Например, некоторые считают «конкретное постижение разума» невозможным вообще,¹ другие придают ему свойства, выходящие за рамки его реальных возможностей.² Если это правило будет рассмотрено с надлежащей тщательностью, поводов для сомнения не останется, ибо разногласия среди ученых по поводу «мулазима» носят не реальный, а мнимый характер.

А) Рациональные доводы правила

Каждый раз, обращаясь к разуму за решением выполнить то или иное деяние, человек получает установку о полезности или бесполезности данного действия, это одно из существенных свойств разума различать надобность или ненадобность совершения поступка или действия. Человек, в таком случае, обязан подчиниться решению здравого рассудка. По этой причине обратившись к себе в отношении таких качеств как, говорить правду, поступать по совести, соблюдать справедливость, беречь доверенное на хранение, человек получит однозначный

1. Тема будет рассмотрена в следующих главах.

2. Тема рассмотрена в предыдущих главах.

ответ – это ценности к которым следует стремиться, а такие свойства как тирания, гнет, несправедливость, ложь и т.п. будут отвергнуты человеческой природой как отрицательные. Человек по своей природе наделен этой способностью распознавания ценностных качеств. Устанавливающий закон должен учитывать положительную или отрицательную суть вещей или деяний. Надо сказать, когда речь заходит о поступке согласно совести, разум не всегда принимает объективное решение. Но речь сейчас о конкретном постижении разума. Разум в конкретном постижении всегда объективен. Поэтому, законодатель обязан устанавливать правовые нормы согласуя их с точным постижением разума.

Сказанное не относится к первому правилу «мулазима» т.е. к работе практического разума (аль-Акл аль-амали - العقل العملي) в области чисто – рациональных суждений (мустакиллат аль-Аклия – مستقلات العقلية). Речь идет об использовании второго правила «мулазима» т.е. о применении теоретического разума в частично – рациональных суждениях (который мы назвали элементарным постижением). Иными словами, когда теоретический разум распознал необратимую связь между обязательным предписанием (ваджибат-واجبات) и подготовительными действиями (мукаддимат аль-ваджибат – مقدمات الواجبات) к нему, и установил точным постижением, что между ними существует необратимая связь, он (теоретический разум) устанавливает закон об обязательности предписания и подготовительных действий к нему.

Если человек вследствие конкретного постижения, пришел к полной уверенности, так что не допускает ни малейшей вероятности ошибки своего решения, то при деянии ни сколько не должен сомневаться.¹ Вывод из сказанного следующий, что разум точным постижением, доказывает необратимую связь (мулазима) между установками разума и шарията.

Возражение

Единственное возражение, которое может прийти в голову читателя, это «замкнутый круг», когда следствие одновременно является своей же причиной. Необходимо чтобы соответствие установок разума и шарията было доказано внешним аргументом,

1. Хотя вполне возможно его решение не соответствует действительности.

находящимся за пределами разума. Если это соответствие было бы подтверждено шариатом, то проблемы не возникло. Если же доказательством необратимой связи является довод разума, то возникает ситуация, когда следствие одновременно является своей же причиной. Потому что доказательство правила «мулазима», основано на конкретном постижении разумом необратимой связи «мулазима». Конкретное постижение разумом необратимой связи «мулазима», основано на существовании правила «мулазима». Таким образом, правило «мулазима» является одновременно своей причиной и своим же следствием. Это «замкнутый круг», который естественно неприемлем.

Ответ на возражение

Правило «мулазима» не первое правило и закон установленный разумом. Причинно - следственный круговорот невозможен, бесконечность причинно – следственных связей есть утопия, существование нескольких богов приведет к разложению мира, и т.п. Это всего лишь часть выводов разума, для обоснования которых, им приведено немало доказательств. Причина столь многочисленной аргументации этих выводов в том, что они не познаны «врожденным знанием» (العلم الحضوري). Тогда как, правило «мулазима», постигнуто разумом посредством «врожденного знания» и не нуждается в такой обширной доказательной базе. Эта тема будет раскрыта более широко в четвертой главе.

Б) Текстовая аргументация

Поверхностный поиск в источниках хадисов показывает существование преданий доказывающих соответствие установок разума и шариата. В начале книги были представлены несколько хадисов на эту тему.¹ Однако для большей убежденности приведем три новых предания.

Первое предание от Имама Багира (ДБМ): «Когда Аллах сотворил разум, то повелел ему приблизиться, и разум приблизился, затем Аллах повелел ему отдалиться, и разум отдалился. И сказал Аллах, клянусь своим величием, не сотворил я более любимого мною творения, чем ты! Только самых любимых своих творений Я наделю тобой в совершенном виде!

1. См. «Мабхас асар аль-Акл фил-Курани валь-риваят».

Истинно все повеления и запреты, наказания и награды, обращены к тебе.¹

Второе предание от Имама Сади́га (ДБМ): «Связь разума и тела, словно связь Имама и людей, которые обязаны подчиняться своему Иمامу.²

Третье предание от Посланника Алла́ха (ДБАР): «Если услышите о хорошем расположении духа кого - либо (многочисленности его намазов и постах), поинтересуйтесь, хорош ли его разум, ибо воздаяние и наказание его, по мере разума.³

Сказанное лишь небольшая часть большого количества преданий по данной теме, удостоверяющих⁴ аргументационную составляющую познавательной силы разума.⁵ Это пример доказательства соответствия разума шариату, доводами шариата.⁶

5. Повторный взгляд на доводы противников правила «мулазима»

Как было уже сказано, приблизительно все шиитские ахбариты отрицают соответствие установок разума и законов шариата, а так же не признают разум как независимый источник обоснования шариатского права. Было сказано так же о необходимости аргументировать правило мулазима извне, т.е. доводами, не основанными на самом разуме. На суд читателя были вынесены несоответствия в словах ахбаритов.

Ясность «мулазима» в версии усулитов, и подтверждение способности разума в трактовке некоторой части шариатских законов, ахбаритами, наталкивает на мысль о расхождении ахбаритов не в большой посылке (кубра), а в малой (сугра). Говоря иначе, ахбариты, как и все поддерживают мысль о правиле «мулазима», но отрицают способность разума к «конкретному познанию».

1. Кулейни, «Усуль аль-Кафи», том 1, стр. 10,11.

2. «Мизан аль-Хикма», том 5, стр. 2035, хадис 13346.

3. Кулейни, «Усуль аль-Кафи», том 1, стр. 14,19, 28, 29.

4. Кулейни, «Усуль аль-Кафи», том 1, стр. 13.

5. подобно первому и второму преданиям.

6. стало ясно что правило «мулазима» доказуемо как доводами шариата, так и доводами самого разума, что лишний раз опровергает взгляды подобные мнению Музаффара, о том, что правило «мулазима» доказуемо только доводами разума.

Вернемся еще раз к мнению ахбаритов, и зададимся вопросом, дабы уточнить суть их воззрения. Ахбариты считали разум неспособным познать суть критерия шариатских законов, и утверждали, что разум способен только предполагать? Или же признавая умение разума постигать суть критерия шариатских законов, считали выводы этого постижения неприемлемыми, в силу необоснованности их текстовыми аргументами (الدلائل النقلية). Разница этих двух вопросов важна, так же как и опровержение какого – либо из них. Принадлежность первого мнения к ахбаритам, известна доподлинно. Второе мнение будет рассмотрено по причине предположения принадлежности его ахбаритам.

А) Мнение шиитских ахбаритов со слов ученых

Покойный Ахунд Хорасани говорил: «неверно утверждать, будто бы ахбариты считали что «конкретное постижение (кат'-قطع) шариатского закона разумом не обладает аргументационной силой (худжия-حجية). На самом деле, они (ахбариты), убеждены в неспособности предпосылок разума, привести к конкретному постижению (кат'-قطع)».¹

Покойный Хои, так же как и Ахунд Хорасани утверждал: «некоторые ахбариты, убеждены в неспособности предпосылок разума (مقدمات), привести к конкретному постижению шариатского закона. В продолжение этой мысли, покойный Хои говорит: «...часть ахбаритов признает за разумом способность к конкретному постижению шариатского закона, но при этом, как они утверждают, это конкретное постижение не обладает силой довода», далее он приводит слова Шейха Ансари из книги «Расаил», и удивляется, тому, что покойный Ахунд Хорасани, имея возможность, обратиться к книге Шейха Ансари, все же отрицает, что некоторым ахбаритам принадлежит мнение «об отсутствии аргументационной силы (حجية) в способности разума к конкретному постижению (قطع) шариатского закона».² По всему видно удивляться следует словам Хои о том, что покойный шейх Хорасани должен был обратиться к книге шейха Ансари. Шейх Хорасани передавал слова ахбаритского ученого Астар Абади

1. Ахунд Хорасани, «Кифаят аль-Усуль», том 2, стр. 32.

2. Мухаммед Сарвар Бехсуди, «Мисбах аль-Усуль», том 2, стр. 54-55.

(правда, не прямо из книг ахбаритов, а из работ других авторов).¹

Когда шейх Хорасани передает слова сейида Ни'матулла Джазаири, то сетует на отсутствии книги самого Джазаири.² Слова автора книги *Хадаик*, приведенные шейхом Хорасани, немного разнятся с тем, что есть в оригинале. Конечно, нельзя исключать возможность разных версий книги *Хадаик*, вероятно та книга, что находилась у шейха Хорасани, отличается от той, что есть у нас. Более того в приведенных шейхом Хорасани словах автора книги *Хадаик*, содержится слово «ал-кат'и» (القطعي), во фрагменте «ин кана ад-далилу ал-Акли ал-кат'и», (إن كان الدليل العقلي القطعي)³ в версии книги *Хадаик* находящейся у нас этот фрагмент выглядит так: «ин кана аль-далилу аль-Акли мута'лик би залика». (إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك)⁴ Есть ли термин «ал-кат'и» (القطعي), в словах автора книги *Хадаик* или нет, играет для нас очень важную роль. Наличие этого термина в словах автора книги *Хадаик* указывает на дальнейшее обсуждение темы «об аргументационной силе (حجية) и способности разума к конкретному постижению (قطع) шариатского закона». Отсутствие этого слова в высказывании автора книги *Хадаик*, указывает на отсутствие связи дальнейшего содержания книги *Хадаик* с темой «конкретного постижения разума» вообще. Покойный Наини, так же как Хои, приписывает обе версии ахбаритам.⁵ Он так же цитирует мнения других, не обращаясь к их собственным источникам.

В книге Шахида Садры, мы наблюдаем следующее, первоначально, он пересказал мнения иных авторов о взглядах ахбаритов по поводу «мулазима», которые якобы тоже считают разум способным аргументировать законы шариата,⁶ но затем приводит их собственные слова, после которых приходит к тому же выводу, что и мы.⁷

Б) Мнение шиитских ахбаритов

1. Шейх Муртаза Ансари, «Расайл», стр. 9.

2. там же стр.10.

3. Шейх Муртаза Ансари, «Расайл», стр. 10.

4. Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хадаик аль-Назра», том 1, стр. 132.

5. Сейид Абулькасим Хои, «Аджвад аль-Такрират», том 2, стр. 40.

6. Сейид Махмуд Хашими, «Бухусун фи Ильм аль-Усуль», том 4, стр. 119.

7. там же, стр. 124.

Обращение к собственным источникам самих ахбаритов раскрывает перед нами более широкую картину. Известные ахбариты как Мухаммед Амин Астар Абади, Сейид Ни'матулла Джазаيري, Шейх Юсуф Бахрани, считали разум бессильным в познании причин шариатских законов, и были убеждены в способности разума лишь к предположениям. Предположения (ظن), от которых Коран и предания оберегают правоверных. Мухаддис Бахрани кроме как в книге *Хадаик*, так же и в других своих работах в Фаваидул Мадания и Гаятул Марам (толкование книги Тахзиб) в десяти местах¹ косвенно подтверждает сказанное выше о разуме. Конечно, в этих книгах, невозможно найти отрывого утверждения, что «предпосылки разума приведут к уверенности (يقين)», или, что «конкретное постижение (قطع) не обладает силой довода (حجية)». В качестве примера коснемся двух высказываний из книг, о которых идет речь:

А) «Все, что не услышано от Непорочных (Пророка (ДБАР) и Имамов (ДБМ), основано на предположениях, на которых, как известно не могут быть основаны законы шариата».²

Б) «Основанные на разуме предпосылки, по сути такие же предположения, далекие от конкретного постижения (قطع)».³

Как свидетельствуют эти слова ахбариты, во-первых, допускают присутствие разума в области шариата только как источник предположений, не более, и убеждены в неспособности разума к конкретному постижению в одиночку без шариата, а не в том, что конкретное постижение разума не есть довод.⁴ Во-вторых, мнение, что «конкретное постижение» основанное на предпосылках разума не является доводом (حجية), ошибочно приписано ахбаритам.⁵

1. Мухаммедамин Астарабади, «Фаваид аль-Мадания», стр. 128-129-132-162; Сейид Ни'матулла Джазаيري, «Гаят аль-Марам фи Шархи Тахзиб аль-Ахкам», стр. 13.

2. Мухаммедамин Астарабади, «Фаваид аль-Мадания», стр. 129.

3. Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хадаик аль-Назра», том 1, стр. 126, 127.

4. См. Мирза Мухаммед Хусейн Аштияни, «Бахр аль-Фаваид», стр. 36. Муса Тебризи, «Авсак аль-Васаил», стр. 29.

5. См. Шейх Муртаза Ансари, «Фараид аль-Усуль», стр. 8.

СОГЛАСОВАННОСТЬ ИЛИ НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ ЗАКОНОВ ШАРИАТА С РЕАЛЬНОЙ ПОЛЬЗОЙ И УБЫТКОМ.¹

Соответствуют ли законы шариата реальной целесообразности или убыточности? Ответ на этот вопрос важен во избежание другого вопроса, можно ли принимать правило «мулазима», если шариат не согласован с полезностью и убыточностью?² Конечно, неправильно считать основанием для отрицания «мулазима», отсутствие или наличие согласованности законов шариата с полезностью или убыточностью.

Отсутствие или наличие согласованности законов шариата с полезностью или убыточностью, помимо методологии права (Усуль аль-Фикх) имеет применение и в других науках, посему будет полезно исследовать данный вопрос на страницах этой книги.³ Конечно, эта тема требует отдельного рассмотрения, тем более что она не изучалась глубоко. В этой связи обычно ограничивались пересказом нескольких преданий в подтверждении, какого либо частного примера.⁴

1. Один. Воззрения

Отсутствие или наличие согласованности законов шариата с полезностью или убыточностью, до установления закона шариатом, обсуждалось издавна. Большинство ашаритов, согласно своим убеждениям не смогли признать соответствие законов шариата с реальной полезностью или убыточностью.⁵ Потому как нижеследующие убеждения, приводят к уверенности в не

1. Подразумевается полезность и убыточность закона до того как он стал законом. Например, полезность возвращения доверенного на хранение и возведение его в дальнейшем в ранг предписаний обязательных для исполнения, или убыточность употребления алкоголя с дальнейшим возведением его в ранг запретных действий.

2. Покойный Исфакхани пишет об адресантах этого вопроса, «Нихаят аль-Дирая» том 2, стр. 132.

3. Эта тема прослеживается как в методологии права (Усуль аль-Фикх), так и в самом праве (фикх).

4. Данному вопросу посвящена отдельная статья в Журнале «Паяме Хоузе», № 13, 1374 г.

5. Ашариты полностью отрицают саму согласованность законов шариата с полезностью, не рассматривая даже возможность ее существования.

существовании согласованности законов шариата с полезностью или убыточностью.

1. Действия Господа не преследуют цели¹
2. Дела Господни пречисты от связи с причиной²
3. Ни что не может обусловить (ограничить) священную Господнюю суть и Его атрибуты.³
4. Учитывая мудрость действий Господа, неверно их обуславливать, и сторонники этого убеждения достойны проклятия.⁴
5. Благо и зло, определил шариат.⁵

Согласно этой догматической школе ашаритов, ни один шариатский закон, не имеет связи с реальной полезностью или убыточностью. Потому что они считали шариат действием Бога, а действия Бога по их убеждениям нельзя ограничивать и обуславливать какой-то целью, следовательно, вся религия и весь шариат не преследует определенной цели и говорить о каких-то причинах или критериях законов шариата неверно.

Догматическая школа адлийитов, признает целевую направленность религии и законов шариата, так как Господь определил в своей книге причину и цель ниспослания Пророков (ДБМ).⁶ И даже разъяснил причины некоторых неосновных законов.⁷ Как можно верить в несоответствие наличия цели в действиях Бога с Его Божественной сутью.

Догматическая школа «адлия» (عدلية), на основе разума и текстовых аргументов (накли-نقلي) признает наличие у законов шариата причин и целей. Несмотря на разные подходы различных ученых в рамках этой школы, в основе своей они разделились на две части.⁸ Одна из них рассматривала наличие полезности или

1. См. Мухаммед бин Хусейн Урмави, «Аль-Хасил мин аль-Махсул фи Усуль аль-Фикх», том 2, стр. 257.

2. Имам Фахр Рази, «Тафсир Кабир», том 22, стр. 155.

3. См. Рисалатул Такриб номер 1, месяц Рамазан, 1413 г. Стр. 179, Кабасат номер 13, 1378г. Стр. 6.

4. Замахшари «Кашшаф», том 3, стр. 110.

5. см. стр. 52,53,54 Оригинал данной книги.

6. Цель ниспослания Пророков (ДБМ) рассмотрена в Коране в суре Бакара (2) - 129,151,212, Ал Имран (3) -164, Хадид (57) -25, Джума (62) -2.

7. См. сура Бакара (2) -183, Маида (5) -97, Тоуба (9) -103.

8. Имеются в виду не тестовые приказы и запреты, а действительные.

убыточности предписаний и запретов до возведения их в ранг шариатских как обязательных,¹ другая находила необязательным наличие полезности или убыточности предписаний и запретов до возведения их в ранг шариатских, и считала достаточным наделение законов полезностью или убыточностью самим шариатом.² Конечно, оба взгляда имеют среди представителей группы «адлия» своих сторонников. Однако считать первое мнение более распространенным было бы неправильно. Кроме двух основных направлений эта догматическая школа раздроблена на более малые группы.³

Эти маленькие группы, каждая по-своему разъясняет обсуждаемый вопрос. Обратите внимание на следующие примеры, указывающие на существующую разницу во мнениях.

А) Ахунд Хорасани говорит: «во внешних законах шариата, обязательных для исполнения, целесообразность в самом законе, а не в чем – то, что ранее (до шариатизации данного действия) было связано с ним. Целесообразность связанная ранее с данным законом, приемлема после шариатизации самого действия».⁴

Б) Имам Хомейни, приводит два мнения по этому вопросу:

а) Они полагали запрещенным и предписанным саму полезность и убыточность. Намаз, пост, воровство, злословие, стали субъектами

Некоторые ученые методологии права, исследуя тестовые приказы и запреты или приказы и запреты данные в состоянии «такийи» (скрытия убеждений), считают важным учитывать их обстоятельства и критерии. См. Мухаммед Хусейн Исфাহани, «**Нихаят аль-Дирая**», том 2, стр. 133-135.

1. Шейх Муртаза Ансари, «**Расаил**», стр. 273. Ахунд Хорасани, «**Кифаят аль-Усуль**», том 27, стр. 232. Джафар Субхани, «**Тахзиб аль-Усуль**», том 2, стр. 395.

2. В этих словах следует внимательно разобраться. Зачастую выражая данную мысль, говорят: возможно, целесообразность содержится в самом объявлении о шариатизации закона. Это означает объявление закона шариатским, достаточно для того чтобы считать его целесообразным, знает раб Божий об этом законе или нет, ни как не влияет на наличие аспекта целесообразности в этом законе. На самом деле даже в тестовых указаниях нельзя считать достаточным только шариатизацию закона, не говоря уже действительных указаниях. Сказанное выше означает: целесообразность, которой наделил шариат повеления и запреты, актуальна и действительна даже если ни кто не исполнял эти повеления и запреты в виду незнания или по другим причинам. (что конечно же не так).

3. См. Журнале «**Паяме Хоузе**», № 13, 1376, стр. 50-51; Сейид Муртаза Фирузабади, «**Инаят аль-Усуль фи Шархи Кифаят аль-Усуль**», том 1 стр. 249.

4. Комментарий к книге «**Расаил**», (раздел Истисхаб) стр. 251.

законов шариата, от того что религиозно обязанным не была знакома вся их полезность или убыточность, благо или мерзость.¹ Например, в намазе важен не сам намаз, а его свойство приводить в исполнение обязательное требование шариата – «оберегание от мерзости и предосудительного» ибо как сказано в Коране «Воистину намаз оберегает от мерзости и предосудительного» (Паук/45). И потому как «оберегание от мерзости и предосудительного» не имеет четких законодательных рамок, намаз стал обязательным. Посему намаз – это средство достижения обязательного требования шариата – «оберегания от мерзости и предосудительного».

б) Субъекты законов шариата – приказанное и запрещенное, это содержимое шариатских доводов, но с учетом их блага или мерзости.² Первое мнение рассматривает благо и мерзость как условие законов «такйиди», второе как их причину (علة).

В) Мухакик Хои считает: Законы «таклифия» - относящиеся к запретному (харам) и обязательному (وجوب), в отношении выполнения которых у религиозно обязанных есть свобода выбора, обладают полезностью или убыточностью (по существу). Законы «ваз'и» (وضعی), такие как владение собственностью, супружество... связаны с внешними факторами, а наделение внешних факторов полезностью или убыточностью (по существу) не имеет смысла, по этому, их полезность или убыточность в их установление (джа'л-جعل), и не связанна (мута'лик-متعلق) с ними по существу.³

Например, употребление спиртных напитков – мерзость, а чтение намаза – благо. В итоге с первым действием связан запрет (حرمة), со вторым обязательное исполнение (وجوب). Тогда как, изначально с «правилами договора о владении собственностью» или с «обязательностью чтения брачного договора на арабском»,

-
1. См. Мухаммед Хусейн Исфакхани, «Нихаят аль-Дирая», том 1, стр. 204. Джафар Субхани, «Тахзиб аль-Усуль», том 1, стр. 205.
 2. Джафар Субхани, «Тахзиб аль-Усуль», том 2, стр. 395,396; Шейх Муртаза Ансари, «Фараид аль-Усуль», стр. 273.
 3. Али Гарави Тебризи, «Аль-Танких фи Шарх аль-Урват аль-Вусга», том 1, стр. 45-55; См. Сейид Мустафа Мусави Хомейни, «Тахрират фил-Усуль», том 3, стр. 313-314.

не связаны полезность или убыточность. Эти законы можно назвать посредниками, так как посредством их достигается целесообразность (مصلحة-маслахат). Таким образом, разъясняются следующие слова Мухаккика Хои: «в законах «ваз'ия» (وضعية), полезность в основном проявляется вследствие установок этих законов». В словах Хои, установление (جعل-джа'л) и оглашение (إنشاء-инша) закона, предусматривает его конкретную реализацию, если бы он имел в виду только оглашение (إنشاء-инша), то не было бы необходимости в извещении (إبلاغ-иблаг) религиозно обязанных (مكلف-мукалляф) о законе и последующей его реализации (تطبيق-татбик) ими.

2. Два. Рассмотрение вопроса с позиции разума (Акл) и текстов (накл)

После ознакомления с различными мнениями следует рассмотреть точки зрения разума и традиционных текстов.

Позиция разума

Исследование позиции разума не представляется сложной, поскольку разум в этом отношении имеет ясные представления, способствующие избавлению от догадок и предположений.

1. Религия и шариат преследуют священные цели
2. В каждом законе шариата есть определенная цель
3. Нет необходимости в убыточности или полезности запретов и предписаний до их шариатизации, чтобы затем кто-то мог утверждать о причинах их шариатизации, согласно ранней полезности или убыточности. Возможно, до шариатизации действия имели негативную или положительную стороны и соответственно были запрещенными или обязательными, однако единственно правомочным наделять действия убыточностью или полезностью, является шариат.¹

Допустимое возражение в этом случае это «необоснованное предпочтение» или как сказано в методологических текстах «предпочтение без предпочитаемого» (ترجيح بلا مرجح).² Если чему

1. См. Джафар Субхани, «Тахзиб аль-Усуль», том 2, стр. 245, 397.

2. Автор этого возражения Садр аль-Мутаалихин, см. «Аль-Асфар аль-Арбаа», том 1, стр. 207-210.

то, не обладающему соответствующими качествами отдано предпочтение, и оно возведено в ранг запрета или обязанности, то этот выбор безоснователен. Это наталкивает на близкую к настоящему возражению мысль о «беспричинном следствии».¹

1. Из правил используемых в науках, большее распространение нашло «(невозможность) беспричинного предпочтения». Ученые в области методологии права и калама больше всех обращаются к нему. Философы употребили его в области бытия, «нечто, пока не достигнет состояния обязательного (вуджуб), не достигнет состояния бытия (вуджуд-وجود), и одна лишь предпочтительность недостаточна», так гласит философский закон, в котором использовано вышеназванное правило «Аль-Асфар аль-Арбаа», том 1, стр. 131. Сейид Мухаммед Хусейн Табатабаи, «Нихаят аль-Хикма», стр. 54). Этот закон использован так же и в шариате. Считается что действие не может иметь статус обязательного, не желательного или запретного для исполнения, до того как шариат наделил его этим статусом закона (См. «Аль-Асфар аль-Арбаа», том 1, стр. 208-209). Как было уже подчеркнуто схожесть между правилом «предпочтения без предпочитаемого» с правилом «беспричинного следствия» такова, что вывод для первого правила с использованием второго таков: «беспричинное предпочтение», посему если неприемлемо второе (а оно неприемлемо), то неприемлемо и первое. Но возникает вопрос, может ли шариат в силу определенных причин, например в качестве проверки, или испытания, установить закон без учета его реальной полезности или убыточности? Единственным возражением в отношении этого вопроса является следующее: Священный шариат избрал для запрета или обязательного исполнения из всех деяний определенные, и этот выбор не может быть случайным. Выбор шариата, как и любой другой выбор, имеет причины, в данном случае речь идет о причине называемой «воля устанавливающего шариат». Целесообразность также определена Установителем шариата. Однако чем доказывается, обязательное наличие у законов шариата целей кроме тех, что определил Установитель шариата? Нет ни одного аргумента обосновывающего присутствие у обязательных или запрещенных шариатом действий цели помимо той, что установил Законодатель шариата. Посему необязательно, чтобы, какое - либо деяние, до возведения его в ранг шариатского закона, обладало определенной направленностью (полезностью или убыточностью). Относительно голодного, выбирающего из двух одинаковых лепешек одну определенную, или жаждущего, предпочитающего из двух совершенно одинаковых стаканов воды один определенный, мы не согласны с мнением Муллы Садры относящего все это к выбору по неизвестным критериям, или небесному провидению (См. «Аль-Асфар аль-Арбаа», том 1, стр. 209). По этому, считаем, что следует различать закон «причинности» от закона «безкритерийного выбора». Мы принимаем правило «выбора без критерия» до того момента пока нет угрозы закону причинности (См. Сейид Абулькасим Хои, «Аджвад аль-Такрират», том 2, стр. 37, Мухаммед Исхак

Допустим мы так же, подобно многим ученым, найдем «беспричинное предпочтение» невозможным, тогда предпочитаемое должно обладать определенной особенностью послужившей критерием его выбора, даже если эта особенность вероятностная и не доводящая деяние до уровня обязательного для исполнения. Принципы «подчинения рабов Господу» и «Господнего испытания», как раз то, что доведет деяние до уровня обязательного.

Позиция текстовых аргументов

Текстовые аргументы подразделяются на три части:

А) Аргументы, приведенные после разъяснения шариатского закона. Например, в Коране после повеления о выстаивании намаза, в 45-ом аяте суры Паук, говорится:

«Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного».

Коран считает природу намаза обладающей способностью сохранять от мерзости и предосудительного. В этой связи, можно говорить о целесообразности намаза заключающейся в свойстве оберегания человека от порицаемых поступков.¹ Коран говорит о посте, как о «создающем условия для Богобоязненности»: «О, вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто жил до вас, быть может, вы станете богобоязненными»,² о хадже Коран говорит как о разрешающем людские дела: «Аллах создал Каа'бу — заповедный храм, опорой для людей...».³ Закят представлен Кораном как очищающий людей от греховной грязи: «Бери (Мухаммед), с их имущества взносы на пожертвования, чтобы ими смыть скверну их грехов и возвысить их достоинства (перед Аллахом)».⁴ В этих аятах объясняется философия обязательности некоторых предписаний шариата. В Коране раскрыта суть некоторых греховных поступков, например, сказано о скверности употребления алкоголя, увлечения азартными играми, поклонения идолам, гадания, и приказано сторониться этих греховных поступков: «О,

Файаз, «Мухазират фи Усуль аль-Фикх», том 1, стр. 33, том 2, стр. 47)

1. Мухаммед Хасан Хурр аль-Амили, «Васаил аль-Шиа», том 7, стр. 3,4.

2. Корова-183.

3. Трапеза- 97.

4. Покаяние-103 и см. Мухаммед Хасан Хурр аль-Амили, «Васаил аль-Шиа», том 6, стр. 4-7.

вы, которые уверовали! Опьяняющие напитки, майсир, (жертвоприношения) на каменных (языческих) жертвенниках, (и гадание) по стрелам — скверные деяния, (внушаемые) шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы преуспеете».¹ Существует так же множество преданий разъясняющих скверную сущность греховных деяний, которая послужила причиной их запрета.²

Б) Аргументы, разъясняющие философию запрета или обязательства предписаний, вместе с тем указывают на то, что не все предписания основаны на полезности или убыточности.³ С другой стороны часть преданий повествует о подчиненности предписаний целесообразности. Например, Имам Риза (ДБМ) говорит Мухаммеду ибн Синану: «...пишешь ты, что некоторые мусульмане считают запреты и дозволения не основанными на пользе и вреде (т.е. считают сами деяния, по сути, не несущими в себе ценности), а воспринимают их как приказы Господни рабам своим, дабы проверить их послушание и смирение? Истинно, кто говорит такое - заблудший! Если бы было так (т.е. сами деяния не имели бы ценности), то можно допустить что Аллах, ради проверки, мог бы предписать обратное тому, что предписано. (Например) предписал бы не делать намаз, не поститься, не делать добро...».⁴

В) Аяты и хадисы, не указывающие на существование полезности или убыточности того, что связано с законом, в подобных законах иногда даже есть указание на отсутствие необходимости в существовании какой либо пользы или убыточности. Например, в Коране философия первой киблы мусульман «Байт аль-Мукаддас»⁵ в Иерусалиме, объясняется испытанием на верность Посланнику Аллаха (ДБАР) и подчинению его указаниям. Существование, какой - либо другой полезности в этой перемене киблы, Кораном и хадисами отрицается: «Мы учредили [прежнюю] киблу, которой ты держался, только для того,

1. Трапеза- 90.

2. см. Хадж Ага Бозорге Техрани, «Аль-Зария», том 15, стр. 312-314.

3. Абд Али Хувайзи, «Нур аль-Сакалайн», том 1, 153.

4. «Илял аль-Шарайн», стр. 592; «Фикх аль-Риза (ДБМ)», том 37, стр. 254,

5. У слова «кибла» в 143 аяте суры «Корова» есть две версии толкования
1) «Байт аль-Мукаддас» (بيت المقدس) 2) «Кааба» (كعبة), мы взяли за основу первую как более сильную.

чтобы отличить тех, кто последует за Посланником, от тех, кто отворачивается от него».

В другом аяте, причиной запрета некоторых продуктов питания для иудеев, называется их греховные деяния: «за несправедливость тех, которые исповедуют иудейство, и за отвращение многих из них от пути Аллаха, мы запретили им блага, которые были им, разрешены» (Женщины/160). Примечательно, что причина запрета, не имеет отношения к самой пище.

В аяте 94 суры Трапеза, о причине запрета на охоту в состоянии «ихрама» сказано «(для) испытания рабов Божьих», а не из-за вреда мяса животного: «О, вы, которые уверовали! Аллах непременно будет подвергать вас испытанию [запрещая во время хаджа] охотиться на добычу руками и копьями, чтобы удостовериться, кто же из вас боится Аллаха, даже будучи вдали [от людского взора]. А тому, кто преступит [это предписание] после сказанного, уготовано мучительное наказание» (Трапеза/94).

В некоторых преданиях сказано относительно перемены киблы «испытание первых и последних» В предании от Имама Садига (ДБМ) говорится:¹ «Во всем, что Аллах обязал, запретил и разрешил исполнять, есть испытание Его и закон».² Предание, приблизительно такого же содержания есть и у Имама Садджада (ДБМ).³ Как видим, все законы Аллаха или испытание для рабов, или сдерживающий фактор для людей намерившихся послушаться и совершить зло.

Сопоставление аятов и хадисов

Сопоставив первую вторую и третью группы аятов и хадисов, приходим к выводу, что первая и вторая группы разнятся с третьей. В третьей группе преданий и аятов Корана, говорится об экзамене, воспитании людей, поклонении, а первая и вторая больше о полезности и убыточности связанного с законом, до его шариятизации. Данное отличие устранилось после того, как мы рассмотрим следующие принципы:

1. Нет сомнений, все, что есть в природе, не однозначно по

1. См. «Нахдж аль-Балага», проповедь 234, стр. 794; Асад Хайдар, «Аль-Имам Аль-Садиг ва мазахиб аль-Арбаа», том 4, стр. 429.

2. См. Имам Хомейни, «Чехель Хадис (40 Хадис)», стр. 206.

3. «Сахифа Саджадия», молитва первая, фрагмент 22.

отношению к человеку. Некоторые явление как вода, воздух, чистое пропитание полезны, другие же вредны и мешают. Дела и мысли людей несут такой же характер. Одни полезны для общества, другие нет. Шариат принимает во внимание общественную пользу. Шариат обязывает выполнение полезного для общества¹ и запрещает вредоносное для него. Например, шариат предписывает пост, выплату заката, удерживает от зла, мерзостей, употребления алкоголя, пролития крови. Первая и вторая группа доказательных аятов и хадисов приведенных ранее, повествуют об этом.

2. Иногда в природе находятся вещи, по сути своей полезные, но определенная тенденция требует временного запрета их для человека или группы людей. Например, в воспитательных или лечебных целях или в качестве откупа, может быть наложен запрет на употребление в пищу даже чистой благой пищи. Так запрет на охоту в хадже носит воспитательный характер и является испытанием, а запрет на некоторые пищевые продукты для иудеев это – откуп за их грехи.² В обоих случаях запрет полезен, не смотря на то, что запрещенное благое.

3. Порой деяние, по сути, не обладает полезностью или убыточностью, однако то с чем оно связано, может сделать его запретным или обязательным. Например, стояние в сторону «Байт аль-Мукаддаса» или «Каабы» или обхождение (طواف) Каабы, по сути, не несет в себе пользы или вреда, однако чтобы различить покорного раба от непокорного и горделивого, Аллах обязывает поворачиваться в установленную сторону во время поклонения, или обходить определенное место, и выстаивать в назначенном пункте. Конечно, это не противоречит тому, чтобы в основе своей, у этого события были и другие задачи, как сказано в Коране - заповедный дом опора для людей. Но в целом, видится, что у хаджа цель - испытание людей и «та'аббуд» (تعبد) - преклонение и поклонение рабов Божьих своему Аллаху. Посему можно сказать Аллах установил хадж, в том виде, который он имеет, для проверки и испытания своих рабов, а так же для устроения людских дел, эти два аспекта не противоречат друг другу.

1. Общественная польза, определяемая шариатом.

2. См. Джафар Субхани, «Тахзиб аль-Усуль», том 2, стр. 245.

Возможность совокупности поклонения рабов Божьих (та'аббуд) с полезностью и убыточностью связанными с запретами и предписаниями.

Было не лишне обратить внимание на одну особенность, о которой так же сказано в преданиях, это попытка рассмотреть «та'аббуд» с полезностью и убыточностью в совокупности.¹ Например, в хадисе от Имама Сади́га (ДБМ) о мудрости или как говорили в прошлом о причине (علة) большого омовения «гусль» (غسل) говорится: «осквернение (جنابة), подобно менструальному циклу (حيض), ибо мужское семя (نطفة) как та менструальная кровь не обретшее плоти. Половой акт проходит в состоянии сильного физического напряжения, под контролем страсти и способствует освобождению организма от семени, вследствие чего тело обретает покой. Но из-за скверного запаха, предписано совершать полное омовение (غسل). Кроме того, большое омовение (غسل جنابة) это доверенное рабам на хранение от Аллаха – аманат, т.е. Его приказание и испытание, кое рабы обязаны хранить исправно выполняя».²

Возражение

Учитывая третий принцип и опираясь на предание от Мухаммеда ибн Синана, может создаться впечатление, что неверно говорить о возможности концентрации причины запретов и обязательств лишь на «та'аббуде» (поклонении рабов Божьих своему Господу Аллаху), и отсутствии реальной убыточности и полезности, связанных с запретами и обязательствами. Тогда как, именно третий принцип и некоторые хадисы из третьей группы доказательных аятов и хадисов, указывают на существование некоторых видов поклонения (ибадата) обязательность коих основана лишь на «та'аббуде».

Ответ на возражение

Это возражение имеет несколько ответов:

1. У предания от Мухуммад ибн Синана слабая цепочка передатчиков (اسناد), что говорит о невозможности опереться на него.³

1. См. Мухаммед Сарвар Бехсуди, «Мисбах аль-Усуль», 2-395; Шейх Муртаза Ансари, «Фаранд аль-Усуль», стр.273.

2. Абу Мансур Табарси, «Аль-Ихтиджадж», том 2, стр.347.

3. См. Сейид Абулькасим Хои, «Му'дjam аль-Риджал аль-Хадис», том 15, стр. 93.

2. По всему видно хадис направлен против опасной тенденции среди догматических школ того времени, отрицавших «способность разума познавать положительную или отрицательную суть вещей», признававших полное предопределение и отсутствие в делах Господних мудрости. Это видно из слов Имама «Истинно, кто говорит такое - заблудший!». В противном случае, Имам не применил бы такой четкий тон, только из-за убежденности некоторых в «та'аббуде», как причине запретов и обязательств.

3. Упомянутое предание отвергает «та'аббуд», в качестве единственного основания шариатских запретов и обязательств, что конечно необоснованно. Само предание не отрицает наличие отдельных видов поклонения установленных шариатским законодателем только для испытания и различения истинно покорных и смиренных рабов, от горделивых и непослушных. Разностороннее исследование аятов и хадисов всех трех групп, в сравнении с вышеприведенными принципами, указывает на отсутствие противоречий между ними.

3. Три. Заключительные выводы исследования

А) В доказываемой точке зрения о связи «подчинения законов шариата полезности и убыточности» с Кораном и преданиями, не удалось обнаружить непосильного для познания разумом. То, что мы назвали первичным познанием или установлениями разума¹ (аксиоматические выводы разума (*مسلّمات العقلية-Аклия-Мусалламат аль-Аклия*)), применяемо и к священным текстам, поэтому можно говорить и об установлениях на основе текстов (аксиоматические выводы из священных текстов – (*مسلّمات النقليّة-Наклия-Мусалламат аль-Наклия*)).

Посему теория «адлитов», гласящая «все законы шариата до возведения их в ранг шариатских, были согласованны с полезностью или убыточностью» безосновательна. Безусловно, существование неоспоримых свидетельств связи, каких-либо законов шариата, с убыточностью или полезностью, доказывает ее существование. Однако утверждение, что все законы подчинены этой связи (связи законов шариата, с убыточностью или полезностью до возведения их в ранг шариатских) не имеют под собой основания.

1. Стр. 106-107 Оригинал данной книги.

Б) Подчиненность «табаия» (تبعية) законов шариата полезности и убыточности, помимо безосновательности, противоречит так же и мнениям ученых усулитов. Например, некоторые ученые усулиты утверждают, освобождение от религиозных обязательств, в случае незнания их, снисхождением от Бога. Тогда как согласно подчиненности «табаия» (تبعية), не выполнив то, или иное шариатское обязательство, человек лишает себя истинной духовной благодати и пользы, следовательно, это не снисхождение. Точно так же, если у кого-то осквернена одежда, не обязательно говорить ему об этом, и его поклонение в этой одежде будет считаться действительным. Тогда как согласно воззрению «табаия» (تبعية) не зная об оскверненной одежде и совершая в ней поклонение, человек лишается особой благодати, заложенной в поклонение шариатом. Потому как, согласно воззрению «табаия» (تبعية), цель Установителя шариата должна соответствовать реальной пользе шариатского закона. Однако неправильно уравнивать цель Господина с пользой его приказаний и запретов.

Согласно данному воззрению религиозно обязанный должен знать о конечной цели предписаний, а невежественный не считается полностью невиновным. Взгляды «адлитов» не повлияли на шиитских усулитов. Правильней будет сказать, если у шариатского закона была предшествующая полезность или убыточность, то она подчинена ей, если же не было, то полезность кроется в исполнении предписаний религиозно обязанными людьми.¹

В) Все обсуждаемое было связано с умозрительным аспектом, то есть, подчинены ли законы шариата полезности или убыточности с позиции абстрактности. Но обсуждение конкретного практического аспекта этого вопроса, выходит за рамки рассматриваемого нами вопроса. Однако учитывая полезность темы, и связь с обсуждаемым вопросом в последующих главах частично будет рассмотрен и практический аспект.

Г) Согласно мнению Мухакика Исфакхани некоторые считают обязательную связь «мулазима» основанной на подчиненности законов полезности и убыточности.² В этой связи надо сказать,

1. См. Сейид Мустафа Мусави Хомейни, «Тахрират филь-Усуль», том 3, стр. 313,314.

2. Стр. 101 этой книги.

если считать основанием то, что понимают ашариты - это крайность, если же вовсе станем отрицать какую-либо полезность и убыточность опять впадем в крайность и места для правила «мулазима» не останется.

Признание этого правила обязывает нас уйти от крайностей. Если принятие правила «мулазима» основано на принятии подчиненности всех законов шариата полезности или убыточности, то нет сомнения в его неверности. Возможно, кто-то признает часть законов несвязанной с ранней полезностью и убыточностью. Но когда встречается с неоспоримыми доказательствами подчиненности некоторых законов полезности и убыточности принимает также и правило «мулазима». Такой человек не является стопроцентным сторонником подчиненности (табаия-(تبعية)), но и правило «мулазима» (ملازمة) признает.

ДВА ДРУГИХ ПРАВИЛА

1. Один. «Обязательные предписания шариата благодать для обязательных предписаний разума».

Это правило можно обнаружить как в книгах по методологии фикха (Усуль аль-Фикх), так и в других источниках. Что оно означает и как связано с правилом «мулазима»?

Прежде чем ответить на данный вопрос следует разъяснить несколько трактовок:

А) Этот вопрос, как считают Шейх Ансари и Ахунд Хорасани,¹ касается подчиненности законов полезности и убыточности. Согласно их объяснению «законы шариата, то есть Божественные законы»² есть благодать Бога в распознавании и

1. Шейх Муртаза Ансари, «Фараид аль-Усуль», стр. 273; Ахунд Хорасани, «Кифаят аль-Усуль», том 2, стр. 232.

2. В этом случае допускается считать «ваджибат» - все законы шариата. Под словом «ваджибат» - обязательное для исполнения, здесь не имеется в виду противопоставленное «мухаррамат» - запретное. В ранних фикхических текстах, слово «ваджибат» (обязательства) объединяло все законы шариата, ибо запретное это обязательное для не выполнения. – «ваджибу тарк». Потому нельзя ограничиваться современной трактовкой этого термина. (Мухаммед Хасан Хурр аль-Амили, «Васаил аль-Шиа», том 2, глава Агсаалу маснуна, раздел 1, стр. 937, том 3, предание по Шейх Садуку. Ахунд Хорасани, «Хашия аля Расаил», стр. 137).

стяжании полезности и убыточности, называемых обязательства разума (واجبات العقلية)».

Шариатские законы в области умозаключений, свидетельствуют о существовании мерил в области конкретики. Некоторые¹ считают слово «альтаф» (الطاف) употребленное в этом правиле означает «приближающие» и отсюда их толкование этого правила гласящее: «шариатские обязательства приближают религиозно обязанного к целесообразности».

Б) Это определение указывает на существование «мулазима» между установкой разума и шариатом.² В этом случае перевод этого правила будет выглядеть так: «шариатские законы, это благодать, приближающая к законам разума». Посему, установленный шариатом закон, до этого был вынесен разумом.

В) Это правило раскрывает нам суть дела и не указывает на «подчиненность» и «мулазима». Объясняя это правило, надо сказать, наши деяния подготавливают нас к приобретению и постижению истинного познания. И потому как это познание есть устойчивое постижение разума, его называют обязательством разума. Посему мыслители сказали: «шариатские обязательства, есть благодать, приближающая нас к постигаемому разумом. Покойный Исфакхани пересказывает это мнение от Мирдамада.³ Существуют и другие мнения по этому вопросу, опускаемые нами в виду ограниченности темы.⁴ Учитывая не обоснованность этого правила, Кораном сунной, разрешается употребление его во всех случаях, хотя первая трактовка более подходящая.⁵

2. Два. «Все что устанавливает шариат, устанавливает и разум».

Как видно относительно соответствия установок разума установкам шариата сказано много, однако соответствию установок

1. Мешкини, «Хашия аля Кифаят аль-Усуль», том 2, стр.232.

2. Мухаммед Хусейн Исфакхани, «Нихаят аль-Дирая», том 2, стр. 132.

3. там же.

4. Мирза Мухаммед Хусейн Аштияни, «Бахр аль-Фаваид», раздел Истисхаб, стр. 128. Мустафа Итимади, «Шарх аль-Расаил», том 5, стр. 97.

5. Покойный Аштияни критикует это мнение, но его возражение, опровергаемо. Мирза Мухаммед Хусейн Аштияни, «Бахр аль-Фаваид», раздел Истисхаб, стр. 128.

шариата установкам разума уделено мало внимания по причине бесполезности темы. Так как разум считает обязательным подчинение шариату, независимо от того понял ли он причины и критерии шариатских законов или нет, установил он их или нет. Исходя из того, то под разумом в правиле «мулазима» как мы уже сказали, подразумевается глубинный разум, или как еще говорят жемчужина разума,¹ обратное прочтение правила рассмотренного нами ранее будет выглядеть так: «все, что устанавливает шариат, устанавливает и глубинный разум».

Разум подтверждает шариатские установки и дает общую ориентацию правильности или ошибочности сделанного выбора. Разум в целом, не вдаваясь в детали причинности шариатских законов, имея представление о шариате, доверяет ему и дает установку на подчинение ему. Как было уже подчеркнуто, разум не может познать всю глубину, критерии, и причины шариатских законов, следовательно, не может судить и устанавливать законы в точности как шариат. Без учета мнения шариата (без мерок шариата), разум не способен выносить законы, возводимые затем в ранг шариатских.

Мухаккик Исфাহани по этому поводу пишет: «учитывая, что шариатский закон лишь частично раскрывает свою полезность или убыточность,² неразумно, чтобы разум говорил о полезности или убыточности шариатского закона в подробностях.³

1. Стр. 71 Оригинал данной книги.

2. Мухаммед Хусейн Исфাহани, «**Нихаят аль-Дирая**», издательство «Махдави» том 2, стр. 132, издательство «Аал аль-Байт (ДБМ)» с исправлениями том 3, стр.352.

3. Мухаммедриза Музаффар, «**Усуль аль-Фикх**», том 1, стр. 292.

2

Малая посылка правила «мулазима»

Как было отмечено ранее, правило «мулазима» используется в доказательстве большой посылки, чисто - рациональных суждений и частично - рациональных суждений. Не принимая этого закона доказательство этих двух невозможно. Кроме того, был так же сделан вывод в пользу существования обязательной связи «мулазима» между точным познанием разума и предписаниями шариата, разумной и текстовой аргументации «мулазима».

Конечно, способен ли разум к конкретному познанию критериев шариата и его конкретных примеров мы не обсуждали углубленно. Поэтому, следующая часть будет посвящена этой теме. Исходя из того, что иногда разум должен познать потребность или непотребность деяния,¹ а иногда необходимую связь между своей и шариатской установкой,² рассмотрение темы будет вестись в этом же русле.

РАЗУМ И ПОЗНАНИЕ КРИТЕРИЕВ ШАРИАТА

1. Разъяснения отрицания

Было сказано, что пока мы не признаем способность разума познать критерии шариата, невозможно принимать разум как независимый источник иджитхада, и использовать правило «мулазима». Группа усулитов отрицает способность разума познать критерии шариата, вот что они пишут: «принимая способность

1. В случае, когда большая посылка связанна с чисто — рациональными суждениями.

2. Также.

разума познавать положительную или отрицательную суть вещей» с последующим вынесением закона,¹ и существование необходимой связи «мулазимы», считаем эту необходимую связь, обусловленной едиными критериями разума и шариата. Если практический разум различает целесообразность и убыточность и определяет добро и зло, из этого определения должен следовать шариатский закон. Иначе определение разума не раскрывающее точные шариатские критерии бесполезно, в силу неспособности привести к установлению шариата. Это возражение настолько серьезно, что вынудило многих усулитов признать никчемность правила мулазима. Например, Мухаккик Хои пишет по этому поводу: «Большая посылка необходимой связи, между познанием разумом благого, (без наличия препятствий),² или злого деяния, и законом шариата об обязательности или запрещенности данного действия, с точки зрения «адлитов»³ ясна, но малой посылки нет, поскольку разум бессилен в постижении истинных критериев шариата.⁴

Шейх Ансари так же утверждает: доверять разуму в том, что касается постижения критериев шариата (так чтобы можно было путем этого постижения достичь самого закона шариата), значит впасть в заблуждение. Хотя иногда познающий, понимает свою ошибку. Большое количество преданий повествует о невозможности познании разумом законов Аллаха, в одном из них говорится: «Истинно религия Аллаха не постижима разуму».⁵ Мухаккик Исфакхани в этой связи пишет: критерии шариата не подчинены определенной подвластной и знакомой разуму системе. Поэтому, законом разума, невозможно достичь закона шариата. Далее он продолжает: возможно, разум постигнет всю целесообразность

1. вынесение закона здесь следует понимать как понимание, постижение и принятие его.

2. иногда разум распознает полезность действия, но не постигает препятствия на пути к его достижению, поэтому Мухаккик Хои считает распознавание полезности полным только в том случае, если постигнуты и препятствия на пути к достижению полезности, с устранением коих сама полезность, так же становится совершенной.

3. Адлиты считают все связанное с законами шариата подчиненными полезности и убыточности. Ранее мы доказали, что принятие большой посылки правила «мулазима», не основывается на подчиненности всех законов шариата полезности и убыточности.

4. Мухаммед Исхак Файаз, «Мухазират», том 3, стр. 70.

5. Шейх Муртаза Ансари, «Расаил», стр. 12.

шариатских законов, однако учитывая неспособность его познать критерии шариатских законов точным познанием, он не может дать какому либо деянию статус предписания.¹

Сказанное выводит к следующему, этот вид познания добра и зла разумом, связан с малой посылкой чисто рациональных суждений, которая приемлема. Недопустима лишь большая посылка, то есть, когда разум распознал потребность или непотребность какого либо деяния (что признанно), он пытается, минуя Коран и сунну, придать ему статус предписания. Но поскольку подлинные критерии разуму не подвластны, он не может быть независимым источником вывода шариатских законов.

2. Доказательство познания критериев шариатских законов, посредством разума

В предыдущих главах, способность разума познать полезность или убыточность деяний,² с учетом существования шариатских предписаний, была поставлена под сомнение, да так, что факих – законовед, если бы захотел основать какое – либо предписание разумом, то сильно бы сомневался. В подобной ситуации он не может сделать разум основанием, поскольку связь между законом шариата и его критерием подобна связи между причиной и следствием, если не знать причину будет не ведомо и следствие.

Сила этого сомнения такова, что она выставила разум за пределы системы вывода законов шариата (истинбат-استنباط). Рассматриваемая нами тема, в силу своей тонкости, требует предельного внимания. В качестве опровержения предлагаем

1. См. Мухаммед Хусейн Исфাহани, «Нихаят аль-Дирая», том 2, стр. 130; Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хадаик аль-Назра», том 5, стр. 365; Мухаммед Сарвар Бехсуди, «Мисбах аль-Усуль», том 3, стр. 34; том 2, стр. 55.

2. Тема требует особо внимания, так как мы не преследуем цель доказать способность разума, распознать критерии шариата после того как закон издан на основе Корана, сунны или иджма. Мы пытаемся найти критерии, по которым разум постигнет закон шариата сам. Наша цель в данном случае доказать способность разума познать критерии шариатского закона, до познания им самого закона. Мы убеждены что разум, не способен постичь мерила шариатских законов всецело и детально. Речь не о компетенции разума в познании критериев шариатских законов. Мы пытаемся доказать, что глубинный разум, перл разума, способен постичь потребность или не потребность некоторых деяний с такой глубиной, что факих - законовед может этим постижением обосновать, издание шариатского закона.

исследовать три важных вопроса:

1. Те, кто принял данное возражение, насколько крепки их позиции, и готовы ли они отстаивать свою позицию до конца?
2. Все ли факихи - законоведы на протяжении истории, единогласно отрицали разум как независимый источник вывода законов?
3. При выводе законов, важно ли соблюдение общей цели и сути шариата?

Прежде чем ответить на эти вопросы следует напомнить о следующем, ранее, в связи с подчиненностью законов шариата полезности или убыточности нами было рассмотрено три воззрения:

1. подчиненность законов шариата полезности или убыточности
2. не подчиненность законов шариата полезности или убыточности
3. подчиненность большего количества законов шариата полезности или убыточности.

Полную подчиненность всех законов шариата признать не возможно, за существованием некоторой части законов, кои охватывает эта подчиненность. Другими словами, наличие подчиненности абсолютной полезности или убыточности, является источником предписания, запрета или обязательства, тогда как наличие шариатского закона, не указывает на обязательное существование до шариатской полезности или убыточности. Речь о разуме как источнике вывода законов шариата, касается только первого и третьего воззрения.

Так как путь познания критериев шариатских законов, это постижение разумом хорошего и плохого по сути, т.е. способность понять полезную или убыточную суть, какой либо вещи или деяния. А если законы шариата не подчинены полезности или убыточности то, стало быть, разум, не способен познавать критерии шариатских законов

Вопрос первый:

Готовы ли сторонники этого возражения отстаивать свою позицию до конца?

Беглое исследование этого вопроса, показывает, что принявшие данное возражение, сами иногда воспринимают разум

как независимый источник и используют его. Так Мухаккик Хои, чье мнение мы рассмотрели ранее, предполагает способность разума к познанию критериев шариата¹ и порой, основываясь на разуме, дает фетву (юридическое заключение), например в откладывании откупных поста (каффара-كفارة): «Откладывать откупные поста не разрешается, кроме как в состоянии уверенности в способности исполнения позже».² В этом случае он считает только разум источником фетвы.³

Шейх Ансари также из тех, кто считает разум не способным к постижению критериев шариата, временами в выводе законов опирался только⁴ на разум. В частности, когда разрешает распоряжение некоторым чужим имуществом, без разрешения хозяина: «... так в случае когда... распоряжение чужим имуществом, на основании разума разрешено, в таких случаях как использование чужого освещения, или чужого огня...⁵». Так же в случае с разрешением продажи «вакфа», который невозможно больше использовать он пишет: «когда вакф приходит в негодность, обычно возникает три вида решения относительно него:

1. оставить пока окончательно не придет в негодность
2. те, кто распоряжается в данный момент вакфом, могут использовать его по назначению, даже если придется разрушить до основания

-
1. См. Мухаммед Сарвар Бехсуди, «Мисбах аль-Усуль», том 2, стр. 26.
 2. Шейх Муртаза Боруджерди, «Мустанад аль-Урват аль-Вусга», kitab аль-Саум, том 1, стр. 364.
 3. Возможно, кто-то посчитает это не законом шариата, а законом разума, и не обязательно что бы он привел нас к закону шариата. В ответ на это возражение надо сказать, этот закон шариатский, что доказывает его нахождение его, в сборнике шариатских правовых норм «Урват аль-Вусга». См. Мухаммед Сарвар Бехсуди, «Мисбах аль-Усуль», том 2, стр. 26. Мухаммед Исхак Файаз, «Мухазират», том 2, стр. 362.
 4. Необязательно, что бы доказать противоречивость в выводах Шейха Ансари, искать в его работах, закон основанный только лишь на разуме. Так как он всегда приводит аргументы разума после аргументов Корана и сунны. Если эти доводы разума пусть даже приведенные после доводов Корана и сунны, не имеют самостоятельной силы, Шейх Ансари не стал бы их приводить в качестве доказательства. Иначе, зачем упоминать то, в чем отсутствует самостоятельная доказательная сила, в качестве аргумента.
 5. Шейх Муртаза Ансари, «Расаил», том 1, стр. 128.

3. поменять на то, что равносильно принесет пользу будущим поколениям

В первом решении не соблюдаются права Аллаха, права вакфа, и тех, кому предназначен вакф. Во втором решении нарушаются права будущих поколений. Самое правильное решение третье.¹ Как видно из этой фетвы Шейх Ансари опирался в вынесении юридического заключения исключительно на разум.

Мухаккик Исфাহани так же, несмотря на признание бессилия разума в познании критериев шариата, иногда дает фетву, опираясь на разум. Например, в обязательности или необязательности следовании (таклид-تقليد) наиболее ученому законоведу, разум считает следование более знающему ученому обязательным. Аргументационная сила мнения наиболее знающего, намного выше это бесспорно. Следование же менее знающему законоведу, рискованно, ибо недостаточно для уверенного соблюдения предписаний. Из методологии права мы знаем, что следование бесспорному предпочтительней, чем следование рискованному.²

Ясно, что разум может следовать кому либо только в том случае, если владеет критериями распознавания более знающего от менее знающего. Как может разум, не имеющий представление об этих мерках и критериях, определять необходимость следования бесспорному, и избегать рискованного, и отсюда сделать вывод о необходимости следования более знающему.

Вопрос второй:

Все ли факихи - законоведы на протяжении истории, единогласно отрицали разум как независимый источник вывода законов?

Как было уже отмечено некоторые факихи – законоведы использовали разум как независимый источник вывода законов, надо сказать так же, что таких законоведов было не мало. Использование законоведом разума как независимого источника, говорит о постижении им шариатского критерия, на основе которого он и вывел этот закон.

После вынесения юридического заключения законоведы обычно констатируют: «и указывают на это юридическое заключение

1. там же.

2. Шейх Мухаммед Хусейн Исфাহани, «Бухусун филь-Усуль» (Рисалат аль-Иджтихад ва аль-Таклид), стр. 45.

четыре правовых источника: Коран, сунна, иджма, и разум». Эти слова верны тогда, когда представим себе отсутствие доказательств Корана, сунны, и иджма, и достаточность доводов разума.

В данном контексте возникает вопрос к противникам познания разумом критериев шариата: Если разум неспособен познать критерий шариатского закона, как он может указывать на него?

В этом случае можно допустить следующий ответ: разум пришел к шариатскому закону, используя метод всех видов доказательств, то есть сумел изучить их критерии, и вот почему:

- а) Есть ситуации, когда нет никакого аргументирующего источника кроме разума.¹
- б) Независимость разума в доказательстве шариатского закона, имеет силу только в случае отсутствия доказательств от других источников.

Вопрос третий:

При выводе законов, важно ли соблюдение общей цели и сути шариата?

Как было уже отмечено, Аллах ниспосылает своих Пророков (ДБМ) с небесными книгами, устанавливает шариат, с определенной целью. Это не противоречит Его Божественной сути «Аль-Улюхия» (الألوهية). Это цель довести творения до обозначенного им совершенного образа. Аллах далек от того чтобы преследовать разные цели, в шариате одну а, в бытии другую.

Конечная цель шариата и бытия

Коран,² хадисы,³ разум,⁴ подтверждают «Познание Аллаха и

1. Сейид Мухсин Хаким, «Мустамсик аль-Урва аль-Вусга», том 8, стр. 372; Али Иравани, «Нихаят аль-Нихая фи Шарх аль-Кифая», том 1, стр. 116; Мирза Мухаммед Хусейн Наини, «Танбих аль-Умма ва Танзих аль-Милла», стр. 74,75.

2. Указание на 56 аят, суры Рассеивающие «Я ведь создал джиннов и людей только, чтобы они Мне поклонялись».

3. Множество преданий доказывает данное утверждение, в частности известный хадис кудси (прямая речь Аллаха не вошедшая в Коран) «...Я был ценностью сокрытой и полюбил быть познанным, и сотворил творения, дабы быть познанным...» «Бихар аль-Анвар» том 87, стр. 199; том 5, стр. 309-318.

4. Разум рассуждает следующим образом: все творения дойдут до своего уровня совершенства, когда весь существующий потенциал будет воплощен в жизнь. Существа обладающие разумом, интеллектом не смогут задействовать свой потенциал кроме как познав и достигнув Обладающего всем совершенством и свободного от всякого недостатка. Это познание и достижение Совершенного, есть ни что иное как познание и поклонение Аллаху.

сознательное поклонение Ему» как цель создания творений. Как в шариате, так и в бытии эта цель одна. Сказанное является конечной целью творения. Этот ответ не вызывает больше вопросов, так как по сути своей обладает высокой ценностью, выше которой представить себе невозможно. Но иногда в аятах Корана встречается другая цель, являющаяся на самом деле вступительным этапом для той основной цели.

«Люди были одной общиной, и Аллах ниспослал Пророков (добрыми) вестниками и (предостерегающими) увещевателями и ниспослал вместе с ними Писание истинное, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись»

(Корова/213)

«Мы послали Наших Посланников с ясными знамениями и низвели вместе с ними писание и весы, чтобы люди стояли в справедливости»

(Железо/25)

Понятно, что благое увещание, предостерегающее предупреждение, устранение разногласий в обществе (уммы), соблюдение справедливости, и другие цели подобные этим в Коране¹ и преданиях традиции Пророка (ДБАР)² с которыми ниспосылал Аллах писания, есть вступление к основной конечной цели сотворения всего.

Цель шариата и установки законов

Из сказанного следуют выводы:

1. Шариат - свод законов,³ установленный Аллахом через своих Посланников и Пророков (ДБМ) так, чтобы он отвечал всем запросам общества и затрагивал все стороны жизни человека. Например, экономические законы шариата гарантируют справедливость и правдивость в обществе. Таким образом, установка справедливости и правдивости в обществе, способствует развитию способностей и скрытого потенциала его социумов, а также устранению проблем в нем.⁴ В конце пути человеку следует дойти до совершенного

1. В качестве примера можно рассмотреть следующие аяты, Корова-129, Преграды-157, Добыча-24, Железо-9.

2. См. «Нахдж аль-Балага», хутба 1, стр. 33-42, хутба 189, стр. 640.

3. Слово «шариат» (الشريعة) используется иногда в значении «религия» – (الدين), т.е. практические заповеди.

4. Среди перечисленных Аллахом качеств Пророка (ДБАР), в суре Преграды-158 содержится так же и разрешение на употребление благой пищи и запрет

состояния приближения к Аллаху – к Его довольству и осмысленному поклонению Его.

2. Факих – законовед, при выводе законов, не должен упускать основные цели шариата, или впав в забвение отходить от основного аргументационного контура.

Иджтихад (усердствование-اجتهاد) – деятельность факиха-законоведа по выводу и решению богословско-правовых вопросов. Иджтихад нуждается в комплексе наук, принципов, аргументов, методов используемых муджтахидом, факихом-законоведом при исследовании и выводе законов шариата. Основные науки знание коих необходимо при иджтихаде, это не только арабский язык, Коран и хадисоведение, но и наука о передатчиках хадисов (риджал-رجال), методология фикха (Усуль аль-Фикх) (اصول الفقه), схоластика (калам-كلام). Факих-законовед, обязан знать и использовать в своей деятельности такие темы как «человеческая суть с точки зрения религии», «чего ждет религия от человека», «познание цели шариата», без учета которых невозможно полно, согласованно со всеми сторонами жизни исследовать вопрос. Иджтихад без этих и других важных тем, увеличивает вероятность отхода от основной цели.

Возражение

Ученый – законовед, обнаружив достаточный доказательный статус аргумента, дает фетву согласно ему. Сосредоточенность на главной цели и духе шариата, может не повлиять на вывод и дачу фетвы по причине безукоризненности аргументов. Если аргумент не обладает достаточным доказательным статусом, законовед обязан оставить его. Посему, учет других критериев и условий при выводе и обосновании шариатских законов безоснователен.

Ответ на возражение

Схоластический (каламический), идеологический подход дает более объективное решение. Возможно один законовед считает аргумент обладающим доказательным статусом, а другой

на употребление нечисти, а также освобождение то бремени соблюдения установок прежних религий: «Он велит им творить добрые деяния и запрещает предосудительное, разрешает [есть] приятное и не позволяет неприятное, освобождает от бремени и оков, которые были наложены на них [прежними религиями]».

обнаружит недостаточность доказательной базы того же аргумента, в силу не соответствия главной цели и духа шариата.

С другой стороны как было отмечено «точка зрения» самого законоведа играет большую роль, в обработке аргументов и выработке правовых формул. Взятие во внимание целей религии и шариата, послужит причиной более тщательного, качественно иного отбора аргументов. Конечно, учет всех абсолютно условий и критериев не входит в обязанности законоведа. Однако внимание к таким важным аспектам как «главные и общие цели религии и шариата» и «дух шариата» рекомендовано во всех областях исламских наук. Такой комплексный подход при рассмотрении аргументов, право самого вероисповедания и религиозный долг.

Разрозненный и узконаправленный принцип работы над аргументами и выводами шариатских законов может привести к случаю, описанному в одном из преданий, о человеке, который неверно поняв аят 160 суры Скот,¹ крал у людей, чтобы помочь

1. «Тому, кто придет [на Суд Божий] с деянием добрым, воздастся десятикратно. Тому же, кто явится с деянием злым, воздастся столько же. И не будет проявлено к ним несправедливости». В этом аяте говорится о многократном воздаянии за добрые дела. Что же касается грешников, то наказание их будет лишь соразмерно тяжести прегрешения. Аллах Велик в Своей милости и щедрости и потому за благие деяния одаряет во много крат больше, чем они того стоят, а провинности грешников склонен прощать. Если же дело доходит до наказания, то мера его равна степени провинности и ни на йоту не превышает ее. В этой связи, покойный Джаузи приводит предание от Имама Сади́га (ДБМ): Как – то услышав об одном мужчине, который был популярен среди определенной части людей, решил увидеть его и узнать причину столь сильного уважения к нему со стороны его сторонников. Подождав пока его приверженцы разойдутся, закрыв лицо, я последовал за ним. Идя по рынку, он вначале украл два хлеба в пекарне, затем дойдя до продавца фруктов, украл две гранаты. Дойдя до нищих и больных он раздал им украденное, и продолжил путь за город. Оказавшись за городом, я подошел к нему и сказал: ты сделал то, что не дает мне покоя. Он спросил: кто ты? Я ответил: один из сыновей Адама (ДБМ), из уммы Пророка Мухаммеда (ДБАР). Он повторил свой вопрос. Я сказал что являюсь представителем Ахл аль-Байта (ДБМ), потомком Посланника Аллаха (ДБАР). Из какого города? – спросил мужчина. Услышав что я из Медины, он сказал: должно быть, ты Джафар ибн Мухаммед (ДБМ)? Я подтвердил. Тогда он с гордостью стал объяснять мне: - ты считаешь обещания Корана недостоверными? И приведя аят 160 суры Скот, продолжил: - два украденных хлеба и две гранаты это – четыре греха, и за них я получу четыре воздаяния в виде наказания. Я раздал их четверем больным нищим, то есть сделал четыре благодеяния, за каждое из которых получу десять

неимущим, давая им милостыню.

На основании сказанного, осваивается важность использования законоведом элемента называемого - «цели и дух шариата». Доказательств, принятия значимости этого элемента со стороны как шиитских, так суннитских законоведов, очень много.

Сбор свидетельств верности и необходимости учета «цели и духа шариата» со стороны всех ученых, требует составления отдельного труда. Несмотря на столь многочисленные подтверждения со стороны специалистов, все же есть противники использования этого условия в выводе законов шариата. Дабы не быть голословными и отойти от теоретических рассуждений, приведем несколько наглядных примеров подтверждения и опровержения применения данного фактора, учеными.

Пример первый

Когда снизошел 10 аят суры Женщины,¹ и другие аяты² повествующие о запретности использования имущества сирот, многие из тех, что имели на попечении сирот, заволновались, боясь попасть в грех. Некоторые даже отделили посуду сирот и другие домашние принадлежности, чтобы избежать даже случайного использования их имущества. Опекуны сирот стали подумывать о том, как уйти от этой тяжелой ответственности. В это время был ниспослан другой аят, содержащийся в суре Корова 220.

«Об этой и будущей жизни. Они спрашивают тебя о сиротах. Отвечай: "Улучшать их дела — благое деяние". Если же вы объедините свое и их имущество, то они — ваши братья. Аллах различает нечестивца от творящего благое дело. Если бы Аллах захотел, то Он удручил бы вас [запретив объединение]. Воистину, Аллах — велик, мудр».

Аят указывает на то, что Аллах желает, чтобы люди опекали

вознаграждений. Всего это составляет сорок воздаяний в виде награды. Теперь отнимем четыре от сорока, получим тридцать шесть воздаяний – наград.

- Да накажет тебя Аллах, О! Невежа! – воскликнул я, разве не знаешь, что Аллах в Коране говорит: «Аллах принимает только от богобоязненных» (Трапеза-27). - Украл чужое добро, ты совершил четыре греха, и раздав его без разрешения владельцев, совершил еще четыре греха. Сказав это, я покинул его, он молча стоял и смотрел мне вслед». (Абду Али Аруси Хувайзи, «Нур аль-Сакалайн», том 1, стр. 614-615).

1. «Поистине, те, которые пожирают имущество сирот по несправедливости, пожирают в своем чреве огонь, и будут они гореть в пламени!» Женщины-10.
2. Скот-152, Перенес начью-34.

сирот и их имущество, и делали это наилучшим образом.

Опека сирот должна быть на пользу только сиротам, а не в целях решения материальных проблем опекунов. В некоторых аятах Аллах предостерегает о наказании за несправедливое распоряжение имуществом сирот, чтобы в этом направлении не было допущено халатности. Однако это предостережение не должно усложнять работу опекунов или стать причиной ухода от принятия ответственности опекунства. С одной стороны надо избежать недобросовестности по отношению к имуществу сирот и уберечь их от корыстолюбцев, с другой стороны нельзя отпугивать людей от принятия опекунства, усложняя его процедуру. Закон Аллаха должен быть с учетом этих двух факторов, во избежание крайностей.

Возможно, создается неправильное мнение, что опекуны с одной стороны не имеют право проявлять малейшую небрежность в отношении имущества сирот, и с другой стороны не имеют право снять с себя ответственность опекунства. Аллах призывает людей, обратится к своим законам – шариату, который запретил ввергать себя в крайне затруднительное положение. Запрет на пребывание в крайне затруднительном положении такое же предписание шариата, как и запрет на несправедливое отношение к имуществу сирот.

Как видим, в этом аяте учтены и дух шариата и истинность шариатской установки (хакикат аль-хукм - حقيقة الحكم) и практическая заповедь относительно данной темы. Если законовед как в выводе закона (استنباط), так и в конкретном применении его (المصداق العملي), возьмет во внимание эти два фактора, то опекун почувствует практическую пользу от всестороннего подхода законоведа. Другими словами, все что прямо или косвенно связано с опекунством, будет учтено при таком полном, не ограниченном подходе законоведа. Отсутствие исчерпывающего подхода законоведа неизбежно приведет к однонаправленности и впадению в крайности, что будет выражаться или в чрезмерной осторожности в принятии опекунства и даже избегания его, или чрезмерной невнимательности и небрежности в вопросах имущества сирот. Забыв о созидательном духе шариата, законовед может так ограничить опекуна, что невольно вспоминается фетва одного так называемого законоведа (فقيه نامه)¹, который говорил: «заключенный под стражу на узурпированной территории, не должен двигаться в тюрьме, так как

1. Автор приводит термин факих-нама (показной законовед), впервые использованный Мухаммед Хусейном Наджафи в своей книге по исламскому праву Джавахир аль-Калам.

все его движения в тюрьме, расцениваются как использование узурпированного».

Автор книги *Джавахир аль-Калам*, отзываясь о таких законооведах следующим образом: «этот законовед не понимает, что гнет этой невыносимой «фетвы», которую можно назвать «факиховым арестом» (правовым арестом), для заключенного больше чем от фактического реального ареста».¹

Порой бывает, наоборот, из-за непредусмотрительности законоведа, и отсутствия всестороннего учета правовых норм и аргументов, у опекуна появляются возможности преднамеренного или непреднамеренного злоупотребления в отношении находящегося у него имущества сирот. Тут вспоминается удивительная фетва, данная относительно человека, узурпировавшего животное и использовавшего его продолжительное время: «Владелец животного не имеет права требовать от узурпатора ничего, так как в период нарушения договора об аренде животного и сверхсрочного использования его, он стал гарантом (залогом) животного. А гарант, как известно,² может быть владельцем пользы от того, чьим гарантом он является».

1. Газали передает, что Кази Абу Юсуф, когда хотел избежать выплаты заката (налог с некоторых продуктов, животных и драгметаллов), он дарил в конце года все жене, а затем запрашивал все обратно. Когда Абу Ханифе рассказали об этом, он сказал: это говорит о грамотности Абу Юсуфа как законоведа. Газали после пересказа этого случая пишет: да! Таких действий требует мирское (дунияви) законодательство! (Мулла Мухсин Файз Кашани, «Аль-Махаджат аль-Байза», том 1, стр. 57).
2. Крайне важно, для муджтахидов (законовед имеющих разрешение давать юридические заключения на основе главных источников исламского права) при издании фетвы, не впадать в забвение. Отсутствие всесторонности в даче юридического заключения может привести к антишариатской фетве, и можно сказать «Все от Аллаха и все к Нему возвращается», аят который произносят обычно во время лишения кого-либо или чего-либо. Достоверный рассказ от Аби Валлада лучший пример такого забвения: «Как-то я арендовал животное для поездки. Мое странствие затянулось в связи с непредвиденными обстоятельствами, и я прибыл с опозданием на 15 дней. Моя попытка уговорить хозяина животного принять 15 дирхемов, была безуспешна. Тогда, мы решили обратиться к Абу Ханифе. Тот рассудил так: владелец животного не может выдвинуть против тебя никакого обвинения. Так как после истечения арендного договора, ты стал гарантом (залогом) животного. Ставший гарантом (залогом) чего-то, не должен платить за него» Аби Валлада продолжает: Выйдя от Абу Ханифы, владелец животного произнес: «Все от Аллаха и все к Нему возвращается», я уговорил его принять сумму

Когда ответственный за вывод юридического заключения изучил дух и философию исламского права, и применил его при издании фетвы, то это как раз тот комплексный подход, о котором мы говорим. Подход с учетом последствий, факторов обоюдного влияния, и согласованный с фитратом – Богоданной чистой человеческой сути.

Один из известных факихов – законоведов автор книги «Гаванин аль-Усуль» (قوانين الأصول) Мирза Кумми, пишет о некоторых предосторожностях: «несомненно, при издании фетвы и исполнении предписаний, соблюдение предосторожности (احتياط), одобряемо. Однако призыв к благу, помощь угнетенному, борьба со злодеяниями, примирение враждующих сторон, также одобряемо и даже более чем соблюдение предосторожности. Посему если ты законовед и при издании фетвы руководствовался одобряемой предосторожностью (احتياط), то следует не забыть так же взять во внимание аяты и хадисы, указывающие на обязательность призыва к благу, хранения границ шариата, недозволенность ввергать себя в трудности, примирение врагов».¹

Пример второй

Когда настало время намаза, представим себе, что религиозно обязанный, которому необходимо полное ритуальное омовение, стоит возле колодца с водой. Ему, чтобы набрать воду требуется ведро, которого нет. Но он может, спустится в колодец, омыться, а затем подняться и выйти из колодца. В Коране в 43 аяте, суры Женщины, сказано, что делать в таких случаях:

«Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо

денег, в качестве компенсации за нарушение договора. В том же году я побывал в хадже, и посетив Имама Садига (ДБМ) рассказал ему эту историю. Имам Садиг (ДБМ) сказал: «это как раз те судейства, вследствие которых небеса перестают давать дожди, а земля приносить благодать. Ты должен выплатить аренду (за каждый день) по рыночной цене». (Мухаммед ибн Хасан Туси, «Тахзиб аль-Ахкам», том 7, стр. 256) По всему видно судейство Абу Ханифы было таковым из-за предания от Пророка (ДБАР): «прибыль за гарантии». Ставший гарантом, имеет право на прибыль от того чьим гарантом он стал. Нельзя забывать, что данное предание следует рассматривать в контексте других преданий. Шариат не оправдывает узурпаторов, называя их гарантом или залогом (См. Шейх Муртаза Ансари, «Макасиб», стр. 104).

1. Мирза Абулькасим Куми, «Гаванин аль-Усуль», том 1, стр. 446.

из вас пришел из уборной или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ваши лица и руки. Воистину, Аллах – Снисходительный, Прощающий».

Если законовед будет руководствоваться только этим аятом, то в случае, описанном нами ранее, он разрешит войти в колодец и совершить там полное омовение. Потому как «таяммум» - обтирание лица и рук приблизительно как в омовении, описанном в аяте, совершается только при отсутствии воды. Имама Садиг (ДБМ) по этому поводу сказал: «Он не должен входить в колодец, у воды и земли один Господь, следует делать таяммум».¹ В другом предании Он (ДБМ) добавил: «...Он не должен спускаться в колодец и портить воду людям».² Вне сомнения высказывание Имама (ДБМ) относительно этого случая, есть та самая согласованность с духом шариата и комплексный подход, о котором мы говорили. Однако есть придерживающиеся однонаправленности в издании фетв - сторонники внешнего подхода, которые не позволяют своим последователям совершать таяммум, а опираясь на вышеприведенный аят, обязывают их делать полное омовение, если даже для этого придется испортить воду людям. Имам Садиг (ДБМ) в своем предании говорит «...у воды и земли один Господь...», то есть тот Господь, который обязал нас к омовению водой, Он же предоставил нам и таяммум за неимением воды, так же Имам Садиг (ДБМ) сказав: «...Он не должен спускаться в колодец и портить воду людям», учел и другой аспект, это запрет шариата ввергать себя в крайне затруднительное положение, ведь омовение в колодце затруднительно для выполняющего его, а более того для людей пользующихся этой водой. Это пример всестороннего детального учета всех факторов при издании фетвы гармонирующий с духом и целями шариата. Шариат не может одобрить омовение (гусл-غسل), совершенное ценой порчи общественного водного источника, это что называется несоответствие с целями и духом шариата. Слова Имама Садига (ДБМ) находят подтверждение в другом аяте Корана в суре Трапеза 6:

1. Мухаммед Хасан Хурр аль-Амили, «Васаил аль-Шиа», глава Таяммум, раздел 3, том 1,4 (первое предание достоверное – сахиха (صحيح), второе хорошее – хасана (حسن)).

2. Там же, том 2.

«Аллах не хочет устроить для вас тяготы, но только хочет очистить вас и завершить Свою милость вам, - может быть, вы будете благодарны!».

Из этого аята явствует, что очищение ценой излишних неудобств неприемлемо с точки зрения шариата. И если основной вид омовения сопряжен с трудностями и дискомфортом, то Аллах любезно предоставил нам дополнительный способ омовения в виде таяммума – обтирания лица и рук чистой сухой землей или песком, особым, предусмотренным в шариате облегченным методом.

Важность комплексного подхода в издании фетв очевидна и подтверждена многими видными законоведами, руководствуясь определенными причинами,¹ мы приведем несколько примеров подобного подхода из практики известных ученых.

1. Автор книги Джавахируль Калам ставит под сомнение недозволенность «ихтикара» (احتكار) - удержание товара с целью продажи его в условиях дефицита по более высокой цене. Доказательства, приводимые для обоснования недозволенности «ихтикара» (احتكار) он считает недостаточными. Только в одном случае Автор книги Джавахируль Калам принимает недозволенность «ихтикара» (احتكار), это «ихтикар» с целью навредить интересам мусульман и поставить под угрозу жизнь людей. В этом случае он считает «ихтикар» запрещенным – харам, и этот запрет не зависит от времени и места. Вот что он пишет: «Запрет «ихтикара», в отношении жизненно важных, необходимых продуктов безусловен. Нет разницы в том, какой вид товара скрыт от людей, продукты питания или одежда, и сколько времени он скрыт».²

2. Один из основателей усулитской школы покойный Наини относительно «ответственности законоведов в деле сохранения Ислама и порядка в земных вопросах» пишет: «Особенностью имаммитской (шиитской) религиозно - догматической школы

-
1. Отсутствие должного внимания со стороны законоведов к обсуждаемому вопросу, несмотря на их убежденность в нами утверждаемом, и более интенсивное внедрение в практику данного подхода, - причина нашего обращения к этой теме.
 2. Мухаммед Хасан Наджафи, «Джавахир аль-Калам», том 22, стр. 481. Имам Хомейни, «Собрание трудов по шариатскому праву», раздел: Продажа, тема: Ихтикар, том 3, стр.414.

инструменту постижения критериев шариатских законов. Так как поиск законов шариата по разным ситуациям, невозможен без учета различных факторов целесообразности и не целесообразности. Это признают даже те, кто отрицает рациональное постижение полезной или вредоносной сути всего.

2. Шариат это – свод законов с ясными, четкими целями. Законовед при издании религиозно-юридического заключения обязан учесть все цели шариата, и вынести фетву в рамках духа и целей шариата. Эта предварительная информация облегчит ответ на следующее возражение.

Возражение

Неспособность разума постигнуть истинную, реальную целесообразность законов шариата, лишает его права быть независимым источником исламского шариата. Это возражение с комментариями Мухаккика Исфакхани, приобрело более новый вид, он пишет: «даже если представим, что рациональным постижением можно познать целесообразность всех деяний. Учитывая необходимость специальной системы для возведения деяний в ранг шариатских предписаний, мы не можем от рационального познания мгновенно перейти к конкретному шариатскому закону».¹

Ответ

Возражение было опровергнуто ранее. Те, кто доказывал несостоятельность рационального подхода, сами опирались на разум в издании юридического заключения (что является лучшим опровержением).

Решение

Предыдущие решения облегчат понимание этого решения. Священный исламский шариат рассматривает все в рамках своих целей, которые сравнимы с душой в живом организме. Подчиненность полезности или убыточности, словно подчиненность тени своему владельцу.² Приближение к Аллаху предусматривает единобожие, и искреннее поклонение, которые являются основой намаза, поста и всех других деяний.³ Аллах не призывает ни к чему кроме справедливости, добродетели, совершенству.⁴ Аллах не запрещает

1. Мухаммед Хусейн Исфакхани, «Нихаят аль-Дирая», том 2, стр. 130.

2. Ранее было пояснено.

3. Ясное знамение (98)-5.

4. Пчелы (16)-90, Преграды (7)-29.

ни чего, кроме предосудительного, скверного, несправедливого и разлагающего.¹ Прибавить к этому еще и умение подлинного разума давать конкретные заключения по некоторым юридическим вопросам и то, что Господь считает разум внутренним пророком.²

Различение хорошего и плохого возложено Господом именно на разум,³ понимание которого Он сделал мерилom вознаграждения или наказания;⁴ не явствует ли из всего сказанного, что следует доверять разуму и обосновывать его решением, шариатские законы.

Когда разуму доверено постижение первостепенных основ религии, на которых базируется вся вера человека в Бога в Пророков, логично ли не доверять ему во второстепенных вопросах религии, в которых он так же способен овладеть критериями и мерилами.

Возможно, кто-то возразит и скажет: «разум способен конкретным постижением понять полезность или неpotребность действия, тогда как закон шариата это конкретный окончательный закон. Все дело в конкретном постижении, которым разум обладает. Если разум не способен понять критерии шариата, ему должны быть не под силу так же и конкретное постижение добра и зла, полезности или убыточности действия, (что он делает с легкостью). Точно также как разум способен обосновать первостепенные основы религии – усуль аль-дин (اصول الدين), он так же способен на обоснование второстепенных основ религии – фуру'у аль-дин (فروع الدين).

В ответ на это возражение надлежит сказать, как было уже отмечено использование разума в нахождении шариатских законов, и применение его в постижении полезности или убыточности уже установленного шариатского закона, это разные вещи. Вне сомнения, разум бессилен в познании абсолютно всей целесообразности, полезности и убыточности шариатских установок и всего что с ними связано. Например, если шариат считает мочу скверной, запретил употребление алкоголя, не разрешает одновременно жениться на двух сестрах, воспрещает ростовщичество, невозможно основываясь на

1. Пчелы (16)-90.

2. Кулейни, «Усуль аль-Кафи», том 1, стр. 190.

3. Кулейни, «Усуль аль-Кафи», том 1, стр. 33.

4. Абду Али Аруси Хувайзи, «Нур аль-Сакалайн», том 5, стр. 364.

разуме, со всей точностью определить причину и философию какого-либо из этих (или других) законов шариата, да так, чтобы можно было на основе этого внести изменения в законы и во все, что связано с ними. Даже если шариат сам открыто огласит причину, какого либо закона, например: алкоголь запрещен по причине опьяняющего воздействия, все равно по двум основаниям, нельзя считать это единственной и абсолютной причиной его запрета. Ибо мы знаем, *во первых* у алкоголя могут быть и другие убыточные свойства являющиеся причиной его неоптимальности, во вторых шариат может скрыть от нас причину запрета, что впрочем и происходит в отношении большинства законов.¹

Если закон представлен так, что из него можно извлечь единственно существующую причину, (большую посылку), открывается возможность использования его и в других позициях, применить в разных ситуациях.² В случае отсутствия такой возможности (извлечь единственно существующую причину), исключается суждение причин по аналогии (кияс мансус аль-илля – قياس منصوص العلة) как невозможное. Однако использование разума с целью понять мудрость (хикма-حكمة) шариатского закона, на основе существующих Коранических аятов или преданий–хадисов, не имеет отношение к обсуждаемой нами теме.³ Изучаемый нами случай это, попытка рассмотреть разум как независимый источник извлечения законов шариата, и разница между этими двумя темами очевидна. Нет никакой связи между распознаением целесообразности шариатского закона, основанного на Коране и хадисах и использованием рационального подхода в нахождении практической полезности и убыточности для извлечения шариатского закона.⁴

1. Когда священный шариат раскрывает критерий или причину, какого либо закона, ему нет необходимости открывать все причины. Конечно, если существуют свидетельства, доказывающие существование одной причины и отсутствие другой, тогда следует считать эту причину единственной.

2. Например из этого предложения «алкоголь запрещен потому что опьяняет», люди могут сделать вывод в виде обобщенной большой посылки «все что опьяняет запретно». (См. Шейх Мухаммедтаги Амули, «Китаб аль-Саят», тафрират Мухаккик Наини, том 1, 312-314).

3. В очень многих ситуациях человеческий разум не способен к постижению.

4. Например, Шейх Ансари один из тех ученых считающих разум

Несомненно, если бы эти две темы «независимое использование рационального подхода в извлечении шариатских законов» и «рациональное постижение целесообразности установленных шариатских законов» рассматривались порознь, возражение о неспособности разума к постижению критериев шариатских законов (их полезности или убыточности),¹ и отсутствие малой посылки в правиле «мулазима»² отпали бы сами собой.

Как было уже отмечено, обсуждается использование рационального подхода, как независимого источника исламского права. В предыдущих возражениях говорилось о неспособности применить рациональный подход в познании практической полезности и убыточности. Ответы на эти возражения ясны. Говорить правду это – благопристойно, а лгать – неблагопристойно, необходимость в скрывании своих убеждений, в случае существования опасности, и неправильность подвергания себя опасности, соблюдение прав других это – благо, а мириться с нарушением их – низко; необходимость полагаться в важных вопросах на специалистов,³ и опасность халатности в этом вопросе,

неспособным к распознаванию целесообразности шариатских установок (Расайл стр. 12), сам использует рациональный подход в извлечении шариатского закона на основе постигнутой разумом целесообразности. Когда например разрешает злословие за спиной несправедливого правителя, потому что предположительно он перестанет из-за этого творить несправедливость. Шейх Ансари сделав этот вывод шариатского закона, добавляет «законы подчиняются целесообразности». В этом случае согласно этой целесообразности (выявленной разумом) установлен шариатский закон (Макасиб, стр.45).

1. См. Шейх Муртаза Ансари, «Фараид аль-Усуль», стр. 12. Мухаммед Хусейн Исфакхани, «Нихаят аль-Дирая», том 2 стр. 130; Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хаданк аль-Назра», том 5, стр. 365; Мухаммед Сарвар Бехсуди, «Мисбах аль-Усуль», том 3, стр. 34- том 2, стр. 55.
2. Мухаммед Исхак Файаз, «Мухазират фи Усуль аль-Фикх», том 3, стр. 70.
3. Можно опереться на разум, в распознавании наличия в ученном, которого выбирают для следования по вопросам шариата, таких качеств как «справедливость, пронизательность, вера». Именно на разум а не на мнение большинства специалистов (иджма), - (как утверждает Шейх Ансари) или на мнении большинства практикующих шариатские нормы (иртиказ муташари'ин) по утверждению Мухккика Хои (См. Али Гарави Тебризи, «Аль-Танких фи Шарх аль-Урват аль-Вусга», том 1, стр. 223-224). Автор не отрицает возможность принадлежности как «иджма» так и «иртиказ» к

и десятках законов постигаемых разумом, разве полезность и убыточность, необходимость и неважность, благо и зло, в этих и других случаях не познаны разумом?

Единственное что остается, это сравнение этих выводов с тем, что есть в реальных жизненных ситуациях, в применении на практике. Например, правдивость это благо. Но в некоторых ситуациях приносит вред, так вот в распознании этих ситуаций, человек может ошибиться. Определять в каких именно ситуациях правдивость – зло, прерогатива шариата.

Однако эта проблема не только законов раскрытых разумом, такая же проблема существует и у законов, основанных на Коране и хадисе.

Из сказанного явствует:

1. Рациональный метод не всегда годится в распознании целесообразности законов шариата.¹

2. Разум способен выявить сотни примеров полезности и убыточности предметов, явлений и деяний, и дать установку по ним в виде большой (обобщающей) посылки. Оценка разума такова, что, не обращая внимание на отсутствие других аргументов, можно смело устанавливать согласно ему шариатский закон.

Если на основе преданий с предположительной степенью достоверности можно устанавливать закон шариата, почему же на основе разума являющегося внутренним пророком, нельзя основать шариатский закон?²

Конечно, нельзя забывать, что разум так же выносит шариатский закон в контексте общей направленности шариата согласно с целями и духом шариата. Учитывая этот фактор, данный вопрос

открытиям разума, тем более что сам Мухккик Хои признается «ни 'иджма' (اجماع), ни 'иртиказ' (ارتكاز) не являются Богоустановленными для рабов в целях испытания смирения (та'аббуди)».

1. В наше обсуждение не входит обсуждение этой темы

2. В этой связи Мухаккик Наини пишет: Шариатский закон может быть доведен как посредством внешнего пророка – Коран и сунна, так и посредством внутреннего пророка – разума. Второй путь надежней, поскольку приводит к конкретному познанию – кат'. Тогда как первый путь приводит к вероятностному познанию – занни (Сейид Абулькасим Хои, «Аджвад аль-Такрират», том 2, стр. 38).

нуждается в большем разъяснении. Следует рассматривать разум как самостоятельный источник, не нуждающийся в дополнительных аргументах, как в отношении основных вопросов, так и в отношении второстепенных вопросов.¹

3. Заключение

В заключение данной темы видится важным обратить внимание на три аспекта

А) Беспольность деятельности разума.

Некоторые, признавая умение разума конкретно понимать критерии шариата и не отрицая правило «мулазима», все же считают, что в разуме нет необходимости, поскольку в Коране и хадисах прямо или косвенно затронуты все законы шариата. Для нахождения шариатского закона в Коране и хадисах, законовед может выйти на прямые или общие доводы, что освобождает законоведа от необходимости опираться на разум. Рациональный подход может считаться независимым источником, хотя надобности в нем нет. В ответ можно сказать, если бы конкретное познание разума (кат') было бы ограничено распознаванием благой или непотребной сути вещей или деяний, это возражение имело бы место. Но исследователь встречается с сотней примеров отсутствия прямого указания в основных источниках (в Коране и сунне), единственным обоснованием которых является разум. Очень трудно в таких случаях подвести под эти ситуации текстовую аргументацию. Мы привели лишь малую часть примеров таких случаев. Прибавить к этому еще и ситуации когда основной закон есть, а относительно периферийных обстоятельств, этого закона в основных источниках ничего не сказано.² В таких случаях ничего

1. «как в отношении основных вопросов, так и в отношении второстепенных вопросов», поскольку иногда в Коране и сунне содержится установка относительно основного закона, тогда как в отношении второстепенных вопросов связанных с этим законом ни чего не сказано. В таких случаях разум дополняет эти правовые нормы. Пример такого дополнения мы привели решение Шейха Ансари в случае с «вакфом». (См. Шейх Муртаза Ансари, «Макасиб», стр. 168).

2. Та же сноска что и прежде. Например, Шейх Ансари один из тех ученых считающих разум неспособным к распознаванию целесообразности шариатских установок (Расаил стр. 12), сам использует рациональный подход в извлечении шариатского закона на основе постигнутой разумом

не остается, как обратиться за решением только к разуму. Кроме того в тех случаях, когда есть текстовые аргументы, и они вполне понятны разуму, если разум вынесет независимую доказательную концепцию, пусть это доказательство будет не единственным, а в совокупности с текстовыми аргументами, или же в текстовых аргументах будут наблюдаться послабления,¹ это только усилит аргументацию шариатского закона. Все исследователи в области фикха – исламского права знакомы с традицией факихов – законоведов приводить после текстовой аргументации такую фразу: «На что указывают четыре источника – Коран, сунна, иджма, Акл (разум)».² Разум – независимый источник извлечения правовых норм шариата. Хотя и во многих случаях возможно разум идет наравне с сотней других аргументов.

Б) Под разумом, как было уже сказано, подразумевается подлинный разум без пристрастности и предвзятости. Распознать такой разум для законоведа, не составляет труда.³

Если кто-либо ошибется в различении подлинного разума и примет ложный разум, за подлинный и на основании него даст заключение, будучи уверенным в конкретности (кат'-قطع) и рациональности своего решения, его действия оправданны. Однако речь не об оправдании. Задача состоит в вынесении конкретного решения по реальным, правовым ситуациям, а разум в этих случаях как раз не плохой инструмент для вывода юридических решений. Когда речь идет о внимании к общей целенаправленности шариата, это не значит, что каждому законоведу необходимо выдвигать свои предполагаемые шариатские цели и ставить их рядом с Кораном и сунной. В результате этого, личные выводы законоведа примут

целесообразности. Когда например, разрешает злословие за спиной несправедливого правителя, потому что предположительно он перестанет из-за этого творить несправедливость. Шейх Ансари сделав этот вывод шариатского закона, добавляет «законы подчиняются целесообразности». В этом случае согласно этой целесообразности установлен шариатский закон (Макасиб, стр. 45).

1. Особенно во время сокрытия Имама Махди (Да ускорит Аллах его выход) каковым является нынешний период, эти (рациональные) доводы сильны.
2. В качестве примера см. Шейх Муртаза Ансари, «Макасиб», стр. 25,29,32,40,45,49,54,55.
3. Это подтверждается самим рациональным познанием, ибо разум осознает, что освобождение от предвзятости дает новое решение.

статус текстовых аргументов.¹ Законовед, беря во внимание цели религии, основанные на Коране и сунне, опираясь на разум, выводит законы шариата по необходимым вопросам. Этот процесс подтверждается правильным пониманием его. Автор книги Джавахируль Калам, когда увидел злоупотребление «облегченностью в религии»² (одно из условий обязательных при извлечении шариатских законов) со стороны одного из законоведов, сказал: «Облегченность в религии» и прощение с ее стороны, не означают, что мы должны и в отношении утвердившихся шариатских законов, быть невнимательными и небрежными, потому что, это называется попустительством в отношении шариатских норм».³

В) Сказанное можно сформулировать в нескольких предложениях:

1. Священный перл разума является источником извлечения некоторых шариатских законов, что видно из практики законоведов.

2. Факихи – законоведы считают не легитимным извлечение законов на основе личного предпочтения - субъективного выбора, шиитские факихи запрещают подобный метод. Несмотря на это, иногда в книгах некоторых законоведов мы встречаемся ни с чем иным, как личным предпочтением.⁴

1. По этой причины наши законоведы не приемлют суждение по аналогии и расширенное толкование закона, ими допускается лишь ограниченное толкование и доводы шариата. Так же как и в правовых нормах многих стран, разрешается ограниченная трактовка закона и запрещена широкая интерпретация закона. Ограниченная трактовка закона, это та, что делается в рамках непосредственно закона, и в которой отсутствует суждение по аналогии с другими законами. В расширенной трактовке законовед не ограничивает себя текстом и рамками закона, а используя суждение по аналогии, личное предпочтение, и другие способы использует решение одного закона в другом подобном ему. Большинство законоведов, не признает такую практику. Это по общему признанию большинства правоведов, уничтожает закон (См. Алирза Фейз, «Мукарина ва Татбик фи Хугуи Джазаи Умуми Ислам», стр. 149-150). Факих – законовед, учитывая целенаправленность шариата и доводы, следующие из самой правовой ситуации, должен дать фетву.

2. Указание на хадис Пророка (ДБАР): Аллах ниспослал меня с религией прямой и прощающей. (Мухаммед Хасан Хурр аль-Амили, «Васаил аль-Шиа», том 14, стр. 74, Раздел Аль-Никах, часть 47, Вступительная, предание 1).

3. Мухаммед Хасан Наджафи, «Джавахир аль-Калам», том 7, стр. 346.

4. К примеру, когда Аллама Хилли обосновывает необходимость наличия 5 человек для проведения пятничной молитвы (а не 7 человек). Или Сейид Муртаза, когда разрешает очищение скверны жидкостями кроме воды все это в

Как эти доводы, называемые в методологии права «истихсан» – личное предпочтение, попали в книги шиитских законоведов и какое им придается значение.

1. Иногда муджтахид, выводит закон с соблюдением всех условий, но по причине облегчения доступности для понимания (или по другой причине) выдает в качестве довода не основную цепочку доказательств, а более удобную для понимания вспомогательную, но подтверждающую основную. Посему обратившись к доказательной системе шиитских факихов – законоведов, мы наблюдаем такую картину, что не всегда основная череда доказательств на виду, основные доводы не те, что мы видим наглядно. Например, Аллама Хилли, когда обосновывает минимальное присутствие 5 человек для проведения пятничного намаза, и не обязательности наличия 7 человек, аргументирует сначала аятом и преданиями, а затем приводит в качестве аргумента личное предпочтение (истихсан-استحسان).¹

Покойный Шейх Ансари в вопросе снятия ответственности (برائة) в сомнительных вопросах (شبهة-شبهة), придерживается «иджма» (اجماع) вот что он пишет: «Некоторые в качестве довода придерживаются предосторожности (احتياط), что на самом деле не довод. Этот вопрос имеет другое доказательство, которое одобряет так же и предосторожность (احتياط). И вместе с тем основным доводом, предосторожность (احتياط) также упоминается в качестве довода».²

2. Порой факих–законовед упоминает доказательную цепь, согласованную с разумом и шариатом и считая ее доводом, основывает на ней фетву. Тогда как, например другой факих не признает ее доказательную силу полномочной. Это проблема не связанна только с рациональным методом. Другие аргументы из Корана и хадисов также подвержены разногласиям со стороны законоведов. Расхождений по рациональным доводам не меньше, чем расхождений по текстовым аргументам. Посему иногда

какой-то мере можно отнести к личному предпочтению. Описание подобных законов есть в книге «Мухталаф аль-Шиа фи Ахкам аль-Шариа», стр. 103; «Аль-Рауза», том 2, стр. 338; «Аль-Хаданк аль-Назра», том 1, стр. 125; «Хашият аль-Макасиб», том 1, стр. 12; «Аль-Тафтих», том 2, стр. 430.

1. Аллама Хилли, «Мухталаф аль-Шиа фи Ахкам аль-Шариа», стр. 103.

2. Шейх Муртаза Ансари, «Расаил», стр. 202.

случается один законовед в силу слабости доказательной функции не признает какой-то аргумент, а другой считает его достаточным для рационального подкрепления довода.

Например, Сейид Муртаза, после того как разрешает очищение скверны жидкостями кроме воды, пишет: «это действие дозволено согласно доводу разума, и мы принимаем его, конечно до тех пор, пока текстовым аргументом не будет доказано обратное. И поскольку доказательств отрицающих применение прочих жидкостей для очищения скверны, кроме воды в текстах нет, и для очищения скверны между водой, например, и уксусом разницы нет, а очищение уксусом даже лучше, согласуясь с разумом, даем установку, что очистительная функция не принадлежит только лишь воде».¹ Ясно, что эта цепь доказательств согласно Сейиду Муртазе рационально основана, однако с позиции других, ничто иное как, обычное «субъективное предпочтение», которому не следует доверять. Интересно, что иногда законовед в извлечении одного закона, не доверяет определенному доказательному методу, считая его «субъективным предпочтением», но в другом законе, используя тот же метод, дает фетву, но уже считая его рациональным доказательством. В качестве примера можно привести мнение Мухаккика Хои, отрицающего применение следующего правила: «первостепенное, не может быть ответвлением второстепенного». Он, считая не возможным, обосновать им, выведение шариатского закона,² все же иногда, использует данное правило, единственно поменяв его имя на «определенный выбор по степени значимости»³ и основываясь на нем, дает фетву.⁴

РАЗУМ И ПОЗНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТЕЙ ШАРИАТА

Из предыдущих глав выяснилось, что рациональный подход

-
1. Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хаданк аль-Назра», том 1, стр. 125-126.
 2. Али Гарави Тебризи, «Аль-Танких фи Шарх аль-Урват аль-Вусга», том 2, стр. 430, 453, 457.
 3. Автор книги «Джавахир аль-Калам», не изменил названия данного правила и привел его так, как есть (Мухаммед Хасан Наджафи, «Джавахир аль-Калам», том 6, стр. 211).
 4. Али Гарави Тебризи «Аль-Танких фи Шарх аль-Урват аль-Вусга», том 3, стр. 41,47.

используется в рамках «мулазимы» в двух направлениях:

1. В большой посылке чисто – рациональных суждений
2. В большой посылке частично – рациональных суждений

Также было сказано, что познанное разумом в чисто – рациональных суждениях это плохая или хорошая суть, какой либо вещи или деяния, или надобность или ненадобность совершения какого либо деяния. Связанное с частично – рациональными суждениями, это связь между деяниями, между обязательным предписанием и подготовительными действиями к этому предписанию.

В первой части, была доказана большая посылка «мулазима», доказательство же малой посылки было отложено для второй главы. Поэтому, ранее была доказана малая посылка, и на многих примерах была доказана способность разума к конкретному распознаванию благой и нехорошей сути вещей или деяний, согласно которой разум правомочен выводить шариатские законы.

Однако, несмотря на легкость доказательства «мулазима» в чисто – рациональных суждениях, обоснование его в частично – рациональных суждениях было сложным, что даже среди усулитов по этому поводу существуют разногласия. Несогласие с правилом «мулазима» и разделение закона разума и закона шариата делится на две группы:

а. Существование некоторых преданий из сунны Пророка (ДБАР) Мухаммедамин Астарабади в этом отношении говорит: «Обязывать к чему – то, влекущему за собой запрет противоположности (особенная – ضد الخاص),¹ разрешено учеными. Но хадисы, запрещающие противоречивые фетвы, относятся ко всем фетвам (без исключения).² Что доказывает неспособность закона разума, привести к закону шариата. Не признание познавательной особенности разума и его

1. Усулиты относительно противоположности обязательного предписания – зидду ваджиб, различают два вида: 1– общая, 2– особенная. Общая противоположность это – оставить (не выполнить) обязательное предписание (такое как намаз и т.п.). Особенная противоположность это действия, противоречащие обязательным предписаниям, такие как еда, питье и т.д. при определенных условиях аннулирующие ваджиб – обязательное предписание.

2. Мухаммедамин Астарабади, «Фаваид аль-Мадания», стр. 136; Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хадаик аль-Назра», том 1, стр. 59.

связи с шариатским законом, по причине существующих преданий, возвращается к бессилию разума.

Это как раз то, что обсуждалось нами в разделе «доказательства отрицающих мулазима», и был дан исчерпывающий ответ на все доводы противников «мулазима».

б. Другие доводы, не касаются только ахбаритов, потому как, и усулиты так же придерживаются такого мнения, что после познания разумом, шариатский закон не нужен. В этом случае речь идет об отсутствии шариатского закона, а не об отсутствии компетенции разума или запрещенности следовать ему в анализе преданий.

Несомненно, всегда, когда рациональная установка не распространяется на определенный шариатский закон, нельзя воспринимать этот шариатский закон. Так как, Установитель шариата, Сведущ и Мудр и не позволит, чтобы шариатский закон выглядел бесполезно в силу не распространенности на него рациональной установки. Везде, где нет опасности внешней бесполезности, действует правило «мулазима», которое подробно рассмотрено в предыдущих главах. Посему единственным условием существования или не существования «мулазима» это – бесполезность или эффективность. Эта тема обсуждается в методологии права, например, важно ли, чтобы подготовительные действия обязательного предписания, также были обязательны? Существенно ли, чтобы все противоречащее обязательному для исполнения, было запретным? Ответ на эти вопросы кроется в теме «наличия бесполезности или эффективности». Среди усулитов существуют разногласия по этому поводу.

Обсуждаемая нами тема была бы не полной без разбора таких тем как «подготовительные действия обязательных предписаний» (мукадиматул ваджиб), «противоположности обязательных предписаний» (зидд), посему мы вкратце коснемся их.

Вопросы

Иногда нам приходится слышать следующее: «Почему, несмотря на то, что многие усулиты принимают правило «мулазима», они не использовали это правило и отрицают обязательность

подготовительных действий обязательного предписания?¹ Если с точки зрения разума подготовительные действия обязательного предписания, обязательны, и если с принятием обязательной связи между установками шариата и разума, нет проблем, тогда почему некоторые (усулиты) не признали подготовительные действия обязательного предписания, шариатской установкой?

Этот вопрос возникает и в теме «противоположностей» (зидд). Разум запрещает действия, могущие аннулировать ваджиб – обязательное предписание. Согласно правилу «мулазима» все, запрещаемое разумом в качестве препятствия обязательному предписанию, запрещается и шариатом. Поэтому противоречащее ваджибу – шариатскому обязательству, должно быть запрещено шариатом (харам шар'и), чего не принимают многие ² усулиты.

Ответы

Каждый раз, когда разум³ конкретно распознает полезность или убыточность действия, то дает установку, как в случае с установкой разума о возвращении доверенного на хранение (аманат). Предписание дано разумом, поскольку он предусмотрел в возвращении доверенного на хранение некую полезность и целесообразность, а также распознал присутствие состава преступления в несправедливых действиях совершенных с использованием злодеяний. В этом случае, на основании правила «мулазима» выявляется и закон шариата называемый «маулави» (مولوی).⁴

Однако если установка разума будет дана после объявления закона шариата? Приведем пример: священный шариат, обязал выполнение намаза, разум же определил действия подготавливающие намаз, как

1. См. Мухаммедриза Музаффар, «Усуль аль-Фикх», том 1, стр. 292 книга.
2. Как Ахунд Хорасани в книге «Кифаят аль-Усуль», и Мухаккик Ираки в книге «Нихаят аль-Афкар», Имама Хомейни в «Тахзиб уль-Усуль», и Мухаккик Мухаммедриза Музаффар в «Усуль аль-Фикх».
3. Выражение «по установке разума» согласно общеустановленному понятию, что разум постижения, дает так же и установку. Если кто – то не принимает установку разума, между ним и шариатом существует связь, принятие или не принятие коей не принесет ей ущерба.
4. В названии «мауляви» есть польза, о которой нельзя забывать. Многие полагают всегда, когда установке шариата предшествует установке разума, то установка шариата есть подтверждающе – направляющая – «хукму иршади» (حكم الارشادي), на самом деле, это не так, об этом будет сказано в последующих главах.

обязательные. В этой ситуации, если согласно правилу «мулазима», подготовительные действия обретут статус шариатско – обязательных, то встает проблема бесполезности дачи этого статуса. Так как достаточно установки разума об обязательности подготовительного акта намаза. Но если шариат, все – таки придал затем подготовительному акту намаза статус шариатско – обязательного, это уже подтверждающе – направляющая установка со стороны шариата, то, что в научных текстах обозначается термином «хукму иршади» (حكم الارشادی). Тогда как мы обсуждаем соответствие между установками разума и законами шариата называемые «мауляви» (مولوی).¹

Возражение

Если статус, установленный шариатом для подготовительного акта намаза бесполезен, потому как разум прежде установил обязательность этого действия, тогда установка шариата о «необходимости возвращения доверенного на хранение» так же бесполезна.

Ответ

«Возвращение доверенного на хранение», «обязательность подготовительного акта намаза» две разные правовые ситуации. В первом случае, мы имеем дело с рациональным постижением, которое, согласно правилу «мулазима» стало шариатским законом. Очень многих людей, разум неспособен заставить что-то сделать, но шариат способен стимулировать к высокой активности. Если два закона из разных источников дают по одной ситуации, одинаковую установку, то в этом нет ни каких проблем. Это как если бы человеку его дед и отец не независимо друг от друга, приказали сделать одно и то же. Однако во втором случае, дело обстоит иначе, здесь шариатский закон опередил разум, т.е. разум дал установку после шариата. Согласно правилу «мулазима», на третьей стадии должен следовать шариатский закон, что есть бесполезность, ибо он был уже на первой стадии. Допустим, последует оправдание: на первой стадии шариатский закон

1. См. Ага Зияуддин Ираки, «Нихаят аль-Афкар», том 1, стр. 351; Ахунд Хорасани, «Кифаят аль-Усуль», том 1, стр. 200; Мухаммед Исхак Файаз, «Мухазират фи Усуль аль-Фикх», том 2, стр. 360.

относится к основному деянию, на третьей стадии шариатский закон относится к подготовительному акту деяния, что доказывает его эффективность. В ответ должно сказать, веление шариата в отношении основного деяния, достаточно, чтобы религиозно обязанный, обязался выполнять подготовку к нему. В этом случае, нет необходимости для новой установки. Таким образом, обозначились две ситуации:

- *«две установки из двух источников в отношении одного вопроса»*

«две установки из одного источника» – причем первая установка содержит в себе и вторую. В первой ситуации мы не сталкиваемся с бесполезностью, тогда как во второй, она присутствует.¹

Высказывание Мухаккика Наини, для доказательства того, что подготовка к обязательному предписанию, есть шариатский закон.

Покойный Наини – принимая ответ на предыдущее возражение, и зная об этой проблеме, решает ее следующим образом.²

Если подготовительному акту придан статус «обязательного шариатского предписания» и он независимый, то есть шариатский Установитель, так же как, и для основного деяния, огласил повеление для подготовительного акта к нему, тогда мы сталкиваемся с бесполезностью. Так как необходимость в подготовке и ее обязательность, дело само собой разумеющееся. Потому как, любой установитель закона, сделав обязательным нечто нуждающееся в подготовке, тем самым обязал и к исполнению подготовки. Это естественно, что подготовка становится так же обязательной для исполнения, и необходимость в огласке отдельного закона пропадает как бесполезная. Если речь идет о такой автоматической обязательности всех условий необходимых

-
1. Существуют, конечно, и другие доказательства, неприменимости правила «мулазимы» в обязательности подготовительного акта обязательного предписания, но из – за ограниченности рамками данной книги мы их опускаем.
 2. Мухаккик Сейид Абулькасим Хои пишет: Шейх – уstad имел убеждение, что путем «мулазимы» можно возвести подготовительную часть обязательного предписания в ранг шариатского закона (См. Мухаммед Исхак Файаз, «Мухазират фи Усуль аль-Фикх», том 2, стр. 361), данный принцип содержится в его книге «Аджвад аль-Такрират», том 1, стр. 230-231 после которых с его стороны нет никаких комментариев.

для осуществления основного деяния, то тут нет бесполезности.¹

Критика этого воззрения

Несмотря на приложенные старания, ему все - таки не удалось доказать шариатскую составляющую закона. То, что выходит из приведенного выше это распространение воли законодателя, на подготовительную часть основного предписания, что невозможно отрицать вообще. Это «распространение воли законодателя», не называют обязательством (وجوب), или законом (حكم).² В этом случае, если признать закон шариата, выявляемый правилом «мулазима»,³ охватывающий как огласовку закона (انشاء), так и «распространение воли законодателя» (ارادة الشارع), можно обосновать им, подготовку к обязательному предписанию. Таким образом, аргументируется

1. Обязательность подготовительных действий предписания
2. Его (установителя шариата) законодательная воля – ирадату тахри'ияту шари' (ارادة التشريعية الشارع), по отношению к данному закону
3. отсутствие бесполезности (لغو-лягв).

Результат исследования

Из выше обсужденного явствует, что невозможно использовать закон «мулазима» для доказательства «подготовительной части предписания», или принципа противоположностей в праве, в качестве обязательств и запретов – «мауляви» (مولوى). Конечно, это не умаляет основное значение разума в шариатизации «подготовительного акта обязательного предписания», или обоснования запрещенности шариатом противоположностей обязательных предписаний (حرمة ضد الواجب). Потому как рациональное подтверждение обязательности «подготовки к предписанию» и «запрещенности шариатом противоположностей обязательных предписаний», очевидно. Так же отсутствует шариатское доказательство обязательности «подготовки к предписанию» и «запрещенности шариатом противоположностей обязательных предписаний», по причине не установки шариатом, а не по причине не способности разума возводить законы в ранг шариатских.

1. Сейид Абулькасим Хои, «Аджвад аль-Такрират», том 1, стр. 230-231.

2. Относительно «истинности закона» (хакикат аль-хукм - حقيقة الحكم), существует несколько мнений: огласовка установки, обязательство и запрет, веление и нежелательность, по-видимому, все определяют «истинности закона» не только как волю.

3. То есть установка шариата.

Аннотация (II часть)

1. Разум используется в иджтихаде по двум направлениям: Независимом и зависимом.
2. Разум используется независимо, в рамках автономного от Корана, сунны и иджмы, аргументирования (دليل مستقل).
3. Такой вид использования разума, происходит в качестве необходимой связи (мулазима), между установками шариата и разума, в двух направленностях:
 - а) В чисто – рациональной, когда и большая и малая посылка исходят от разума*
 - б) В частично – рациональной, когда только большая посылка исходит от разума*
4. Под разумом в позиции «Все, что устанавливает и узаконивает разум, также устанавливает и узаконивает шариат» (كلما حكم به العقل حكم به الشرع), слово разум (Акл-عقل), обозначает род и вид разума, и указывает на его природу и качество. К разуму определенной группы или всех разумных это не имеет отношения, поскольку речь идет о сути и глубине разума. Слово «хакама» (حكم) во фрагменте «хакама бихи аль-Акл» (حكم به العقل) означает способность разума устанавливать потребность или непотребность какого – либо поступка, вещи или явления. Слово «хакама» (حكم) во фрагменте «хакама бихи аль-Шар'у» (حكم به الشرع) (устанавливает шариат) означает шариатскую обязательность и запрещенность из разряда «мауляви» (مولوى).
5. Под установкой разума в правиле «мулазима» не следует рассматривать вертикально зависимое мнение, где нижестоящая ступень, подтверждает мнение вышестоящей. Что доказывается отсутствием в шариате таких понятий как рациональная обязательность повиновения – «вуджубу – а'кли –аль-ита'а» (وجوب عقلى الاطاعة), или рациональная запретность неповиновения – «хурмату – а'клиа – аль-ма'сия» (حرمة عقلية المعصية).
6. Принятие и отклонение правила «мулазима», столкнулось с разными мнениями сторонников и противников. Самым главным доводом противников является «неспособность разума постигать истинные критерии шариатских законов». По их мнению, итогом

всех усилий разума может быть предположение, это максимальный уровень постижения разума.

7. Правило «мулазима» доказано исламским правом, разумом, и текстовыми аргументами (накл- نقل).

8. В священных текстах нет преданий, отказывающих разуму в праве, быть независимым источником формирования шариатских законов. Предания, затрагивающие эту тематику, говорят о запретности использования в процессе извлечения шариатских законов, суждения по аналогии (кияс), издание фетв не компетентными источниками, использование несовершенного разума для извлечения шариатских законов.

9. Такие аспекты исламского права как «размер компенсации в пределах одной третьей (от максимальной компенсации) мужчине и женщине одинаковые, и увеличение ее мужчине вдвое больше, чем женщине при увеличении и переходе за одну треть максимальной компенсации», всецело соответствуют разуму.

10. Обязательность наличия полезности или убыточности в законах до их шариатизации – безосновательна, о чем свидетельствует ряд доводов.

11. Иногда целесообразность состоит в установке закона и объявлении его религиозно обязанному, без того чтобы он (закон), содержал прежде (до наделения его статусом шариатского) полезность или убыточность, благо или зло.

12. «Случайное предпочтение», допустимо, пока не противоречит закону причинно – следственной связи, и не приведет к выводу о «следствии без причины».

13. Для понимания правила «Обязательные предписания шариата благодать для обязательных предписаний разума» есть несколько приблизительных примеров. Очевидно, это правило связано с «подчинением законов полезности и убыточности».

14. Правило «Все, что устанавливает и узаконивает разум, устанавливает и узаконивает и шариат» неверно, кроме случаев, когда под «установкой и законом разума», подразумевается общая установка или закон разума.

15. Некоторые исследователи считают чисто – рациональные

суждения лишены применения в шариате. Так как, применение чисто – рациональных суждений в шариате, основано на постижении разумом критериев шариатских законов, а разум такой способностью не обладает.

16. Безосновательность этого убеждения доказуемо тремя путями:

А) Те, кто отрицает способность разума постигнуть критерии шариатских законов, сами в некоторых случаях использовали разум в издании фетв, для вынесения которых требуется это постижение.

Б) В научной деятельности правоведов есть факты, говорящие о доверии к разуму в выработке шариатских законов, и методологических формул.

В) Учет главной направленности шариата и комплексный подход в извлечении правовых норм помогают лучше и всесторонне подойти к выводу законов. «Выявление разумом **исконных** критериев шариатских законов приведенных в Коране и сунне» и «постижение полезности и убыточности шариатских законов разумом, таким образом, что бы это служило основанием для муджтахида в издании фетв», это две разные вещи. Первое вне сомнения неосуществимо, второе это как раз то, что было доказано относительно чисто – рациональных суждений.

17. В Священном шариате есть начальные срединные и конечные цели.

18. Основа извлечения законов (استنباط) поставленная в обязанность правоведу, это – всесторонний подход с учетом целей и духа и интересов шариата.

19. Политика, старание во благо народа, сохранение дисциплины, установление справедливости, оберегание от мерзости и предосудительного,.... – некоторые из главных целей шариата.

20. Бывает, что один из доводов, в ста предписаниях – рациональный, но бывает что в десяти предписаниях единственный довод – рациональный.

21. Правовед не должен забывать о достаточном и уместном применении рационального подхода, и обязан так же проявлять бдительность, дабы избежать чрезмерного не уместного применения рационального подхода.

22. Случаи, когда шиитские правоведы применяли личное предпочтение и рациональный подход в формировании правовых

норм, отчасти имеют объяснение и оправдательный фактор.

23. Отрицание применения правила «мулазима» в частично – рациональных суждениях опирается на два аргумента:

А) Предания

Б) Бесплезность издания шариатского закона после уразумения и установки этого закона. Первый аргумент недопустим, второй аргумент дозволенный.

24. Правило «мулазима» не применительно к доказательству обязательности «подготовки к обязательному для исполнения предписанию» (مقدمات الواجب – мукаддимат аль-ваджиб) как шариатской, а так же запрещенности «противоположностей обязательных предписаний» (زيدد الواجب - зидд аль-ваджиб).

Часть третья

Практическое использование частичных–рациональностей

Глава первая: **Инструментальное использование**

Глава вторая: **Позволительно–обеспечивающее использование**

Глава третья: **Причинное использование**

Практическое использование рациональностей это – роль разума в процессе иджтихад,¹ но не в качестве независимого источника второстепенных юридических заповедей. Эта роль выражается в трех применениях:

1. Инструментальное применение – когда разум используется другим источником
2. Позволительно – обеспечивающее применение – использование разума в целях обеспечения устойчивости шариатских законов и ответственности, религиозно – обязанных по отношению к установкам шариата, дабы вселить в них спокойствие и уверенность в своей безопасности (после смерти), как следствии обстоятельного или облегченного выполнения, а так же позволенного невыполнения ими религиозных обязанностей.
3. Причинное применение – это когда разум становится причиной установки общего закона, указывающего на второстепенный шариатский закон. То есть разум – довод подтверждения.

1. Напомним что в «позволительно – обеспечивающем использовании» разум не применяется для вывода законов шариата. Используя этот вид применения разума, законовед *позволяет* невыполнение (при наличии определенных условий) или облегченное выполнение шариатских установок с одной стороны и *обеспечивает* уверенность религиозно обязанного в будущем, т.е. после смерти, так как все его выполнения или невыполнения заповедей, соответствовали букве шариатского закона. Посему мы в определении привели формулировку, «роль разума в процессе иджтихада», а не «роль разума в процессе вывода (истинбат) шариатских законов». Потому как определение «роль разума в процессе иджтихада» охватывает и два других пункта, ибо первый и третий пункты имеют применение в извлечении шариатских законов (истинбат), а третий нет. Объединяет их то, что все они вовлечены в процесс иджтихада.

1

Инструментальное использование

СМЫСЛ И ПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Смысл инструментального использования

Разум способен быть к услугам других источников аргументации, а также способен к обобщению, толкованию, следованию, обособлению, определению, отрицанию и критике.¹ При возникновении противоречий, разум аргументировано становится на сторону одной из позиций. В случае не совпадения типовых формул решения шариатских вопросов с реальностью, разум находит компромиссное решение. Обладает умением распознать достоверность или недостоверность цепи передатчиков преданий (иснад). Выстраивая логическую цепь, применяет полученную на ее основе аналогию (кияс),² (в коей использована не принадлежащая разуму «большая посылка») в распознавании законов шариата. Законовед, широко использует в своей практике рациональные приемы формулирования решений по различным вопросам права (фихха). Такое применение разума носит название

-
1. В дальнейшем для каждой ситуации будет приведен отдельный пример.
 2. Рассмотрение ситуации, когда и большая и малая посылка основывались на разуме, прошло в предыдущих главах. Ситуации, в которых и большая посылка не рациональная, а малая основана на разуме, так же были разобраны. Однако невозможно что бы малая посылка была рациональной, и к большой посылке, разум не имел бы отношение.

«инструментальное применение разума в иджтихаде», так как разум использован в этом случае в качестве инструмента для других источников, не являясь самостоятельным источником.¹

2. Два положения инструментального применения среди законоведов

В прошлом было сказано, что независимое применение разума, не противоречит ни одному мнению законоведов, несмотря на то, что некоторые законоведы, в корне не согласны с таким видом применения.

Инструментальное применение не имеет противников даже косвенных или теоретических. Его принимают как шиитские, так и суннитские законоведы, как ахбариты, так и усулиты. К примеру, Мухаддис Бахрани – один из непоколебимых противников независимого применения, считающий, что все положения шариата, как связанные с поклонением так и не связанные с ним, являются «таукифи» – переданные шариатом и не терпящие изменений или дополнений. «Независимое применение разума», по его мнению, означает, что ниспослание Пророков (ДБАР) с писаниями – бесполезность.² При всем этом, он признает «инструментальное использование», и упоминает несколько примеров в этой связи.³ «Инструментальное применение разума» одобряют и другие ахбаритские исследователи.⁴ Не достаточное изучение данной темы

1. Разделение применения, на инструментальное и независимое помогает избежать недопонимания и путаницы в терминах. Важность разделения обусловлена разницей в законах шариата и метода их выработки. Многие исследователи путают два совершенно разных применения. Например Ни'матулла Джазаири в своей книге «Шарху тахзиб аль-Ахкам», в разделе «документальное подтверждение законов» связанном с источниками шариата, упоминает разум, на самом деле, только в независимом (истиклالي-استقلالي) применении. Сам же он, считает этот и ряд других аспектов, инструментальным применением (Ни'матулла Джазаири, «Шарху тахзиб аль-Ахкам», стр. 15-16). Такие же ошибки есть и в книге Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хадаик аль-Назра», том 1, стр. 40.

2. Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хадаик аль-Назра», том 1, стр. 131.

3. Там же, стр. 57,56.

4. Не достаточная, не точная трактовка взглядов ахбаритов, приводимых как правило в усулитских книгах, скрыло от нас полную картину их отношения к

и как следствие, отсутствие полной терминологической базы, сильно затрудняет достижение вышеприведенных выводов. То чего удалось достигнуть, это результат глубокого исследования большого количества мнений и теорем.

ПРИМЕРЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РАЗУМА В ИДЖТИХАДЕ

1. Подтверждение разумом шариата и шариатского законодателя

Доказательность Корана, Пророков (ДБМ) и Имамов (ДБМ) опирается на разум, без которого невозможно обосновать что-либо.¹ Коран в аяте 100 Суры Йунус говорит:

«Ни один человек не сможет уверовать (В Аллаха и Его посланника), иначе как с соизволения Аллаха. И возложит Он наказание (в виде неверия, язычества и сомнения) на тех, которые не понимают».

Согласно этому аяту, иман – вера, так же как и все остальное, обретается по воле Аллаха. Воля Аллаха имеет свою мудрость и проистекает в рамках этой мудрости и особого значения. Условием принятия доводов Аллаха является «уразумение», о котором говорит Коран и без коего нельзя осмыслить слово Аллаха и Его посланника. Те, кто откажется принять доводы разума существования воли Аллаха, т.е. не уразумеют, подвергнутся наказанию (по сути сами накажут себя), в виде безверия, сомнений, колебаний. Эти люди не будут воспринимать свидетельства и знамения Аллаха, и даже станут издеваться над ними, так как лишили сами себя органа духовного восприятия. В придании от Имама Казима (ДБМ) говорится:

рациональному подходу в формировании шариатских законов. Следует еще раз рассмотреть этот вопрос, кроме того что было сказано во второй главе. Ахбариты убеждены в запрете шариатом опираться на предположения разума (ظنيات). Однако опереться на конкретно постигнутое (دری قطعی) считают возможным. Они отрицают постижение разумом критериев шариатских законов влекущих за собой установку или изменения этих законов, но инструментальное применение разума признают правомочным.

1. Может возникнуть вопрос: Если обоснование всего возложено на разум, то, что или кто является доказательством достоверности самого разума? В четвертой части, будет дан ответ на это возражение.

*«Истинно, Аллах посредством разума завершил для людей Свои доводы».*¹

В основе своей, убеждение в шариате и шариатском Законодателе, основано на достоверном познании одобряемого и порицаемого Аллахом. Такое познание не представляется возможным без инструкций и руководства разума. Имама Садиг (ДБМ) по этому поводу сказал: «Разумный, знает, посредством разума дарованного Аллахом человеку в качестве украшения, и направляющего, что Аллах это истина, Господь и Творец всего, который одобрил и заповедал одни деяния и не одобрил или запретил другие».²

2. Использование разума в утверждении или отрицании точности и конкретности единственного предания (хабару вахид-واحد-خبر)

Ранее было указание на использование рационального подхода в случаях, когда все остальные источники были не в силах что – либо сделать. Мухаккик Хорасани к примеру так использует разум в подобных ситуациях: «Обязательность действия основанного на конкретных доводах разума – разумная обязанность».³

Шейх Ансари четвертый довод доказательности каждого предположительного аргумента (далилун занни-دلیل ظنی), и единственного предания (хабару вахид-واحد-خبر), считает аргументами разума, и подробно исследует данный вопрос.⁴ Часть исследователей так же удостоверяет содействие разума в доказательности (худжия-حجّة) каждого предположительного аргумента (далилун занни-دلیل ظنی).

Мухаккик Хорасани по этому поводу пишет: четвертый довод абсолютной доказательности (худжия-حجّة) каждого предположительного аргумента (далилун занни-دلیل ظنی) – это

1. Кулейни, «Усуль аль-Кафи», том 1, стр. 14-27, предание 20, стр. 33, предание 34.

2. Кулейни, «Усуль аль-Кафи», том 1, стр. 34.

3. Ахунд Хорасани, «Кифаят аль-Усуль», том 2, стр. 8; Шейх Муртаза Ансари, «Расайл», стр. 2-3; Мухаммед Сарвар Бехсуди, «Мисбах аль-Усуль», том 2, стр. 16.

4. Ахунд Хорасани, «Кифаят аль-Усуль», том 2, стр. 100 и далее. Шейх Муртаза Ансари, «Расайл», стр. 102 и далее.

далилу инсидад – аргумент выработанный на системе рациональной аргументации, приводящий разум к признанию достаточности подчинения предположительному аргументу (далилун занни-ظنّي) и его абсолютной доказательности (худжия мутлака занн-الظن مطلق حجية) и выдаче конкретной установки (хукму кат’и).¹

Шахид Садр обосновывая доказательность «достигнутой иджмы», указывает на три способа. Первый и третий способ он называет «доказательность иджмы с помощью практического и теоретического разума».² Конечно, эти мнения и взгляды не указывают на постоянное присутствие разума в системе аргументации законов шариата. Как было подчеркнуто в начале главы, разум используется иногда и для отрицания и критики аргументов. Например, ахбариты использовали инструментальный разум³ для отрицания роли разума в аргументационной системе шариата. Так же если достоверное предание противоречит очевидностям разума, то оно отклоняется. Так как в очевидностях (бадихият-بدیهیات) правит разум.

Мухаддис Джазаири один из видных ахбаритов по этому поводу пишет: «Если кто – то возразит и скажет, что мы не признаем разум ни в основных, ни во второстепенных вопросах, то мы ответим – это не правда, в очевидностях (бадихият-بدیهیات) не управляет ни кто кроме разума».⁴

1. Там же.

2. Шахид Садр подразумевает под «законом практического разума» – закон лютфа (сверх – милости) т.е. поскольку Аллах проявляет к рабам своим сверх положенную милость – лютф, то не позволит им лишиться целесообразности заложенной в выполнении шариатских обязанностей. Посему Аллах не позволит состояться «иджме», противоречащей подлинному требованию шариата и всегда позаботится о стоянии «иджмы» на стороне истины. Под «законом теоретического разума» подразумевает «мулазиму» – «необходимую связь» которую распознает разум между «иджмой» и постижением реальности, (См. Сейид Мухаммед Хашими: том 4, стр. 305-306-309).

3. Поставить разум к услугам аятов и преданий – хадисов, и подтверждением разума аятов и преданий, добиться уважения и неприкосновенности к легитимности разума.

4. Сейид Ни’матулла Джазаири, «Гаят аль-Марам фи Шархи Тахзиб аль-Ахкам», стр. 47.

3. Разум и трактовка остальных доказательств

Один из путей использования инструментального разума это толкование им других доказательств. Часто происходит так, что законоведы в формировании законов на основе Корана и хадиса используют разум. Аргумент трактуется в таких случаях разумом. Таким образом, используя разум, сводят общий закон к частному, или частный к общему. Рассмотрим этот вопрос на конкретных примерах:

А. Разум и трактовка закона запрещающего продажу оружия врагам ислама

Законоведы в разделе запрещенной торговли, приводят тему *«запрет на продажу оружия врагам ислама»* которая, относится к спорным. Причина расхождений заключается в разных преданиях относительно данного вопроса.¹ К примеру, в некоторых преданиях время запрета обусловлено войной. То есть продавать оружие врагам ислама, в мирное время допускается.² Имам Хомейни имеет особую трактовку по данному преданию: «У продажи оружия нет определенного периода, это прерогатива государства и выполняется с учетом требований времени и интересов. С точки зрения разума, ни понятие «мирное время»,³ ни определение «мушрик» (язычник) ни «кафир» (неверный)⁴ не играют роли в этом законе. В преданиях обычно, не говорится о непостижимых для разума вещах. Представим себе, что предания повествует о дозволенности продажи оружия, даже когда есть угроза исчезновения религии, или предания говорят о недозволенности продажи оружия (врагам ислама) даже в тех случаях, когда если не продадим, есть угроза исчезновения религии. Следует отклонять не соответствующие разуму и здравому рассудку предания».⁵

Как видно из мнения Имама Хомейни, он использовал разум для комментирования преданий связанных с этим предписанием, и считает обе группы преданий не противоречащими разуму.⁶

1. Мухаммед Хасан Хурр аль-Амили, «Васаил аль-Шиа», Китаб аль-Тижара, глава 8.

2. Прежний хадис, достоверное предание от Аби Бакра Хазрами.

3. т.е. закон разрешающий продавать в мирное время.

4. т.е. закон запрещающий продавать им.

5. Шейх Муртаза Ансари, «Макасиб», раздел Мухаррама, том 1, стр. 153.

6. С этой позиции следует отстаивать правоту слов известного законоведа Шахиду Аввал, а возражение Шейха Ансари считать не правомочным.

Б. Разум и обобщение частного, или ограничение общего до частного

В комментариях к преданиям часто можно встретить сужение общего закона до частного, или расширение частного до общего. В приведенной ранее позиции Имама Хомейни, после признания им наличия некоторых преданий¹ разрешающих продажу оружия врагам ислама, говорится: «Нельзя продавать, не потому что другая группа преданий запрещает такую продажу в виду существования угрозы исламу, а потому что разум конкретным познанием дает установку о запрещенности такого рода сделок при наличии угрозы исламу».²

«Кашиф аль-Гита» о применении разума в постижении текстовых аргументов пишет: то, что в рамках первостепенной важности опираясь на здравый смысл, планируется в уме муджтахида – законоведа, это – доказательность (худжия-حجية). Потому как в качестве подтверждений им используются текстовые аргументы (нас). Разум же, кроме чувственных средств – слуха, вербальных органов, и т.д. использует интуицию и чутье, в данном случае мы имеем дело с особой фикхической интуицией, чутьем исламского правоведа.³ Использование рациональных приемов как способов обнаружения и толкования воли Аллаха заключенной в Коране и сунне, применение факихом–законоведом интуиции, соблюдение стержневых интересов шариата при формировании правовых норм, уходит корнями в Коран и сунну. Без того, чтобы положиться на разум, исключена возможность извлечь и сформулировать все это из Корана и сунны.

Шахид Аввал считал запретным продавать оружие всем кроме мусульман (т.е. кому – либо кто представляет хоть какую – то опасность), так как нельзя усиливать неверных против мусульман. Шейх Ансари говорит, возражая: это все равно что, противопоставить иджтихад текстовым аргументам (нас) (Шейх Муртаза Ансари, «**Макасиб**», стр. 19). Шахид Сани считал, что разум (здравый) способен дать в этом случае свой комментарий базируясь на преданиях.

1. Предания «Сирадж» и «Сайкал», Мухаммед Хасан Хурр аль-Амили, «**Васаил аль-Шиа**», глава 8.
2. Имам Хомейни, «**Макасиб - Мухаррама**», том 1, стр. 157.
3. Кашиф аль-Гита, «**Кашф аль-Гита**», исследование 29.

4. Применение разума в решении противоречивых аргументов

Усулиты практикуют поиск компромиссного решения, когда есть противоречия между преданиями. Некоторые усулиты считают что критерии, предпочтения того или иного решения в преданиях, не являются проверочными (та'аббуди),¹ следовательно можно опираясь на разум отдать предпочтение решению *наиболее приближенному к реальности*. Этим методом отдается предпочтение решению одного из противоречивых преданий. Вторым способом определения предпочтительного решения, является *добавление доводов разума* к существующему в предании и предпочтенному так же на основании разума решению, тем самым определив компромиссное постановление и усилив один довод – предание над другим.

Сама практика предпочтения «более приближенного к реальности» или определения факторов предпочтительности в преданиях, и усиление того или иного предания с последующим выводением его из состояния противоречия с остальными преданиями, основана на рациональном методе. Более того, некоторые усулиты, как пишет Шейх Ансари, пользуются доводами не только взятыми из контекста самого предания, но применяют так же доводы, имеющиеся за пределами рамок предания.²

5. Значение разума в удостоверении или опровержении надежности цепи передатчиков хадисов

В Усуль аль-Фикх (методологии права) иногда обсуждается такая тема – имеет ли доказательную силу (хуждия) «единственное предание» переданное надежным передатчиком, или переданное передатчиком неизвестным своей надежностью, но текст предания правдив и выдерживает любую критику?³ В отношении этого предания существует три категории ученых: одни доверяют

1. Более известные предания предпочтительны, нежели менее известные.

2. Шейх Муртаза Ансари, «Фарайд аль-Усуль», стр. 450.

3. Мухаккик Хои в «Мисбах аль-Фукаха», том 1, стр. 6-7 подтверждает первое мнение, а далее в комментарии склоняется ко второму, странно что в книге «Мисбах аль-Фукаха» мнение высказанное в начале шестой страницы отличается от того что в конце этой же страницы.

надежному передатчику, другие доверяют и надежным текстам, третьи в разных ситуациях придерживаются разных мнений.¹ В любом случае самым известным мнением среди усулитов, считается принятие доказательности предания (хадиса) переданного надежным передатчиком.

В науке о хадисопередатчиках (Ильм аль-Риджал – علم الرجال) в разделе дополнение и корректив передатчиков, нахождение надежного или ненадежного передатчика основывается на разуме. Часто происходит, что ученый исследуя многих передатчиков хадисов методом рационального анализа, определяет надежность того или иного передатчика хадиса. Так же обстоит дело и с преданием, у которого проблема в цепи передатчиков, но текст внушает доверие, которое тоже основано на распознании разума.

6. Применение разума в извлечении понятий из доводов

Одно из применений разума это – выведение понятийных значений и аргументов. Данная практика подтверждена усулитами, и, по-видимому, ахбаритами. Мухаддис Бахрани в разделе «Доводы Разума» говорит: «разум применяется в выведении понятийно–терминологических суждений на основе аргументов. Понятие, которое находит разум, основываясь на аргументах, или подтверждается установкой находящейся в этих аргументах, или противоречит ей. Первое носит название согласованное понятие, второе несогласованное понятие». Затем приводит три известных термина, «Фахв аль-Хитаб», «Ляхн аль-Хитаб», «далил аль-Хитаб».² Два первых термина по его мнению, относятся к

1. Покойный Шахиди в книге «Хидаят аль-Салик», стр. 2, исследует данную тему следующим образом: «что является стержнем в предании? Предположение о верности выхода предания из достоверного источника или справедливость и надежность передатчика?» Выбрав первое, покойный Шахиди считает мерилom «достоверность» а не «предположение», так как наличие надежности передатчика определяется общепринятыми правилами, а сочетать предположительное с достоверным нельзя, следует говорить о необходимости соответствия верности выхода предания из достоверного источника, с уверенностью в справедливости и надежности передатчика
2. В толковании трех перечисленных терминов, существуют небольшие разногласия. К одному из них «ляхнул Хитаб», есть наиболее известное объяснение: это то, на что указывают слова вещающего, хотя прямого указания в словах нет. Пример такого вещательного оборота, содержится в

согласованным понятиям, относительно чего он пишет: если разум в этом отношении пришел к конкретному постижению (дарк кат'и-درک قطعی), это указывает на существовании доказательности (худжия). Например, когда Аллах в суре «Перенес Ночью» в аяте 23 говорит: «Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори им уфф! (возглас нетерпения, т.е. будь терпелив с ними)»,¹ то разум понимает как само собой разумеющееся, что нельзя их бить, говорить с ними сердито, бранить или обижать. Далил аль-Хитаб трактует как несогласованное понятие, такое как понятие – шарт (условие), или понятие – сифат (качество, признак) и некоторые из них одобряет.²

Как видим Мухаддис Бахрани несмотря на то, что ахбарит, признает применение разума пусть даже частично, и в некоторых случаях. По всему видно он убежден в принятии рациональной конкретности (кат' аль-Акл-قطع العقل), и неприятии рациональной предположительности (занн аль-Акл-ظن العقل).

7. Использование разума в суждении по аналогии (кияс)

Последний вид применения разума это суждение по аналогии – «кияс». Предельная ясность такого использования, освобождает нас от разъяснений в этой связи, так как использование в аргументации аналогии очевидно и широко применяется во всех науках. Суждение по аналогии особенно такие ее виды как «кияс» «сужающий» и «приближенный» достаточно часто используются не только в науках, но и в повседневной жизни при логическом анализе.

суре Корова в аяте 60: «Мы сказали: «Ударь своим посохом по камню». Из него забили двенадцать ключей», между «Ударь своим посохом по камню» и «Из него забили двенадцать ключей» как будто должно было быть «И ударил», хотя такого слова в аяте нет, подразумевается именно это. (См. Мухаммед Джабал Амили, «Зикр аль-Шиа», стр. 5; Джафар Ибн Хасан Хилли, «Аль-Му'табар», стр. 6; Сейид Ни'матулла Джазаيري, «Гаят аль-Марам фи Шархи Тахзиб аль-Ахкам», стр. 16; Мухаммедтаги Исфাহани, «Хидаят аль- Мустаршидин», стр. 280).

1. Уфф! – означает «устал!», «надоело!», «утомился!», «замаялся!».

2. См. Шейх Юсуф Бахрани, «Аль-Хадаик аль-Назра», том 1, стр. 40, 55, 58.

2

Позволительно – обеспечивающее применение

Позволительно – обеспечивающее применение

Мы ознакомились с тем, как рациональный метод, был поставлен на службу выведению и формированию законов шариата. Общая цель этих двух процессов – применение рациональных приемов для обнаружения подлинных шариатских законов.¹ В независимо – рациональном применении, разум – источник вывода шариатского закона, в инструментально – рациональном разум – инструмент вывода шариатского закона, используемый другим источником.

Иногда работающий над выведением закона правовед, несмотря на все старания и исследования, не может обнаружить волю Аллаха заключенную в Коране и сунне. В этом случае ученый – законовед прибегает к иджтихаду (усердствование). Иджтихад (اجتهاد) это – деятельность богослова – законоведа в изучении и решении вопросов богословско – правового комплекса. Необходимость нахождения и обнаружения этого закона вызвана ответственностью богослова – законоведа перед религиозно – обязанными, не ведающими, какова их задача в отношении той или иной правовой ситуации. В виду того, что закон прямо

1. **Муджтахид** – законовед, обращается к разуму, за неимением возможности зреть прямое указание Корана и сунны по определенному вопросу. Существует вероятность того, что законовед допустит ошибку на пути обнаружения закона. С такой же целью законовед обращается к Корану, сунне, иджме, основываясь на которые, он так же не застрахован от ошибок.

отраженный в основных источниках не был найден, результатом иджитхада, является «внешний закон» обнаруженный путем применения системы принципов основанных на общих целях, духе и букве шариата. Разум – один из основных составляющих этой системы принципов.

Законовед обязан использовать весь потенциал разума и дать религиозно – обязанному исчерпывающий ответ, устраняющий все его сомнения. Задача разума в этом случае только «обеспечить религиозно – обязанному безопасность в будущем, после смерти – «тта'минул икаб», снятием с него ответственности и санкционировав его действия».¹ Поэтому, данная функция разума называется «позволительно – обеспечивающая». Другими словами «законовед, применяя рациональный метод (при отсутствии прямых подтверждений основных источников) санкционирует выбор деяния религиозно – обязанного в целях обеспечения его безопасности от наказания после смерти».

Возникает один вопрос: какова сущность² «безопасности, после смерти – «та'мин аль-икаб» (تأمين العقاب) и «санкционирования выбора деяния религиозно – обязанным»? Является ли сущность этих слов задачей поставленной шариатом перед религиозно – обязанным, выполнение которой, будет считаться, выполнением шариатской обязанности? Или же это решение, принятое в виду отсутствия других решений? Этот вопрос поставлен так же и в отношении дозволенного шариатом снятия ответственности, который звучит так: Дозволенно ли, священным шариатом облегчение выполнения обязательств и снятие ответственности, точно так же как он дозволил другие законы? Огласил ли он это позволение так же, как он огласил и установил другие законы? Другими словами, что такое санкция на выбор деяния (тархис- ترخيص) – санкционирование реализации деяния и не реализации деяния, без предпочтения одного другому? Или «тархис» надо трактовать как ситуацию когда отсутствует обязательность (وجوب), запретность (حرمة), нежелательность (كراهة), желательность (استصحاب). Если «тархис» есть сущность того закона в

1. во втором исследовании мы приведем доказательство.

2. под сущностью подразумевается «истинный смысл», к термину «махийят (ماهية) – чтойность» используемому в логике, это не имеет отношения.

котором он предусмотрен, то можно назвать этот вид применения «выведением законов шариата на основе рационального метода с дачей (шариатом) санкции на выбор деяния (тархис) религиозно – обязанным и обеспечения их безопасности от наказания после смерти (та’мини-تأميني)». Таким образом, выяснилась важность практического применения разумом «тархиса» и «таамина» в «иджтихаде».¹

Ответ: В начале ответа на этот вопрос, следует подчеркнуть, что «обеспечение безопасности от наказания после смерти» – функция «та’мини», не является сущностью какого – либо закона и никогда, ни кто, этого не утверждал. Однако «тархис» (санкции на выбор деяния), согласно распространенному мнению имеет сущность закона, и установлен шариатом. Исходя из этого как прежние, так и поздние правоведы различают пять шариатских степеней «законов религиозно обязанных».

Это шкала оценки человеческих деяний с позиции допустимости:

1. обязательные (фарз, ваджиб)(*واجب-فرض*)
2. рекомендуемые и одобряемые (сунна, мандуб, мустахаб) (*سنة-مستحب*)
3. общедозволенные, нейтральные (мубах, джаиз) (*مباح-جائز*)
4. порицаемые (макрух) (*مكروه*)
5. запретные (харам) (*حرام*)

Эти степени установлены шариатом и наделены легитимностью.²

Опровержение известного общепринятого мнения.

Установленное шариатом и наделенное им легитимностью не должно быть бесполезным. Если речь идет о санкции шариата на выбор деяния, то каково будет воздаяние религиозно – обязанного за выполнение или не выполнение. Ведь нейтральное состояние не приведет к результату, потому как «санкция на выбор деяния» это значит, за выполнение или невыполнение деяния не будет ни одобрения ни порицания,³ а следовательно ни

1. Такие как на стр. 174.

2. См. Мухаммед Сарвар Бехсуди, «Мисбах аль-Усуль», том 3, стр. 77-78.

3. Иногда шариат устанавливает такой закон, но цель при этом не нейтральность, а устранение сомнения об обязательности или запрещенности деяния. Говоря точнее, дает установку об освобождении от установок.

наказания ни награды. Это на самом деле означает бесполезность установления «нейтральной степени», ибо она не приводит ни к чему. По этому, следует признать, что «санкция на выбор деяния» – нейтральная степень, дается в виду отсутствия четырех степеней.¹ Возможно слово «халал» (дозволенное-حلال) которым заменено слово «мубах» (нейтральное-مباح) в некоторых религиозно – правовых текстах, подтверждает правильность сказанного выше.

Возникает следующая проблема, по многим ситуациям нет определенных законов шариата. Другими словами священный шариат по многим вопросам не дал определенной установки, и у относительно большого количества жизненных реалий, нет правовых санкций.²

В ответ на это возражение можно сказать:

Утверждение, что по каждому случаю маленькому или большому, общему или частному должна быть установка не имеет под собой оснований, однако довод «неизбежной бесполезности» говорит об обратном.

В любом случае, когда есть в шариатских законах, какие – либо сомнения, то применяется разум и рациональный анализ.

Установка разума в ситуациях с неизвестным правовым положением после объявления шариатом

Установка разума, в ситуациях, когда правовое положение неизвестно, рассматривается в двух направлениях:

1. Установка разума до объявления законодателем шариатского закона.

2. Установка разума после доведения законов до религиозно – обязанных.

Первое направление исторически пройденный этап и обсуждение его представляется бесполезным. Посему, следует

-
1. Мухаккик Хои в книге «Мисбах аль-Усуль», том 3, стр. 47 пишет, что нейтральная степень не нуждается в установке и приводит подтверждающие это утверждение предания, однако на стр. 77-78, противоречит себе.
 2. См. Ахунд Хорасани, «Кифаят аль-Усуль», том 1, стр. 210, 211; Шейх Муртаза Ансари, «Фараид аль-Усуль» стр. 238; Мухаммедриза Наджафи Исфахани, «Вакаят аль-Азхан», стр. 368; Сейид Мухаммед Хаким, «Хакаиик аль-Усуль» том 1, стр. 313... .

сосредоточиться на втором, тем более что рассмотрение второго направления детально раскроет и первое.

Ученые по методологии права относительно установки разума в этой связи имеют разногласия. Специалисты, в отношении вопросов шариата не указанных прямо в основных источниках, разделились на три группы: ученые раннего периода и часть специалистов позднего периода¹ приняли концепцию запретности – ман' (منع) и убеждены в «разумной предосторожности» (Ихтият аль-Акли-الاحتياط العقلي). Другие² следуют «тархису» и отдельные держатся «вакфа».³

1. Разъяснение взгляда сторонников концепции «непозволительности» (ман'-منع) и «права на повиновение» (хаккул ита'а-حق الطاعة)

Шахид Садр один из приверженцев разумной предосторожности (Ихтият аль-Акли-الاحتياط العقلي) в отношении ситуаций с неизвестным правовым положением (маджухулул хукм), отвергает правило «непозволительности наказания без предварительного пояснения», он пишет:

«Сторонники рациональной непричастности (бараат аль-Аклия-براءة العقليه) и «непозволительности наказания без предварительного пояснения» перепутали правление истинного правомочного Владыки с управлением правителя в профаническом понимании. Они считают, что если обычная власть не имеет право наказывать за

1. Шейх Ансари относит это мнение к Ибн Зухре (**Фараид аль-Усуль**, стр. 214) Из сторонников правила «непозволительности наказания без предварительного пояснения», покойный Сейид Абдульхусейн Лари отклонил эту концепцию (См. «Хашия Лари аля **Фараид аль-Усуль**», том 2, стр. 270), так же Абдульсахиб Хаким: «**Мунтага аль-Усуль**», том 4, стр. 442; Сейид Махмуд Хашими, «**Бухусун фи Ильм аль-Усуль**», том 2, стр. 106; Ахмед Кудси, «**Анвар аль-Усуль**», том 3, стр. 58.
2. Мухаккику Хои пишет: правило «непозволительности наказания без предварительного пояснения» полное и безупречное в чем едины как усулиты так и ахбариты. «**Мисбах аль-Усуль**» стр. 202. По-видимому, это иджма – консенсус между усулитами и ахбаритами.
3. Это мнение относят к Шейху Муфиду и Шейху Туси (Мухаммед ибн Хасан Туси, «**И'дат аль-Усуль**», том 1, стр. 368. Шейх Муртаза Ансари, «**Фараид аль-Усуль**», стр. 202). По остановке (вакфу), есть два мнения 1- разум приказывает остановиться (прекратить поиск решений) 2- разум не имеет ни какой установки ни «нейтральной» ни «предосторожности».

правонарушение, прежде чем поставит граждан в известность о законах, то установитель священного шариата так же не имеет право, спрашивать за нарушение закона, прежде чем доведет до религиозно – обязанных закон. На самом деле это сравнение и вывод основанный на нем, ошибочны, потому что правление истинного правомочного Владыки, по сути, отличается от правления правителя в профаническом понимании. Первое подлинное, второе обусловленное. В обусловленном правлении рассматривается условия обоюдного договора и ограничиваются полномочиями правителя и подчиненного. В тех случаях, когда возникает угроза интересам подчиненных, повиновение с их стороны прекращается. Тогда как в первом подлинном правлении, до тех пор, пока не поступила санкция на нейтральную степень (мубах) от Владыки и установителя шариата, разум диктует установку на соблюдение предосторожности (ихтият)».¹

Этот поистине великий ученный, рассматривает концепцию, «права на повиновение» (хаккул та'а) как самую верную. Некоторые сторонники этой концепции пошли дальше и убеждены в соблюдении предосторожности (ихтият) даже в обычных повседневных вопросах.²

2. Разъяснение известного доказательства правила «непозволительности наказания без предварительного пояснения»

В противовес разумной предосторожности (ихтиятул Акли) и правилу «право на повиновение» (хаккул ита'а) известные усулиты выдвинули правило «освобождение от ответственности при незнании закона» – (бараат) и «санкции на выбор деяния» – (тархис-ترخيص). Шейх Ансари пишет: четвертый довод в пользу правила «освобождения от ответственности при незнании закона» (бараат-براءة) – это «непозволительность наказания без предварительного пояснения». Свидетельство тому, мнение здравомыслящих, осуждающих наказание до выхода закона³

1. Сейид Казим Хаири, «Мабахис аль-Усуль», часть вторая, глава третья, 72-73.

2. Ахмед Кудси, «Анвар аль-Усуль», том 3, стр. 57.

3. Шейх Муртаза Ансари, «Фараид аль-Усуль», стр.203; Ахунд Хорасани, «Кифаят аль-Усуль»; Мухаммед Хусейн Исфাহани, «Нихаят аль-Дирая»

3. Исследование правил «право на повиновение» и «непозволительность наказания без предварительного пояснения»

Убеждение в правиле «разумной предосторожности» (Ихтия аль-Акли-احتياط العقلي), «праве на повиновение» (хакк аль-та'а-حق الطاعة), «освобождения от ответственности при незнании закона» – (براءة) и «санкции на выбор деяния» – (ترخيص), «непозволительности наказания без предварительного пояснения», предусматривает так же огласовку и озвучение этих правил религиозно – обязанным, потому как необходима программа и для ослушавшихся.

1. Если законодатель построил законодательную базу так, что закона – исполнитель обязан спрашивать и находить ответы на все правовые вопросы, то нарушивший закон, будет осужден по всей строгости закона, ибо тут мы имеем дело с системой, построенной на фундаментальном правиле «незнание закона от ответственности не освобождает». Разум призывает при таком правовом подходе, соблюдать предосторожность, даже в ситуациях, когда правовая норма неясна.

2. Если же законодатель – истинный правомочный Владыка, взял на себя ниспослание Пророков с разъяснениями и сказал: «Ни кого не накажем, пока не отправим посланников с разъяснением шариата»,¹ «у моей уммы, нет обязательств по отношению к тому, чего они не знают».² Если Властитель установил шариат на принципе облегченности – йуср, а не на принципе затрудненности – у'ср, то небольшой поиск обязательства, закона, не приведший к результату,³ дает право использовать правило «бараа» и тут действительно, «не знание закона, освобождает от ответственности». В этом случае, когда существует малейшее сомнение относительно точности закона, разум, не призывает к соблюдению

1. «Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника». Коран 17-15.

2. Известный хадис «Раф'» (رفع).

3. Нельзя забывать, что сторонники правила «непозволительности наказания без предварительного пояснения», считают условием действительности правила «освобождения от ответственности при незнании закона» – (бараат), что бы неведению предшествовал поиск и потеря надежды найти требуемое шариатом действие.

предосторожности, а дает установку отказа от решений, продиктованных предосторожностью.

Шариатский Законодатель, когда доводит свои законы, использует второй метод. В соответствии с целью Установителя шариата – «увещевать исламское право – шариат, проявляя при этом милость и прощение», Он обеспечивает загробную безопасность нарушивших закон по не знанию, принимая «неведение закона» как оправдательный фактор и освобождая от ответственности.

Возражение

Сказанное означает «отсутствие наказания без предварительного пояснения (закона)», и к «непозволительности наказания без предварительного пояснения» это не имеет никакого отношения. Между этими двумя понятиями большая разница. Непозволительность в виду некрасивости и безобразности наказания за правонарушение, без того чтобы прежде поставить в известность и разъяснить закон и просто отсутствие наказания, это разные вещи.

Ответ

Следует сказать, даже если мы представим что возражение уместно, на рациональный вывод «об освобождении от ответственности из – за незнания закона» это не влияет.¹

Возражение

Возможно, последует возражение что речь идет об «освобождении от ответственности при незнании закона, основанном не на разуме» – т.е. не «бараату Акли», а об «освобождении от ответственности при незнании закона, основанном на шаритате» – т.е. «бараату шар'и», в виду того что доказательство опирается на аят и хадис «Раф'» (رفع).

Ответ

В сказанном выше, «бараат» не основывался на аяте и хадисе «Раф'» что бы это послужило возникновению такого возражения. Аят и хадис «Раф'», были упомянуты только для рассмотрения «методики доведения своих законов, шариатским законодателем». После исследования этого метода, разум считает религиозно – обязанного в безопасности, другими словами, чтобы обнаружить

1. В тексте дано положительное разъяснение о «непозволительности наказания без предварительного пояснения (закона)» а не об «отсутствии наказания без предварительного пояснения (закона)».

методику установителя шариата, мы обратились к шариатским доводам, т.е. к аяту и хадису «Раф'», а в практике «бараата», к разуму.

С учетом сказанного «право на повиновение» (хакк аль-та'а-حق الطاعة), неприемлемое правило. Допустимым следует считать установку разума «бараат», но не в общепринятой трактовке. Надо подчеркнуть принятие правила «права на повиновение» (хакк аль-та'а-حق الطاعة) в области «исследования деятельности разума в выработке шариатских обязательств и обеспечение выполнения шариатского долга», не играет роли в обеспечении сохранности от наказания после смерти. Так же следует помнить, что мы исследуем применение санкции (шариата) на выбор деяния (тархис) религиозно – обязанным и обеспечения его безопасности от наказания после смерти (та'мини) на основе рационального метода потому, что при возникновении сомнения в правильности шариатской практики, за обоснованием «безопасности от наказания после смерти (та'мини)» и «санкций (шариата) на выбор деяния (тархис) религиозно – обязанным», обращаются к разуму. Учитывая все аспекты данное исследование, можно назвать «Применение правил «тамина», «тархиса», осторожности и «рационального запрета – ман' (منع)».

3

Причинное использование

В инструментальном применении разум является инструментом других источников. Например, в случаях, когда разум указывает на доказательность Корана или единичного предания, как было сказано, разум в таких случаях является доводом для аргумента. Причинное использование похоже на этот вид применения. То есть когда при помощи разума формируется общее правило имеющее статус шариатского закона. Это правило в свою очередь становится доводом для сотни других шариатских установок. Посему, в этом случае разум так же становится доводом для аргумента. Разница между инструментальным применением и причинным в том, что инструментальное применение используется для ограничения, и нейтрализации закона, а причинное применение используется к услугам общего шариатского закона. В инструментальном применении разум как было уже отмечено, играет роль инструмента, однако на основе причинного применения, прямо формируется общий закон шариата, называемый фикхическим правилом, на таких правилах основываются сотни законов шариата. Для примера можно рассмотреть теоремы усулитов¹ и их правовые парадигмы, основанные на рациональном подходе, такие как «истисхаб»² и т.п.

Один из исследователей в этой области пишет:

-
1. См. Шейх Муртаза Ансари, «Фаранд аль-Усуль», стр. 318, Мирза Абулькасим Куми, «Гаванин аль-Усуль», том 1, стр. 9.
 2. По поводу принадлежности «истисхаба» к правилам фикха или усуля существуют разногласия, автор этой книги считает это правило фикхическим.

«Нельзя не признать роль разума в составлении правовых формулировок, к примеру в таких правилах как: «отсутствие вреда и вредоносного в исламе» (لا ضرر و لا ضرار), «отсутствие затруднительности и в исламе» (عسر و حرج), «не вменяется религиозно обязанному то, что выше его сил», «предохранение от разлагающего и более растлившего», правило «предпочтения защиты от вреда, личным интересам».¹

Схема применения разума в иджтихаде и извлечении шариатских законов (истинбат)

Независимое применение (рациональной необходимости)

1. Чисто рациональные суждения (когда малая и большая посылка суждения по аналогии всецело рациональные)

2. Частично рациональные (когда большая посылка рациональна а малая нет)

Зависимое применение

1. Использование рационального метода при опровержении, толковании и утверждении прочих доводов

2. «Тархис», «та'мини» (تأميني) (применение рациональной установки при даче санкций на выбор деяния (тархис) и установки нейтральной степени (мубах) а также при даче гарантий безопасности после смерти (тамини) в ситуациях когда подлинная воля шариата неизвестна).

3. причинное применение «тасбиби» (تسبيبي) (рациональное обоснование общих законов шариата и правовых правил).

1. Журнал «Аль-Фикр аль-Ислами» (месяц Мухаррам, 1416г. л.х.), статья «Далил аль-Акл фи ташри' аль-Ислами...»; Мухаммед Газали, «Аль-Мустасфи», том 1, стр. 127.

Аннотация (III часть)

1. Зависимое применение бывает трех видов: инструментальное, дозволительно-гарантийное, причинное
2. В инструментальном применении разум служит другим правовым источникам, в дозволительно-гарантийном применении разум используется для устранения сомнений, в причинном применении разум предназначен для установки обще – универсальных правил
3. Обоснование шариата (шар'-شرع) и установителя шариата (шари'-شارع), обоснование доказательности (худжия-حجية) и единичного предания (хабару вахид-واحد-خبر), толкование прочих доводов (тафсир аль-адилля-الادلة-تفسير), разъяснение положений доводов в противоречивых ситуациях (та'аруз аль-адилля-تعارض الادلة), корректировка или опровержение рядов передатчиков преданий (Аснад аль-Риваят-اسناد الرواية-رивايت), составление понятийных терминов (мафахим аль-адилля-المفاهيم-الادلة), использование суждения по аналогии (قياس) – согласно общепринятого мнения, все это деятельность инструментального применения разума,
4. В ситуациях с неизвестным правовым положением, разум дает установку на нейтральную степень (мубах). Обращаться при таких обстоятельствах к концепции «запретности» (ман'-منع) и «праву на повиновение» (хакк аль-та'a-حق الطاعة-حق) не допустимо.
5. Нейтральная степень – мубах (مباح), не что иное как отсутствие других четырех шариатских степеней
 1. обязательной (фарз, ваджиб-واجب-فارز) 2. рекомендуемой и одобряемой (сунна, мандуб, мустахаб-مستحب-سنة) 3-порицаемой (макрух-مكروه) 4-запретной (харам-حرام).
6. «Причинное применение разума» (тасбиби-تسبيبي), играет очень важную роль в составлении многих правовых формулировок, таких как: правила «отсутствия вреда и вредоносного в исламе» (لا ضرر و لا ضرار), «отсутствия затруднительности и в исламе» (لا عسر و حرج), правила «не вменяется религиозно обязанному то, что выше его сил», «предохранения от разлагающего и более растлившего», «предпочтения защиты от вреда, личным интересам».

Часть четвертая

Анализ ущерба и ответы на возражения и вопросы

Глава первая: **Познание ущерба**

Глава вторая: **Ответы на возражения и вопросы**

1

Познание ущербности

ПОЯСНЕНИЕ УЩЕРБОВ

В прошлых главах мы упомянули об ущербности применения рационального метода. Важность этой темы требует разъяснения некоторых ее аспектов. В этой части мы затронем основные ущербы и практические предпосылки их появления.

1. Применение предположения и нелегитимного личного предпочтения

Как было сказано понятие разум (Акл) в выводе и обнаружении законов шариата (истинбат), означает силу данную свыше, способную различать справедливость и гнет, добро и зло, целесообразность и убыточность, необходимость смирения перед Аллахом во все времена и при любых обстоятельствах. Любая другая внутренняя сила и способность в человеке не обладающая этими качествами, выходит за рамки нашего обсуждения и не обладает компетентностью, даже если кто – то и назовет ее разумом.

Использование разума в формировании шариатских законов, предохраняясь при этом от недопустимого вида аналогии «кияса», личной предпочтительности «истихсан», стремления к пользе основанное на личном мнении «истислях»,¹ и подобных

1. В суннитском праве, это используемые методы.

Кияс – (аналогия-قياس) суждение по аналогии, одна из категорий независимого суждения, ведущий принцип рационалистического исследования правовых вопросов. Кияс – сопоставление схематической модели решаемого вопроса с моделью уже решенного и существующего в священных текстах и

категорий основанных лишь на нелегитимных и личных предположениях и предпочтениях то чем гордятся шиитские муджтахиды – законоведы на протяжении истории исламского правоведения. Шиитские ученые проявляли неприязнь к таким методам «иджтихада» следуя своим непорочным Имамам (ДБМ).

Несмотря на предостережение от применения безосновательных предпочтений и неприязнь к подобного рода методам, всегда существовала опасность подмены разумного решения ложным безосновательным предпочтением, облеченным в одежды здравого рассудка.

Конечно, следует признать что в виду не застрахованности законоведа от ошибок, существует вероятность вынесения им решения которое видится ему основанным на разуме, а на самом деле являющимся его личным предпочтением. В подробных ситуациях его действия оправданны, но все же, неукоснительное соблюдение всех правил системы вывода правовых норм на основе канонических текстов (истинбат), во много поможет избежать принятия ошибочных решений.

Пример выведение шариатского закона на основе личного предпочтения

Относительно опекунства после смерти отца, некоторые

выведение решения по его примеру. «Кияс» имеет доказательную силу, только в случае, если основан на конкретных, явных доводах. Обычно когда говорят о «киясе» то подразумевают «кияс» сформированный на предположении (занн), такой вид «кияса» отвергается подавляющим большинством шиитских и частью суннитских ученых.

Истислах – (стремление к пользе) стремление законоведа к пользе в выведении законов шариата, не отраженных прямо в основных правовых источниках. Метод выведения правового решения на основе свободного суждения о полезности его для всего общества.

Истихсан – (предпочтительное решение) применяется, когда на основании опыта выясняется что формально правильное решение на основе решения по аналогии нецелесообразно или наносит вред. В «истихсане» личное мнение муджтахида превалирует над другими доводами. Истихсан независимое полезное действие обусловлено отсутствием прямого отражения решаемого вопроса в канонических текстах. «Истихсан» отвергаем шиитскими муджтахидами, и используется суннитскими законоведами кроме некоторой части из них. (См. Мухаммед Абу Зухре, «Усуль аль-Фикх»; Фахруддин Ар-Рази, «Аль-Махсул фи Ильм аль-Усуль»; Сайфуддин Аль-Амди, «Аль-Ихкам фи Усуль аль-Ахкам». Мухаммед Таки Хаким, «Аль-Усуль аль-Аамма лил-Фикх аль-Мукарин»; Усама Ал-Химави, «Назарият аль-Истихсан»)

муджтахиды считают главным опекуном мать. Предпочтение опекунства матери опекунству деда по линии отца, основано некоторыми «отсутствием посредников между матерью и ребенком», так как мать – есть звено между дедом и внуком, которое ближе к ребенку.¹

Исследование

Вне сомнения, даже если мы представим что данное мнение основано на конкретных доводах, это аргумент только для самого муджтахиды. Предпочтение опекунства матери опекунству деда по линии отца, это – личное предпочтение, не основанное на конкретных доводах разума. Доказательством тому является непринятие этого довода всеми законооведами. Возможно этому комплексу доводов, другой законовед противопоставит следующую доказательную цепь: Исходя из того что опекунство означает соблюдение интересов ребенка, которое требует точности, внимательности, и опыта со стороны опекуна, а обычно старшее поколение, в данном случае дед по линии отца, обладают большим опытом и терпением, чем мать, опекунство деда предпочтительней опекунства матери. Конечно данное доказательство, приведено в качестве опровержения упомянутого ранее личного предпочтения. Опекунство деда по линии отца или самой матери нельзя основывать такими аргументами. Для доказательства такого рода законов следует обращаться к «частным (хасс-خاص) или общим ('ам-عام) доводам».²

2. Не уместное применение разума

Одним из ущербных способов применения рационального метода, это – неуместное применение разума. В первой и второй главе было дано подробное описание использования разума в выведении законов шариата из которого можно понять где нет места использованию разума. К примеру, в «теоретическом распознании доводов,³ и их прикладном значении»,⁴ должно

1. См. Журнал «Хузур» № 30, 1378 г.с.х. стр. 52.

2. См. Мухаммед Хасан Наджафи, «Джавахир аль-Калам», том 26, стр. 103

3. как обращение к бытующему ординарному пониманию ('урф) в вопросах определения понятий «вода», «кровь»... .

4. как обращение к бытующему ординарному пониманию ('урф) в вопросах

обращаться к бытующему ординарному пониманию ('urf-عرف), а не к разуму. Иногда мы наблюдаем ситуацию, когда отдельные законоведы не соблюдают это правило и тогда их правовые установки больше подвержены ущербу.

Пример ущерба не уместного применения разума

Известное предание гласит: *«поистине люди распоряжаются своим имуществом»* в исламском праве рассматривается как «юридическое (фихическое) правило» и обрело среди законоведов достаточную известность, и это не смотря на то, что данное правило, являясь хадисом, не имеет надлежащего и достоверного «иснада» (استناد) – цепочки передатчиков, и относится к категории преданий «мурсал» (مرسل).¹ По поводу значения предания имеются определенные разногласия.² Часть ученых так объясняет смысл этого предания, «нет препятствий в распоряжении людьми своим имуществом». Потому как, переложив данное предание к бытующему ординарному пониманию ('urf-عرف), выходит именно это значение.

Мухаккик Исфакхани не принимает такую трактовку, и опровергая пишет: «Явное значение пророческого предания *«поистине люди распоряжаются своим имуществом»*, заключается в следующем: распоряжение имуществом происходит из – за соотношения, возникшего между владельцем и имуществом «мал-الملك» (все чем можно владеть). Само «обладание имуществом», дает нам право считать разумным правомочность обладателя распоряжаться имуществом, но то, что «обладание» гарантирует отсутствие препятствий на пути распоряжения, не укладывается в рамки разума».³

Несомненно, сказанное Мухаккиком Исфакхани с позиции разума безупречно и полно. Безусловно, между, установкой и субъектом существует связь, в данном случае эта связь прослеживается между «имуществом» и «владением» или между «отсутствием препятствий»

прикладного значения понятия «вода», – прикладывается ли это понятие только к чистой воде, или и к смешанной тоже?

1. Мухаммедбагир Маджлиси: «Бихар аль-Анвар», том 2, стр. 272

2. См. Мирза Мухаммедали Таухиди, «Мисбах аль-Фукаха», том 2, стр. 101

3. Его мнение приведено в «Комментариях к Макасибу», том 1, стр. 26

и «отсутствием причин для препятствий» таких как сумасшествие, легкомыслие, слабоумие. Чего не скажешь, о «владении» и «отсутствии препятствий» между которыми нет никакой связи. Практическое применение предания не должно толкать разум на преждевременные выводы. Следует приложить хадис к бытующему ординарному пониманию ('urf-عرف), и вывести общее – понимаемое значение.

3. Ошибочное принятие мудрости¹ закона за субъект² закона

Ошибочное принятие мудрости шариатского закона за его субъект, еще один ущерб наносимый не верным использованием разума во введении шариатских законов. У каждого закона есть субъект, в отношении которого дана установка. Есть так же мудрость, как причина установки данной в отношении субъекта.³ Например, в священном шариате ислама, намаз обязателен из – за способности «оберегать от мерзости и предосудительного».⁴

В этом случае «обязательность намаза» (وجوب) – субъект закона, а «оберегание от мерзости и предосудительного» – мудрость закона (حكمة الحكم).⁵ Обязательным предписанием в данном примере

1. Хикма (حكمة) – мудрость, здесь означает ориентировочную причину закона. Мудрость закона, понятие не имеющее четких границ, по этой причине не может считаться субъектом закона и его настоящей причинной.
2. Легитимность закону придает субъект закона (موضوع الحكم), который в отличии от мудрости закона (хикматул хукм) имеет определенные границы. Субъект закона в зависимости от того, что на первый взгляд кажется субъектом, а что на самом деле является им, делится на общий и частный. Например, в аргументе «алкоголь запрещен, потому что опьяняет», на первый взгляд субъект запрета – алкоголь, более пристальный взгляд, с учетом бытующего ординарного понимания (عرف), показывает, что субъект закона «все что опьяняет» (كل مسكر).
3. Группа исследователей считает, что согласно рациональной методике, мудрость закона (حكمة) и конечная цель закона являются тем самым субъектом закона. Судя по законам разума, не существует отдельных понятий «субъект» и «мудрость» закона. За основу, принимается мнение Мухаккика Исфакхани. (Мухаммед Хусейн Исфакхани, «Нихаят аль-Дирая», том 1, стр. 204). По убеждению автора этот вопрос ранее был упомянут, и нуждается в исследовании.
4. Взято из аята 45, суры Паук.
5. Терминологически обязательность (вуджуб-وجوب) и исполнение (фи'л-فعل) закона называют «касающиеся закона» (معلق الحكم-مута'алик аль-хукм), намаз

является совершение намаза с соблюдением всех условий, а не «оберегание от мерзости и предосудительного». Нельзя все, что обладает этим свойством, «оберегание от мерзости и предосудительного», считать обязательным предписанием.

Если вместо мудрости закона (حكمة الحكم) будет «совершенная причина» (илля тамма-تامة-علة)¹, то мудрость закона (حكمة الحكم) становится субъектом закона. Например, в аргументе *«алкоголь запрещен, потому что опьяняет»* ординарное понимание ('урф), считает «опьянение» «совершенной причиной» (аль-илля аль-тамма-التامة-علة), посему субъект закона – «абсолютно все опьяняющие средства», а не один только алкоголь. Поэтому из аргумента *«алкоголь запрещен, потому что опьяняет»*, выходит, что сам запрет на состояние опьянения (искар-اسكار) это – мудрость закона (حكمة الحكم), тогда как опьяняющее (мускир-مسكر) это – субъект закона. Выяснив это, приходим к выводу необходимому для понимания третьего ущерба: иногда извлекающий шариатские законы используя рациональный метод находит мудрость закона (حكمة الحكم) и устанавливает его в качестве субъекта закона, тогда как мудрость закона (хикматул хукм) отличается от его субъекта (моузу' хукм).

Ранее было указано на одну из функций разума сужать и расширять радиус доводов. Однако эта функция обусловлена соответствием с ординарным пониманием ('урф). Выше нами было разъяснено это на примере аргумента *«алкоголь запрещен, потому что опьяняет»*.

Пример третьего ущерба

Пример первый

Обратите внимание на следующие слова:

«Что до разговения, о котором сказано в аяте 185 суры Корова,² то это только в трудных путешествиях, но не во всяких

называют касающееся исполнения (мута'алик аль-фи'л-متعلق الفعل) которое и есть субъект закона (моузу' хукм-موضوع الحكم), а «оберегание от мерзости и предосудительного» – мудрость закона (хикмат аль-хукм)(حكمة الحكم).

1. Определенность стала причиной выявления шариатского закона в таких случаях обычно вместо термина «хикмат» (حكمة) используют термин «иллят» (علة).

2. «Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время.

поездках. Последний фрагмент аята говорит о разрешении разговения больному или путнику, понятно, что это не относится к каждому больному и любому путнику.

«Дозволение разговения» не относится ко всякому путнику и больному, не говоря уже об «обязательности разговения». Только тем путникам и больным позволено не поститься, которым крайне трудно это делать. Допустимо ли опираясь на вышеуказанный аят, утверждать, что согласно причине (علة) или мудрости (حكمة) явствующей из него, можно совершать разговение, отделившись на обусловленное расстояние (примерно 45 километра) от последнего дома города, учитывая, что современные средства передвижения позволяют преодолеть этот путь за полчаса?».¹

Исследование первого примера

Из аята явствует закон разрешающий больному и путнику не соблюдать пост. Это сделано в целях облегчения в выполнении религиозных предписаний. В аяте не указано расстояние, позволяющее считать человека путником, поэтому следует обратиться к преданиям, что бы выяснить, отделившись на какое расстояние человек считается путником.

Затруднительность и бремя – критерии обязательности разговения, и отсутствие их критерий обязательности поста. Поэтому поездки в пределах «восьми фарсахов» не освобождают от поста, потому что, как считают некоторые, субъект закона это человек которому трудно поститься, будь то путник или нет. Тогда как в аяте, не сказано о тех, кому трудно поститься, там говорится только о путнике² и находящихся дома. Остальное это уже мудрость закона (حكمة الحكم) имеющаяся и в других законах и добавленная позже. Это объяснение проясняет вышеприведенное

Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения».

1. Мухаммед Садиги Техрани, «**Намазе мусафир**» (в современных условиях), стр. 11,12.
2. Коран использует выражение «те кто на пути (к поездке)» «аля сафарин» (على سفر) т.е. не доехал до обусловленного предела, после преодоления которого, может считается путником в полном смысле слова, по этому Коран не использовал слово «мусафиран» а предпочел выражение «аля сафарин».

мнение, основанное на фрагменте аята в котором говорится о желании Аллаха облегчения, и не желании затруднения. Основываясь на этом фрагменте, автор данной теоремы, считает субъектом закона «путника испытывающего затруднения» а не путника вообще. Это и есть ущерб, который мы называем «ошибочное принятие мудрости закона за его субъект».

Пример второй

«Женщина раньше не была активна в обществе. По этому, если две женщины давали свидетельские показания в суде, то их свидетельства не внушали доверия. Посему показания или свидетельства двух женщин в таких обществах считалось не достаточным. Поэтому ислам признал легитимность свидетельских показаний четырех женщин. Конечно, свидетельство четырех женщин не есть правовой субъект, это всего лишь способ обрести уверенность в объективности свидетельства. Сегодня в судебно – процессуальной практике многих стран существует такое понятие, как «удовлетворенность совести судьи». В таком случае мерилом является удовлетворение совести, а не свидетели. Свидетельство двоих справедливых ('адил-عادل) мужчин вселяет уверенность в объективности свидетельствуемого, но если предположим две женщины, имеющие докторскую степень в области права или теологии дали свидетельские показания, что, их свидетельство не внушает доверие, и не вселяет уверенность? Почему ислам, чьи законы подчинены целесообразности и защите от зла и мерзостей, считает свидетельство одного мужчины равносильным свидетельству двух женщин? По-видимому, причина в том, на что я указал».¹

Исследование второго примера

Равноценность свидетельств двух мужчин свидетельствам четырех женщин, установлено исламом не без мудрости. Допустимо, мудрость такого соотношения заключается в обретении судьей «уверенности в объективности свидетельства» и «удовлетворенности совести». Субъектом же обязательности принятия (وجوب القبول) является свидетельство двух мужчин и четырех женщин, а не

1. Мухаммед Мусави Божнурди, Журнал «Нагд ва Назар», № 5, 1374 г. с.х., стр.45.

«уверенность в объективности свидетельства» и «удовлетворенность совести судьи».¹

Перенос субъекта закона с «свидетельства четырех женщин» на «свидетельство двух женщин» и на «обретение уверенности в объективности свидетельства» и «удовлетворенности совести судьи» – это еще один пример неверного принятия мудрости закона» (حكمة الحكم) за «субъект закона» (موضوع الحكم). Следует признать если законовед, обрел твердое чувство уверенности (قطع) что «полная причина» (علة تامة) сосредоточенная (мунхасир) на принятии показаний свидетелей, вселяет «уверенность в объективности свидетельства» и количество женщин и мужчин дающих показания не имеют отношение к субъекту закона, то он (законовед-شارع) правомочен перенести субъект закона на «двух свидетельниц», однако обрести такую уверенность дело нелегкое. По этому, автор слов приведенных нами во втором примере, выразил отсутствие этой уверенности словами «по-видимому». В этой статье мы видим примеры всех видов ущербности не правильного применения рационального метода.

УСТРАНЕНИЕ УЩЕРБОВ

Избежать ущербов законоведу поможет неукоснительное следование основам методологии права (услул фикх), и предельная внимательность в выведении законов шариата на основе главных канонических источников.

Возникновение вопросов связанных с изменением современных условий жизни, ситуаций в которых требуется быстрое и правильное решение законоведа, и другие причины связанные с различными обстоятельствами, подвергают правоведа вышеназванным ущербам. Законовед обязан 1. с полной ответственностью относиться к своей деятельности 2. учитывать при выведении законов шариата фактор времени и места 3. не выходить за рамки установленные

1. Вероятно «уверенность в объективности свидетельства» и «удовлетворенность совести судьи» может быть достигнута и без свидетельства. Тогда как субъектом «обязательности принятия» (وجوب القبول-аль-кабул) определено свидетельство (шахада-شهادة).

методологией права и иджтихада – системы принципов, аргументов, методов, и приемов используемых законоведом – муджтахидом, при исследовании и выведении законов шариата на основе богословско – правовых источников.

2

Ответы на возражения и вопросы

ПОЯСНЕНИЕ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ

Во время использования рационального метода в извлечении законов шариата возникают вопросы и возражения. Некоторые из этих возражений вынудили правоведов отложить в сторону отдельные рациональные методы, например такие как – «независимое использование рационального подхода в извлечении шариатских законов». В этой части не ставится цель рассмотреть все без исключения возражения противников «мулазимы».

1. Обязательность причинно – следственного круговорота (دور) в доказательности (حجية) и легитимности разума

Если спросить у «мукаллида» (مقلد) (религиозно – обязанный следующий в религиозной практике за правоведом – муджтахидом), почему он считает определенные деяния обязательными для себя? Он ответит, «потому что так считает правовед – муджтахид за которым я следую, а его слова имеют для меня доказательную силу (حجية) и обязательны для выполнения (лязимул иджра). Спросив, «почему слова муджтахида обладают силой обязательного предписания?», мы получим ответ «потому что таков есть указ Непорочных (ма'сумов) (ДБМ)». Если спросим о легитимности слов Непорочных (ДБМ), будет дан ответ, «Аллах приказал следовать Непорочным (ДБМ)». Возникает основной вопрос, «почему мы обязаны, подчиняться указаниям Бога?».

Отвечая на этот вопрос, мы опять прибегаем к помощи разума, ибо только разум способен обосновать обязательность подчинения (вуджубу ита'а). С позиции основ религии (اصول الدين), доказательство обязательности подчинения (вуджубу ита'а) прерогатива разума (عقل) а не шариата (شرع). Легитимность и доказательность (حجية) Корана и сунны так же основана на разуме. Если бы на этом вопросы заканчивались, но вопросы только начинаются. Потому как теперь, когда выявлен конечный результат, следует раскрыть то, как этот результат достигнут, т.е. требуется объяснить работу рационального метода аргументации. Что можно сказать в этом случае? Если легитимность установок разума подтверждается шариатом, а мы знаем что легитимность самого шариата, основана на разуме, то получается причинно – следственный круговорот (الدور) при котором следствие одновременно является своей же причиной, что абсолютно не приемлемо. Если мы считаем основой разум, то получится что легитимность разума, основана на легитимности разума.

С другой стороны у нас нет других доводов кроме доводов разума и шариата, что бы обосновать ими легитимность разума. Даже если представим другой источник довода, то возникает опасность попадания в бесконечную причинно – следственную связь (тасальсуль), которая так же абсолютно неприемлема.

Выясняется охват данного возражения, которое затрагивает не только проблемы правоведения и методы выведения законов шариата, но проблемы основных и второстепенных принципов религии, основанные так же на рациональных доводах. Возникают следующие вопросы: На каком основании следует считать постижение разума соответствующим реальности? На каком основании надлежит подчиняться установкам разума в основных принципах религии (اصول الدين)? Что доказывает легитимность самого разума?

Положение возражения

Это серьезное возражение, занимает умы ученых и мыслителей востока и запада, издавна. Например Таджуддин Урмави (ум. 653 г.), дискутирует с «адлитами» признающими *«способность разума различить плохую или хорошую суть, какой либо вещи или деяния»*, и убежденными в том, что если мы не признаем установку разума об

обязательности распознавания тех деяний Пророков (ДБМ), в повторении коих люди беспомощны – муд'джизат, (называемых в народе чудотворством) то пророчество не будет обоснованно.

Так вот полемизируя с «адлитами» он отвечает на их вышеприведенные убеждения, и пишет: «представим себе что разум, дает такую установку, это компрометирует его, ибо эта его установка не имеет под собой основания». Далее он продолжает: «все, что приводят сторонники разума в качестве опровержения наших взглядов, то же самое приводим и мы, в качестве возражения».¹ Как видим, в словах Таджуддина Урмави нет реального решения данной проблемы.

Один из тех, кто действительно покорился данному опровержению и принял его, это Датский мистик Кейр Кагвар (1855-1813) вот что он пишет: «утверждающий, что все есть разум, должен ответить на следующий вопрос: а судьи кто? Кто поставил над нами разум в качестве судьи? Кто дал право разуму быть судьей? Разум не способен доказать что все судейство сосредоточено у него в руках, если он это сделает, то это приведет к причинно – следственному круговороту, что недопустимо, то есть разум сам себя установил в качестве судьи! Мы не можем утверждать в точности, что подчиняемся во всех деяниях только разуму».²

Ответ на возражение

Данное возражение имеет много ответов. Краткий обзор некоторых из них, возможно, будет полезным для читателя.

А) Ответ первый

«Разум является основой познания, поэтому его доводы имеют доказательную силу (حجية) во всех вопросах. Однако разум не проявляется везде в одном и том же виде. Разум может, проявляться в виде систематизированных им же принципах или идеях. Он может согласно этим принципам или судить (теоретический разум-عقل نظري), или действовать (практический разум-عقل عملي). Некоторые принципы установленные разумом, получили видимую самостоятельность и

1. См. Мухаммед бин Хусейн Урмави, «Аль-Хасил мин аль-Махсул фи Усуль аль-Фикх», стр. 264, 265.

2. Канбар Акбари «Башар тарихи дифае укалаи аз дин», Журнал «Нагд ва Назар», № 2, 1374 г.с.х., стр. 102.

воспринимаются как отдельно существующие принципы. Принципы, обладающие «доказательностью разума» называют «наделенные, доказательностью разума, по сути». Например, доказательная деятельность разума в математике. Математические принципы наделены «доказательностью разума» по сути, и получив видимую самостоятельность от разума, воспринимаются как автономные. Но что делать с принципами, не получившими самостоятельность? Было бы легче ответить на этот вопрос, если бы мы понимали под «разумом» нечто единое и определенное... Те кто признает доводы разума считают неправильным обосновывать законность их источника – разума, ибо считают разум (Акл-عقل) исходным положением, которое не нуждается в доказательстве, т.к. является совершенно очевидным и может служить исходным положением для других положений. Другими словами необходимо ли обосновывать разум? Обладает ли он достаточной доказательной силой или нет? следует не доказывать, а постигнуть».¹

Опровержение первого ответа

В этом ответ кроме существующих противоречий,² и неясностей,³ не решена так же проблема причинно – следственного круговорота.⁴ Кроме того в ответе содержится Платоновское и Аристотелевское разделение разума на разум прагматиков, теологов, и т.п., взгляды нового рационализма «о стремлении понять мир с помощью разума и преобразовать его в соответствии с разумом. Все эти и другие взгляды, к которым прибегает автор, недопустимы и опровергнуты нами ранее.⁵

Что значит «наделение доказательностью, по сути?» о котором говорит автор вышеприведенного ответа. «Наделение по сути», или «сущностные качества» не выходят за рамки двух состояний:

а) качество является сутью вещи, б) выходит за его рамки.

Пример, когда качество является сутью в логическом

1. Риза Давари, Журнал «Нагд ва Назар», № 2, 1374 г.с.х., стр. 22-23.

2. Сравните предложения в ответе автора.

3. Неясность в предложении: «каждый разум имеет достоверность по отношению к тому, с чем имеет соответствие».

4. Обратите внимание на предложение: «другими словами необходимо ли обосновать разум или нет, обладает ли он достаточной доказательной силой или нет, следует не доказывать, а постигнуть».

5. См. стр. 43-44-51-52 Оригинал данной книги.

понимании – сущностным свойством, это – род (джинс-جنس) и класс (фасл-فصل) по отношению к виду (ноу'-نوع), или более простой пример, свойство сладости по отношению к сахару.

Выход качества за рамки сути вещи, это когда нечто можно представить без важного свойства, например, вообразить человека (инсан) без его возможно – сущностного качества (мумкин аль-вуджуд-يمكن الوجود).

Возвращаясь к нашей теме, следует подчеркнуть соотношение между сущностным качеством и сутью в тезисе «постижение разума имеет доказательность» выходит за рамки обеих вышеназванных состояний. В этом случае мы можем констатировать факт разделения «субъекта» и «предиката» суждения, которые нуждаются в обосновании.

Б) Ответ второй

На вопрос «аргументация разума легитимна или нет?», можно ответить, избежав причинно – следственного круговорота (الدور), прибегнув к рациональному методу. Существуют различные способы ответа, например можно отнести этот вопрос к логическим прекословиям, таким как «говорить ложь», если кто – то скажет: «я произнесу ложь», и действительно сделает это, то на самом деле он сказал правду, но если он скажет правду, то солжет. В любом случае возникает противоречие. Ученые дали на этот вопрос разные ответы. В суждении «рациональная аргументация легитимна» определение – «легитимна», та самая «логическая правда» (الصدق المنطقي).¹

Опровержение второго ответа

К сожалению, этот ответ также не решил проблему причинно – следственного круговорота (даур). Повторное изучение и прочтение этого ответа не дало результата.

В) Ответ третий

Тот, кто выносит на обсуждение эти и подобные вопросы, сам того не зная подтверждает способность разума выносить легитимные решения. Доказывающий не легитимность разума

1. Гуламриза А'вани, Журнал «Нагд ва Назар», № 2, стр. 24.

обязан привести аргументы. Если рациональным путем доказать не легитимность разума, это самоубийство разума. Разум доводит теорию до очевидного, достигнув которой, доказательства уже не нужны, ибо очевидности не нуждаются в доводах. На этой стадии разум осознает что прав.¹

Опровержение третьего ответа

Этот ответ определенно лучше других, чувствуется компетентность его автора, и логический подход, однако в силу необоснованности утверждения, что «доказательства разума очевидны», является проблематичным.

Самое интересное, на вопрос «чем доказывается осведомленность разума о реальности и на чем базируется эта теория?» Автор третьего ответа говорит: «иначе мы впадем в софистику, а софистика согласно нашим убеждениям, ложна». Если доказательность разума очевидна, зачем ее обосновывать, потому как слова автора: «иначе мы впадем в софистику, а софистика согласно нашим убеждениям, ложна»² ни чем иным кроме как обоснованием не назовешь.

Г) Ответ четвертый

Чтобы разъяснить четвертый ответ, необходимо прежде коснуться некоторых положений. Человек по отношению к внешним факторам, их постижению, находится в двух ситуациях:

Первая: Когда реальное «правдивое суждение», находится за пределами человеческого существа, и человек осведомлен о нем путем «приобретенного знания». Например, слова «я голоден», для окружающих носят характер «приобретенного знания» (العلم الحسولی). Сообщивший о своем голоде, осведомлен о нем доподлинно, ибо испытывает его своей сутью, окружающие же узнали о голоде, от испытывающего голод, т.е. приобрели его, но не познали своей сутью.

Вторая: Когда нечто постигнуто сутью и познано врожденным знанием (العلم الحضوری).³ Например, слова «я голоден», для

1. Джафар Субхани, Журнал «Нагд ва Назар», № 2, стр. 25.

2. Джафар Субхани, Журнал «Нагд ва Назар», № 2, стр. 27.

3. Врожденное знание (علم حضوری) - достоверность, которая есть убеждение, основанное на знании исключающее всякое сомнение в силу того, что

сообщившего о своем голоде, абсолютная очевидность. В этой ситуации голод, находится в пределах человеческого существа, и человек осведомлен о нем, путем врожденного знания. Постигнутое «врожденным знанием», не нуждается в доказательстве.

Это все равно, что человек, будучи голодным, доказывает себе состояние собственного голода, что ясно и без доказательств. Такая ясность приобретается только путем врожденного знания. Аргументация в основе своей, предназначена для обоснования чего – либо. Если доказуемое является для кого – то, очевидностью, то необходимость в аргументации отпадает.

Учитывая это вступление, попытаемся опровергнуть возникновение причинно – следственного круговорота в данной связи. Если достоверное рациональное постижение, (являющееся легитимным), достигнуто «врожденным знанием», то доказывать осведомленность разума о действительности, ни к чему. Если же достоверное рациональное постижение, (являющееся легитимным), достигнуто «приобретенным знанием», то следует обосновать осведомленность разума о действительности.

Каждый человек, сам распознает истинность своего рассуждения. Обнаружив соответствие своего рассуждения с действительностью, человек твердо констатирует: «эта установка разума соответствует реальности». Так же примерно обстоит дело и сомнительными суждениями. Например, спросив у кого – либо, «соответствует ли установка разума Зейда действительности или нет?», получим ответ «Установку Зейда, если она, в самом деле, является продуктом разума, считаю соответствующей действительности. Однако является ли она продуктом разума или нет, выяснится после сопоставления с моим собственным разумом».

По всему видно утверждение: *«сторонники рационального метода, отстаивают 'достоверность, основанную разумом' как убеждение, сформированное на врожденном знании исключаящим всякое сомнение»* соответствует сказанному в четвертом ответе.¹

сформировано на непосредственном собственном восприятии, собственном переживании – интуитивная достоверность (комментарий переводчика).

1. Мухаммед Легенхаузен, Журнал «Нагд ва Назар», № 2, стр. 28.

Сторонники «сущностной»¹ достоверности, основанной разумом» (الحجية الذاتية), хотя и вышли за рамки допустимых определений и применили термин «сущностный» (ذاتي), имели в виду именно «достоверность, основанную разумом».

Это объяснение раскрывает для нас:

1. Бездоказательная очевидность (بديهی) соответствия установок разума реальности и их достоверность, содержащаяся в третьем ответе, приведена в четвертом ответе в качестве доказательства.
2. Группа исследователей, допуская соответствие установок разума реальности, и признавая очевидность неспособности разума доказать обратное, утверждают: «Задавшись вопросом: чем доказывается способность разума созерцать истину? Мы хотим сказать, о не способности разума доказать обратное, т.е. разум постиг подлинным постижением что у него нет доказательств собственной неспособности созерцать истину. Это важная позиция, мы не можем пройти мимо нее. Суждения: «разум познает действительность» или «доказательства разума легитимны» не доказаны разумом, а предполагаются им».²

Сомнений, в неверности этого мнения нет. Постигнутое «непосредственным знанием», как было уже сказано, не нуждается в доказательстве.

Результат исследования

А) Источником действительности любых доводов является разум.

Б) «Достоверность основанная разумом» и соответствие ее действительности, познано непосредственным собственным восприятием, собственным переживанием посредством «познающей души» (аль-нафс аль-мудрика-المدركة), и в другом доказательстве не нуждается.

В) Возражение о «причинно – следственном круговороте (الدور)» ошибочно.

1. «сущностная» названа так, потому что получена «врожденным, непосредственным знанием» (комментарий переводчика).

2. Мустафа Маликия, Журнал «Нагд ва Назар», № 2, стр. 32-33.

2. Несогласованность легитимности установок разума с Единобожием в установке законов.

Принятие разума в качестве источника исламского права противоречит «прерогативе установления закона священным шариатом».

Данное возражение возникает у многих. Например, существование исламского парламента являющегося законодательным органом, противоречит Единобожию в установке законов.¹ Написание конституции, а так же соблюдение ее опять сталкивается с этой же проблемой. Известный законовед Мухаккик Наини посвятил немало страниц своей книги, ответу на это возражение. Приведем несколько строк из его работы «Танбих аль-Умма ва Танзих аль- Милла»:

«Наш закон Коран и сунна последнего Посланника Аллаха (ДБАР). Составление другого закона в исламских землях является нововведением (бид'а-بدعة), и противостояние установкам Владыки шариата. Соблюдение других законов есть еще одно нововведение (бид'а-بدعة). Чувствовать ответственность перед этими законами, тоже нововведение (бид'а-بدعة)».²

А) Ответ первый

Когда мы говорим «разум один из основных источников исламского права» это означает, использование разума в поиске законов соответствующих шариату. Разум не оглашает законы, и не устанавливает их, он лишь использует рациональные приемы как способы обнаружения и толкования воли Аллаха заключенной в Коране и сунне. Так же как Коран и сунна раскрывают нам волю Установителя шариата, так же и разум раскрывает её. Конечно, это утверждение верно, если признать что все общие правила, установлены и озвучены Владыкой шариата, что как правило, усиливается принимается.

Б) Ответ второй

Установление законов это прерогатива Аллаха, а подчинение этим законам обязанность всех остальных. Одним из законов Аллаха является «наделение разума правом на установление норм шариата, наделив эти законы легитимностью, и за выполнение их

1. См. Журнал «Нагд ва Назар», № 5, 1374 г.с.х., стр. 557.

2. стр. 74 Оригинал данной книги.

ввел награду, а за уклонение наказание». В таком случае, установленное разумом, следует воспринимать как установленное шариатом, подчинение установкам разума приравнивается подчинению священному шариату.¹

Шахид Мутаххари сказал в этой связи: «относительно шариатских законов существует два важных вопроса, один из них гласит: «Может ли кто – либо, кроме Аллаха устанавливать законы шариата? Если при этом, другой установитель приравнивается Аллаху, то нет. Если используется данное шариатом право устанавливать малосущественные, второстепенные законы, то может».² Это объяснение решает проблему принятия законов парламентом и другими законодательными органами. Когда представители избранные народом собрались что бы принять закон, обнаружив прежде волю Владыки шариата, можно с уверенностью сказать что это одобрено шариатом.³ Более того, это есть поиск путей установления и улучшения работы шариатских законов в обществе, осуществляемый самим шариатом.

3. Аннулирование шариатского закона

Мухаккик Исфахани говорит: «Представим ситуацию, когда выясняется, что определенное деяние несет в себе убыток и мерзость,

-
1. Нет необходимости что – бы по каждому случаю, Установитель шариата оглашал подтверждение законов установленных разумом с помощью основных канонических источников, так как со стороны Установителя шариата, есть подтверждение легитимности разума в обнаружении воли Владыки шариата.
 2. Шахид Муртаза Мутаххари, «Ислам ва муктазаяте заман» (Ислам и требования времени), том 1, стр. 179.
 3. В этом проявляется веление Шариатского правителя: Покойный Наини пишет: Относительно шариатской легитимности деятельности избранников народа в области решения социальных задач общества (الوظائف الحسبية و العمومية), достаточно разрешения муджтахида являющегося шариатским правителем, законно избранного парламента (маджлиса) и комиссии из нескольких справедливых муджтахидов – законоведов в функции которых входит проверка принятых парламентом законов на соответствие с нормами шариата (Мирза Мухаммед Хусейн Наини, «Танбих аль-Умма ва Танзих аль-Милла», стр. 86,87). Конечно на странице 79, необходимость разрешения муджтахида, Наини считает предосторожностью (ихтият), но фетву не дает (сравните его мнение на странице 15-87 с тем, что на странице 89 книги «Танбих аль-Умма ва Танзих аль-Милла»).

отстранившись от которого, человек сохранит себя от греха, однако запрет на это деяние со стороны шариата еще не оглашен. То есть, нет еще закона называемого «прямым повелением» (مولوی), целью которого является стимулирование религиозно обязанного наградой или наказанием, к исполнению закона.

Обнаружив полезность или убыточность в деянии, разум религиозно обязанного дает установку исполнить его, в случае существования целесообразности или отстранится от него, если оно греховно или принесет урон. В данном случае религиозно – обязанный, руководствуется желанием избежать несправедливости со своей стороны по отношению к Господу, и непокорности Ему. Существование подобного намерения и поведения со стороны религиозно – обязанного, делает бесполезным оглашение шариатского закона, относительно этого же вопроса.¹ Мухаккик Исфахани имеет такое же мнение по отношению прямых запретов (нахй аль-мауляви-النهی المولی)²

Исследование третьего возражения и ответ на него

Третье возражение, несмотря, казалось бы, на веские мотивы, такие как «желание избежать несправедливости по отношению к Богу, и неугодного Ему образа жизни»,³ все же имеет некоторые положения, способствующие его опровержению. Прежде чем доказать не состоятельность данного возражения было бы полезно, разобрать не большое вступление.

Сущность прямых (мауляви-مولوی) и направляющих (иршади-ارشادی) указов⁴

Как было отмечено эта одна из важных и в то же время сложных тем в методологии права. Сложность данной темы,

1. Мухаммед Хусейн Исфахани, «Нихаят аль-Дирая», том 2, стр. 131.

2. там же.

3. Некоторые ученые в частности Имам Хомейни, считают неправильным выражение «несправедливость по отношению к Богу» (См. Хусейн Такави Иштихарди, «Танких аль-Усуль», том 3, стр. 279; Джафар Субхани, «Тахзиб аль-Усуль», том 2, стр. 252). Автор так же убежден, что несправедливость по отношению к Богу, ошибочное выражение. По мнению автора правильней сказать несправедливость по отношению к правам Бога, а не по отношению к самому Богу.

4. понятия «Мауляви» (مولوی) и «Иршади» (ارشادی), применяются иногда к описанию закона, иногда к описанию санкций и запретов.

заключается в размытости границ связанных с ней определений. Отсюда и неустойчивые и разноречивые мнения в этой области методологии права.

Например, некоторые исследователи:

1. признают отсутствие указаний и запретов из разряда «иршади» (ارشادی) в обязательных санкциях и запретах шариата¹
2. лишают статуса «иршади» (ارشادی) многих обязательных санкций и запретов шариата²
3. и считают все обязательные санкции и запреты шариата, предположительно имеющие статус «иршади» (ارشادی)³

Один из этих исследователей пишет: «Считается что каждое обязательное предписание, в котором нет порицания (کراهة), а лишь наставление и направление на целесообразное, полезное или убыточное и отвратительное, это – назидательные обязанности и запреты (ارشادی). Это похоже на то как, врач назначает пить определенные лекарства и советует остерегаться употребления вредоносной пищи. В данном примере врач лишь назначает или советует, он не вправе приказывать и повелевать. В случае если больной не последует этим рекомендациям, у врача по отношению к больному нет ни каких обязанностей. Тогда как в шариате все обстоит иначе. Все приказы и запреты влекут за собой, воздаяние в виде наказания за неисполнение или награды за исполнение. Поэтому утверждение, что в шариате наличествуют «назидательные обязанности и запреты (ارشادی)», бессмысленно».⁴

Другой исследователь видит степень наличия «прямых указаний шариата» зависимой от присутствия законов разума. То есть «прямые указания шариата» действуют только в случае отсутствия законов разума, потому что разум способен различать полезное и губительное, хорошее и скверное. Разум, обладая такой способностью дает указания и установки, посему те законы которые

-
1. Сейид Муртаза Фирузабади, «Инаят аль-Усуль фи Шархи Кифаят аль-Усуль», том 1, стр. 251.
 2. То, что выходит из слов Мухаккика Исфাহани в книге «Нихят аль-Дирая», том 2, стр. 131.
 3. Это предположение сделал Мухаккик Исфাহани, употребив выражение «ин култ» (إن قلت) т.е. «если скажешь (возразив)» «Нихят аль-Дирая».
 4. Сейид Муртаза Фирузабади, «Инаят аль-Усуль фи Шархи Кифаят аль-Усуль», том 1, стр. 250-251.

сформированы разумом следует считать «назидательными обязанностями и запретами».¹

Более того обязанности и запреты шариата подчинены полезности и убыточности. Разум как мы знаем, различает любую пользу или вред существующий, в деяниях и диктует человеку правильную модель поведения. Поэтому все обязанности и запреты шариата, направляются посредством установок разума. То есть шариатский закон обнаруживается по критерию «обязательной целесообразности». После раскрытия разумом «обязательной целесообразности», он становится законодателем. В конце концов, обязанности и запреты шариата осуществляются путем выявления разумом необходимости выполнения или невыполнения деяния.²

Исследование случаев использования назидательно – наставляющих законов (иршади-ارشادی)

Для лучшего понимания сущности этого вида законов, рассмотрим, где они используются, и каковы особенности их применения. Термин «иршади» (ارشادی) применяется в нижеследующих ситуациях:

1. Предписание покорности и запрет греховного

Предписание покорности и запрет греховного, имеют особенности, которые и стали причиной причисления их к назидательно – наставляющим законам. Рассмотрим эти особенности:

А) Устанавливающим предписания санкции и запреты является разум. Конечно, покорность и непокорность по отношению к тем, кого обозначил Бог.

Б) Что до покорности, то тут не должно прибавлять новое, например, приказано покорно соблюдать намаз, пост, ... или запрещено лгать, злословить за спиной, добавлять новое к тому, что установлено шариатом или убавлять от него воспрещается

В) Если обязательность подчинения или запрет считаются «прямым указанием» (мауляви), учитывая обязательность подчинения подобным указам, возникает причинно –

1. Мухаммед Хусейн Исфাহани, «Нихаят аль-Дирая», том 2, стр. 131.

2. там же.

следственная бесконечность, потому как требует бесконечной и непрерывной связи обязательств. В частности, обязательность совершения намаза по указу шариата, требует установки разума, о необходимости и обязательности подчинения данному указу, которое в свою очередь требует новое указание со стороны шариата об обязательности подчинения установкам разума...и т.д. до бесконечности. Даже если шариат установил обязательность подчинения (вуджубу ита'а), само подчинение (ита'а) установкам шариата, должно подтверждаться разумом, это и есть *назидательно – наставляющий закон разума* (الحكم الارشادي).

Г) Существование прямых указаний является излишним, в дальнейшем мы коснемся этого вопроса более подробно.

2. Иногда указание соблюдать договора, которое имеется в Коране «будьте верны договорам», воспринимается как наставление на непозволительность расторжения договоров.

А) Обязательность соблюдения договоров и непозволительность их расторжения может быть разумным условием, но установкой разума не является.

Б) В этом случае шариат ввел (джа'л-جعل) закон соблюдения договоров (в отличие от прежнего примера, где шариат не вводил обязательность подчинения вуджубу ита'а (وجوب الطاعة)). После введения, закону был придан статус «ваз'и» (законы регулирующие заключение договоров, контрактов, соглашений и т.д.). Хотя разумные (عقلاء) и подтвердили данный закон, он все же считается введенным со стороны шариата.

В) В отличии от прежнего примера, в котором ничего не говорилось об обязанности, в этом примере говорится об обязанности (влекущее за собой воздаяние). То есть, шариат кроме того что обязал исполнять договора, введя (джа'л) закон «ваз'и» (وضعي) «об обязательности соблюдения договоров и непозволительности их расторжения», лишив расторжение законной силы, сделал верность договору обязательным предписанием, и за нарушение установил наказание в загробном мире. Поэтому *назидательно – наставляющий закон* (иршади), имеет в этом случае эффект как «прямого указания» (مولوى) в сочетании с «введенным законом» (ваз'и), так и «прямого указания» (مولوى) в

сочетании с обязанностью (таклифи-تکلیفی).

3. Повеление относительно поясного или земного поклона, говорит о том, что это составляющие намаза или же запрет на смех и плач во время намаза, говорит о том, что их наличие аннулирует намаз. Этот так же один видов *назидательно – наставляющих законов (иршади)*, который не имеет особой разницы с «вмененными в обязанность деяниями» (вуджбу таклифи). В деяниях, которые состоят из нескольких составляющих, по каждому отдельному деянию есть свои повеления.¹

4. Повеления «обязательности возвращения доверенного на хранение (аманат) в целости и сохранности» или «о самообороне и защите других в случае опасности» или запрет на ложь, и предательство, и т.п. называются *назидательно – наставляющие повеления и запреты (иршади)*, потому что разум до шариата установил их, и шариат в этом случае не является их установителем.

Из сказанного явствует:

А) То, что закон является *назидательно – наставляющим (иршади)*, не влияет на присутствие в нем желательности, нежелательности (мустахаб, кирахат), обязательности, и необязательности (вуджуб (وجوب), ибаха (إباحة)). Каждый, вправе выбирать, в каких случаях использовать термин «иршади». Можно использовать его, к примеру, только в ситуациях когда повеления и запреты не имеют желательного (мустахаб) или нежелательного оттенка (кирахат), как в случае с посещением врача во время болезни. Однако в обиходе усулитов этот термин по край не мере в последнее десятилетие используется в несколько ином направлении.

Б) Исходя из того что наличие в повелениях и запретах желательности, нежелательности (мустахаб, кирахат), не противоречит *назидательно – наставляющему (иршади)* характеру закона, сами повеления и запреты так же могут быть *назидательно – наставляющими (иршади)*.

В) Термин «*иршади*» в двух случаях используется с разными особенностями. Иногда деяние, в отношении которого шариат не

1. так же и запрет.

ввел обязательность, и любое введение шариата в этом случае является бесполезностью, называют «иршади». Например, до раба Божьего доводят повеление Господа об обязательности намаза. Раб Божий знает так же, что установка разума говорит о подчинении этому повелению. В этом случае введение шариатом «обязательности подчинения» является бесполезностью. Потому что, если раб Божий вознамерится совершить деяние по повелению Господа, то оно уже есть, это – приказ выстаивать молитву. Если раб Божий вознамерится совершить деяние по установке разума, то она так же имеется, это – установка разума о подчинении указам Господа (вуджубу ита'а). По этому, следующий шаг религиозно обязанного, будет только по *назидательно – наставляющему (иршади) закону разума*. В 1-3 пунктах мы указали на случаи, когда шариат сам ввел *назидательно – наставляющие (иршади) законы*. Посему можно подразделить *назидательно – наставляющие (иршади) законы* на 1- повелительные (мауляви) *назидательно – наставляющие, т.е. введенные непосредственно. самим шариатом* 2- не повелительные (غير مولوى) *назидательно – наставляющие, т.е. введенные шариатом посредством разума*.

Мухаккик Хои говорит в этой связи: «Наставление» (иршад-ارشاد) существующее в аяте «будьте верны договорам» является повелительным (мауляви-مولوى), но это не тот «иршад» (наставление) что является антонимом понятия «мауляви» (повелительные). В «иршаде» (наставлении), являющимся антонимом понятия «мауляви» (повелительные) (например в аяте «повинуйтесь Аллаху...»), нет места повелительному закону (مولوى), в нем только наставление (ارشاد) разума. Тогда как в «наставлении повелительном» (الارشاد المولى), присутствует «маулявият» – повелительность. Например, запрет на одностороннее расторжение подписанного договора, потеря омовения при малом испражнении, все указания связанные с составляющими намаза, являются наставления (иршад) введенные Установителем шариата, т.е. «наставления повелительные» (الارشاد المولى).¹

Г) На третье возражение, приведенное Мухаккиком Исфахани с учетом сказанного можно дать следующий ответ:

1. Из его слов выходит, если разум способен различать

1. Мухаммедали Таухиди, «Мисбах аль-Фукаха», том 6, стр. 27.

полезную и гибельную суть деяний, то надобность в «повелительных законах» (مولوی) отпадает. Это неверно. Например, ложь, предательство, разврат запрещены в шариате «прямым повелением» (مولوی) не смотря на то, что существует закон, основанный на «наставлении разума» (иршад) так же запрещающий эти действия.¹

2. Как было уже сказано, наличие *назидательно – наставляющего* (иршади) характера закона, не исключает подтверждение его «прямым повелением» (мауляви). Так как на самом деле вводить повелительные законы и стимулировать исправное выполнение всех обязанностей, может только компетентный источник.

Конечно, есть утверждающие, что только познание полезной и гибельной сути деяний способно поставить человека на путь исполнения шариатских обязанностей, однако это мнение не противоречит введению шариатом стимулирования в целях более исправного стремления к исполнению установленных им обязательств.

Мухаккик Исфাহани пишет: Знание о целесообразности, диктует необходимость устранения препятствий на пути к его достижению. Посему оставить достижение этой целесообразности означает сойти с пути поклонения Господу. Существование такой цели делает установку новой цели со стороны шариата, бесполезной.²

В ответ на это возражение следует спросить – как проявилась «точность», о которой говорится в этих словах «целесообразность, точно существующая в целях Установителя шариата». Существует три пути прояснения: закон «мулазимы», установление шариатом (джа'л аль-шар'и-جعل الشرعي), установление награды (саваб-ثواب) и наказания (и'каб-عقاب) за исполнение или неисполнение обязательного предписания.

Д) Мнение, что все установки и запреты, являются наставительными (ارشادی) потому, что указывают на полезность и убыточность «связанного с ними (с установками и запретами) (мута'алик-متعلق)», не верно, и вот почему:

1. Мухаммед Хусейн Исфাহани, «Нихаят аль-Дирая», том 2, стр. 130.

2. Мухаммед Хусейн Исфাহани, «Нихаят аль-Дирая», том 2, стр. 131.

1. Наличие полезности и убыточности в том, что связано с установками и запретами, не основано на веских аргументах.¹

2. Если, кто – то назвал закон «наставительным (ارشادی)» только из – за наличия в нем полезности и убыточности, то он ввел новый термин. Потому что «наставительные законы (ارشادی)» являются таковыми по другим причинам.

Е) Сказанное раскрывает причину сомнений некоторых усулитов.

Покойный Музаффар² пишет: Каждый раз, когда относительно установки разума от Установителя шариата поступает решение, как в аяте «скажи: повинуйтесь Аллаху и Посланнику»,³ то это подтверждение и наставление по установке разума. Посему всегда, когда шариатом установлен закон относительно «чисто – рациональных суждений», то это подтверждающе – наставительный приказ, а не введенный (тасиси).⁴

Музаффаром применено два понятия «наставительный», с разными особенностями, потому что «наставительный закон» во фрагменте аята «повинуйтесь Аллаху» является всецело наставительным и ни сколько не повелительным, и ввод шариатом повеления является тут бесполезностью.

Тогда как наставление (ارشاد) в чисто – рациональных суждениях, это наставление повелительное (الارشاد المولوی). Конечно, есть и другие выводы, исходящие из вышеприведенных высказываний, но в связи с ограниченностью темы мы не раскрываем их.

4. Отмена шариата и злоупотребление рациональным методом

Когда разум считается одним из канонических источников права, или признан в качестве средства используемого другими источниками права, шариат Аллаха постепенно будет меняться согласно видению разума, и дозволенное (халал-حلال) Мухаммедом (ДБАР) являющееся дозволенным (халалом-حلال) до

1. см. стр. 115 Оригинал этой книги.

2. Пример приведен из этой книги, потому что это один из учебников по принципам права.

3. Семейство Имрана 3-32.

4. Мухаммедриза Музаффар, «Усуль аль-Фикх», том 1, стр. 237.

судного дня, может стать запретным (харамом), а запретное (харам-حرام) может стать дозволенным (халал-حلال). Таким образом, люди впадут в заблуждение и создадутся условия для искажения шариата и отхода от него.

Ответ:

А) Как уже было сказано, под разумом (عقل) не имеется ввиду разум кого угодно, и под «решением основанном на разуме» не подразумеваются личные предпочтения (استحسانات). Решение разума, это не постановление, основанное на свободном суждении о полезности (истислях) исходящее от людей определенного места.¹ Здесь подразумевается «священная дарованная свыше сила способная к высокому уровню познания». Познавательная способность этой силы во все времена имела компетентность и всеобщее признание. Разве познанная этой возвышенной силой губительность и мерзость несправедливости, лжи, предательства, измены, непокорности приказам Аллаха, имеют ограничение во времени и месте? Разве постигнутое этой высокой способностью благородство верности, благо и полезность справедливости, смиренности пред Господом ограничены временем и местом? Могут ли здесь иметь место пристрастия, слабости, субъективные предпочтения, и т.п.? Данная тема широко обсуждалась в научных кругах запада, что конечно не является показателем неочевидности сказанного.

Б) Дозволенность Мухаммеда (ДБАР), должна быть ею до судного дня. Применение священного дара разума, в извлечении законов шариата так же является «Мухаммедовым дозволением».

В) Сказанное в четвертом возражении похоже на то, как если бы некто сказал: людям нельзя пить воду, потому что ее могут отравить и тогда все умрут.

Существование опасности со стороны желающих злоупотребить общественным водоемом, требует от нас особой бдительности, чтобы предотвратить отравления воды со стороны вредителей. С разумом дело обстоит так же, следует использовать его и одновременно быть настороже и не позволять злоупотребления и ущерба.

1. Все это отрицается в священных преданиях. См. стр. 82-83 Оригинал данной книги.

5. Несовпадение установок разума с шариатом

Иногда, кажется, что доказательность разума не совпадает с законами шариата. Пример: размер компенсации за три оторванных пальца женщины составляет 30 верблюдов, а за четыре оторванных пальца женщины 20 верблюдов.¹ Мы знаем, что разум в данном случае рассуждает иначе.

В методологии права, так же, некоторые ученые считают разум устанавливающим предосторожность, но эта же группа ученых убеждена в установлении шариатом «снятия ответственности религиозно обязанного» (براءة) в сомнительных вопросах.² В результате этих несовпадений, пропадает доверие к разуму в вопросах извлечения законов на основе правовых источников.

Ответ: *Разделение «рациональных теорем» на обусловленные теоремы и необусловленные*

Прежде чем ответить на этот вопрос, следует знать, что рациональные теоремы, делятся на обусловленные и необусловленные.³

А) Необусловленные теоремы

«Целое, больше своей части», «причинно – следственный круговорот – абсурд», «справедливость – благодетель», «тирания – зло», теоремы подобные этим, необусловлены ничем и постоянны.

а) Обусловленные теоремы

Такого вида теоремы, зависят от условий, например, при одних условиях, вернее даже при отсутствии внешних факторов, обуславливающих решение, разум определяет «говорить правду» как «положительное деяние», при других условиях, т.е. при стечении определенных обстоятельств, как «негативное деяние».

Законы, установленные с помощью рационального метода, должны быть детально рассмотрены. Если пристальное исследование покажет, что, какой – либо из подобных законов необусловлен ничем (хотя таких законов практически не существует), это означает его

1. Кулейни, «Усуль аль-Кафи», том 7, стр. 299-301.

2. Шейх Муртаза Ансари, «Фараид аль-Усуль», стр. 202-214

3. См. стр. 86-87-88 оригинал данной книги.

порицание и неприятие со стороны шариата, (ибо не может разум установить закон подобный повелительному (мауляви-مولوی), не обусловив его ничем). В таком случае, доказательность рационального довода закона, ставится под сомнение. Если же просматривается обусловленность закона, то этот закон имеет доказательность и не расходится с шариатом. Исследование случаев, где на первый взгляд существует несовпадение инструкций разума с шариатом, показывает, что установка разума, данная после детального изучения ситуации, т.е. «подлинная установка разума» на самом деле обусловлена факторами воздействия. В ситуации, описанной во второй главе,¹ наглядно показано решение разума, принятое на основе поверхностного взгляда, когда в случае с оторванными пальцами женщины, разум, используя суждение по аналогии (что запрещено в Джафаритском фикхе), посчитал компенсацию, несоразмерной урону. Но тот, же разум после подробного исследования и учета всех факторов влияния, трансформирует свое решение и дает «подлинную установку».

С установкой разума, в отношении соблюдения предосторожности (احتیاط) религиозно обязанным, в случаях когда шариатский закон не известен, дело обстоит так же. Разум, применяя логические методы «доказательного вероисповедания» (калам-کلام) детально исследовал ситуации с неизвестным шариатским законом, и пришел к выводу, что в сомнительных вопросах соблюдение предосторожности (احتیاط) и поиск воли Установителя шариата, самое разумное решение.

Однако это положение сохраняется до тех пор, пока шариат не позволит религиозно обязанным самим принимать решение. Что подтверждается теми, кто воспринимает «основания разума» (اصل عقلی) как «санкцию на выбор». Обратите внимание на следующие слова:

«Установка разума связана с реализацией деяний (и поскольку не является абсолютной (مطلق)), шариат может установить общедозволенную, нейтральную (مباح-مباح) степень относительного установки разума».² В шариате на самом деле нет ни одного случая,

1. См. стр. 75-78 Оригинал данной книги.

2. Шейх Муртаза Ансари, «Фаранд аль-Усуль», стр. 202.

порицания со стороны шариата (или несоответствия ему), «конкретных установок разума» (حكم منجز), ибо это не возможно в принципе.¹

РАЗУМ, ПОСТИЖЕНИЕ РАЗУМНЫХ (عقلاء) И ОРДИНАРНОЕ ПОНИМАНИЕ (عرف)²

В правоведении (фикхе) постижение, достигаемое рассудительными, (укаля) и общепринятое ординарное понимание ('урф-عرف), имеют особое значение. Постижение, достигаемое рассудительными (عقلاء) абсолютно (مطلق)³ и самодостаточно или после подтверждения шариатом (некоторые рассматривают молчание шариата как знак подтверждения) обладает доказательностью и достоверностью, из которых можно извлечь закон шариата. Некоторые усулиты принимают потенциальное решение разумных (عقلاء) в будущем как имеющую доказательную силу в настоящем.

Также и общепринятое ординарное понимание, кроме того что является ориентиром в распознавании субъектов суждений и их внешних проявлений (مصاديق-масадик), может принять решение которое после подтверждения шариатом станет законом. Разница между решениями разумных и общепринятым ординарным пониманием, становится неясной. Некоторые даже утверждают,⁴

1. Мухаммед Хусейн Исфাহани, «Нихаят аль-Дирая», том 1, стр. 128.

2. Это одна из базовых тем, которая обычно обсуждается в начале учебников. В данном случае кроме разъяснения этой темы мы хотели бы так же ответить на вопросы, возникающие при ее изучении.

3. Относительно подтверждения шариатом доказательности решения разумных (عقلاء), существуют разногласия. Часть шиитских усулитов, считает необходимым подтверждение шариатом легитимности и доказательности решения разумных (укаля). Очень малое количество ученых – усулитов и правоведов считают решение разумных (укаля) самодостаточным. и не нуждающимся в подтверждении шариатом. (См. Сейид Мухаммед Хусейн Табатабаи, «Хашият аль-Кифаят», том 2, стр. 206. Али Риза Фейз, Журнал «Хузур», № 5, 6, статья «Роль времени и места в иджтихаде») Некоторые исследователи считают, что дозволительная Богоданной чистой сущностью – «фитратом» практика, не нуждается в подтверждении или существовании во времена Непорочных (ДБМ) (Аятолла Вахид Хорасани, уроки в высшей академии права 1-9-1381 по с.х.).

4. Эта теория в книге «Илм аль-Усуль ...» отнесена Мухаммед Джаваду Мугния. См. Журнал «Хузур», № 5-6, стр. 25

что решение разумных, это тоже решение на основе общепринятого ординарного понимания ('urf-عرف). Такое мнение вызывает несколько вопросов.

1. Как связаны между собой разум и решение разумных?

Разумные (عقلاء) порой принимают решение согласно своему пониманию, выражаясь термином принятом в «методологии права» «разумные поскольку они разумные» принимают определенное решение. Если это решение направленно на созидание то оно похвально (محمود), условно назовем его одобрительным. Как утверждает Мухаккик Исфакхани,¹ между «разумным суждением» и «решением разумных (разумных в совершенном смысле слова)» (عقلاء بما هم عقلاء), нет разницы.

Учитывая прошлые изыскания,² следует сказать, что не правильно придавать «суждениям разума» легитимность, которая в «решениях разумных» (банау аль-укаля-بناء العقلاء) основана на целесообразности. «Суждение разума» это суждение, появляющееся в уме, как только она услышана человеком. Причем, как правило, разум, услышав и представив это суждение, тут же устанавливает связь между подлежащим и предикатом, не учитывая при этом целесообразность. Например, в предложении, «справедливость – благо» или «говорить ложь – непристойно». Разуму, как только столкнется с этими суждениями, достаточно представить справедливость как таковую, что бы вынести суждение о ее благе, или вообразить ложь, что бы судить о ней как о зле. Чего не скажешь о «решении разумных» которые кроме свойства самого понятия, берут во внимание внешние условия и целесообразность. Все это при условии, что речь идет о «разумных (в совершенном смысле этого слова)». Иногда разумные принимают решение основанное не разуме. На протяжении долгого времени разумные (عقلاء), принимали решение, основываясь на традициях, обычаях и адатах, что по их мнению оправданно, следованием целесообразности, хотя разум и считает зачастую подобные решения неприемлемыми. Например, принятие внешних качеств

1. Стр. 53-55 Оригинал данной книги.

2. Стр. 55-57 Оригинал данной книги.

передавшего единичное предание (خبر واحد), это по сути, «принятие доказательности предположения (ظن-занн)» которое отрицается разумом. Такого рода «решения разумных» естественно не соответствуют «полноценным суждениям разума».

«Ординарное решение» (بناء العرف-урф-банау аль-урф), если основано на мнении рядовых здравомыслящих, не отличается от «суждения разума». Если же оно подчинено облегченности, подстроено под существующие традиции и т.п. то это «решение разумных» основанное на целесообразности. Таким образом, высинилась связь «решения разумных» (بناء العقلاء-укаля-банау аль-укаля) и «ординарного понимания» (عرف-урф), с «суждениями разума» (قضايااء العقلية-Аклия-Казаяйа аль-Аклия).

2. Зависит ли доказательность «решения разумных» (بناء العقلاء), от подтверждения шариата?

Доказательство того что «суждения разума» не нуждаются в подтверждении шариата, а для легитимности «решений разумных» это подтверждении необходимо и есть разница существующая между «установками разума» и «решением разумных». Как было не раз отмечено установки подлинного объективного разума свободного от предубеждений, не ограничены временем и местом.

Установки, для дачи которых достаточно представление подлежащего и предиката, являются таковыми в силу того, что сформированы на непосредственном собственном восприятии, собственном переживании познающего (т.е. разума) и являются интуитивной достоверностью. Это объяснение показывает, почему не правильно считать «наличие подтверждения шариата для установок разума» необходимостью.

«Решения разумных» не обладают этой особенностью. Прикладное, конкретное, практическое применение своих решений человек не способен понимать «врожденным, непосредственным знанием» (العلم الحضورى). Посему практика нуждается в доказательности. То есть «практическое решение разумных» требует довод для своего упорочения и легитимности.

Исследователи говорят по этому поводу: Если считать «решения

разумных» (банау аль-укаля-العقلاء-بناء العقلاء) (разумных в совершенном смысле слова)» (عقلاء بما هم عقلاء) установкой разума, то в подтверждении шариатом нет необходимости. Так как, признавая «решение разумных» установкой разума, отпадает необходимость в свидетельстве шариата, (это же утверждает Мухаккик Исфাহани). Когда мы принимаем «решение разумных» как установку разума, нельзя забывать о том, что данное решение является так же и шариатским, ибо шариат так же входит в число истинных разумных (عقلاء).¹ Если в данной ситуации установка шариата разнится от других, это указывает на принятие разумными решения основанного на целесообразности, облегченности, традициях и т.п. Такое решение если и считается принятое разумными, таковым не является.

По всему видно отделив решение, принятое на основе разума от решения принятого не на основе разума, вопрос о подтверждении или не подтверждении шариатом отпадает автоматически.

Часть известных усулитов утверждающих о необходимости подтверждения шариатом «решения разумных» имеют ввиду решение принятое не на основе разума, которое действительно для обретения легитимности нуждается в доказательстве шариатом. Те же из усулитов, кто утверждает о необязательности подтверждения шариатом «решения разумных», имеют ввиду решение принятое на основе разума.

Возможно, те, которые утверждают об отсутствии необходимости подтверждения шариатом решений, принятых на основе непосредственного собственного восприятия, собственного переживания, т.е. на основе Богоданной чистой сути – фитрате, и обязательности подтверждения их со стороны шариата во всех других случаях, подразумевали это разделение.

Что бы не было путаницы в понятийных выводах, лучше не выходить за рамки терминов *«решение принятое на основе разума»* и *«решение принятое не на основе разума»* и избегать употребления таких непрофессиональных в методологии права названий как

1. Сейид Казим Хаири, Журнал «Нагд ва Назар», № 1, зима 1373, стр. 104.

Богоданная суть (фитрат), внутренняя суть (зат-الذات) и др. Высказывание покойного Табатабаи доказывает правильность данного разделения. Этот великий ученный относительно «свидетельства слова о значении» пишет: «установление слов как указателей значений, есть требование человеческой сути – фитрата и безопасности системы мироздания, а так же является решением разумных (банау аль-укаля-بناء العقلاء). Достоверность этого решения является интуитивной, и отрицать его нет смысла».¹

3. Является ли «решение разумных» источником вывода шариатских законов?

Учитывая сказанное выше, проясняется ответ на этот вопрос, «Решение разумных», основанное на разуме, является источником вывода правовых норм.² Неодобрение относительно данного утверждения со стороны большинства, маловероятно. Все сказанное относительно не легитимности решения разумных и необходимость подтверждения со стороны шариата относится к «решениям разумных» *не основанным на разуме*. Что касается связи «решения разумных» с «ординарным пониманием», есть множество мнений, данная книга ограничена определенной темой, посему мы упускаем эти мнения по праву претендующие на отдельный труд.

1. Сейид Мухаммед Хусейн Табатабаи, «Хашият аль-Кифаят», том 2, стр. 206.

2. Уверенность муджтахида в верности этого решения имеет доказательную силу в процессе вывода законов шариата.

Аннотация (IV часть)

- 1) Практическое использование разума в выведении законов шариата имеет определенную уязвимость и ущербность. Использование предположения (занн) и субъективного нелегитимного предпочтения (истихсан-استحسان) под видом разума (акл) и рационального метода, а так же неуместное использование разума, ошибочное принятие субъекта закона за мудрость закона... все это только часть ущербов связанных с неверным применением разума
- 2) Неукоснительное соблюдение всех правил системы выведения правовых норм на основе канонических текстов (истинбат-استنباط), совершенное знание правил методологии права и законов шариата, во многом поможет избежать принятия ошибочных решений и сохранит от ущербов.
- 3) Незнание системы принципов исламской юриспруденции и основ выведения шариатских законов, спешка в даче юридических заключений на основе канонических источников, попытка подстроить шариат под современные условия, лишь несколько причин делающие использование рационального метода уязвимым.
- 4) Причинно – следственный круговорот возникает в результате признания разума в качестве источника легитимности рационального метода, т.е. самого себя.
- 5) Ответ на возражение о причинно – следственном круговороте заключается в следующем: Если достоверное рациональное постижение, (являющееся легитимным), достигнуто «врожденным непосредственным знанием» (العلم الحضوري), то доказывать осведомленность разума о действительности, ни к чему, ибо постигнутое «познающей душой» (النفس المدركة) есть «интуитивная достоверность», не нуждающаяся в аргументации.
- 6) Обладание разума статусом «источника выведение законов шариата» не противоречит «Единобожию в установлении законов шариата» (Таухид фи такнин), и вот почему:
 - А) Разум ведет поиск воли Установителя шариата, а не создает законы.
 - Б) Когда шариат наделил разум правом вести поиск путей

- лучшего воплощения в жизнь законов шариата, и придал его решениям легитимность, о противоречии не может быть и речи.
- 7) Отсутствие необходимости устанавливать закон шариата в случаях когда установка разума достаточна, дает право считать разум источником вывода законов шариата.
 - 8) Существование установки разума и установки шариата по одной и той же правовой ситуации не исключено. В данном случае установка шариата стимулирует исполнение законов шариата, поскольку обладает компетенцией для этого. Эта компетенция распространяется и на установки разума.
 - 9) В наставительно – направляющих (ارشادی) запретах и указаниях возможно существование порицания (مکروه-макрух), воли (ارادة).
 - 10) Наставительно – направляющие (иршади) законы делятся на две категории повелительные (мауляви) и не повелительные (гейр мауляви).
 - 11) Установка шариатом таких законов как «обязательность повиновения» (واجب الاطاعة) или «запрет неповиновения» (حرمة المعصية) невозможно.
 - 12) Разум это - дар Аллаха. Страх что люди впадут в заблуждение и создадутся условия для искажения шариата и отхода от него, не должен удерживать нас от использования его в извлечении законов шариата.
 - 13) Поверхностный взгляд может создать впечатление отрицания шариатом установок разума. Точные установки разума ни когда не порицаются со стороны шариата.
 - 14) «Ординарное понимание» и «решение разумных» отличаются друг от друга тем, что ординарные решения должны быть основаны на целесообразности, тогда как решение разумных, не зависит от этого условия.
 - 15) Если «решение разумных» основано на разуме, то это источник шариатского закона, имеющий доказательность (حجة), если же источником этого решения является не разум, то оно нуждается в подтверждении со стороны шариата.

Заключение

Послание хранителей шариата

В заключение хотелось бы привлечь внимание читателей к некоторым важным аспектам:

1. Роль религии в достижении обществом праведности и счастья в обоих мирах невозможно отрицать, посему роль шариата так же очевидна.
2. Целостность религии и шариата стала причиной нападков врагов религии и на шариат.
3. Враги шариата выказывают свою неприязнь хранителям шариата ученым – юристам которые следуют верному пути– иджитхада. Некоторые друзья религии и шариата¹ сами

1. Иногда говорят, что ислам по многим вопросам не имеет собственного мнения, посему направил людей к разуму и разумным. Некоторые говорят Ислам, подтвердил мнение разумных, правилом утверждающих подобное являются слова: *«все установленное разумом и ординарным пониманием, установлено и шариатом»*. Некоторые говорят о существовании лучших путей и методов достижения шариатских законов. Однако этих путей нет в нашем распоряжении и они нам не известны, достигнув их в будущем, появится возможность лучше сохранить шариат. Некоторые авторы пишут: «Даже если мы представим что законы фикха (под правилами фикха автор подразумевает шариат) не предназначены только для поклонения (ибада), и применяемы в определении дозволенного и запретного, все равно это всего лишь законы, а не всеобъемлющая система, на которой можно формировать жизненную программу. Фикх (исламские законы) может обеспечить регулирование элементарной жизни с примитивными потребностями общества. Ему не под силу системное управление сложными современными процессами». Этот же автор в другом месте пишет: *«Религия это – одежда способная прикрыть наготу, и все»* (Журнал, «Киян», № 41, стр. 4-8, 1377 г. по л.х.).

того не зная стали в один ряд с его противниками.

Поддавшись пропаганде врагов, они утверждают, будто бы шариат не отвечает современным требованиям жизни, потому что был ниспослан для определенного места в определенное время и предназначался соответственно не для нашего времени, посему мы должны думать о том, чем заменить его. Эти люди говорят об ученых – законооведах как о не далеких людях, не разбирающихся в реалиях современной жизни. Некоторые, веря в предоставленные им неполные сведения о доводах шариата, не сомневаются в существовании неразрешимых проблем в иджтихаде (системе принципов, аргументов, методов, и приемов используемых законоведом – муджтахидом, при исследовании и выведении законов шариата на основе богословско – правовых источников).

4. Кроме агитации противников шариата, существует так же и другая опасность подстерегающая шариат, это безосновательный иджтихад. Любая даже маленькая не точность, допущенная в процессе иджтихада, может привести к непоправимым последствиям. Неправильный иджтихад, в котором отсутствует методология, нанесет обществу невосполнимый ущерб. В целом можно подразделить эту ущербность на два направления:

А) Отсутствие

- Гибкости в понимании терминов и слов, используемых в основных канонических источниках

- Комплексного подхода и внимания к всеобщим целям шариата.

Б) Отсутствие должного смирения и чрезмерное применение рационального метода. Данный вид ущерба опасен использованием предположений (занн-ظن)¹ и личных предпочтений (истихсан).

Обе упомянутые категории ни что иное, как впадение в крайности. Эти методы крайне опасны, ибо способствуют искажению шариата. Хранители шариата обязаны сторониться методов, которые уводят от основного пути, оставляя лишь внешние очертания. Следует быть предельно внимательными, что бы субъективные мнения и предпочтения не взяли вверх над рассудком ученого. Иногда случается, что личные интересы

1. Не на основе конкретного и достоверного познания и подлинного постижения разума имеющую доказательность.

настолько овладевают человеком, что собственные искажения и отклонения приписываются им религии, закон шариата отделяется от религии и на его место ставится частное мнение и выбор. Отклонения толкают некоторых на попытку свести закон шариата к своему пониманию и желанию, забывая, что это приведет к потере награды, как этого мира, так и следующего. Повелитель верующих (ДБМ), сказал по этому поводу: *Не бывает, чтобы люди оставили что-либо из религиозных обязанностей ради исправления своей мирской жизни, а Аллах не ниспослал бы им нечто худшее того (чего они пытались избежать этой ценой).*¹

Шариат, составляющая религии Ислам, а Ислам – религия, воспринимаемая внутренней Богоданной сутью фитратом. Ислам соответствует внутреннему миру человека и разъясняет многие долго пребывавшие без ответа вопросы. Такая всесторонность Ислама не означает, что следует отвечать любым требованиям даже тем, которые не обязательны и являются не чем иным как обычаями или корыстными желаниями, далекими от Божественной благодати. Шариат не обязан оправдывать все личные желания, человека источником некоторых из которых может быть вожделения и влечения. Мы обязаны строить свою жизнь согласно шариату, а не подгонять шариатские доказательства под свои интересы и традиции.² Аллах не нуждается в установителе шариата, и органе выносящего постановления, Он Создатель и Творец людей. Он Творец всех людских потребностей. Установка законов Его право, а подчинение и послушание Ему – обязанность творений. «Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?»³

Совершенно очевидно подчинение священной воле Создателя приведет к счастью в обоих мирах. Во время большого сокрытия Непорочного Имама (ДБМ) «глубокий иджитihad» самый приемлемый и уверенный путь достижения шариата.

1. «Нахдж аль-Балага», мудрость 103, стр. 1135.

2. Ясно, что шариат, не препятствует естественному ходу развития народов, шариат противник тех, кто пытается подстроить его под свои личные интересы.

3. Сура Трапеза-50.

Библиография

1. Аштиани, Мирза Хасан: *Бахр аль-фаваид*, Библиотека Аятоллаха Мар'аши Наджафи, Кум, 1403 хиджры.
2. Амули, Шейх Мухаммедтаги: *Аль-Салат*, Учреждение Аал аль-Байт.
3. Ибн Абилхадид, Абу Хамид: *Коментарии Нахдж аль-Балага*, Дар аль-Их'яи аль-турас аль-Араби, Мактаб аль-Мусанна, Бейрут.
4. Ибн Гудаме, Абдулла ибн Ахмед: *Аль-Мугни*, Дар аль-фикр, Бейрут, 1412 год хиджры.
5. Ибн Манзур, Мухаммед бин Мукрим: *Лисан аль-Араб*, Нашр Адаб аль-Хоузе, Кум, 1405 год хиджры.
6. Абу Зухра, Мухаммед: *Усуль аль-Фикх*, Дар аль-Фикр аль-Араби, Каир.
7. Абу Али Сина: *Аль-Шифа*, Тахкик Ганавати ва Саид Заид, Издательство Насир Хосров, Тегеран, 1363 год по солнечному календарю.
8. Ахмед ибн Фарис: *Му'джем Магайис аль-лугат*, Тахкик Абдуссалам Мухаммед Харун, Мактаб аль-А'лам аль-Ислами, Кум, 1404 год хиджры.
9. Урмави, Мухаммед ибн Хусейн: *Аль-Хасиль мин аль-Махсул фи Усуль аль-Фикх*, Тахкик Абдуссалам Махмуд Абу Наджи, Маншурат Джами'а Ган Юнус, Бенгази.
10. Астарабadi, Мухаммедамин: *Аль-фаваид аль-Мадина*, Дар аль-Нашр аль-Ахл аль-Байт (ДБМ).
11. Асад Хейдар: *Аль-Имам аль-Садиг*, второе издание, Дар аль-Китаб аль-Араби, Бейрут, 1390 год хиджры.
12. Исфাহани, Рагиб: *Му'джами муфрадат альфаз аль-Куран*, Тахкик Надим Мар'аши, Матба'а аль-Тагаддум аль-Араби, 1392 год хиджры.
13. Исфাহани, Мухаммедтаги: *Хидаят аль-Мустаршидин фи шархи Муалим аль-Дин*, Учреждение Аал аль-Байт (ДБМ).

14. Исфাহани, Мухаммед Хусейн: *Аль-Фусуль*.
15. Исфাহани, Мухаммед Хусейн: *Бухусун филь-усуль*, второе издание, Учреждение аль-Нашр аль-Ислами, Кум, 1409 год хиджры.
16. Исфাহани, Мухаммед Хусейн: *Хашият Китаб аль-Макасиб*, Маджма аль-Захаир аль-Исламия, Кум.
17. Исфাহани, Мухаммед Хусейн: *Нихая аль-Дираят фи шарх аль-Кифаят*, Издательство Мехдеви, Исфahan.
18. Исфাহани, Мухаммед Хусейн: *Нихая аль-Дираят фи шарх аль-кифаят*, первое издание, Учреждение Аал аль-Байт (ДБМ), Бейрут, 1418 год хиджры
19. Аль-Искандари, Ахмед ибн аль-Мунир: *Аль-Интисаф, в продолжение Кашиаф Замахшари*, Издательство Адаб аль-Хоузе.
20. Аль-Амиди, Абдульвахид: *Гуар аль-Хикам и Дуар аль-Калам*. Перевод Мухаммеда Али Ансари, Дар аль-Китаб, Кум.
21. Аль-Амиди, Али ибн Мухаммед: *Аль-Ихкам фи Усуль аль-Ахкам*, Дар аль-Китаб аль-Араби, Бейрут.
22. Аль-Тебризи, Муса: *Авсаг аль-Васаиль*, Издательство Кутуби Наджафи, Кум
23. Аль-Хаким, Мухаммедтаги: *Усуль аль-аамма лил-фикх аль-Мукарин*, Учреждение Аал аль-Байт (ДБМ), Кум
24. Аль-Хатиб аль-Багдади, Ахмед бин Али: *Тарих Багдад*, Дар аль-Фикр.
25. Аль-Захаби, Шамсуддин Мухаммед: *Тазкират аль-Хуффаз*, Дар аль-Кутуб аль-Ильмия, Бейрут
26. Аль-Сарахси, Мухаммед бин Ахмед: *Усуль аль-Сарахси*, Мактаб аль-Ма'ариф, Рийаз
27. Аль-Ширази, Садруддин Мухаммед: *Аль-асфар аль-Арбаа*, Мактаб аль-Мустафави, Кум.
28. Аль-Ширази, Садруддин Мухаммед: *Шарх Усуль аль-Кафи*, Мактаб аль-Махмуди, Тегеран, 1391 год хиджры.
29. Аль-Табарси, Абу Мансур Ахмед ибн Али: *Аль-Ихтиджадж*, Та'лигат Сейид Мухаммедбагир Мусави Хорасани, второе издание, учреждение аль-Эльми, Бейрут, 1403 год хиджры.
30. Аль-Гушчи, Аладдин Мулла Али: *Аль-шарх аль-джадид*.
31. Кулейни, Мухаммед бин Ахмед: *Усуль аль-Кафи*, перевод и комментарии Хадж Сейид Джавад Мустафави, Издательство Эльмие Исламия, Тегеран.
32. Кулейни, Мухаммед бин Ахмед: *Фуру' Аль-кафи*, второе издание, Дар аль-Кутуб аль-Исламия, Тегеран, 1362 год по солнечному календарю.

33. Аль-Маджма' аль-Алями лиль-Тагриб байн аль-Мазахиб аль-Исламия: *Рисалят аль-Тагриб*, № 1, Рамазан 1413 год хиджры.
34. Аль-Му'тамар аль-Алями лиль Имам аль-Риза (ДБМ): *Аль-фикх аль-мансуб лиль-Имам Риза (фикх аль-Риза)* Исследование учреждения Аал аль-Байт, первый выпуск, Мешхед, 1406 год хиджры
35. Ильхами, Давуд: *Джостеджу дар Ирфани Ислами*, первое издание, Издательство Мактабе Ислам.
36. Ансари, Шейх Муртаза: *Аль-Макасиб*.
37. Ансари, Шейх Муртаза: *Фараид аль-Усуль*, Мактаб аль-Мустафави, Кум.
38. Иравани, хадж Мирза Али: *Нихая аль-Нихая фи шарх аль-кифаят*, первое издание, Мактаб аль-А'лам аль-Ислами, 1413 год хиджры
39. Бахрани, Шейх Юсуф: *Аль-Хадаик аль-Назра*, Дар аль-Китаб аль-Исламия, Наджаф, 1376 год хиджры
40. Бухари Джа'фи, Мухаммед ибн Исмаил, *Сахих аль-Бухари*, Дар аль-Их'яи аль-турас аль-Араби, Бейрут.
41. Боруджерди, Шейх Мухаммедтаги: *Нихая аль-хикмат*, учреждение Аль-Нашр Ислами, Кум, 1405 хиджры
42. Буруджерди, Шейх Муртаза: *Мустанад аль-урват аль-вусга*, первое издание, Аль-Матба'а аль-Илмия, Кум, 1414 год хиджры
43. Бехсуди, Сейид Мухаммед Сарвар: *Мисбах аль-Усуль*, Матба'а аль-Наджаф, 1386 хиджры
44. *Журнал Паяме хоузе*, № 6, лето 1374, Кум.
45. Тагави Иштихарди, Хусейн: *Тангих аль-усуль*, первое издание, учреждение Танзим ва Нашр Асар Имам Хомейни.
46. Таухиди, Мирза Мухаммед Али: *Мисбах аль-фагахат*, второе издание, Матба'а Сейид аль-Шухада, Кум.
47. Техрани, Шейх Ага Бозорг: *Аль-зариат ила тясаниф аль-шиат*, третье издание, Дар аль-азва, Бейрут, 1403 год хиджры.
48. Джаби Амили, Зейнуддин (Шахид Сани): *Аль-Раузат бяхият фи шарх аль-лум'а аль-Димашия*, Аль-мактабят аль-исламия, Тегеран.
49. Джаззини Амили, Мухаммед (Шахид Аввал): *Зикра аль-Шиа*, Мактаба Басирати.
50. Джазаири, Сейид Ни'матулла: *Захр аль-Раби'*, первое издание, Дар аль-джинан, Бейрут, 1414 год хиджры.
51. Джазаири, Сейид Ни'матуллах: *Гаят аль-Марам* (шарх тахзиб)
52. Джафари Лангаруди, Мухаммед Джафар: *Данешнамее хогуи*, Организация издательство Амир Кабир, Тегеран, 1376 год по солнечному календарю.
53. Джавхари, Исмаил ибн Хаммад: *Аль-сихах*, исследование Ахмед

- Абдульгафур Аттар, четвертое издание, Дар аль-Илм лиль-Мулайейн, Бейрут, 1990 год.
54. Хаири, Сейид Казим: *Мабахис аль-Усуль*, первое издание, Мактаб аль-А'лам аль-Ислами, Кум, 1408 год хиджры.
 55. Хаири язди, Махди: *Кавуихае Агле амали*, Организация Муталиат ва Тахкикат фарханги, Тегеран, 1361 год по солнечному календарю.
 56. Хаири Язди, Махди: *Кавуихае Акле назари*, Шеркат сахами интишар, Техран, 1360 год по солнечному календарю.
 57. Харани, Абу Мухаммед Хасан бин Али: *Наджаф аль-Усуль*, Китабфуруши Исламия, Тегеран.
 58. Хурр Амули, Мухаммед бин Хасан: Васаил аль-ши'а ила тахсил масаиль аль-шариат, пятое издание, *Аль-мактаб аль-Ислами*, Тегеран, 1398 год хиджры.
 59. Хусейни Амули, Сейид Мухаммед Джавад: *Мифтах аль-Карамат*, Организация Аал аль-Байт (ДБМ).
 60. Хаким, Сейид Абд аль-Сахиб: *Мунтага аль-Усуль*, первое издание, 1413 год хиджры
 61. Хаким, Сейид Мухсин: *Хакаиик аль-Усуль*, Маншурат Мактабат Басирати, Кум.
 62. Хаким, Сейид Мухсин: *Мустамсик аль-Урват аль-Вусга*, Мактабат Аятоллах аль-Мар'аши Наджафи, Кум, 1404 год хиджры.
 63. Хакими, Мухаммедриза, Мухаммед ва Али: *Аль-хаят*, третий выпуск, Дафтар интишарат Ислами, 1401 год хиджры.
 64. Хилли, Джафар бин Хасан (Мухаккике Авваль): *Му'табар фи шарх аль-мухтасар*, Маджма' аль-Захаир аль-Исламия, Кум.
 65. Химави, Усама: *Назария аль-Истихсан, первое издание, Дар аль-Хайр лиль-Таба'ат ва аль-Нашр ва аль-тавази'*, Бейрут, 1412 год хиджры.
 66. Хорасани, Мулла Мухаммед Казим: *Аль-фаваид*.
 67. Хорасани, Мулла Мухаммед Казим: *Кифаят аль-Усуль*, Китабфуруши Исламия, Тегеран.
 68. Халиль ибн Ахмед: *Китаб аль-Айн*, Исследование Шейха Мухаммеда Хасана Бакаи, первое издание, Организация Аль-нашр аль-Ислами, Кум, 1414 год хиджры.
 69. Хои, Абулькасим: *Адждад аль-Тагрират*, том 1, Китабфуруши Мустафави, Кум.
 70. Хои, Абулькасим: *Адждад аль-Тагрират*, том 2, Матба'а аль-Ирфан, 1933 год
 71. Хои, Абулькасим: *Му'дждам Риджал аль-Хадис*, издание четвертое, издательство «Асар аль-Шиа», Кум, 1410 год хиджры.
 72. Рази, Фахр аль-Дин: *Аль-Махсуль фи илм аль-усуль*, исследование

- Тахи аль- Алявани, второе издание, Организация Аль- Рисалат, Бейрут, 1412 год хиджры.
73. Рази, Фахр аль-Дин: *Мафатих аль-Гайб (Тафсир Кабир)*, издание третье.
74. Рази, Кутб аль-дин Мухаммед бин Мухаммед: *Аль-мухакамат байни шархай аль-Ишарат*, Матба'а аль-Хейдари, 1377 год хиджры.
75. Рашиди, Мухаммед Арсан Алиян: *Аль-Акль инда аль-Шиа аль-Имамия*, Дар аль-Ислам, Багдад.
76. Замахшари, Махмуд: *Аль-Кашшаф*, издательство Адаб аль-Хоузе.
77. Субхани, Джа'фар: *Тахзиб аль-усуль*, Организация Исмаилян, Кум.
78. Сабзивари, Хадж Мулла Хади: *Хашие бар Исфар*.
79. Сабзивари, Хадж Мулла Хади: *Гурар аль-фаваид*, Маншурат мактабат аль-Мустафави, Кум.
80. Шатаби, Ибрахим: *Аль-Мувафигат*, Дар аль-фикр.
81. Шахристани, Мухаммед бин Абдулькарим: *Аль-милаль ва аль-нихаль*.
82. Шахиди Тебризи, Мирза Фаттах: *Хидаят аль-Талиб ила Асрар аль-Макасиб*, Кум, 1408 год хиджры.
83. Садиги Тегерани, Мухаммед: *Табсират аль-фукаха*, издание первое, издательство Фарханге Ислами, Кум, 1412 год хиджры.
84. Садук, Мухаммед бин Али бин Бабавейх аль-Куми: *Мактабат аль-давари*, Кум, 1385 год хиджры.
85. Садук, Мухаммед бин Али бин Бабавейх аль-Куми: *Камаль аль-дин ва тамам аль-ни'мат*, Дар аль-Кутуб аль-Исламия, Тегеран.
86. Табатабаи, Сейид Мухаммед Хусейн: *Усуль фалсафе ва равеш риализм*, издательство Садра, Кум.
87. Табатабаи, Сейид Мухаммед Хусейн: *Аль-Мизан фи тафсир аль-Куран*, третье издание, Дар аль-Кутуб аль-Исламия, Тегеран, 1394 год хиджры.
88. Табатабаи, Сейид Мухаммед Хусейн: *Аль-Мизан фи тафсир аль-Куран*, третье издание, учреждение аль-А'лями, Бейрут, 1393 год хиджры.
89. Табатабаи, Сейид Мухаммед Хусейн: *Хашия аль-кифаят*, Бонйаде Ильм ва Фикре аламме Табатабаи.
90. Табатабаи, Сейид Мухаммед Хусейн: *Нихая аль-Афкар*, Издательство Дар аль-Таблиг Ислами, Кум.
91. Туси, Мухаммед бин Мухаммед бин Хасан (Хадже Несир): *Тахзиб аль-Ахкам*, Тасхих ва Та'лиг Али Акбар Гаффари, первое издание, Мактабат Садук, Тегеран, 1417 год хиджры.
92. Туси, Мухаммед бин Мухаммед бин Хасан (Хадже Несир): *Халл*

- мушкилат аль-Ишарат (Шарх Ишарат)*, Мутабаат аль-Хейдари, 1377 год хиджры.
93. Туси, Мухаммед бин Мухаммед бин Хасан (Хадже Несир): *Уддат аль-Усуль*, Тахкик Мухаммед Мехди Наджаф, первое издание, Организация Аал аль-Байт (ДБМ), 1403 год.
94. Аруси Хувейзи, Абду Али: *Нур аль-Сакалайн*, второе издание, Дар аль-Кутуб аль-Ильмие, Исмалиян, Кум.
95. Асгалани, Ахмед бин Хаджар: *Тахзиб аль-Тахзиб*, второе издание, Дар аль-Их'яи аль-турас аль-Араби, Организация Тарих аль-араби, Бейрут, 1413 год хиджры.
96. Алидуст, Абулькасим: *Салсабиль фи Усуль аль-Таджзие ва аль-И'раб*, первое издание, Дар аль-Усва лиль-Тибаат ва аль-Нашр, Кум, 1420 год хиджры.
97. Гарави Тебризи, Мирза Али: *Аль-Тангих фи шарх аль-Урват аль-Вусга*, второе издание, Организация Аал аль-Байт (ДБМ), Кум.
98. Газали, Мухаммед: *Аль-мустасфи*, Дар аль-Захаир, Кум.
99. Фазиль Туни, Абдулла бин Мухаммед: *Аль-Вафия фи Усуль аль-Фикх*, Исследование Сейида Мухаммеда Хусейна Разави Кешмири, первое издание, Маджма' аль-Фикр аль-Ислами, Кум, 1412 год хиджры.
100. Файаз, Мухаммед Исхак: *Мухазират фи Усуль аль-Фикх*, Издательство Имам Муса Садр.
101. Фирузабади, Сейид Муртаза: *Инаят аль-усуль*, Издательство Фирузабади, Кум.
102. Фейз, Али Риза: *Мукаране ва татбик дар хукук джазае умумие Ислам*, третье издание, Организация печати и издательства Визарат Фарханге ва эршаде Ислами (Издательства Министерства Культуры ИРИ), Тегеран, 1373 год по солнечному календарю.
103. Фиюми, Ахмед бин Мухаммед: *Аль-Мисбах аль-Мунир*, первое издание, учреждение Дар аль-Хиджра, Кум, 1405 год.
104. *Габасат* (журнал), 13 номер, Осень 1378, Тегеран.
105. Кудси, Ахмед: *Анвар аль-Усуль*, первое издание, Издательство Нашр Джаван, Мадрасе Амир аль-Му'минин (ДБМ), Кум, 1415 год хиджры.
106. Кушейри Нишапури, Муслим бин Хадджадж: *Сахих Муслим*, Дар аль-Фикр, 1401 год хиджры.
107. Куми, Шейх Аббас: *Фаваид Разавия*.
108. Куми, Мирза Абулькасим: *Гаванин аль-Усуль*, Аль-мактабат аль-Исламия, Тегеран, 1378 год хиджры.
109. Катиби Газвини, Наджмуддин: *Аль-мунассас фи шарх аль-мулаххас*.

110. Кашани, Мухаммед бин Муртаза (Фейз Кашани): *Аль-Мухаджат аль-байза*, Тасхих ва та'лиг Али Акбар Гаффари, второе издание, Организация Аль-Нашр аль-Ислами, Кум.
111. Кашиф аль-Гита, Шейх Джафар: *Кашиф аль-Гита*.
112. *Киян* (ежемесячный журнал), № 41, Фарвардин ва Ордибехешт 1377 года.
113. Сафи, Луи: *А'мал аль-Акл*, первое издание, Дар аль-Фикр, Дамаск 1998 год
114. Мамгани, Шейх Абдулла: *Танких аль-Мигал*.
115. Маджлиси, Мухаммедбагир: *Бихар аль-Анвар*, третье издание, Организация Аль-вафа.
116. Маджлиси, Мухаммедбагир: *Мир'ат аль-Укуль*, второе издание, Дар аль-Кутуб аль-Исламия, Тегеран, 1363 год по солнечному календарю.
117. Маджма' аль-Фикр аль-Ислами: *Аль-фикр аль-Ислами* (журнал), девятый номер, Мухаррам аль-Харам, Раби' аль-Авваль, 1416 год хиджры.
118. Мухаммеди Рейшахри, Мухаммед: *Мизан аль-Хикма*, Организация Дар аль-Хадис аль-Сагафие, второе издание, Бейрут, 1419 год хиджры.
119. Мас'уди, Али бин Хусейн: *Мураввидж аль-Захаб*, Дар аль-ма'раф, Бейрут.
120. Мешкини, Мирза Абульхасан: *Хашие бар Кифаят аль-Усуль*, Китабфуруши Исламия, Тегеран.
121. Мутаххари, Муртаза: *Маджму' Магалат*, Дафтаре Интешарат Ислами, Кум, 1362 год по солнечному календарю.
122. Музаффар, Мухаммедриза: *Усуль аль-фикх*, издательство Аль-ма'ариф Исламия, Тегеран.
123. Музаффар, Мухаммедриза: *Аль-Мантиг*, Матба'ат аль-Ну'ман, Наджаф, 1388 год хиджры.
124. Муфид: *Рисаля фи Усуль аль-фикх*, второе издание, Мактабат аль-мустафави, Кум, 1369 год по солнечному календарю.
125. Мусави (Имам Хомейни), Сейид Рухулла: *Аль-Расаил*, Организация Исмалиян, 1358.
126. Мусави (Имам Хомейни), Сейид Рухулла: *Чехель хадис*, первое издание, марказе нашр фарханги раджа, Тегеран.
127. Мусави (Имам Хомейни), Сейид Мустафа: *Тагхрират фи аль-Усуль*, первое издание, Организация Танзим ва нашр асар Имам Хомейни, 1418 год хиджры.
128. Наини, Мирза Мухаммед Хусейн: *Танбих аль-Умма ва Танзих аль-Милла*.
129. Наджафи Исфাহани, Мухаммедриза: *Вафаят аль-Изхан*, Первое

- издание, Организация Аал аль-Байт (ДБМ), Кум, 1413 год хиджры.
130. Наджафи, Мухаммед Хасан: *Джавахир аль-Калам*, Седьмое издание, Дар аль-Кутуб аль-Исламия, Тегеран, 1392 год хиджры.
131. *Нагд ва Назар* (журнал), разные номера, Дафтаре Таблигате Ислами, Кум.
132. Нури Табарси, Мирза Хусейн: *Мустадрик аль-Васаиль*.
133. Хашими, Сейид Махмуд: *Бухусун фи Илм аль-Усуль*, второе издание, Мактаб аль-А'лам аль-Ислами, Кум, 1405 год хиджры.